COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 29.7.2025
C(2025) 5052 final

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE

Orientamenti della Commissione relativi alle pratiche di intelligenza artificiale vietate ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 (regolamento sull'IA)

INDICE

1. Contesto e obiettivi 1
2. Panoramica delle pratiche di IA vietate 2
2.1. Divieti di cui all'articolo 5 del regolamento sull'IA 2
2.2. Base giuridica dei divieti 4
2.3. Ambito di applicazione materiale: pratiche relative all'"immissione sul mercato", alla "messa in servizio" o all'"uso" di un sistema di IA 4
2.4. Ambito di applicazione personale: soggetti responsabili 6
2.5. Esclusione dall'ambito di applicazione del regolamento sull'IA 7
2.5.1. Scopi di sicurezza nazionale, di difesa e militari 7
2.5.2. Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie con paesi terzi 9
2.5.3. Ricerca e sviluppo 10
2.5.4. Attività personale non professionale 11
2.5.5. Sistemi di IA rilasciati con licenza libera e open source 12
2.6. Interazione dei divieti con i requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio 13
2.7. Applicazione dei divieti ai sistemi di IA per finalità generali e ai sistemi con finalità prevista 14
2.8. Interazione tra i divieti e altre disposizioni del diritto dell'Unione 15
2.9. Applicazione dell'articolo 5 del regolamento sull'IA 18
2.9.1. Autorità di vigilanza del mercato 18
2.9.2. Sanzioni 19
3. Articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento sull'IA: manipolazione, inganno e sfruttamento dannosi 20
3.1. Fondamenti e obiettivi 20
3.2. Principali elementi del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA: manipolazione dannosa 20
3.2.1. Tecniche subliminali, volutamente manipolative o ingannevoli 21
3.2.2. Con l'obiettivo o l'effetto di distorcere materialmente il comportamento di una persona o di un gruppo di persone 26
3.2.3. Sulla nozione (che possa ragionevolmente) provocare un danno significativo 30
3.3. Elementi principali del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA: sfruttamento dannoso delle vulnerabilità 35
3.3.1. Sfruttamento delle vulnerabilità dovute all'età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica 36
3.3.2. Con l'obiettivo o l'effetto di distorcere materialmente un comportamento 41
3.3.3. Sulla nozione (che possa ragionevolmente) provocare un danno significativo 42

3.4. Interazione tra i divieti previsti all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e quelli previsti all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA 46
3.5. Esclusioni dall'ambito di applicazione 47
3.5.1. Persuasione lecita 47
3.5.2. Sistemi di IA manipolativi, ingannevoli e di sfruttamento che non possono provocare un danno significativo 49
3.6. Interazione con altre disposizioni del diritto dell'Unione 50
4. Articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA: attribuzione di un punteggio sociale 54
4.1. Fondamenti e obiettivi 55
4.2. Concetti ed elementi principali del divieto riguardante l'attribuzione di un "punteggio sociale" 55
4.2.1. Attribuzione di un "punteggio sociale": valutazione o classificazione sulla base del comportamento sociale o delle caratteristiche personali o della personalità per un determinato periodo di tempo 56
4.2.2. Il punteggio sociale deve comportare un trattamento pregiudizievole o sfavorevole in contesti sociali non collegati e/o un trattamento ingiustificato o sproporzionato rispetto alla gravità del comportamento sociale 60
4.2.3. Indipendentemente dal fatto che siano forniti o utilizzati da soggetti pubblici o privati 65
4.3. Esclusioni dall'ambito di applicazione 66
4.4. Interazione con altri atti giuridici dell'Unione 69
5. Articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA: valutazione e previsione del rischio che una persona commetta un reato 70
5.1. Fondamenti e obiettivi 71
5.2. Concetti ed elementi principali del divieto 71
5.2.1. Valutazione del rischio o previsione della probabilità che una persona commetta un reato 72
5.2.2. Unicamente sulla base della profilazione di una persona fisica o della valutazione dei tratti e delle caratteristiche della personalità 73
5.2.3. Esclusione dei sistemi di IA a sostegno della valutazione umana basata su fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi a un'attività criminosa 76
5.2.4. Sulla misura in cui le attività degli attori privati possono rientrare nell'ambito di applicazione 77
5.3. Esclusioni dall'ambito di applicazione 79
5.3.1. Previsioni di reati basate sulla posizione, sull'analisi geospaziale predittiva o sul territorio 79
5.3.2. Sistemi di IA a sostegno di valutazioni umane basate su fatti oggettivi e verificabili connessi a un'attività criminosa 80

5.3.3. Sistemi di IA utilizzati per previsioni e valutazioni di reati in relazione a soggetti giuridici 81
5.3.4. Sistemi di IA utilizzati per previsioni individuali di illeciti amministrativi 82
5.4. Interazione con altri atti giuridici dell'Unione 83
6. Articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sull'IA: scraping non mirato delle immagini facciali 84
6.1. Fondamenti e obiettivi 84
6.2. Concetti ed elementi principali del divieto 84
6.2.1. Banche dati di riconoscimento facciale 85
6.2.2. Mediante scraping non mirato di immagini facciali 85
6.2.3. Da internet e da filmati di telecamere a circuito chiuso 86
6.3. Esclusioni dall'ambito di applicazione 86
6.4. Interazione con altri atti giuridici dell'Unione 87
7. Articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'IA: riconoscimento delle emozioni 87
7.1. Fondamenti e obiettivi 87
7.2. Concetti ed elementi principali del divieto 88
7.2.1. Sistemi di IA per inferire emozioni 89
7.2.2. Limitazione del divieto al luogo di lavoro e agli istituti di istruzione 92
7.2.3. Eccezioni per motivi medici e di sicurezza 95
7.3. Diritto degli Stati membri più favorevole 96
7.4. Esclusioni dall'ambito di applicazione 97
8. Articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sull'IA: categorizzazione biometrica in base a determinate caratteristiche "sensibili" 98
8.1. Fondamenti e obiettivi 98
8.2. Concetti ed elementi principali del divieto 99
8.2.1. Sistema di categorizzazione biometrica 99
8.2.2. Le persone sono classificate individualmente sulla base dei loro dati biometrici 101
8.2.3. Trarre deduzioni o inferenze in merito alle opinioni politiche, all'appartenenza sindacale, alle convinzioni religiose o filosofiche, alla razza, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale 102
8.3. Esclusioni dall'ambito di applicazione 102
8.4. Interazione con altre disposizioni del diritto dell'Unione 103
9. Articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA: sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale a fini di attività di contrasto 104
9.1. Fondamenti e obiettivi 105
9.2. Concetti ed elementi principali del divieto 105
9.2.1. La nozione di identificazione biometrica remota 106

9.2.2. In tempo reale 109
9.2.3. In spazi accessibili al pubblico 110
9.2.4. A fini di attività di contrasto 112
9.3. Deroghe al divieto 114
9.3.1. Fondamenti e obiettivi 114
9.3.2. Ricerca mirata delle vittime di tre reati gravi e di persone scomparse 115
9.3.3. Prevenzione di minacce imminenti per la vita o di attacchi terroristici 116
9.3.4. Localizzazione e identificazione di sospettati di determinati reati 119
10. Tutele e condizioni per le deroghe (articolo 5, paragrafi da 2 a 7, del regolamento sull'IA) . 122
10.1. Persona interessata e tutele (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento sull'IA) 122
10.1.1. Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali 124
10.1.2. Registrazione dei sistemi di identificazione biometrica remota autorizzati 129
10.2. Necessità di un'autorizzazione preventiva 130
10.2.1. Obiettivo 130
10.2.2. Principio fondamentale: autorizzazione preventiva di un'autorità giudiziaria o di un'autorità amministrativa indipendente 131
10.3. Notifica alle autorità di ogni uso di sistemi di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico per le attività di contrasto 138
10.4. Necessità di leggi nazionali entro i limiti delle eccezioni previste dal regolamento sull'IA 139
10.4.1. Principio: il diritto nazionale deve fornire la base giuridica per l'autorizzazione per quanto riguarda tutte le eccezioni o per alcune di esse 139
10.4.2. Il diritto nazionale rispetta i limiti e le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA 139
10.4.3. Norme nazionali dettagliate in materia di richiesta, rilascio ed esercizio delle autorizzazioni 140
10.4.4. Norme nazionali dettagliate in materia di vigilanza e di comunicazioni relative all'autorizzazione 142
10.5. Relazioni annuali delle autorità nazionali di vigilanza del mercato e delle autorità nazionali per la protezione dei dati degli Stati membri 142
10.6. Relazioni annuali della Commissione 143
10.7. Esclusioni dall'ambito di applicazione 143
10.8. Esempi di utilizzo 145
11. Entrata in applicazione 147
12. Riesame e aggiornamento degli orientamenti della Commissione 147

1. CONTESTO E OBIETTIVI

(1) Il regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale e modifica taluni regolamenti ("regolamento sull'IA")[1] è entrato in vigore il 1º agosto 2024. Esso stabilisce regole armonizzate per l'immissione sul mercato, la messa in servizio e l'uso dell'intelligenza artificiale ("IA") nell'Unione[2]. Il suo obiettivo è promuovere l'innovazione nell'IA e favorirne la diffusione, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute, della sicurezza e dei diritti fondamentali dell'Unione, compresi la democrazia e lo Stato di diritto.

(2) Il regolamento sull'IA segue un approccio basato sul rischio, classificando i sistemi di IA in quattro diverse categorie di rischio:

(i) rischio inaccettabile: i sistemi di IA che presentano rischi inaccettabili per i diritti fondamentali e i valori dell'Unione sono vietati a norma dell'articolo 5 del regolamento sull'IA;

(ii) rischio alto: i sistemi di IA che presentano rischi elevati per la salute, la sicurezza e i diritti fondamentali sono soggetti a una serie di requisiti e obblighi. Tali sistemi sono classificati come "ad alto rischio", conformemente all'articolo 6 del regolamento sull'IA in combinato disposto con i suoi allegati I e III;

(iii) rischio relativo alla trasparenza: i sistemi di IA che presentano un rischio di scarsa trasparenza sono soggetti a obblighi di trasparenza a norma dell'articolo 50 del regolamento sull'IA;

(iv) rischio minimo o nullo: i sistemi di IA che presentano un rischio minimo o nullo non sono disciplinati, ma i fornitori e i deployer possono aderire volontariamente a codici di condotta volontari[3].

(3) A norma dell'articolo 96, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA, la Commissione è tenuta ad adottare orientamenti sull'attuazione pratica, per quanto riguarda le pratiche vietate a norma dell'articolo 5 del regolamento sull'IA. Tali divieti si applicano sei mesi dopo l'entrata in vigore del regolamento, ossia a decorrere dal 2 febbraio 2025.

(4) I presenti orientamenti mirano a migliorare la chiarezza giuridica e a fornire indicazioni sull'interpretazione da parte della Commissione dei divieti di cui all'articolo 5 del regolamento sull'IA, al fine di garantirne l'applicazione coerente, efficace e uniforme. Essi dovrebbero fungere da orientamenti pratici per assistere le autorità competenti a norma del regolamento sull'IA nello svolgimento delle loro attività di applicazione, nonché i fornitori e i deployer di sistemi di IA nel rispetto dei loro obblighi a norma del regolamento sull'IA. Il loro intento è quello di interpretare i divieti in modo proporzionato al fine di conseguire gli obiettivi del regolamento sull'IA di proteggere i

[1] Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2024, che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (regolamento sull'intelligenza artificiale) (GU L, 2024/1689, 12.7.2024).

[2] Articolo 1 del regolamento sull'IA.

[3] Articolo 95 del regolamento sull'IA.

diritti fondamentali e la sicurezza, promuovendo nel contempo l'innovazione e garantendo la certezza del diritto.

(5) I presenti orientamenti non sono vincolanti. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea ("CGUE") è competente a fornire, in ultima istanza, un'interpretazione autorevole del regolamento sull'IA.

(6) L'elaborazione dei presenti orientamenti è fondata sui contributi di una serie di portatori di interessi, ad esempio fornitori e deployer di sistemi di IA, organizzazioni della società civile, mondo accademico, autorità pubbliche, associazioni di imprese, ecc., raccolti nel corso di un ampio processo di consultazione organizzato dalla Commissione. Sono stati consultati anche gli Stati membri in seno al consiglio per l'IA e il Parlamento europeo. I presenti orientamenti saranno riesaminati periodicamente alla luce dell'esperienza acquisita con l'attuazione pratica dell'articolo 5 del regolamento sull'IA e degli sviluppi tecnologici e di mercato.

(7) L'applicazione dell'articolo 5 del regolamento sull'IA richiederà una valutazione caso per caso, che tenga debitamente conto della situazione specifica in questione nella singola fattispecie. Gli esempi forniti nei presenti orientamenti sono pertanto puramente indicativi e non pregiudicano la necessità di tale valutazione caso per caso.

2. PANORAMICA DELLE PRATICHE DI IA VIETATE

(8) L'articolo 5 del regolamento sull'IA vieta l'immissione sul mercato dell'UE, la messa in servizio o l'uso di determinati sistemi di IA per pratiche di manipolazione, sfruttamento, controllo sociale o sorveglianza che, per loro natura, violano i diritti fondamentali e i valori dell'Unione. Il considerando 28 del regolamento sull'IA chiarisce che tali pratiche sono particolarmente dannose e abusive e dovrebbero essere vietate poiché sono contrarie ai valori dell'Unione relativi al rispetto della dignità umana, alla libertà, all'uguaglianza, alla democrazia e allo Stato di diritto, nonché ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta"), compresi il diritto alla non discriminazione (articolo 21 della Carta) e all'uguaglianza (articolo 20), alla protezione dei dati (articolo 8 della Carta), alla vita privata e familiare (articolo 7 della Carta) e ai diritti del minore (articolo 24 della Carta). I divieti di cui all'articolo 5 del regolamento sull'IA mirano inoltre a difendere il diritto alla libertà di espressione e d'informazione (articolo 11 della Carta), alla libertà di riunione e di associazione (articolo 12 della Carta), alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione (articolo 10 della Carta), il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale (articolo 47 della Carta), come pure il diritto alla presunzione di innocenza e i diritti della difesa (articolo 48 della Carta).

2.1. Divieti di cui all'articolo 5 del regolamento sull'IA

(9) Panoramica dei divieti

Disposizione	Divieto	Contenuto

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)	Manipolazione dannosa e inganno	Sistemi di IA che utilizzano tecniche subliminali che agiscono senza che una persona ne sia consapevole o tecniche volutamente manipolative o ingannevoli aventi lo scopo o l'effetto di distorcere il comportamento, che provochino o possano ragionevolmente provocare un danno significativo.
Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)	Sfruttamento dannoso delle vulnerabilità	Sistemi di IA che sfruttano le vulnerabilità dovute all'età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica, con l'obiettivo o l'effetto di distorcere il comportamento, che provochino o possano ragionevolmente provocare un danno significativo.
Articolo 5, paragrafo 1, lettera c)	Attribuzione di un punteggio sociale	Sistemi di IA che valutano o classificano persone fisiche o gruppi di persone sulla base del comportamento sociale o delle caratteristiche personali o della personalità, in cui il punteggio sociale così ottenuto comporti un trattamento pregiudizievole o sfavorevole quando i dati provengono da contesti sociali non collegati o quando tale trattamento è ingiustificato o sproporzionato rispetto al comportamento sociale.
Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)	Valutazione e previsione del rischio che una persona commetta un reato	Sistemi di IA che valutano o prevedono il rischio che le persone commettano un reato unicamente sulla base della profilazione o dei tratti e delle caratteristiche della personalità; tranne quando tali sistemi sono utilizzati a sostegno di una valutazione umana basata su fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi a un'attività criminosa.
Articolo 5, paragrafo 1, lettera e)	Scraping non mirato per sviluppare banche dati di riconoscimento facciale	Sistemi di IA che creano o ampliano le banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso.
Articolo 5, paragrafo 1, lettera f)	Riconoscimento delle emozioni	Sistemi di IA che inferiscono le emozioni sul luogo di lavoro o negli istituti di istruzione; fatta eccezione per motivi medici o di sicurezza.
Articolo 5, paragrafo 1, lettera g)	Categorizzazione biometrica	Sistemi di IA che classificano le persone sulla base dei loro dati biometrici per trarre deduzioni o inferenze in merito a razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche o orientamento sessuale; fatta eccezione per l'etichettatura o il filtraggio di set di dati biometrici acquisiti legalmente, anche nel settore delle attività di contrasto.

Articolo 5, paragrafo 1, lettera h)	Identificazione biometrica remota in tempo reale	Sistemi di IA per l'identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto; tranne nel caso in cui siano necessari per la ricerca mirata di vittime specifiche, la prevenzione di minacce specifiche, compresi gli attacchi terroristici, o la ricerca di persone sospettate di aver commesso reati specifici (ulteriori prescrizioni procedurali, anche ai fini dell'autorizzazione, di cui all'articolo 5, paragrafi da 2 a 7, del regolamento sull'IA).

2.2. Base giuridica dei divieti

(10) Il regolamento sull'IA trova fondamento in due basi giuridiche: l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") (base giuridica relativa al mercato interno) e l'articolo 16 TFUE (base giuridica relativa alla protezione dei dati). L'articolo 16 TFUE funge da base giuridica per le regole specifiche in materia di trattamento dei dati personali in relazione al divieto per quanto attiene all'uso di sistemi di identificazione biometrica remota a fini di attività di contrasto, di sistemi di categorizzazione biometrica a fini di attività di contrasto e di valutazioni del rischio relative a persone fisiche a fini di attività di contrasto[4]. Tutti gli altri divieti elencati nell'articolo 5 del regolamento sull'IA trovano la loro base giuridica nell'articolo 114 TFUE.

2.3. Ambito di applicazione materiale: pratiche relative all'"immissione sul mercato", alla "messa in servizio" o all'"uso" di un sistema di IA

(11) Le pratiche vietate dall'articolo 5 del regolamento sull'IA riguardano l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di sistemi di IA specifici[5]. Per quanto riguarda i sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale, il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA si applica solo al loro uso. L'articolo 3, punto 1), del regolamento sull'IA definisce ciò che costituisce un sistema di IA. Gli orientamenti sulla definizione di sistema di IA forniscono l'interpretazione di tale definizione da parte della Commissione.

(12) A norma dell'articolo 3, punto 9), del regolamento sull'IA, l'**immissione sul mercato** di un sistema di IA è "la prima messa a disposizione di un sistema di IA […] sul mercato dell'Unione". La "messa a disposizione sul mercato" è definita come la fornitura del sistema "per la distribuzione, il consumo o l'uso sul mercato dell'Unione nel corso di

[4] Considerando 3 del regolamento sull'IA. Per quanto riguarda i divieti basati sull'articolo 16 TFUE, sono presenti due clausole di non partecipazione (opt-out) per l'Irlanda e la Danimarca. Tenuto conto della discrezionalità concessa all'Irlanda a norma del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE, l'Irlanda può decidere di non applicare le norme relative al divieto di utilizzo in tempo reale dell'identificazione biometrica remota negli spazi pubblici a fini di attività di contrasto nonché le norme procedurali connesse a tale articolo (articolo 5, paragrafi da 2 a 6, del regolamento sull'IA) (cfr. considerando 40). La Danimarca beneficia di accordi di non partecipazione a norma del protocollo n. 22 del TUE e del TFUE e può decidere di non applicare integralmente i divieti basati sull'articolo 16 TFUE (cfr. considerando 41).

[5] Per le definizioni di questi termini cfr. anche la comunicazione della Commissione "La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022", sezione 2 (2022/C 247/01).

un'attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito"[6]. La messa a disposizione di un sistema di IA è contemplata indipendentemente dai mezzi di fornitura, quali l'accesso al sistema e al suo servizio attraverso un'interfaccia di programmazione delle applicazioni ("API"), tramite cloud, download diretti, come copie fisiche, o dal fatto che il sistema sia integrato in prodotti fisici.

Ad esempio, un sistema di identificazione biometrica remota sviluppato al di fuori dell'Unione da un fornitore di un paese terzo è immesso sul mercato dell'Unione per la prima volta quando è offerto a titolo oneroso o gratuito in uno o più Stati membri. Tale immissione sul mercato può avvenire fornendo accesso al sistema online attraverso un'API o un'altra interfaccia utente.

(13) L'articolo 3, punto 11), del regolamento sull'IA definisce la **messa in servizio** come "la fornitura di un sistema di IA per il primo uso al deployer o per uso proprio nell'Unione per la finalità prevista", includendo pertanto sia la fornitura per il primo uso a terzi sia lo sviluppo e la diffusione interni. Per finalità prevista del sistema si intende "l'uso di un sistema di IA previsto dal fornitore, compresi il contesto e le condizioni d'uso specifici, come dettagliati nelle informazioni comunicate dal fornitore nelle istruzioni per l'uso, nel materiale promozionale o di vendita e nelle dichiarazioni, nonché nella documentazione tecnica"[7].

Ad esempio, un fornitore costruisce un sistema di identificazione biometrica remota al di fuori dell'Unione e lo fornisce a un'autorità di contrasto o a una società privata stabilita in uno Stato membro, affinché sia utilizzato per la prima volta e quindi messo in servizio.

Ad esempio, un'autorità pubblica sviluppa internamente un sistema per l'attribuzione di un punteggio e lo impiega per prevedere il rischio di frode da parte di beneficiari di assegni di famiglia, mettendolo quindi in servizio.

(14) Sebbene non sia esplicitamente definito nel regolamento sull'IA, l'"**uso**" di un sistema di IA dovrebbe essere inteso in modo ampio come comprendente l'uso o la diffusione del sistema in qualsiasi momento del suo ciclo di vita dopo essere stato immesso sul mercato o messo in servizio. In tale definizione può essere compresa anche l'integrazione del sistema di IA nei servizi e nei processi della persona o delle persone che si avvalgono del sistema di IA, anche nell'ambito di sistemi, processi o infrastrutture più complessi. Sebbene i fornitori di sistemi di IA debbano prendere in considerazione le condizioni d'uso che possono essere ragionevolmente prevedibili (uso previsto e uso improprio ragionevolmente prevedibile[8]) prima di immettere i propri sistemi di IA sul mercato, i deployer sono comunque tenuti a prendere in considerazione le condizioni legali di utilizzo del sistema[9]. Ai fini dell'articolo 5 del regolamento sull'IA, il riferimento all'"uso" dovrebbe essere inteso come comprendente qualsiasi uso

[6] Articolo 3, punto 10), del regolamento sull'IA.
[7] Articolo 3, punto 12), del regolamento sull'IA.
[8] Cfr. articolo 3, punti 12) e 13), del regolamento sull'IA.
[9] Per le definizioni di questi termini cfr. anche la comunicazione della Commissione "La guida blu all'attuazione della normativa UE sui prodotti 2022", sezione 2,8 (2022/C 247/01).

improprio di un sistema di IA ("ragionevolmente prevedibile" o meno) che possa costituire una pratica vietata[10].

> Ad esempio, un sistema di IA utilizzato da un datore di lavoro per inferire le emozioni nel luogo di lavoro è vietato, tranne quando è utilizzato a fini medici o di sicurezza (articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'IA). Il divieto si applica ai deployer indipendentemente dal fatto che il fornitore (il fornitore del sistema) abbia escluso tale uso nei rapporti contrattuali con il deployer (il datore di lavoro), ossia nelle condizioni d'uso.

2.4. Ambito di applicazione personale: soggetti responsabili

(15) Il regolamento sull'IA opera una distinzione tra diverse categorie di operatori in relazione ai sistemi di IA: fornitori, deployer, importatori, distributori e fabbricanti di prodotti. I presenti orientamenti si concentreranno unicamente sui fornitori e sui deployer, dato l'ambito di applicazione delle pratiche vietate di cui all'articolo 5 del regolamento sull'IA.

(16) Ai sensi dell'articolo 3, punto 3), del regolamento sull'IA, i **fornitori** sono persone fisiche o giuridiche, autorità pubbliche, agenzie o altri organismi che sviluppano o fanno sviluppare sistemi di IA e li immettono sul mercato dell'Unione, o li mettono in servizio con il proprio nome o marchio[11] (cfr. sezione 2.3). I fornitori stabiliti o situati al di fuori dell'Unione sono soggetti alle disposizioni del regolamento sull'IA se immettono sul mercato o mettono in servizio tali sistemi nell'Unione[12], o se l'output del sistema di IA è utilizzato nell'Unione[13]. Prima di immettere sul mercato o di mettere in servizio un sistema di IA, i fornitori devono garantire che esso sia conforme a tutti i requisiti pertinenti.

> Ad esempio, un fornitore di un sistema di identificazione biometrica remota è il fabbricante del sistema che commercializza il sistema nell'Unione con il proprio marchio. Il fornitore di tale sistema potrebbe anche essere un'autorità pubblica che sviluppa il sistema internamente e lo mette in servizio per uso proprio.

(17) I **deployer** sono persone fisiche o giuridiche, autorità pubbliche, agenzie o altri organismi che utilizzano un sistema di IA sotto la propria autorità, tranne nel caso in cui il sistema di IA sia utilizzato nel corso di un'attività personale non professionale[14]. Per "autorità" su un sistema di IA si dovrebbe intendere l'assunzione della responsabilità per quanto riguarda la decisione di impiegare il sistema e le modalità del suo uso

---

10 Considerando 28 del regolamento sull'IA.

11 Articolo 3, punti 3), 9) e 11), del regolamento sull'IA. Per quanto riguarda i sistemi di IA ad alto rischio, l'articolo 25 del regolamento sull'IA prevede che 1. qualsiasi distributore, importatore, deployer o altro terzo è considerato fornitore di un sistema di IA ad alto rischio ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fornitore a norma dell'articolo 16, nelle circostanze seguenti: a) se appone il proprio nome o marchio su un sistema di IA ad alto rischio già immesso sul mercato o messo in servizio, fatti salvi accordi contrattuali che prevedano una diversa ripartizione degli obblighi al riguardo; b) se apporta una modifica sostanziale a un sistema di IA ad alto rischio già immesso sul mercato o già messo in servizio in modo tale che resti un sistema di IA ad alto rischio a norma dell'articolo 6; c) se modifica la finalità prevista di un sistema di IA, anche un sistema per finalità generali, che non è stato classificato come ad alto rischio e che è già stato immesso sul mercato o messo in servizio in modo tale che il sistema di IA interessato diventi un sistema di IA ad alto rischio a norma dell'articolo 6.

12 Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA.

13 Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA.

14 Articolo 3, punto 4), del regolamento sull'IA.

effettivo. I deployer rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sull'IA se il loro luogo di stabilimento o di ubicazione si trova all'interno dell'Unione[15] o, se sono situati in un paese terzo, se l'output del sistema di IA è utilizzato nell'Unione[16].

(18) Se il deployer di un sistema di IA è una persona giuridica sotto la cui autorità è utilizzato il sistema, ossia un'autorità di contrasto o una società di sicurezza privata, i singoli dipendenti che agiscono nell'ambito delle procedure e sotto il controllo di tale persona non dovrebbero essere considerati il deployer. Una persona giuridica rimane un deployer anche se nel funzionamento del sistema sono coinvolti terzi (ad esempio contraenti, personale esterno) che agiscono per suo conto e sotto la sua responsabilità e il suo controllo.

(19) Gli operatori possono svolgere contemporaneamente più di un ruolo in relazione a un sistema di IA. Ad esempio, se un operatore sviluppa un proprio sistema di IA che in seguito utilizza, sarà considerato sia il fornitore che il deployer di tale sistema, anche nel caso in cui tale sistema sia utilizzato anche da altri deployer cui il sistema sia stato fornito a titolo oneroso o gratuito.

(20) Durante tutte le fasi del ciclo di vita dell'IA deve essere garantita la conformità costante al regolamento sull'IA. Ciò richiede che i sistemi di IA immessi sul mercato o messi in servizio nell'Unione siano costantemente monitorati e aggiornati, al fine di garantire che un sistema di IA rimanga conforme al regolamento sull'IA nel corso del suo intero ciclo di vita e che non comporti pratiche vietate a norma dell'articolo 5 del regolamento sull'IA. I fornitori e i deployer di sistemi di IA hanno responsabilità diverse a seconda dei loro ruoli e del loro controllo sulla progettazione, sullo sviluppo e sull'uso effettivo del sistema al fine di evitare una pratica vietata. Per ciascuno dei divieti, tali ruoli e responsabilità dovrebbero essere interpretati in modo proporzionato, tenendo conto della figura che, nella catena del valore, si trova nella posizione migliore per adottare specifiche misure preventive e di attenuazione e garantire uno sviluppo e un uso conformi dei sistemi di IA, in linea con gli obiettivi e l'approccio di cui al regolamento sull'IA.

2.5. Esclusione dall'ambito di applicazione del regolamento sull'IA

(21) L'articolo 2 del regolamento sull'IA prevede una serie di esclusioni generali dall'ambito di applicazione, che sono pertinenti per comprendere a fondo l'applicazione pratica dei divieti di cui all'articolo 5 del regolamento sull'IA.

2.5.1. Scopi di sicurezza nazionale, di difesa e militari

(22) L'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento sull'IA prevede che le disposizioni del regolamento non si applichino a settori che non rientrano nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione e, in ogni caso, che il regolamento non debba pregiudicare le competenze degli Stati membri in materia di sicurezza nazionale, indipendentemente dal tipo di entità incaricata dagli Stati membri di svolgere compiti in relazione a tali competenze. Sono espressamente esclusi dall'ambito del regolamento sull'IA i sistemi

[15] Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA.
[16] Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA.

di IA che sono "immessi sul mercato, messi in servizio o utilizzati con o senza modifiche esclusivamente per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale, indipendentemente dal tipo di entità che svolge tali attività". L'applicabilità di tale esclusione dipende pertanto dalle finalità o dagli usi del sistema di IA, e non dai soggetti che svolgono le attività avvalendosi di tale sistema, che possono includere anche operatori privati incaricati dagli Stati membri di svolgere compiti in relazione a tali competenze.

(23) Secondo la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE), il termine "**sicurezza nazionale**" designa "l'interesse primario di tutelare le funzioni essenziali dello Stato e gli interessi fondamentali della società e comprende la prevenzione e la repressione di attività tali da destabilizzare gravemente le strutture costituzionali, politiche, economiche o sociali fondamentali di un paese, e in particolare da minacciare direttamente la società, la popolazione o lo Stato in quanto tale, quali in particolare le attività di terrorismo"[17]. La sicurezza nazionale non comprende, ad esempio, le attività relative alla sicurezza stradale[18], né l'organizzazione o l'amministrazione della giustizia[19]. Come affermato dalla CGUE, "spetta agli Stati membri definire i loro interessi essenziali in materia di sicurezza e decidere le misure idonee a garantire la loro sicurezza interna ed esterna, […] una misura nazionale […] adottata ai fini della tutela della sicurezza nazionale non può comportare l'inapplicabilità del diritto dell'Unione e dispensare gli Stati membri dal necessario rispetto di tale diritto"[20].

(24) Perché l'esclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento sull'IA possa applicarsi, il sistema di IA deve essere immesso sul mercato, messo in servizio o utilizzato esclusivamente per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale. Il considerando 24 del regolamento sull'IA fornisce ulteriori chiarimenti in merito al modo in cui dovrebbe essere interpretata la nozione di "**esclusivamente**" e ai casi in cui un sistema di IA utilizzato per tali finalità può comunque rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sull'IA.

> Ad esempio, se un sistema di IA immesso sul mercato, messo in servizio o utilizzato per scopi militari, di difesa o di sicurezza nazionale è usato (in via temporanea o permanente) per altri scopi, ad esempio a fini civili o umanitari, di attività di contrasto o di sicurezza pubblica, tale sistema rientrerebbe nell'ambito di applicazione del regolamento sull'IA. In tal caso, l'entità che utilizza il sistema di IA per gli altri scopi dovrebbe garantire che il sistema sia conforme al regolamento sull'IA, a meno che non lo sia già; il che deve essere verificato prima di tale uso.

(25) Inoltre il considerando 24 del regolamento sull'IA chiarisce che i sistemi di IA immessi sul mercato o messi in servizio per una finalità esclusa, ossia militare, di difesa o di sicurezza nazionale, e per una o più finalità non escluse, ad esempio scopi civili o

---

17 Sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2020, *La Quadrature du Net e altri*, cause riunite C-511/18, C-512/18 e C-520/18, ECLI: EU:C:2020:791, punto 135; sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2023, *Commissione/Polonia*, C-204/21, ECLI:EU:C:2023:442, punto 318, che fa riferimento alla causa C-439/19, punto 67, e alla causa C-306/21, punto 40.

18 Sentenza della Corte di giustizia del 22 giugno 2021, *Latvijas Republikas Saeima*, C-439/19, ECLI:EU:C:2021:504, punto 68.

19 Sentenza della Corte di giustizia del 5 giugno 2023, *Commissione/Polonia*, C-204/21, ECLI:EU:C:2023:442, punto 319.

20 Sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2020, *Privacy International*, C-623/17, ECLI:EU:C:2020:790, punto 44.

attività di contrasto (i cosiddetti sistemi "**a duplice uso**"), rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sull'IA. I fornitori di tali sistemi devono garantire la conformità ai requisiti del regolamento sull'IA.

> Ad esempio, se un'impresa offre un sistema di identificazione biometrica remota per vari scopi, tra cui attività di contrasto e sicurezza nazionale, detta società è il fornitore di tale sistema a "duplice uso" e deve garantirne la conformità ai requisiti del regolamento sull'IA.

(26) Il fatto che un sistema di IA possa rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento sull'IA non dovrebbe tuttavia incidere sulla possibilità per le entità che svolgono attività militari, di sicurezza nazionale e di difesa, indipendentemente dal tipo di entità che le svolge, di utilizzare tale sistema per scopi di sicurezza nazionale, militari e di difesa[21].

> Ad esempio, se un'agenzia per la sicurezza nazionale o un operatore privato sono incaricati da un'agenzia di intelligence nazionale di utilizzare sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale per scopi di sicurezza nazionale (ad esempio per raccogliere informazioni), tale uso sarebbe escluso dall'ambito di applicazione del regolamento sull'IA.

(27) Definire in modo chiaro l'esclusione relativa alla sicurezza nazionale è particolarmente importante quando i sistemi di IA sono immessi sul mercato, messi in servizio o utilizzati a fini di attività di contrasto che rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sull'IA. Questo vale per i divieti riguardanti previsioni e valutazioni relative alla commissione di reati da parte di persone e per quanto riguarda l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale a fini di attività di contrasto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento sull'IA, rispettivamente alle sue lettere d) e h). La polizia e le altre autorità di contrasto sono incaricate della prevenzione, dell'indagine, dell'accertamento o perseguimento di reati o dell'esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse[22]. Ogniqualvolta siano utilizzati per tali scopi, i sistemi di IA rientreranno nell'ambito di applicazione del regolamento sull'IA.

(28) Le attività di Europol e di altre agenzie di sicurezza dell'Unione, come Frontex, rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sull'IA.

2.5.2. Cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie con paesi terzi

(29) Il regolamento sull'IA, a norma del suo articolo 2, paragrafo 4, non si applica alle autorità pubbliche di un paese terzo o alle organizzazioni internazionali, laddove tali autorità o organizzazioni utilizzino i sistemi di IA nel quadro della cooperazione o di accordi internazionali per la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie con l'Unione o con uno o più Stati membri, a condizione che tale paese terzo o organizzazione internazionale fornisca garanzie adeguate per quanto riguarda la protezione dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone. Se del caso, tale

[21] Considerando 24 del regolamento sull'IA.
[22] Articolo 3, punto 46), del regolamento sull'IA.

esclusione può riguardare le attività di entità private incaricate dal paese terzo in questione di svolgere compiti specifici a sostegno di tale cooperazione delle autorità giudiziarie e di contrasto[23]. Allo stesso tempo, perché l'esclusione possa applicarsi, detti quadri di cooperazione o accordi internazionali devono includere garanzie adeguate per quanto riguarda la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone; aspetto questo che deve essere valutato dalle autorità di vigilanza del mercato competenti per la supervisione dei sistemi di IA utilizzati nel settore delle attività di contrasto e giudiziarie[24]. Il considerando 22 del regolamento sull'IA chiarisce che le autorità nazionali destinatarie e le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione che si avvalgono di tali output dell'IA nell'Unione, restano responsabili di garantire che il loro utilizzo sia conforme al diritto dell'Unione. In caso di revisione di tali accordi internazionali o di conclusione di nuovi accordi internazionali in futuro, le parti contraenti dovrebbero adoperarsi quanto più possibile per allineare tali accordi ai requisiti del regolamento sull'IA.

2.5.3. Ricerca e sviluppo

(30) Il regolamento sull'IA, a norma del suo articolo 2, paragrafo 8, non si applica "alle attività di ricerca, prova o sviluppo relative a sistemi di IA o modelli di IA prima della loro immissione sul mercato o messa in servizio". Tale esclusione è in linea con la logica di mercato del regolamento stesso, che si applica ai sistemi di IA una volta immessi sul mercato o messi in servizio.

> Ad esempio, durante la fase di ricerca e sviluppo (R&S), gli sviluppatori di IA hanno la libertà di sperimentare e provare nuove funzionalità potenzialmente implicanti tecniche che, se utilizzate in applicazioni rivolte ai consumatori, potrebbero essere considerate manipolative e contemplate dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA. Il regolamento sull'IA consente tale sperimentazione riconoscendo che l'attività di ricerca e sviluppo nelle fasi iniziali è essenziale per perfezionare le tecnologie di IA e garantire che esse soddisfino le norme etiche e di sicurezza prima della loro immissione sul mercato.

(31) Il regolamento sull'IA, come chiarito al suo considerando 25, mira a sostenere l'innovazione e riconosce l'importanza della ricerca scientifica nello sviluppo delle tecnologie di IA e nel contribuire al progresso scientifico e all'innovazione. L'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento sull'IA prevede pertanto l'esclusione di "sistemi di IA o modelli di IA, ivi compresi i loro output, specificamente sviluppati e messi in servizio al solo scopo di ricerca e sviluppo scientifici".

> Ad esempio, la ricerca sulle risposte cognitive e comportamentali agli stimoli subliminali o ingannevoli basati sull'IA può fornire informazioni preziose sulle interazioni uomo-IA, fornendo dati per applicazioni di IA più sicure ed efficaci nel futuro. Questo tipo di ricerca è consentito, in quanto è escluso dall'ambito di

[23] Cfr. considerando 22 del regolamento sull'IA.
[24] Cfr. considerando 22 e articolo 74, paragrafo 8, del regolamento sull'IA.

applicazione del regolamento sull'IA, nonostante il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento stesso.

(32) L'esclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento sull'IA non pregiudica tuttavia l'obbligo di conformarsi a tale regolamento qualora un sistema di IA sia immesso sul mercato o messo in servizio in conseguenza di tale attività di ricerca e sviluppo[25]. Non rientrano neppure in tale esclusione le prove in condizioni reali ai sensi del regolamento sull'IA[26].

Ad esempio, un comune che desidera sottoporre a prova un software di riconoscimento facciale utilizzando un sistema di identificazione biometrica remota nelle strade durante il carnevale recluta volontari che devono essere identificati dal sistema in condizioni reali. Poiché le prove in condizioni reali non rientrano nell'esclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento sull'IA, le prove previste devono essere pienamente conformi ai requisiti per i sistemi di identificazione biometrica remota di cui al regolamento sull'IA, a meno che il sistema non sia sottoposto a prova in uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA o conformemente al regime speciale per le prove in condizioni reali al di fuori dello spazio di sperimentazione, come previsto dagli articoli 60 e 61 del regolamento sull'IA[27].

(33) In ogni caso, qualsiasi attività di ricerca e sviluppo (anche se esclusa dall'ambito di applicazione del regolamento sull'IA) dovrebbe essere svolta conformemente alle norme etiche e professionali riconosciute nell'ambito della ricerca scientifica e dovrebbe essere condotta conformemente al diritto dell'Unione applicabile[28] (ad esempio il diritto in materia di protezione dei dati, che rimane applicabile).

2.5.4. Attività personale non professionale

(34) Il regolamento sull'IA, a norma dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento stesso, "non si applica agli obblighi dei deployer che sono persone fisiche che utilizzano sistemi di IA nel corso di un'attività non professionale puramente personale". Dalla definizione di deployer sono esclusi anche gli utenti impegnati in tali attività (cfr. sezione 2.4). Qualsiasi attività attraverso la quale una persona fisica trae, in modo regolare, un vantaggio economico o altrimenti esercita un'attività professionale, imprenditoriale, commerciale, professionale o in qualità di free lance dovrebbe essere considerata un'attività "professionale". L'uso dell'aggettivo "personale" in aggiunta a non professionale indica che la persona dovrebbe agire sia a titolo personale che non professionale. L'esclusione non dovrebbe pertanto comprendere, ad esempio, le attività

[25] Considerando 25 del regolamento sull'IA.

[26] A norma dell'articolo 3, punto 57), del regolamento sull'IA, per "prova in condizioni reali" si intende la prova temporanea di un sistema di IA per la sua finalità prevista in condizioni reali al di fuori di un laboratorio o di un ambiente altrimenti simulato, al fine di raccogliere dati affidabili e solidi e di valutare e verificare la conformità del sistema di IA ai requisiti del presente regolamento. Il regolamento sull'IA prevede un regime speciale per tale prova in condizioni reali che non è considerato un'immissione sul mercato o una messa in servizio del sistema di IA ai sensi del regolamento stesso, purché siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'articolo 57 o 60, compreso l'ottenimento del consenso libero e informato da parte delle persone che partecipano alle prove, ecc.; cfr. articolo 60 del regolamento sull'IA.

[27] Il regolamento sull'IA contiene obblighi dettagliati e specifici per gli spazi di sperimentazione normativa per l'IA e per le prove in condizioni reali. Cfr. articolo 57 e segg. del regolamento sull'IA.

[28] Considerando 25 del regolamento sull'IA.

criminose, dal momento che queste non dovrebbero essere considerate puramente personali.

Ad esempio, una persona che utilizza un sistema di riconoscimento facciale a casa (ad es. per controllare l'accesso e per monitorare l'ingresso dell'abitazione a fini di sicurezza) rientrerebbe nell'esclusione dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento sull'IA e, non sarebbe pertanto soggetta agli obblighi gravanti sui deployer da esso previsti, anche nei casi in cui la persona in questione sia tenuta a trasmettere (anche in parte) i filmati alle autorità di contrasto.

Per contro, una persona fisica che utilizza un sistema di IA per attività professionali, come free lance, giornalisti, medici, ecc., dovrebbe rispettare gli obblighi che incombono ai deployer di sistemi di riconoscimento facciale a norma del regolamento sull'IA. Anche qualsiasi uso da parte di persone fisiche che agiscono per conto o sotto l'autorità di un deployer che opera a titolo professionale rientra nell'ambito di applicazione del regolamento sull'IA.

Le attività criminose non possono peraltro essere considerate attività puramente personali, nemmeno se non viene perseguito o conseguito alcun vantaggio economico. Per altre attività illecite, come l'inosservanza del diritto in materia di tutela dei consumatori e di protezione dei dati nonché della legislazione amministrativa nazionale, si applica l'esclusione prevista dal regolamento sull'IA, ma gli altri quadri giuridici pertinenti continuano ad applicarsi.

(35) L'esclusione di cui all'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento sull'IA si applica solo per quanto riguarda gli obblighi dei deployer quando utilizzano il sistema per attività non professionali puramente personali. Il sistema in quanto tale rimane nell'ambito di applicazione del regolamento sull'IA per quanto riguarda gli obblighi dei fornitori che immettono il sistema sul mercato o che lo mettono in servizio, di altri deployer professionali e di altri soggetti responsabili, quali importatori e distributori.

Ad esempio, un sistema di riconoscimento delle emozioni, se destinato a essere utilizzato da persone fisiche per attività non professionali puramente personali, rimane un sistema di IA ad alto rischio quale classificato nell'articolo 6 del regolamento sull'IA e deve essere pienamente conforme al regolamento sull'IA. Analogamente il deployer che lo utilizza per uso non professionale puramente personale (ad esempio una persona autistica) non sarà soggetto a obblighi specifici in capo ai deployer ai sensi del regolamento sull'IA e l'uso non rientrerebbe nell'ambito di applicazione.

2.5.5. Sistemi di IA rilasciati con licenza libera e open source

(36) Il regolamento sull'IA, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 12, del regolamento stesso, non si applica ai sistemi di IA rilasciati con licenza libera e open source[29], a meno che non siano immessi sul mercato o messi in servizio come sistemi di IA ad alto rischio o come sistema di IA rientrante nell'ambito di applicazione dell'articolo 5 (pratiche di IA

[29] Il considerando 102 del regolamento sull'IA precisa che il rilascio di software e dati con licenza libera e open source fa sì che essi possano "essere condivisi apertamente e che gli utenti possano liberamente consultare, utilizzare, modificare e ridistribuire [detti software e dati], comprese le loro versioni modificate".

vietate) o dell'articolo 50 (obblighi di trasparenza per determinati sistemi di IA) del regolamento sull'IA. Ciò significa che i fornitori di sistemi di IA non possono beneficiare di tale esclusione se il sistema di IA da essi immesso sul mercato o messo in servizio costituisce una pratica vietata ai sensi dell'articolo 5 del regolamento sull'IA.

2.6. Interazione dei divieti con i requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio

(37) Le pratiche di IA vietate a norma dell'articolo 5 del regolamento sull'IA dovrebbero essere prese in considerazione in relazione ai sistemi di IA classificati ad alto rischio conformemente all'articolo 6 del regolamento sull'IA, in particolare quelli elencati nell'allegato III[30]. Ciò a motivo del fatto che l'uso di sistemi di IA classificati come ad alto rischio può talvolta essere considerato una pratica vietata in casi specifici, se sono soddisfatte tutte le condizioni previste da uno o più dei divieti di cui all'articolo 5 del regolamento sull'IA. Per contro, la maggior parte dei sistemi di IA che rientrano in una deroga a un divieto di cui all'articolo 5 del regolamento sull'IA sarà considerata ad alto rischio.

> Ad esempio, i sistemi di riconoscimento delle emozioni, qualora non rispondano alle condizioni per il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'IA, sono classificati come sistemi di IA ad alto rischio a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, punto 1, lettera c), del regolamento sull'IA. Analogamente, determinati sistemi di attribuzione di un punteggio basati sull'IA, come quelli utilizzati per stabilire il merito di credito o valutare il rischio per le assicurazioni sulla vita e le assicurazioni sanitarie, saranno considerati sistemi di IA ad alto rischio se non soddisfano le condizioni per il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA[31]. Un altro esempio è costituito dai sistemi di IA che valutano le persone e determinano se hanno diritto a ricevere prestazioni e servizi essenziali di assistenza pubblica, come i servizi sanitari e le prestazioni di sicurezza sociale classificate come ad alto rischio[32]. Se tali sistemi comportano l'attribuzione di un punteggio sociale inaccettabile e soddisfano le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA, la loro immissione sul mercato, messa in servizio e uso saranno vietati nell'Unione.
>
> In questi casi, la valutazione e la gestione dei rischi effettuate dal fornitore e la conformità agli altri requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio (ad esempio governance dei dati, trasparenza e sorveglianza umana), nonché gli obblighi del deployer riguardanti un uso adeguato conformemente alle istruzioni per l'uso e la sorveglianza umana (articolo 26) e, in alcuni casi, una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali (articolo 27), dovrebbero contribuire a garantire che il sistema di IA ad alto rischio immesso sul mercato o impiegato sia lecito e non costituisca una pratica vietata.

(38) Infine, i sistemi di IA che in via eccezionale non sono considerati ad alto rischio ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento sull'IA, nonostante rientrino in un caso

[30] In tale elenco sono inclusi i sistemi di IA basati sulla biometria, nonché i sistemi di IA utilizzati per finalità specifiche in determinati settori, quali l'occupazione, l'istruzione, l'accesso ai servizi pubblici e privati, attività di contrasto, ecc.

[31] Ciò è espressamente menzionato nel considerando 58 e nell'allegato III del regolamento sull'IA.

[32] Considerando 58 del regolamento sull'IA.

d'uso ad alto rischio di cui all'allegato III, possono comunque ricadere nell'ambito di applicazione dei divieti di cui all'articolo 5 del regolamento sull'IA. L'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento sull'IA consente solo di determinare se un sistema di IA non è considerato ad alto rischio, ma non esclude tali sistemi di IA dall'ambito di applicazione del regolamento sull'IA e dai divieti.

2.7. Applicazione dei divieti ai sistemi di IA per finalità generali e ai sistemi con finalità prevista

(39) I divieti si applicano a qualsiasi sistema di IA, con una "finalità prevista"[33] o per "finalità generali" (ossia che può perseguire varie finalità), per uso diretto o per integrazione in altri sistemi di IA[34]. Di conseguenza, ciascun operatore dovrebbe adottare misure per le quali si trova nella posizione migliore nella catena del valore, in base al proprio ruolo e al controllo sul sistema, per garantire una fornitura e un uso responsabili e sicuri dei sistemi di IA, bilanciandone i rispettivi rischi e benefici al fine di conseguire il duplice obiettivo del regolamento sull'IA.

(40) I deployer non dovrebbero pertanto utilizzare i sistemi di IA con modalità vietate ai sensi dell'articolo 5 del regolamento sull'IA e neppure aggirare le misure protettive di sicurezza attuate dai fornitori del sistema. Sebbene il danno derivi spesso dal modo in cui i sistemi di IA sono utilizzati nella pratica, i fornitori hanno anche la responsabilità di non immettere sul mercato o mettere in servizio sistemi di IA, compresi i sistemi di IA per finalità generali, che possano ragionevolmente comportarsi o essere utilizzati direttamente in un modo vietato dall'articolo 5 del regolamento sull'IA[35]. In tale contesto, i fornitori dovrebbero inoltre adottare misure efficaci e verificabili per integrare misure di tutela e prevenire e attenuare tali comportamenti dannosi e abusivi, nella misura in cui essi sono ragionevolmente prevedibili e le misure sono fattibili e proporzionate a seconda dello specifico sistema di IA e delle circostanze del caso. Nei loro rapporti contrattuali con i deployer (ossia in termini di utilizzo del sistema di IA), i fornitori dovrebbero anche escludere l'uso del loro sistema di IA per pratiche vietate e fornire informazioni adeguate nelle istruzioni per l'uso per i deployer e in merito alla necessità della sorveglianza umana.

> Ad esempio, un sistema di IA per finalità generali utilizzato come chatbot può utilizzare tecniche manipolative e ingannevoli che potrebbero causare un danno significativo. Al fine di prevenire comportamenti del sistema di IA vietati e usi che potrebbero, ragionevolmente, manipolare, ingannare e causare danni significativi ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA, il fornitore è tenuto ad adottare misure adeguate e proporzionate (ad esempio, progettazione sicura ed etica adeguata, integrazione di garanzie tecniche e di altro tipo, limitazioni dell'uso, trasparenza e controllo degli utenti, informazioni adeguate nelle istruzioni per l'uso)

[33] Definita all'articolo 3, punto 12), del regolamento sull'IA come l'uso di un sistema di IA previsto dal fornitore, compresi il contesto e le condizioni d'uso specifici, come dettagliati nelle informazioni comunicate dal fornitore nelle istruzioni per l'uso, nel materiale promozionale o di vendita e nelle dichiarazioni, nonché nella documentazione tecnica.

[34] Cfr. articolo 3, punto 66), del regolamento sull'IA.

[35] Ciò discende in particolare dal fatto che tutti i divieti elencati nell'articolo 5 del regolamento sull'IA fanno riferimento all'"immissione sul mercato" o alla "messa in servizio", ad eccezione del divieto dei sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), che si applica solo all'uso.

prima che il sistema di IA sia immesso sul mercato (articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA) per garantire che il chatbot non causi danni significativi agli utenti o ad altre persone o gruppi di persone (cfr. anche la sezione 3.2.3, lettera c)).

(41) In alcuni casi, in particolare se i divieti sono collegati a una finalità molto specifica del sistema[36], i fornitori potrebbero avere scarse possibilità di integrare altre misure preventive e di attenuazione e dovranno affidarsi prevalentemente alla fornitura di istruzioni e informazioni adeguate ai deployer e alla necessaria sorveglianza umana e includere limitazioni riguardanti gli usi vietati. Se del caso, tali misure possono includere anche il controllo del rispetto di tale limitazione a seconda dei mezzi con cui il sistema di IA è fornito e delle informazioni a disposizione del fornitore riguardanti un possibile uso improprio. Eventuali misure di controllo per individuare gli usi impropri non dovrebbero costituire un monitoraggio generale delle attività dei deployer e dovrebbero essere in linea con il diritto dell'Unione.

Ad esempio, un sistema di IA per finalità generali che può riconoscere o inferire emozioni non dovrebbe essere utilizzato dai deployer nei luoghi di lavoro o negli istituti di istruzione, a meno che non si applichi un'eccezione per motivi medici o di sicurezza. Tuttavia il fornitore potrebbe non avere la possibilità di conoscere il contesto specifico in cui sarà utilizzata la funzionalità di riconoscimento delle emozioni del sistema e sapere se sia applicabile un'eccezione al divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'IA. In questo caso i fornitori possono comunque escludere esplicitamente nelle proprie condizioni d'uso tale utilizzo vietato e includere nelle istruzioni per l'uso informazioni adeguate per orientare i deployer. Sono inoltre tenuti ad adottare misure adeguate se vengono a conoscenza del fatto che il sistema è utilizzato in modo improprio da specifici deployer per la finalità specifica oggetto di divieto, ad esempio se l'uso improprio è segnalato o se il fornitore ne viene a conoscenza in altro modo, il che può verificarsi se il sistema è gestito direttamente attraverso una piattaforma sotto il controllo del fornitore e se il fornitore esegue controlli.

2.8. Interazione tra i divieti e altre disposizioni del diritto dell'Unione

(42) Il regolamento sull'IA è un regolamento che si applica orizzontalmente in tutti i settori, fatte salve le altre normative dell'Unione, in particolare in materia di tutela dei diritti fondamentali, tutela dei consumatori, occupazione, protezione dei lavoratori e sicurezza dei prodotti[37]. Il regolamento sull'IA è complementare a tali normative, applicando una logica preventiva e di sicurezza (i sistemi di IA non possono essere immessi sul mercato o utilizzati in un determinato modo) e fornisce una protezione supplementare occupandosi di specifiche pratiche di IA dannose che non possono essere vietate da altri atti normativi. Inoltre, riguardando le fasi iniziali del ciclo di vita dei sistemi di IA (ossia l'immissione sul mercato e la messa in servizio) e la loro diffusione (ossia l'uso), i divieti previsti dal regolamento sull'IA consentono di contrastare le pratiche dannose che interessano l'IA in vari punti della sua catena del valore.

[36] Articolo 5, paragrafo 1, lettere da d) a h), del regolamento sull'IA.
[37] Cfr. articolo 2 e considerando 9 del regolamento sull'IA.

(43) Allo stesso tempo, il regolamento sull'IA lascia impregiudicati i divieti che si applicano qualora una pratica di IA rientri nell'ambito di applicazione di altre disposizioni di diritto dell'Unione[38]. Pertanto, anche qualora un sistema di IA non sia vietato dal regolamento sull'IA, il suo utilizzo potrebbe comunque essere vietato o illecito sulla base di altre norme di diritto primario o derivato dell'Unione (ad esempio, in conseguenza del mancato rispetto dei diritti fondamentali in un determinato caso, come la mancanza di una base giuridica per il trattamento dei dati personali richiesta dal diritto in materia di protezione dei dati, discriminazioni vietate dal diritto dell'Unione, ecc.). Il rispetto dei divieti di cui al regolamento sull'IA non è pertanto una condizione sufficiente a garantire il rispetto di altre normative dell'Unione, che rimangono applicabili ai fornitori e ai deployer di sistemi di IA.

Ad esempio, i sistemi di riconoscimento delle emozioni basati sull'IA utilizzati sul luogo di lavoro che sono esentati dal divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'IA, in quanto utilizzati per motivi medici o di sicurezza, rimangono soggetti al diritto in materia di protezione dei dati e al diritto dell'Unione e nazionale in materia di occupazione e condizioni di lavoro, comprese la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, che possono prevedere altre restrizioni e garanzie in relazione all'uso di tali sistemi[39].

(44) Quando attività specifiche relative all'immissione sul mercato o all'uso di sistemi di IA sono disciplinate anche da altre normative dell'Unione, il regolamento sull'IA mira a garantire l'attuazione coerente delle diverse disposizioni. Esso consente inoltre una cooperazione efficace tra le autorità competenti responsabili dell'applicazione del regolamento sull'IA e le autorità che tutelano i diritti fondamentali a norma dell'articolo 77 del medesimo regolamento e di altre disposizioni in esso contenute. Più in generale, in conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, TUE, le varie autorità interessate sono tenute a cooperare lealmente nell'adempimento dei rispettivi compiti previsti dal diritto dell'Unione.

(45) Nel contesto dei divieti, l'interazione tra il regolamento sull'IA e il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati assume una rilevanza particolare, in quanto i sistemi di IA trattano spesso informazioni riguardanti persone fisiche identificate o identificabili ("dati personali")[40]. A seconda del divieto e del contesto, gli atti giuridici più pertinenti in relazione a tali sistemi sono il regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati, di seguito "GDPR"), la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati (direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie), e il regolamento (UE) 2018/1725 che stabilisce norme sulla protezione dei dati per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE (di

[38] Articolo 5, punto 8), del regolamento sull'IA.
[39] Cfr. anche il considerando 9 del regolamento sull'IA.
[40] Articolo 2, punto 7), del regolamento sull'IA; cfr. anche il considerando 10 del regolamento sull'IA.

seguito "EUDPR"). Conformemente all'articolo 2, paragrafo 7, del regolamento sull'IA, tali atti restano impregiudicati e continueranno ad applicarsi parallelamente al regolamento sull'IA, che è coerente e complementare all'*acquis* dell'UE in materia di protezione dei dati. Diversi aspetti di tali norme dell'UE in materia di protezione dei dati sono stati chiariti dalla CGUE e il comitato europeo per la protezione dei dati ha adottato una serie di orientamenti (ad esempio sulla nozione di "profilazione"[41], che è particolarmente pertinente per il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA, in quanto utilizza la stessa nozione).

(46) Per quanto riguarda i divieti/le restrizioni all'uso dei sistemi di categorizzazione biometrica e dei sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale a fini di attività di contrasto, il regolamento si applica in quanto *lex specialis* all'articolo 10 della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, disciplinando quindi in modo esaustivo tale uso e il trattamento dei dati biometrici interessati[42]. In tale contesto, il regolamento sull'IA non è inteso a fornire la base giuridica per il trattamento dei dati personali a norma dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2016/680. Tutte le altre disposizioni di tale direttiva si applicano in aggiunta alle condizioni stabilite nel regolamento sull'IA, in particolare per l'uso di sistemi in tempo reale (identificazione biometrica remota) a fini di attività di contrasto, ove consentito, fatte salve le limitate eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA. Più in generale, la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie deve essere rispettata anche per quanto riguarda il trattamento di dati personali da parte di autorità di contrasto competenti (ossia le autorità competenti ai sensi dell'articolo 3, punto 7), della stessa direttiva) quando il trattamento dei dati è a fini di attività di contrasto.

(47) Conformemente all'articolo 2, paragrafo 9, del regolamento sull'IA, la normativa dell'UE in materia di protezione e sicurezza dei consumatori rimane pienamente applicabile anche ai sistemi di IA che rientrano nell'ambito di applicazione di tali atti.

Esempi

- Le pratiche di attribuzione di un punteggio sociale utilizzate da professionisti (comprese le persone fisiche che agiscono a titolo professionale nei rapporti tra imprese e consumatori), fatta salva una valutazione caso per caso, possono anche essere considerate "sleali" e pertanto contrarie al diritto dei consumatori (ossia la direttiva 2005/29/CE).

- L'uso di un sistema di IA per inferire emozioni potrebbe dover essere anche conforme al regolamento (UE) 2017/745 (regolamento sui dispositivi medici), se i suoi fini sono diagnostici o terapeutici.

(48) Il regolamento sull'IA si applica altresì in combinazione con i pertinenti obblighi per i prestatori di servizi intermediari che incorporano sistemi o modelli di IA nei loro servizi

[41] Cfr. anche Gruppo di lavoro Articolo 29, *Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679*, 6 febbraio 2018, WP 251 rev.01, approvata dall'EDPB.

[42] Considerando 38 del regolamento sull'IA.

disciplinati dal regolamento (UE) 2022/2065 ("regolamento sui servizi digitali"). Nello specifico, l'articolo 2, paragrafo 5, del regolamento sull'IA precisa che il regolamento medesimo non pregiudica l'applicazione delle disposizioni sulla responsabilità di tali prestatori di cui al capo II del regolamento sui servizi digitali.

(49) Inoltre i divieti di cui al regolamento sull'IA non pregiudicano l'eventuale responsabilità del prestatore o del deployer ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale applicabile in materia di responsabilità, per il danno causato[43].

(50) Infine, i divieti di cui all'articolo 5 del regolamento sull'IA e le eccezioni esplicite a tali divieti non possono essere utilizzati per eludere gli obblighi previsti da altre normative dell'Unione o per giustificarne la violazione.

(51) In quanto diritto derivato dell'Unione, il regolamento sull'IA deve essere interpretato alla luce dei diritti e delle libertà fondamentali garantiti dai trattati e dalla Carta dell'UE, nonché di quelli tutelati da convenzioni internazionali di cui l'Unione è parte[44].

(52) Ulteriori chiarimenti sull'interazione di divieti specifici con altre normative dell'Unione sono forniti nelle sezioni pertinenti che seguono.

2.9. Applicazione dell'articolo 5 del regolamento sull'IA

2.9.1. Autorità di vigilanza del mercato

(53) Le autorità di vigilanza del mercato designate dagli Stati membri e il Garante europeo della protezione dei dati (quale autorità di vigilanza del mercato per le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE) sono responsabili dell'applicazione delle norme contenute nel regolamento sull'IA per i sistemi di IA, compresi i divieti. Tale applicazione avviene nel quadro del sistema di vigilanza del mercato e di conformità dei prodotti istituito dal regolamento (UE) 2019/1020[45], in linea con altre normative dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti. I poteri di esecuzione delle autorità di vigilanza del mercato in relazione ai sistemi di IA sono stabiliti nel regolamento sull'IA e nel regolamento (UE) 2019/1020. Tali autorità possono adottare misure di esecuzione in relazione ai divieti di propria iniziativa o a seguito di un reclamo, che può essere presentato da qualsiasi persona interessata o da ogni altra persona fisica o giuridica che abbia motivo di ritenere che sussista una violazione[46]. Gli Stati membri devono designare le rispettive autorità di vigilanza del mercato competenti entro il 2 agosto 2025.

---

43 I presupposti della responsabilità (in relazione ai danni, alla persona responsabile, alla colpa o all'onere della prova, ecc.) saranno determinati dal diritto applicabile, come la direttiva (UE) 2024/2853 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L, 2024/2853, 18.11.2024), o dal diritto nazionale applicabile in materia di responsabilità (cfr. anche la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'adeguamento delle norme in materia di responsabilità civile extracontrattuale all'intelligenza artificiale (direttiva sulla responsabilità da intelligenza artificiale) (COM(2022) 496 final).

44 Sebbene l'Unione non sia ancora parte contraente della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, l'articolo 59, paragrafo 3, della Carta prevede che, laddove la Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. Tale disposizione non preclude che il diritto dell'Unione conceda una protezione più estesa.

45 Cfr. anche il considerando 156 del regolamento sull'IA.

46 Articolo 85 del regolamento sull'IA.

(54) La procedura prevista dal regolamento sull'IA per i sistemi di IA che presentano un rischio a livello nazionale assume una particolare importanza nel contesto dell'applicazione dei divieti[47]. In caso di implicazioni transfrontaliere al di là del territorio dell'autorità di vigilanza del mercato, l'autorità dello Stato membro interessato deve informare la Commissione e le autorità di vigilanza del mercato di altri Stati membri. Tutte le autorità di vigilanza del mercato dovrebbero seguire una procedura di salvaguardia dell'Unione che prevede l'adozione di una decisione da parte della Commissione[48], che stabilisce se il sistema di IA costituisce una pratica vietata. Tale procedura mira a garantire che i divieti siano applicati in modo uniforme in tutti gli Stati membri, così da garantire la certezza del diritto sia ai fornitori che ai deployer dei sistemi di IA. Per garantire l'applicazione uniforme del regolamento sull'IA, le autorità nazionali di vigilanza del mercato dovrebbero inoltre adoperarsi per un'applicazione armonizzata dei divieti per casi comparabili che riguardano solo il territorio dello Stato membro, traendo ispirazione dai presenti orientamenti e cooperando in seno al consiglio europeo per l'intelligenza artificiale (consiglio per l'IA)[49].

2.9.2. Sanzioni

(55) Il regolamento sull'IA, in caso di inosservanza delle sue varie disposizioni, segue un approccio graduale, fissando le sanzioni a seconda della gravità della violazione. L'inosservanza dei divieti di cui all'articolo 5 del regolamento sull'IA è considerata la violazione più grave ed è pertanto soggetta alla sanzione pecuniaria più elevata. Ai fornitori e ai deployer che attuano pratiche di IA vietate possono essere irrogate sanzioni pecuniarie fino a 35 000 000 EUR o, se l'autore del reato è un'impresa, fino al 7 % del fatturato mondiale totale annuo dell'esercizio precedente, se tale importo è superiore[50]. Ciascuno Stato membro dovrebbe prevedere norme che dispongano se e in quale misura possono essere inflitte sanzioni amministrative pecuniarie ad autorità pubbliche e organismi pubblici istituiti in tale Stato membro in qualità di fornitori e deployer di sistemi di IA. Le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'UE che violano i divieti possono essere soggetti a sanzioni amministrative pecuniarie fino a 1 500 000 EUR[51].

(56) È possibile che uno stesso comportamento vietato costituisca una violazione di due o più disposizioni del regolamento sull'IA (ossia la mancata etichettatura dei deep fake può anche costituire una tecnica ingannevole ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA). In questi casi, dovrebbe essere rispettato il principio del *ne bis in idem*. In ogni caso, devono essere presi in considerazione i criteri per determinare la sanzione di cui all'articolo 99, paragrafo 7, del regolamento sull'IA.

(57) Poiché le violazioni dei divieti di cui all'articolo 5 del regolamento sull'IA hanno un maggiore impatto sulle libertà altrui e danno luogo alle sanzioni pecuniarie più elevate, il loro ambito di applicazione dovrebbe essere interpretato in modo restrittivo.

---

47 Articolo 79 del regolamento sull'IA.
48 Articolo 81 del regolamento sull'IA.
49 Articoli 65 e 66 del regolamento sull'IA.
50 Articolo 99 del regolamento sull'IA.
51 Articolo 100 del regolamento sull'IA.

3. ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, LETTERE A) E B), DEL REGOLAMENTO SULL'IA: MANIPOLAZIONE, INGANNO E SFRUTTAMENTO DANNOSI

(58) I primi due divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento sull'IA mirano a proteggere le persone, in particolare quelle vulnerabili, dagli effetti particolarmente dannosi della manipolazione e dello sfruttamento basati sull'IA. Tali divieti riguardano sistemi di IA che utilizzano tecniche subliminali, volutamente manipolative o ingannevoli, che provocano un danno significativo e che influenzano materialmente il comportamento di persone fisiche o gruppi di persone (articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA) o sfruttano le vulnerabilità dovute all'età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica (articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA).

3.1. Fondamenti e obiettivi

(59) La logica alla base di tali divieti è proteggere l'autonomia e il benessere individuali da pratiche di IA manipolative, ingannevoli e di sfruttamento che possono sovvertire e pregiudicare l'autonomia, il processo decisionale e le libere scelte personali[52]. I divieti mirano a tutelare il diritto alla dignità umana (articolo 1 della Carta), che costituisce anche la base di tutti i diritti fondamentali e include l'autonomia individuale come elemento essenziale. In particolare, i divieti mirano a prevenire la manipolazione e lo sfruttamento attraverso sistemi di IA che riducono le persone a semplici strumenti per conseguire determinati fini, nonché a salvaguardare coloro che sono più vulnerabili ed esposti alla manipolazione e allo sfruttamento dannosi. I divieti che colpiscono le pratiche di IA manipolative, ingannevoli e di sfruttamento significativamente dannose sono pienamente in linea con gli obiettivi più ampi del regolamento sull'IA di promuovere sistemi di IA affidabili e antropocentrici che siano sicuri, trasparenti, equi e al servizio dell'umanità e che rispettino il principio dell'intervento umano e i valori dell'UE.

3.2. Principali elementi del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA: manipolazione dannosa

L'articolo 5, paragrafo 1), lettera a), del regolamento sull'IA dispone quanto segue:

1. Sono vietate le pratiche di IA seguenti:

a) l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA che utilizza tecniche subliminali che agiscono senza che una persona ne sia consapevole o tecniche volutamente manipolative o ingannevoli aventi lo scopo o l'effetto di distorcere materialmente il comportamento di una persona o di un gruppo di persone, pregiudicando in modo considerevole la loro capacità di prendere una decisione informata, inducendole pertanto a prendere una decisione che non avrebbero altrimenti preso, in un modo che provochi o possa ragionevolmente provocare a tale persona, a un'altra persona o a un gruppo di persone un danno significativo.

[52] Considerando 29 del regolamento sull'IA.

(60) Affinché il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA trovi applicazione, devono essere soddisfatte diverse condizioni cumulative:

(i) la pratica deve costituire l'"immissione sul mercato", la "messa in servizio" o l'"uso" di un sistema di IA;

(ii) il sistema di IA deve utilizzare tecniche subliminali (che agiscono senza che una persona ne sia consapevole), volutamente manipolative o ingannevoli;

(iii) le tecniche utilizzate dal sistema di IA dovrebbero avere lo scopo o l'effetto di distorcere materialmente il comportamento di una persona o di un gruppo di persone. La distorsione deve pregiudicare in modo considerevole la loro capacità di prendere una decisione informata, inducendole pertanto a prendere una decisione che non avrebbero altrimenti preso;

(iv) la distorsione del comportamento deve provocare, o essere ragionevolmente in grado di provocare, un danno significativo a tale persona, a un'altra persona o a un gruppo di persone.

(61) Affinché scatti il divieto, tutte e quattro le condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente e deve esistere un nesso di causalità plausibile tra le tecniche utilizzate, la distorsione materiale del comportamento della persona e il danno significativo che ne è derivato o che può ragionevolmente derivarne.

(62) La prima condizione, ossia l'"immissione sul mercato", la "messa in servizio" o l'"uso" di un sistema di IA, è già stata analizzata. Il divieto si applica pertanto sia ai fornitori che ai deployer di sistemi di IA, ciascuno nell'ambito delle rispettive responsabilità di non immettere sul mercato, non mettere in servizio o non utilizzare tali sistemi. Le sezioni successive si concentrano sulle altre tre condizioni.

3.2.1. Tecniche subliminali, volutamente manipolative o ingannevoli

(63) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA vieta tre tipi alternativi di tecniche manipolative: a) tecniche subliminali che agiscono senza che una persona ne sia consapevole; b) tecniche volutamente manipolative; e c) tecniche ingannevoli. Per rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA, un sistema di IA deve utilizzare una o più di tali tecniche.

a) Tecniche subliminali

(64) Pur non dando una definizione delle "tecniche subliminali", il regolamento sull'IA, all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), specifica che le tecniche subliminali agiscono senza che una persona ne sia consapevole (al di sotto o al di sopra della soglia della percezione conscia). Le tecniche subliminali e le loro modalità di funzionamento, essendo intrinsecamente occulte, aggirano le difese razionali di una persona contro la manipolazione e sono in grado di influenzarne le decisioni senza che questa ne sia consapevole. Esse pertanto suscitano notevoli preoccupazioni sotto il profilo etico e pregiudicano l'autonomia, l'intervento e la libera scelta dell'individuo[53].

[53] Considerando 29 del regolamento sull'IA.

(65) Le tecniche sono subliminali quando sono in grado di influenzare il comportamento con modalità che fanno sì che la persona non abbia consapevolezza di tale influenza, di come agisca o dei suoi effetti sul processo decisionale o sulla formazione dei valori e delle opinioni personali. In particolare, le tecniche subliminali possono utilizzare stimoli forniti da media audio, visivi o tattili troppo brevi o sottili per essere notati o percepiti e che sono da tempo noti e vietati in altri settori, come la pubblicità sui media[54]. Questi stimoli, pur non essendo percepiti a livello consapevole, possono comunque essere elaborati dal cervello e influenzare il comportamento.

Esempi di tecniche subliminali (non necessariamente vietate a meno che non siano soddisfatte tutte le altre condizioni elencate all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA) comprendono:

- messaggi subliminali visivi: un sistema di IA può mostrare o incorporare immagini o testi presentati per un attimo durante la riproduzione di un video, che sono tecnicamente visibili, ma trasmessi troppo rapidamente perché la mente possa registrarli a livello conscio, ma che sono comunque in grado di influenzare preferenze o comportamenti;

- messaggi subliminali uditivi: un sistema di IA può diffondere suoni o messaggi verbali a basso volume o mascherati da altri suoni, influenzando l'ascoltatore senza che questi ne abbia consapevolezza. Questi suoni rientrano ancora tecnicamente nel campo uditivo, ma non sono percepiti consapevolmente dall'ascoltatore in quanto sono estremamente sottili o mascherati sotto altri audio;

- **stimoli subliminali tattili:** un sistema di IA può stimolare sensazioni fisiche sottili, percepite inconsapevolmente, in grado di influenzare gli stati o i comportamenti emotivi;

- stimoli al di sotto della soglia visiva e uditiva: un sistema di IA può utilizzare stimoli che non sono semplicemente sottili o mascherati, ma sono presentati in modo tale da renderli del tutto non percepibili dai sensi umani in condizioni normali, ad esempio la trasmissione di stimoli visivi (immagini lampeggianti per frazioni di secondo) in modo troppo rapido perché l'occhio umano possa percepirli consapevolmente oppure la trasmissione di suoni a volumi impercettibili all'orecchio umano;

- immagini incorporate: un sistema di IA può nascondere immagini all'interno di altri contenuti visivi che non sono percepiti consapevolmente, ma che possono comunque essere elaborati dal cervello e influenzare il comportamento;

- stimoli fuorvianti: un sistema di IA può richiamare l'attenzione su stimoli o contenuti specifici per evitare che vengano notati altri contenuti, spesso sfruttando distorsioni cognitive e vulnerabilità sotto il profilo dell'attenzione;

[54] Cfr. in particolare la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1), che vieta in maniera assoluta le tecniche subliminali nelle comunicazioni commerciali audiovisive.

- manipolazione temporale: un sistema di IA può modificare la percezione del tempo nelle interazioni degli utenti, influenzando in tal modo il loro comportamento e inducendo impazienza e dipendenza.

(66) Con il rapido sviluppo dell'IA e delle tecnologie correlate, come l'analisi dei big data, le neurotecnologie, le interfacce cervello-computer e la realtà virtuale, aumenta il rischio che la manipolazione diventi sempre più sofisticata e in grado di influenzare efficacemente il comportamento umano, agendo a livello subconscio[55]. L'IA può arrivare a riguardare le interfacce cervello-computer emergenti e tecniche avanzate come la manipolazione dei sogni (*dream-hacking*) e il *brain spyware*.

Ad esempio, un gioco può fare leva su neurotecnologie basate sull'IA e interfacce cervello-computer che consentono agli utilizzatori di controllare il gioco (o sue parti) utilizzando un copricapo che rileva l'attività cerebrale. L'IA può essere utilizzata per indurre il cervello dell'utente, in modo surrettizio e senza che questi ne sia consapevole, a rivelare informazioni che possono essere molto intrusive e sensibili (ad esempio informazioni bancarie personali, informazioni intime, ecc.), oppure a inferirle dai suoi dati neurali, così da poter provocare all'utente un danno significativo. Il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA riguarda solo i casi di manipolazione subliminale significativamente dannosa e non le applicazioni di interfaccia cervello-computer in generale, se progettate in modo sicuro e nel rispetto della vita privata e dell'autonomia individuale.

b) Tecniche volutamente manipolative

(67) Sebbene il regolamento sull'IA non ne fornisca la definizione, le "tecniche volutamente manipolative" dovrebbero essere intese come tecniche concepite o oggettivamente finalizzate a influenzare, modificare o controllare il comportamento di una persona in modo da pregiudicarne l'autonomia e le libere scelte personali. Le tecniche manipolative sono generalmente concepite per sfruttare distorsioni cognitive, vulnerabilità psicologiche o fattori situazionali che rendono le persone più influenzabili. A causa della loro adattabilità, i sistemi di IA sono anche in grado di rispondere bene alle circostanze individuali o alle vulnerabilità di una persona, aumentando in maniera esponenziale l'efficacia e l'impatto della manipolazione. Sebbene la capacità di manipolazione sia un elemento importante per determinare la natura della tecnica, non è necessario che anche il fornitore o il deployer o il sistema stesso che utilizza le tecniche manipolative intenda arrecare un danno[56].

(68) Sebbene non tutte le tecniche manipolative agiscano oltre la soglia della percezione conscia, molte di esse lo fanno e possono sovrapporsi alle tecniche subliminali, dato che in ultima analisi anche tali tecniche hanno effetti manipolativi. Il considerando 29 del regolamento sull'IA chiarisce che il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), riguarda anche le tecniche in cui le persone, pur essendo consapevoli del tentativo di influenza, potrebbero non essere in grado di controllarne l'effetto manipolativo o

[55] Cfr. considerando 29 del regolamento sull'IA.
[56] Cfr. a tal proposito il considerando 28 e le sezioni 3.2.2 e 3.2.3 degli orientamenti.

resistervi[57]. Di conseguenza, le persone sono influenzate o spinte ad assumere comportamenti o decisioni che di norma non avrebbero adottato se non fossero state sottoposte a tecniche manipolative in misura tale da pregiudicare la loro autonomia personale o le loro libere scelte.

Un esempio di tecniche volutamente manipolative è la manipolazione sensoriale, in cui un sistema di IA diffonde audio o immagini di sottofondo che inducono alterazioni dell'umore, ad esempio ansia crescente e sofferenza psicologica, che influenzano il comportamento degli utenti al punto di creare un danno significativo.

Un altro esempio è la manipolazione personalizzata in cui un sistema di IA che crea e adatta messaggi estremamente persuasivi sulla base dei dati personali di una persona o che sfrutta altre vulnerabilità personali ne influenza il comportamento o le scelte, al punto di creare un danno significativo.

(69) Il divieto di tecniche volutamente manipolative riguarda anche i sistemi di IA che manipolano le persone senza che ci sia alcuna intenzione umana di far agire i sistemi in tal senso. L'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA vieta i sistemi di IA che utilizzano determinate tecniche o che mostrano uno specifico comportamento manipolativo. Pertanto è possibile che a utilizzare tali tecniche manipolative non sia il fornitore o il deployer che ha progettato o utilizzato il sistema in tal modo, bensì il sistema stesso.

Ad esempio, indipendentemente dal fatto che rientri nelle intenzioni del fornitore, un sistema di IA può apprendere tecniche manipolative perché i dati su cui è addestrato contengono molti esempi di tecniche manipolative[58] o perché l'apprendimento per rinforzo con feedback umano può essere "manipolato" attraverso tecniche manipolative[59].

Per contro, se il comportamento manipolativo del sistema è puramente incidentale, non si dovrebbe ritenere che il sistema utilizzi volutamente tecniche manipolative, a condizione che il fornitore abbia adottato misure preventive e di attenuazione adeguate nel caso in cui sia ragionevolmente possibile che si verifichino danni significativi (cfr. sezione 3.2.3, lettera c)).

c) Tecniche ingannevoli

(70) Il regolamento sull'IA non fornisce una definizione di "tecniche ingannevoli". Il considerando 29 del regolamento chiarisce che si tratta di tecniche che sovvertono o pregiudicano l'autonomia, il processo decisionale o la libera scelta di una persona senza che questa sia consapevole di tali tecniche o, se ne è consapevole, senza che sia in grado

[57] Considerando 28 del regolamento sull'IA.

[58] Carroll M., Chan, A., Ashton, H., Krueger, D., "Characterising Manipulation from AI Systems", Equity and Access in Algorithms, Mechanisms, and Optimization (EAAMO '23), 30 ottobre - 1º novembre 2023, Boston, MA, USA, ACM, New York, NY, USA, 13 pagine. https://doi.org/10. 1145/3617694.3623226 |:2303.09387.

[59] Amodei, D., Olah, C., Steinhardt, J., Christiano, P., Schulman, J. e al., *Concrete Problems in AI Safety,* 36ª conferenza sui sistemi di elaborazione delle informazioni neurali (NeurIPS 2022). arXiv: 1606.06565; Skalse, J., Howe, N., Krasheninnikov, D., e Krueger, D., "Defining and characterizing reward gaming", *Advances in Neural Information Processing Systems 35 (NeurIPS 2022)*, Denison, C., MacDiarmid, M., Barez, F., Duvenaud, D., Kravec, S. e al., *Sycophancy to subterfuge: Investigating reward-tampering in large language models*, 36ª conferenza sui sistemi di elaborazione delle informazioni neurali (NeurIPS 2022), arXiv:2406.10162.

di controllarle o resistervi o possa evitare l'inganno. Le "tecniche ingannevoli" impiegate dai sistemi di IA dovrebbero essere intese come implicanti la presentazione di informazioni false o fuorvianti con l'obiettivo o l'effetto di ingannare le persone e influenzarne il comportamento in modo tale da comprometterne l'autonomia, il processo decisionale e le libere scelte.

(71) A tal proposito, è opportuno chiarire l'interazione tra il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA e gli obblighi, incombenti al deployer ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 4, dello stesso regolamento, di etichettare i "deep fake" e talune pubblicazioni di testi generati dall'IA su questioni di interesse pubblico[60], come pure l'obbligo in capo al fornitore di garantire che i sistemi di IA che interagiscono con le persone siano progettati in modo tale da informarle del fatto che stanno interagendo con l'IA e non con un essere umano[61]. La divulgazione di tali informazioni in modo visibile costituisce una misura di attenuazione che dovrebbe essere consentita anche attraverso caratteristiche di progettazione incorporate nel sistema di IA fornito dal fornitore, comprese misure tecniche che consentano il rilevamento di contenuti generati e manipolati dall'IA[62]. L'etichettatura visibile dei "deep fake" e dei chatbot riduce il rischio di inganno che potrebbe sorgere una volta diffusi al pubblico i contenuti generati dall'IA e attenua il rischio di effetti distorsivi dannosi sulla formazione di opinioni e convinzioni personali e sul comportamento dell'individuo.

(72) Per contro, il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA ha un ambito di applicazione molto più limitato. Esso può riguardare, ad esempio, i casi in cui un chatbot o un contenuto ingannevole generato dall'IA presenta informazioni false o fuorvianti con modalità che hanno l'obiettivo o l'effetto di ingannare le persone e indurre una distorsione del loro comportamento che non si sarebbe verificata se esse non fossero state esposte all'interazione con il sistema di IA o ai contenuti ingannevoli generati dall'IA, in particolare qualora ciò non sia stato reso noto in modo visibile[63].

(73) Come per le tecniche volutamente manipolative, il divieto delle tecniche ingannevoli può riguardare anche i sistemi di IA che inducono le persone in inganno senza alcuna intenzione umana di fare agire detti sistemi in tal senso (cfr. sezione 3.2.1.b)). Ad esempio, indipendentemente dal fatto che i loro fornitori intendano conseguire tale risultato, i sistemi di IA possono imparare tecniche ingannevoli semplicemente perché ciò aumenta le loro prestazioni per il compito per il quale sono stati sviluppati, ad esempio attraverso l'apprendimento per rinforzo[64].

---

60 Articolo 50, punto 4), del regolamento sull'IA.

61 Articolo 50, punto 1), del regolamento sull'IA.

62 Articolo 50, punto 2), del regolamento sull'IA.

63 Sebbene, in linea di principio, gli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 50 del regolamento sull'IA mirino a ridurre al minimo gli effetti manipolativi dei deep fake e dei chatbot, potrebbero esservi casi e contesti in cui, nonostante gli avvisi informativi, tali tecniche ingannevoli possono comunque avere effetti significativi sulle persone e distorcerne il comportamento in misura tale da pregiudicare l'autonomia individuale e il processo decisionale informato delle persone, e pertanto esse non dovrebbero essere utilizzate impropriamente a fini di disinformazione e manipolazione e in alcuni casi potrebbero comunque rientrare nel divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), se sono soddisfatte tutte le altre condizioni del divieto (compresi i danni significativi).

64 Ward, F., Toni, F., Belardinelli, F. e Everitt, T., "Honesty is the best policy: defining and mitigating AI deception", *Advances in Neural Information Processing Systems 36 (NeurIPS 2023)*; Park, P. S., Goldstein, S., O'Gara, A., Chen, M., Hendryck, D., "AI deception: A survey of examples, risks, and potential solutions" [2406.10162] in: *Patterns*, volume 5, numero 5, 100988.

Un esempio di tecniche ingannevoli che possono essere utilizzate dall'IA è un chatbot di IA che utilizza una voce sintetica per fingere di essere un amico o un parente di una persona, mettendo in atto truffe e provocando danni significativi.

Un altro esempio è un sistema di IA che impara a individuare quando è in fase di valutazione e blocca temporaneamente qualsiasi comportamento indesiderato, per riprenderlo solo una volta terminato il periodo di valutazione[65]. Si tratta di comportamenti ingannevoli particolarmente pericolosi, in quanto sfuggono alla sorveglianza umana esterna sul sistema e potrebbero essere vietati se possono ragionevolmente provocare danni significativi.

Per contro, un sistema di IA generativa che presenta incidentalmente informazioni false o fuorvianti e allucinazioni[66] non può essere considerato un sistema di IA ingannevole ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA, tenendo conto delle limitazioni e dello stato dell'arte dell'IA generativa. In particolare, ciò può verificarsi quando il fornitore del sistema ha adeguatamente informato gli utenti in merito alle limitazioni del sistema e ha integrato nel sistema garanzie adeguate per ridurre al minimo tali risultati e a condizione che il sistema non sia destinato a contesti sensibili, né in essi utilizzato (ad esempio sanità, istruzione, elezioni) in cui è probabile che si verifichino gravi conseguenze dannose (cfr. anche le considerazioni di cui alla sezione 3.2.3. lettera c) in appresso).

d) Combinazione di tecniche

(74) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA si applica alle tecniche subliminali, volutamente manipolative o ingannevoli, o alle combinazioni di tali tecniche che possono avere un impatto composito. Come indicato in precedenza, le tecniche volutamente manipolative possono anche essere di natura subliminale, se operano oltre la soglia della percezione conscia.

(75) Inoltre le tecniche volutamente manipolative e ingannevoli, se applicate in combinazione, possono influenzare in modo significativo il comportamento degli individui, inducendoli a prendere decisioni sulla base di manipolazioni inconsapevoli e false convinzioni. Questa combinazione può creare un circuito di feedback ("*feedback loop*"), in cui le persone sono meno propense a mettere in dubbio o a valutare criticamente le informazioni ricevute, poiché gli elementi manipolativi hanno già innescato le distorsioni cognitive e le risposte emotive.

3.2.2. Con l'obiettivo o l'effetto di distorcere materialmente il comportamento di una persona o di un gruppo di persone

[65] Lehman, J., Clune, J., Misevic, D., Adami, C., Altenberg, L., Beaulieu, J. e al., "The surprising creativity of digital evolution: A collection of anecdotes from the evolutionary computation and artificial life research communities", *Artificial life*, 26(2):274–306, 2020.

[66] "Allucinazione" (*hallucination*) è un termine utilizzato per descrivere un vizio tecnico dei sistemi di IA generativa quando generano informazioni non volute che sono inventate o non corrispondenti ai fatti senza che ciò sia nelle intenzioni dei loro sviluppatori. Cfr. anche Ji, Z., Lee, N., Frieske, R., Yu, T., Su, D. e al., "Survey of hallucination in Natural Language Generation", ACM Computing Surveys, vol. 55, numero 12, articolo n. 248 pagg. 1-38.

(76) Una terza condizione per l'applicazione del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA è che la tecnica subliminale, volutamente manipolativa o ingannevole debba avere "l'obiettivo o l'effetto di distorcere materialmente il comportamento di una persona o di un gruppo di persone". Ciò comporta un impatto sostanziale sul comportamento che compromette l'autonomia e le libere scelte di una persona e non costituisce un'influenza marginale. L'intenzionalità non è tuttavia un requisito necessario, in quanto l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA riguarda anche le pratiche che possono avere solo l'"effetto" di causare distorsioni materiali. Dovrebbe esistere un nesso di causalità plausibile/ragionevolmente possibile tra la potenziale distorsione materiale del comportamento e la tecnica subliminale, volutamente manipolativa o ingannevole impiegata dal sistema di IA.

a) Il concetto di "distorsione materiale del comportamento"

(77) Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA, il concetto di "distorsione materiale del comportamento" di una persona o di un gruppo di persone è fondamentale. Esso implica l'utilizzo di tecniche subliminali, volutamente manipolative o ingannevoli in grado di influenzare il comportamento delle persone così da pregiudicare in modo considerevole la loro capacità di prendere una decisione informata, inducendole pertanto ad adottare un comportamento o a prendere una decisione che non avrebbero altrimenti assunto.

(78) Per "pregiudicare in modo considerevole" si intende ridurre in maniera sostanziale la capacità di prendere decisioni informate e autonome, inducendo in tal modo le persone ad adottare un comportamento o a prendere una decisione che non avrebbero altrimenti assunto. Si tratta di impatti che non sono minori o trascurabili, ma che distorcono o ostacolano in modo significativo il processo decisionale e la libera scelta, anche in relazione alla formazione di opinioni e convinzioni personali. Ciò indica che una "distorsione materiale" implica un grado di coercizione, manipolazione o inganno che va oltre la persuasione lecita, che esula dall'ambito di applicazione del divieto (cfr. infra, sezione 3.5.1).

(79) Una "decisione informata" richiede la comprensione e la conoscenza delle informazioni pertinenti, comprese le opzioni disponibili, i rischi e i benefici di ciascuna scelta, i possibili effetti del sistema di IA sul loro comportamento e, se del caso, altre informazioni contestuali importanti per il processo decisionale o il comportamento della persona.

(80) Ai fini dell'interpretazione della nozione di "distorsione materiale del comportamento", il diritto dell'Unione in materia di tutela dei consumatori, in particolare la direttiva 2005/29/CE (direttiva sulle pratiche commerciali sleali), può costituire una valida fonte di ispirazione. La direttiva vieta varie pratiche commerciali sleali, ingannevoli e aggressive (articoli da 5 a 9 della direttiva) che possono indurre i consumatori a prendere decisioni di natura commerciale che non avrebbero altrimenti preso. Secondo

la CGUE e gli orientamenti della Commissione sulla direttiva[67], non è necessario dimostrare che il comportamento economico di un consumatore sia stato falsato, è sufficiente determinare che una pratica commerciale "è idonea a" (ossia può) influenzare la decisione di natura commerciale di un consumatore medio[68]. La CGUE ha inoltre sottolineato che anche informazioni accurate possono essere ingannevoli se presentate in modo tale da falsare il processo decisionale del consumatore[69]. Le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione delle normative sono incaricate di accertare i fatti e le circostanze specifiche di ciascun caso *(in concreto*) e di valutare il potenziale impatto della pratica sul processo decisionale del consumatore medio *(in abstracto*)[70]. A tal fine, esse devono mettersi nell'ottica del consumatore "medio", che è il parametro di riferimento elaborato dalla CGUE, ora integrato nella direttiva sulle pratiche commerciali sleali[71].

(81) Nel contesto del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA, le autorità di vigilanza del mercato devono altresì accertare i fatti e le circostanze specifici di ciascun caso, valutando se la tecnica subliminale, volutamente manipolativa o ingannevole impiegata dal sistema di IA possa pregiudicare in modo considerevole il processo decisionale, l'autonomia individuale e la libera scelta di una persona "media" all'interno di un gruppo specifico quando il sistema incide su un gruppo di persone in un modo che può ragionevolmente provocare un danno significativo. Tale interpretazione sembra giustificata, dato che la normativa sull'IA intende essere complementare alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali[72] e deve essere applicata in modo coerente. Allo stesso tempo, poiché l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA fa riferimento anche alla possibilità di distorcere il "comportamento di una persona fisica" e, se il punto di vista della persona "media" risulta, in alcune situazioni, difficile da valutare o inefficace (ad esempio a causa di manipolazioni molto mirate o "personalizzate" o di effetti dannosi su specifici gruppi vulnerabili), casi specifici possono essere esaminati anche dal punto di vista di singoli individui, valutando in che misura un sistema di IA che utilizza tecniche subliminali,

---

67 Comunicazione della Commissione — Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno (GU C 526 del 29.12.2021, pag. 1).

68 Sentenza della Corte di giustizia (Quinta Sezione) del 26 ottobre 2016, *Canal Digital Danmark A/S*, C-611/14, ECLI:EU:C:2016:800, punto 73.

69 Sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2013, *Trento Sviluppo e Centrale Adriatica*, C-281/12, ECLI:EU:C:2013:859.

70 Comunicazione della Commissione — Orientamenti sull'interpretazione e sull'applicazione della direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno (GU C 526 del 29.12.2021, pag. 1).

71 Cfr. considerando 18 e 19 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali. Per "consumatore medio" si intende una persona normalmente informata e ragionevolmente attenta ed avveduta, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici. La nozione di consumatore medio non è statistica (ossia non è necessario dimostrare che il comportamento di una determinata percentuale di consumatori sia stato falsato in misura rilevante/alterato sensibilmente a causa di una pratica commerciale). La nozione si basa sul principio di proporzionalità. La direttiva ha adottato tale nozione per garantire l'equilibrio tra, da un lato, la necessità di proteggere il consumatore e, dall'altro, la necessità di promuovere il libero scambio su un mercato aperto e concorrenziale. Gli organi giurisdizionali e le autorità dovranno esercitare la propria facoltà di giudizio per determinare la reazione tipica del consumatore medio nella fattispecie. Negli orientamenti relativi alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali, la Commissione ha consigliato loro di utilizzare informazioni comportamentali e altri dati. La causa C-646/22, *Compass Banca*, chiarisce che la definizione di consumatore medio non esclude la possibilità che la capacità decisionale di una persona possa essere alterata da limitazioni, quali le distorsioni cognitive. Sentenza della Corte di giustizia (Quinta Sezione) del 14 novembre 2024, *Compass Banca SpA/Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato* (AGCM), C-646/22, ECLI:EU:C:2024:957.

72 Considerando 29 del regolamento sull'IA.

volutamente manipolative o ingannevoli sia in grado di pregiudicare la loro autonomia individuale in casi concreti e si sia verificato o possa verificarsi un danno significativo.

b) Scenario 1: sistemi di IA vietati "aventi lo scopo di" distorcere materialmente il comportamento

(82) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA si applica ai sistemi di IA che impiegano le tecniche summenzionate e hanno come primo scenario "lo scopo di distorcere materialmente il comportamento di una persona o di un gruppo di persone". Tale obiettivo può essere perseguito dal fornitore o dal deployer del sistema di IA o dal sistema stesso nell'ambito degli obiettivi impliciti che esso può perseguire[73]. Tale obiettivo dovrebbe essere distinto dalla "finalità prevista" del sistema di IA (articolo 3, punto 12), del regolamento sull'IA). Anche se voluto dal fornitore, l'obiettivo manipolativo non è nella maggior parte dei casi la finalità dell'uso per il quale il sistema è offerto e spesso non è né trasparente né specificato come tale nelle informazioni fornite dal fornitore (ad esempio nelle istruzioni per l'uso, nei materiali promozionali o di vendita e nelle dichiarazioni, nonché nella documentazione tecnica).

Ad esempio, un chatbot che può essere utilizzato in contesti diversi è progettato per utilizzare tecniche di messaggistica subliminale, come la rapidissima apparizione di stimoli visivi e l'incorporazione di segnali uditivi inudibili, o per sfruttare la dipendenza emotiva o vulnerabilità specifiche degli utenti nella pubblicità. Tali tecniche sono utilizzate "con lo scopo di" distorcere materialmente il comportamento degli utenti, in quanto costituiscono oggettivamente una caratteristica progettuale che mira a influenzare le decisioni di acquisto dei consumatori senza che ne siano consapevoli e a spingere le persone ad adottare decisioni finanziarie significativamente dannose.

La diffusione di sistemi di IA per impersonare altre persone potrebbe anche essere considerata un sistema di IA impiegato "con lo scopo di" ingannare e distorcere materialmente il comportamento delle persone, se la persona è effettivamente indotta in inganno, incidendo così in modo sostanziale sulla sua capacità di prendere decisioni informate in merito all'identità della persona oggetto dell'impersonificazione.

Se in entrambi gli esempi sono soddisfatte le altre condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), regolamento sull'IA, in particolare per quanto riguarda il danno significativo, è probabile che tali sistemi rientrino nell'ambito di applicazione del divieto. In tal senso sarà però necessaria una valutazione caso per caso.

c) Scenario 2: sistemi di IA vietati "aventi l'effetto di" distorcere materialmente il comportamento

(83) L'intenzione del fornitore o del deployer di distorcere materialmente il comportamento di una persona o di un gruppo di persone è una condizione sufficiente, ma non necessaria, per far scattare l'applicazione del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA. Tale divieto si applica anche quando tale intento non

[73] Cfr. l'articolo 3, punto 1), del regolamento sull'IA, che precisa che, nello svolgimento delle sue funzioni, il sistema di IA può perseguire obiettivi impliciti o espliciti, che possono includere anche obiettivi manipolativi o ingannevoli impliciti, anche se il sistema non è stato esplicitamente programmato in tal modo.

è presente, ma l'effetto della tecnica o delle tecniche impiegate da un sistema di IA è in grado di distorcere materialmente il comportamento di una persona o di un gruppo di persone in misura tale da pregiudicarne l'autonomia individuale e le libere scelte.

(84) Per l'applicazione del divieto, è tuttavia sempre necessaria la presenza di un nesso di causalità plausibile/ragionevolmente possibile tra la tecnica subliminale, volutamente manipolativa o ingannevole impiegata dal sistema di IA e i suoi effetti sul comportamento. In linea con la normativa in materia di protezione dei consumatori, non è necessario che tali effetti si siano pienamente concretizzati, ma devono esservi sufficienti indicazioni del fatto che essi sono probabili o in grado di concretizzarsi e che pregiudicano l'autonomia individuale, sulla base di una valutazione obiettiva di tutte le circostanze del caso e delle conoscenze e dei metodi scientifici esistenti, nonché delle informazioni disponibili sull'impatto del sistema sul comportamento delle persone nella vita reale. A tal riguardo, il fatto che un sistema sia in grado di indurre comportamenti che pregiudicano in modo considerevole la capacità delle persone di prendere una decisione informata e che ne compromettono le libere scelte è sufficiente a soddisfare tale condizione e non dipende da considerazioni relative ai "tempi" necessari affinché il danno si concretizzi (ad esempio in caso di comportamenti assimilabili alla dipendenza), purché sia ragionevolmente possibile che esso si verifichi.

Ad esempio, un chatbot sul benessere basato sull'IA è destinato dal fornitore ad aiutare e orientare gli utenti nel mantenimento di uno stile di vita sano e a fornire consulenza personalizzata per esercizi psicologi e fisici. Se però il chatbot sfrutta le vulnerabilità individuali per indurre ad adottare abitudini poco sane o praticare attività pericolose (ad esempio praticare troppa attività sportiva senza riposarsi o bere) e si può ragionevolmente prevedere che determinati utenti seguiranno tali consigli, comportandosi diversamente da quanto avrebbero altrimenti fatto, e subiranno danni significativi (ad esempio un attacco cardiaco o altri gravi problemi di salute), tale sistema di IA rientrerebbe nel divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA, anche se tale comportamento e le conseguenze dannose per le persone potrebbero non essere state intenzionali da parte del fornitore.

Il semplice fatto che il chatbot sia in grado di pregiudicare in modo considerevole l'autonomia individuale e di distorcere materialmente il comportamento di determinati utenti in modo significativamente dannoso e che il fornitore non abbia adottato misure preventive e di attenuazione adeguate per evitare tali effetti significativamente dannosi è sufficiente per far scattare l'applicazione del divieto (per approfondire cfr. le considerazioni pertinenti sulla ragionevole possibilità del danno di cui alla sezione 3.2.3 e sull'esclusione dall'ambito di applicazione di cui alla sezione 3.5).

3.2.3. Sulla nozione (che possa ragionevolmente) provocare un danno significativo

(85) Infine, affinché il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA trovi applicazione, la distorsione del comportamento di una persona o di un gruppo di persone deve provocare o potere ragionevolmente provocare a tale persona, a un'altra persona o a un gruppo di persone un danno significativo. A tal riguardo, i

concetti importanti che richiedono chiarimenti sono i tipi di danni contemplati dal divieto, la soglia di rilevanza del danno, la sua ragionevole possibilità e il nesso di causalità tra il danno e la tecnica manipolativa o ingannevole e il comportamento della persona.

a) Tipi di danni

(86) Il regolamento sull'IA affronta vari tipi di effetti nocivi associati ai sistemi di IA manipolativi e ingannevoli, ciascuno con implicazioni distinte per le singole persone e i gruppi di persone che possono essere interessati[74]. I principali tipi di danni pertinenti ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA comprendono i danni fisici, psicologici, finanziari ed economici[75], cui in alcuni casi possono associarsi danni sociali più ampi[76].

(87) Il danno fisico comprende qualsiasi lesione o danno alla vita e alla salute di una persona o qualsiasi danno materiale ai suoi beni. I danni fisici alla vita e alla salute di una persona hanno, in molti casi, conseguenze immediate, gravi e irreversibili. Il regolamento sull'IA, seguendo la logica della sicurezza dei prodotti, mira a vietare la manipolazione e l'inganno basati sull'IA che comportano un danno fisico significativo.

> Ad esempio, un chatbot di IA incita gli utenti all'autolesionismo o li spinge a commettere suicidio o a danneggiare altre persone o gruppi di persone, promuovendo contenuti terroristici o incentivando la violenza contro determinate persone o gruppi di persone (ossia minoranze).

(88) Il danno psicologico è particolarmente importante nel contesto dei sistemi di IA che utilizzano tecniche manipolative che sfruttano le vulnerabilità cognitive ed emotive e influenzano i comportamenti di una persona in modi che possono provocare danni significativi. I danni psicologici comprendono effetti negativi sulla salute mentale e sul benessere psicologico ed emotivo di una persona. Si tratta di danni particolarmente significativi, in quanto possono accumularsi nel tempo e non essere immediatamente evidenti, ma che possono produrre conseguenze durature e gravi. È però più difficile misurarli e, in particolare per rilevarne la gravità, è necessaria una valutazione caso per caso, che tenga conto di tutte le circostanze pertinenti del caso di specie.

> Ad esempio, un'applicazione di IA da compagnia progettata per emulare modelli di linguaggio, comportamenti ed emozioni umani utilizza caratteristiche antropomorfiche e segnali emotivi per influenzare i sentimenti, le disposizioni e le opinioni degli utenti, rendendoli dipendenti emotivamente dal servizio che incentiva comportamenti simili alla dipendenza e può provocare danni significativi, come comportamenti suicidi e rischi di nuocere ad altre persone[77].

---

74 Cfr. articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA.

75 Considerando 29 del regolamento sull'IA.

76 Cfr. il considerando 28 del regolamento sull'IA, che spiega che le pratiche vietate possono anche causare danni sociali più ampi ed essere contrarie ai valori dell'Unione relativi al rispetto della dignità umana, alla libertà, all'uguaglianza, alla democrazia e allo Stato di diritto e ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta. Cfr. anche l'articolo 1 del regolamento sull'IA, che mira a proteggere la democrazia e lo Stato di diritto quali valori dell'UE.

77 Renwen Zhang, Han Li, Han Meng, Jinyuan Zhan, Hongyuan Gan, and Yi-Chieh Lee. 2024. *The Dark Side of AI Companionship: A Taxonomy of Harmful Algorithmic Behaviors in Human-AI Relationships*, 1, 1 (novembre 2024), 28 pagine.

(89) Il danno finanziario ed economico può comprendere una serie di effetti negativi, tra cui perdite finanziarie, emarginazione finanziaria e instabilità economica.

Ne è un esempio un chatbot che offre prodotti fraudolenti che provocano danni finanziari significativi.

(90) Nel valutare i danni provocati dai sistemi di IA ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA, è importante sottolineare che spesso essi non sono isolati, ma si manifestano in combinazione, con conseguenti impatti negativi complessi e sfaccettati. La comprensione della combinazione dei danni è fondamentale per valutarne efficacemente la rilevanza (cfr. anche infra la sezione 3.2.3, lettera b)), in quanto i danni fisici, psicologici, finanziari ed economici possono combinarsi e avere un impatto complessivo sulle persone e sulle comunità più grave ed impatti negativi più ampi.

Esempi

- Un sistema di IA che provoca danni fisici può anche causare traumi psicologici, stress, ansia, e viceversa. Ad esempio, sistemi di IA progettati per generare dipendenza, utilizzati in prodotti e in altre applicazioni basate sull'IA, possono provocare danni psicologici, incoraggiando comportamenti di dipendenza, ansia e depressione. Il disagio psicologico può a sua volta causare danni fisici, come l'insonnia e altri problemi di salute e fisici legati allo stress.
- Le molestie basate sull'IA possono causare sia disagio psicologico che manifestazioni fisiche di stress, come l'insonnia, il deterioramento della salute fisica o l'indebolimento del sistema immunitario.
- I danni psicologici derivanti dall'uso dell'IA possono causare anche danni fisici e condurre persino alla morte. Ad esempio, i sistemi di IA utilizzati online possono facilitare la violenza di genere attraverso molestie, atti persecutori, bullismo online ed estorsione sessuale.
- I danni psicologici individuali dovuti, ad esempio, alla generazione basata sull'IA di "deep fake" che fingono di essere persone reali per trarre in inganno le persone e pregiudicarne il processo decisionale, l'autonomia individuale e le libere scelte, possono associarsi anche a danni significativi per gruppi di persone (ad esempio, che hanno la stessa origine etnica o razziale delle vittime oggetto dei deep fake o ne condividono il genere).

b) Soglia della rilevanza del danno

(91) Il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA si applica solo se il danno provocato dalle tecniche subliminali, manipolative e ingannevoli è "**significativo**". Il regolamento sull'IA non fornisce una definizione del concetto di "danno significativo", ma esso dovrebbe essere inteso nel senso di comportare **impatti negativi significativi** sulla salute fisica, psicologica o sugli interessi finanziari ed

economici di persone e gruppi di persone[78]. Sebbene la determinazione del "danno significativo" sia basata sulla specifica fattispecie e richieda un'attenta considerazione delle singole circostanze di ciascun caso e una valutazione caso per caso, i singoli effetti dovrebbero essere sempre significativi in ciascun caso.

(92) La nozione di "danno significativo" è utilizzata anche in altre normative dell'Unione, come concetto sfumato e dipendente dal contesto guidato da obiettivi di protezione e di azione preventiva di alto livello[79]. Per analogia, nel valutare ciò che costituisce un danno significativo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA, è possibile ricavare e prendere in considerazione le considerazioni fondamentali seguenti:

- **la gravità del danno** si riferisce al grado del danno che è derivato o può ragionevolmente derivare dall'uso di un sistema di IA avente effetti oggettivi e osservabili in termini di danni significativi. A tal proposito è particolarmente importante considerare le interdipendenze del sistema di IA, la combinazione di vari tipi di danni e gli effetti negativi su individui o gruppi di persone;
- **il contesto e gli effetti cumulativi**[80]**:** il contesto specifico, compresa la situazione esistente, e gli effetti cumulativi di azioni multiple svolgono un ruolo importante nella valutazione della gravità del danno;
- **la portata e l'intensità:** l'entità del danno e l'intensità degli effetti negativi sono fondamentali per valutare se il danno è significativo. Anche il fatto che il danno colpisca un gran numero di persone è importante per valutarne la rilevanza;
- **la vulnerabilità delle persone interessate:** alcuni gruppi, come i minori, gli anziani o le persone con disabilità, possono essere più esposti a danni derivanti da specifici sistemi di IA. Ciò che può essere ritenuto un danno poco significativo per le persone in generale potrebbe essere considerato significativo e inaccettabile per tali gruppi vulnerabili, in particolare i minori;
- **la durata e la reversibilità:** il danno prolungato o irreversibile generalmente raggiunge la soglia per essere considerato un danno significativo. Gli effetti di breve durata e reversibili potrebbero essere considerati meno significativi, a meno che non si verifichino frequentemente.

(93) L'obiettivo del regolamento sull'IA di garantire "un livello elevato di protezione", in combinato disposto con l'articolo 191, paragrafo 2, TFUE, indica un approccio globale alla protezione nella valutazione della rilevanza del danno. Ciò significa prendere in considerazione i danni sia immediati che diretti e gli impatti negativi sistemici indiretti associati ai sistemi di IA che impiegano tecniche subliminali, volutamente manipolative o ingannevoli che hanno lo scopo o sono in grado di pregiudicare l'autonomia individuale, il processo decisionale e le libere scelte di persone e di gruppi di persone.

---

78 Considerando 29 del regolamento sull'IA.

79 Cfr. le sentenze della Corte di giustizia del 7 settembre 2004, *Waddenvereniging e Vogelbeschermingsvereniging*, C-127/02, ECLI:EU:C:2004:482, e dell'11 aprile 2013, *Sweetman e a.*, C-258/11, ECLI:EU:C:2013:220.

80 Cfr. considerando 29 del regolamento sull'IA.

Ad esempio, un danno fisico significativo che può ragionevolmente essere causato da un sistema di IA comprende lesioni o decessi o un impatto sufficientemente grave sulla salute delle persone o la distruzione di beni. I sistemi di IA che suggeriscono a una persona di commettere atti criminali quali l'abuso e lo sfruttamento sessuale, che presentano contenuti violenti o terroristici estremi o che spingono le persone a commettere reati, atti di autolesionismo o lesivi nei confronti di altre persone dovrebbero essere considerati in grado di raggiungere tale soglia.

Per contro, i danni fisici minori possono includere lesioni meno gravi, come contusioni o disagio temporaneo, che non hanno conseguenze significative o durature e non raggiungeranno pertanto la soglia di rilevanza ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA. È opportuno valutare se il danno fisico riguardi specificamente i gruppi vulnerabili, come i minori, così come l'entità del danno e se esso sia aggravato da altri tipi di danni, come quelli psicologici, finanziari, ecc. A tal fine sarà necessaria una valutazione caso per caso, tenendo conto delle circostanze e dei criteri di orientamento per tale valutazione sopra descritti.

In molti casi, anche se i sistemi possono utilizzare tecniche subliminali, volutamente manipolative o ingannevoli, la soglia di "danno significativo" probabilmente non sarà raggiunta (cfr. per gli esempi la sezione 3.5.).

c) Nesso di causalità e soglia di ragionevole possibilità del danno

(94) Il concetto di "ragionevolmente possibile" è utilizzato nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA per determinare se esista un nesso di causalità plausibile/ragionevolmente possibile tra la tecnica manipolativa o ingannevole in grado di distorcere il comportamento della persona in modo tale da comprometterne le libere scelte e il potenziale danno significativo. Tale concetto, in linea con la logica di sicurezza del regolamento sull'IA, consente l'applicazione del divieto non solo nei casi in cui il danno si è verificato, ma anche nei casi in cui è ragionevolmente possibile che si verifichi. A tal proposito, è particolarmente importante valutare se il fornitore o il deployer del sistema di IA avrebbe potuto ragionevolmente prevedere il danno significativo che può ragionevolmente derivare dalle tecniche subliminali, volutamente manipolative o ingannevoli impiegate e se ha attuato misure preventive e di attenuazione adeguate per evitare o attenuare il rischio di tali danni significativi. Ciò implica un giudizio di ragionevolezza su base obiettiva e secondo criteri universalmente accettati (ad esempio tecnici e scientifici), compreso un criterio di razionalità nello stabilire un nesso di causalità plausibile tra la pratica di IA e il danno significativo che può derivarne. Sulla conclusione in merito a tale nesso di causalità e, di conseguenza, sull'applicazione del divieto, possono incidere l'opacità o la trasparenza del sistema di IA e il suo funzionamento.

(95) Per evitare di fornire o utilizzare sistemi di IA che potrebbero essere vietati, i fornitori e i deployer di sistemi di IA che impiegano tali tecniche manipolative o ingannevoli sono incoraggiati ad adottare misure adeguate, quali:

1. **trasparenza e autonomia individuale:** garantire trasparenza riguardo al funzionamento del sistema di IA, fornire informazioni chiare sulle sue capacità e i suoi limiti e informazioni pertinenti per garantire che vengano prese decisioni informate; rispettare l'autonomia individuale ed evitare di adottare pratiche di sfruttamento o ingannevoli che possano pregiudicare in modo considerevole l'autonomia, il processo decisionale e le libere scelte di una persona in modi potenzialmente dannosi; integrare adeguate misure di controllo e di tutela dell'utente per garantire che il sistema non sia ingannevole e operi entro i limiti della persuasione lecita, che esula dall'ambito di applicazione del divieto (cfr. sezione 3.5.1);
2. **rispetto della pertinente legislazione applicabile:** in molti casi il rispetto della pertinente legislazione applicabile attenuerà i rischi di danno e indicherà che la pratica non costituisce una pratica volutamente manipolativa o ingannevole e che sono state messe in atto misure di attenuazione per prevenire possibili danni significativi (cfr. sezioni 3.4 e 3.5.1);
3. **pratiche più avanzate e norme del settore:** il rispetto delle pratiche professionali in materia di dovere di diligenza e delle norme del settore per lo sviluppo e l'uso responsabili di sistemi di IA sicuri ed etici e di misure volte a mitigare i danni può contribuire a prevenire e attenuare i danni significativi involontari.

(96) Per contro, i danni e la distorsione del comportamento delle persone, determinati da fattori esterni al sistema di IA, che sfuggono al controllo del fornitore o del deployer, che non può ragionevolmente prevederli per prevenirne o attenuarne i rischi, non sarebbero pertinenti ai fini della valutazione della sussistenza di un nesso di causalità plausibile/ragionevolmente possibile tra la distorsione del comportamento delle persone che interagiscono con il sistema e il danno significativo[81].

Ad esempio, il fornitore di un sistema di IA può valutare e cercare di attenuare i potenziali effetti manipolatori dannosi presenti nella progettazione del sistema e le interazioni con gli esseri umani attraverso la progettazione, prove preliminari e altre misure di attenuazione proporzionate, ma potrebbe non essere in grado di prevedere la possibilità che una persona cada in depressione o modifichi il proprio comportamento a causa di altri fattori esterni della sua vita personale che non sono noti e che vanno al di là delle sue interazioni con il sistema.

(97) Altri esempi che non rientrano nell'ambito di applicazione del divieto in quanto non soddisfano tutte le condizioni (ad esempio in caso di persuasione legittima) sono forniti nella sezione 3.5.

3.3. Elementi principali del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA: sfruttamento dannoso delle vulnerabilità

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA dispone quanto segue:

[81] Cfr. considerando 29 del regolamento sull'IA.

1. Sono vietate le pratiche di IA seguenti:

b) l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di un sistema di IA che sfrutta le vulnerabilità di una persona fisica o di uno specifico gruppo di persone, dovute all'età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica, con lo scopo o l'effetto di distorcere materialmente il comportamento di tale persona o di una persona che appartiene a tale gruppo in un modo che provochi o possa ragionevolmente provocare a tale persona o a un'altra persona un danno significativo;

(98) Affinché il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA trovi applicazione, devono essere soddisfatte diverse condizioni cumulative:

(i) la pratica deve costituire l'"immissione sul mercato", la "messa in servizio" o l'"uso" di un sistema di IA;

(ii) il sistema di IA deve sfruttare le vulnerabilità dovute all'età, alla disabilità o a situazioni sociali o economiche;

(iii) lo sfruttamento basato sul sistema di IA deve avere l'obiettivo o l'effetto di distorcere materialmente il comportamento di una persona o di un gruppo di persone;

(iv) la distorsione del comportamento deve provocare, o essere ragionevolmente in grado di provocare, un danno significativo a tale persona, a un'altra persona o a un gruppo di persone.

(99) Affinché scatti il divieto, tutte e quattro le condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente e deve esistere un nesso di causalità plausibile tra lo sfruttamento, la distorsione materiale del comportamento della persona e il danno significativo che ne è derivato o che può ragionevolmente derivarne.

(100) La prima condizione, ossia l'"immissione sul mercato", la "messa in servizio" o l'"uso" di un sistema di IA, è già stata analizzata nella sezione 2.3, mentre la terza e la quarta condizione sono state esaminate nelle sezioni 3.2.2 e 3.2.3 in relazione al divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA. Le sezioni successive si concentreranno sulle ulteriori condizioni specifiche sopra elencate, ossia quelle relative allo sfruttamento delle vulnerabilità e al danno specifico.

3.3.1. Sfruttamento delle vulnerabilità dovute all'età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica

(101) Per rientrare nell'ambito di applicazione del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA, il sistema di IA deve sfruttare le vulnerabilità inerenti a determinati individui o gruppi di persone, dovute all'età, alla disabilità o a una specifica situazione sociale o economica, che li rendono particolarmente esposti a pratiche di manipolazione e sfruttamento.

(102) Il regolamento sull'IA non definisce il concetto di "vulnerabilità". Tale nozione può essere interpretata come comprendente un ampio spettro di categorie, comprese le forme di suscettibilità cognitive, emotive, fisiche e di altra natura che possono incidere

sulla capacità di un individuo o di un gruppo di persone di prendere decisioni informate o influenzare in altro modo il loro comportamento. Sebbene l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA si riferisca genericamente alle vulnerabilità, esso limita le persone interessate contemplate dal divieto a quelle definite in base all'età, alla disabilità o alla situazione sociale o economica, che in linea di principio hanno una capacità più limitata di riconoscere le pratiche manipolative o di sfruttamento dell'IA o di resistervi e che necessitano di maggiore protezione[82]. Dalla formulazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA discende che tale suscettibilità deve derivare dall'appartenenza di tale persona a uno dei gruppi ("dovute a").

(103) Lo "sfruttamento" dovrebbe essere inteso come l'utilizzo oggettivo di tali vulnerabilità in modo dannoso per le persone o i gruppi di persone sfruttati o per altre persone, e dovrebbe essere chiaramente distinto dalle pratiche lecite che non sono interessate dal divieto (cfr. sezione 3.5.2 Esclusioni dall'ambito di applicazione). Lo sfruttamento delle vulnerabilità delle persone appartenenti a tali gruppi chiaramente definiti può essere cumulativo (riferimento generico "alle vulnerabilità") e in tal caso la loro combinazione può anche costituire un fattore aggravante idoneo ad accrescere il danno. Lo sfruttamento delle vulnerabilità di persone e gruppi di persone appartenenti a gruppi vulnerabili diversi da quelli definiti in base all'età, alla disabilità o alla specifica situazione sociale o economica non rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA.

a) Età

(104) L'età è una delle principali categorie di vulnerabilità contemplate dal divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA, che comprende sia i giovani che gli anziani. Tale divieto mira a impedire ai sistemi di IA di sfruttare i limiti cognitivi e di altro tipo che possono essere presenti nei minori e negli anziani e a proteggerli da indebite influenze, manipolazioni e sfruttamento dannosi. Tale obiettivo è in linea con le finalità del regolamento sull'IA[83] e con altri quadri giuridici e politiche dell'Unione e nazionali volti a garantire la sicurezza dei minori[84].

(105) **I minori**[85], ossia le persone di età inferiore ai 18 anni, sono particolarmente esposti a manipolazioni, a causa del loro stadio di sviluppo, che limita la loro capacità di valutare e comprendere in modo critico ciò che è reale e gli obiettivi sottesi alle interazioni basate sull'IA. I minori, a causa della loro immaturità cognitiva e socio-emotiva, sono anche particolarmente vulnerabili alla creazione di legami con agenti e applicazioni di

---

82 Cfr. in particolare gli articoli 24, 25 e 26 della Carta. Cfr. anche la raccomandazione sull'etica dell'intelligenza artificiale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) del 2021, che sottolinea l'inclusività e l'equità nello sviluppo e nella diffusione dell'IA e invita a riservare una particolare attenzione ai gruppi vulnerabili, tra cui i bambini, gli anziani e le persone con disabilità.

83 Il considerando 48 del regolamento sull'IA sottolinea il fatto che i minori godono di diritti specifici sanciti dall'articolo 24 della Carta e dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, ulteriormente sviluppati nell'osservazione generale n. 25 della Convenzione delle Nazioni Unite dell'infanzia e dell'adolescenza per quanto riguarda l'ambiente digitale, che prevedono la necessità di tenere conto delle loro vulnerabilità e di fornire la protezione e l'assistenza necessarie al loro benessere.

84 Cfr. la nuova strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi (BIK+) (COM(2022) 212 final).

85 In linea con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (UNCRC), il diritto dell'Unione generalmente considera un minore qualsiasi persona di età inferiore ai 18 anni.

IA e sono pertanto più soggetti alla manipolazione, allo sfruttamento e ai comportamenti assimilabili alla dipendenza.

Esempi

- Un giocattolo basato sull'IA progettato per interagire con i bambini mantiene vivo l'interesse del bambino per l'interazione con il gioco incoraggiandolo a superare sfide sempre più rischiose, quali arrampicarsi sui mobili, esplorare scaffali che si trovano in alto oppure manipolare oggetti taglienti, in cambio di ricompense digitali ed elogi virtuali, spingendo il bambino verso comportamenti pericolosi che potrebbero procurargli danni fisici significativi. Questo tipo di sistema sfrutta le vulnerabilità dei bambini abusando della loro curiosità naturale e del loro desiderio di gratificazione.
- Un gioco utilizza l'IA per analizzare il comportamento e le preferenze individuali dei bambini e su tale base crea ricompense personalizzate e imprevedibili attraverso programmi di rinforzo che generano dipendenza e attivano il circuito della dopamina per incoraggiare il gioco eccessivo e l'uso compulsivo. Il gioco è concepito per creare una forte dipendenza, sfruttando le vulnerabilità insite nei minori, tra cui la loro limitata capacità di comprendere le conseguenze a lungo termine, la suscettibilità alla pressione, la mancanza di autocontrollo e l'inclinazione verso la gratificazione istantanea. Le conseguenze di questo sfruttamento basato sull'IA possono essere gravi e durature per i bambini e comprendono comportamenti potenzialmente assimilabili alla dipendenza, problemi di salute fisica dovuti alla mancanza di esercizio fisico e di sonno, deterioramento della vista, problemi di concentrazione e riduzione delle capacità cognitive, scarsi risultati scolastici e difficoltà sociali. Esso può avere un impatto significativo sullo sviluppo e sul benessere del minore, con potenziali conseguenze a lungo termine che possono protrarsi anche in età adulta.

In entrambi gli esempi, il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA riguarda solo le pratiche di sfruttamento e di dipendenza che danneggiano gravemente i minori e non riguarda i giocattoli, i giochi, le applicazioni di apprendimento o altre applicazioni digitali basati sull'IA in generale, che possono apportare benefici e che, se non soddisfano tutte le condizioni per tale divieto, non ne sono interessati. Cfr. anche la sezione 3.5. Esclusioni dall'ambito di applicazione.

(106) Analogamente, **gli anziani**[86] potrebbero soffrire di minori capacità cognitive (anche se non soffrono di demenza) e potrebbero trovarsi in difficoltà di fronte alle complessità delle moderne tecnologie di IA, diventando in questi casi vulnerabili a truffe o a tattiche coercitive.

Esempi

- Sistemi di IA utilizzati per indirizzare agli anziani offerte personalizzate ingannevoli o truffe, sfruttando la loro ridotta capacità cognitiva al fine di indurli a prendere decisioni che non avrebbero altrimenti preso e che possono causare loro un danno finanziario significativo.

[86] Cfr. Ageing Europe - introduction - Statistics Explained (europa.eu).

- Un robot destinato ad assistere gli anziani può sfruttare la loro situazione vulnerabile e costringerli a svolgere determinate attività contro la loro libera scelta, il che può peggiorare notevolmente la loro salute mentale e causare loro gravi danni psicologici.

In entrambi gli esempi, il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA riguarda solo le pratiche di sfruttamento che possono danneggiare gravemente gli anziani e non gli assistenti personali, le applicazioni sanitarie e i robot per assistenza basati sull'IA in generale, che possono apportare benefici e che, se non soddisfano tutte le condizioni per tale divieto, non ne sono interessati. Cfr. anche la sezione 3.5. Esclusioni dall'ambito di applicazione.

b) Disabilità

(107) La seconda categoria delle vulnerabilità che il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA mira a proteggere è costituita dalle vulnerabilità dovute alla disabilità. L'obiettivo è impedire ai sistemi di IA di sfruttare limitazioni e debolezze cognitive e di altro tipo delle persone con disabilità e proteggerle da influenze, manipolazioni e sfruttamento indebiti dannosi.

(108) La disabilità[87] comprende un'ampia gamma di minorazioni fisiche, mentali, intellettuali e sensoriali a lungo termine che, in interazione con altre barriere, impediscono la piena ed effettiva partecipazione degli individui nella società su una base di eguaglianza con gli altri. I sistemi di IA che sfruttano tali vulnerabilità possono essere particolarmente dannosi per le persone con disabilità, che, a causa delle loro minorazioni, possono essere più facilmente influenzate o sfruttate rispetto ad altre persone.

Esempi

- Un chatbot terapeutico volto a fornire sostegno alla salute mentale e strategie di risposta alle persone con disabilità mentali può sfruttare le loro limitate capacità intellettive per indurle ad acquistare prodotti medici costosi o per spronarle a comportarsi in modi dannosi per loro o per altre persone.
- I sistemi di IA possono individuare donne e ragazze con disabilità online con contenuti sessualmente offensivi e prenderle di mira con pratiche di adescamento più efficaci, sfruttandone in tal modo le minorazioni e vulnerabilità che le rendono più esposte alla manipolazione e agli abusi e meno in grado di proteggersi.

Per contro, il fatto che le applicazioni di IA non siano progettate in modo accessibile non dovrebbe essere considerato come uno sfruttamento delle vulnerabilità delle persone con disabilità, in quanto tali applicazioni non prendono di mira specificamente le vulnerabilità, ma sono semplicemente inaccessibili alle persone con disabilità.

c) Specifica situazione sociale o economica

(109) La terza categoria di vulnerabilità che il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA mira a proteggere è costituita dalle vulnerabilità dovute a

[87] Il considerando 29 del regolamento sull'IA spiega che la "disabilità" dovrebbe essere intesa ai sensi dell'articolo 3, punto 1), della direttiva (UE) 2019/882 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, sui requisiti di accessibilità dei prodotti e dei servizi, PE/81/2018/REV/1 (GU L 151 del 7.6.2019, pag. 70).

una specifica situazione sociale o economica che potrebbe rendere le persone interessate più vulnerabili allo sfruttamento. In questo contesto, il termine "specifica" non dovrebbe essere interpretato come una caratteristica individuale unica, bensì come uno status giuridico o l'appartenenza a uno specifico gruppo sociale o economico vulnerabile. Il considerando 29 del regolamento sull'IA contiene un elenco non esaustivo di esempi di tali situazioni, quali le persone che vivono in condizioni di povertà estrema e le minoranze etniche o religiose. La categoria mira a coprire, in linea di principio, caratteristiche relativamente stabili e a lungo termine, ma possono essere considerate una specifica situazione sociale o economica anche circostanze transitorie, come la disoccupazione temporanea, il sovraindebitamento o lo status di migrante. Situazioni quali il lutto e la solitudine, in cui chiunque può trovarsi, non sono tuttavia contemplate, in quanto non sono specifiche da un punto di vista socioeconomico (il loro sfruttamento può peraltro rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA).

(110) Le persone in situazioni sociali o economiche svantaggiate sono solitamente più vulnerabili e dispongono di minori risorse e di una minore alfabetizzazione digitale rispetto alla popolazione in generale, il che rende per loro più difficile distinguere o contrastare le pratiche di IA di sfruttamento. L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA mira a garantire che le tecnologie di IA non perpetuino o aggravino le disuguaglianze e le ingiustizie finanziarie e sociali di altro tipo esistenti sfruttando le vulnerabilità di tali persone.

Ad esempio, un algoritmo predittivo dell'IA può essere utilizzato per indirizzare, in base ai codici postali, pubblicità di prodotti finanziari predatori a persone che vivono in aree a basso reddito e che si trovano in una situazione finanziaria di estremo bisogno, approfittando così della loro sensibilità a tali pubblicità dovuta a un possibile stato di disperazione e causando loro un danno finanziario significativo.

Per contro, non si dovrebbe automaticamente ritenere che un sistema di IA sfrutti le vulnerabilità socioeconomiche delle persone quando esso presenta delle distorsioni involontarie e incide in modo sproporzionato sulle persone socialmente svantaggiate (discriminazione indiretta) a causa di dati di addestramento distorti, in quanto queste ultime non sono specificamente prese di mira come avviene invece nel caso della discriminazione diretta, in cui il fatto di prendere di mira uno specifico gruppo di persone è una caratteristica deliberata della progettazione dell'algoritmo del sistema o in cui le conseguenze discriminatorie sono generate dal fatto di prendere di mira altre caratteristiche (ad esempio i codici postali) strettamente correlate alle caratteristiche protette. D'altro canto, si dovrebbe ritenere che anche i fornitori e i deployer di sistemi di IA che siano al corrente del fatto che i propri sistemi discriminino illecitamente persone o gruppi di persone che versano in una specifica situazione sociale o economica ne sfruttino le vulnerabilità, se sono consapevoli della ragionevole possibilità che tali persone o gruppi di persone subiscano un danno significativo e non hanno adottato misure correttive adeguate (cfr. sezione 3.2.3, lettera c)).

(111) Nel contesto di una specifica situazione sociale o economica, è fondamentale considerare la pertinenza delle caratteristiche legate a motivi di discriminazione e tutelate dal diritto dell'Unione in materia di uguaglianza, quali l'origine razziale, l'etnia, la nazionalità o la religione.

> Ad esempio, lo status socioeconomico e l'origine etnica potrebbero intersecarsi, il che significa che i sistemi di IA che sfruttano i dati socioeconomici potrebbero colpire in modo sproporzionato le minoranze etniche o le persone di origine razziale specifica. Ciò può esacerbare le disparità esistenti e contribuire alla discriminazione sistemica o persino all'esclusione di singoli individui.
>
> L'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA non si applica però ai sistemi di IA che si rivolgono ai consumatori sulla base di variabili di ampia portata che non sono correlate tangenzialmente con gruppi vulnerabili in specifiche situazioni sociali o economiche, come la marca e il modello del telefono di una persona, quanto è grande la città in cui vive, quanto e dove viaggia, ecc. Anche se possono riflettere la situazione sociale o economica delle persone in generale, tali caratteristiche non sono un elemento che definisce le persone in una specifica situazione sociale o economica, le cui vulnerabilità il divieto mira a proteggere dallo sfruttamento.

(112) Altre persone in contesti sociali unici possono essere, ad esempio, migranti o rifugiati, che spesso non dispongono di uno status giuridico e socioeconomico stabile e possono essere particolarmente vulnerabili allo sfruttamento da parte dei sistemi di IA.

> Ad esempio, un chatbot è destinato a interagire in modo personalizzato con gli utenti, alcuni dei quali sono migranti. Il chatbot individua e sfrutta le vulnerabilità e il malcontento dei migranti, che si trovano in linea di principio in una specifica situazione sociale o economica di vulnerabilità e instabilità, e in risposta alle loro domande, li spinge verso opinioni estremiste, compresa la violenza contro la popolazione del paese o alcuni suoi gruppi.

3.3.2. Con l'obiettivo o l'effetto di distorcere materialmente un comportamento

(113) La terza condizione per l'applicazione del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA è che lo sfruttamento delle vulnerabilità sopra illustrate debba avere a) "l'obiettivo" o b) "l'effetto di distorcere materialmente il comportamento di una persona o di un gruppo di persone". Ciò implica un impatto che non è né marginale né trascurabile, bensì sostanziale, ma che non richiede necessariamente l'intenzionalità, in quanto l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA riguarda le pratiche che possono avere solo l'"effetto" di causare distorsioni materiali. I concetti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento sull'IA sono gli stessi e dovrebbero pertanto essere interpretati nello stesso modo. Le spiegazioni fornite nella sezione 3.2.2 sono pertanto ugualmente pertinenti per l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA. L'unica differenza degna di nota è la necessità, prevista dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA, che la pratica di sfruttamento "pregiudic[hi] in modo considerevole la […]

capacità di prendere una decisione informata", che non è presente nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA, in quanto le vulnerabilità specifiche dei minori e di altre persone vulnerabili riducono la loro capacità di prendere decisioni informate e li costringono ad adottare un comportamento contro il quale non possono proteggersi come potrebbero fare altri adulti.

3.3.3. Sulla nozione (che possa ragionevolmente) provocare un danno significativo

(114) Infine, affinché il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA trovi applicazione, la distorsione del comportamento della persona vulnerabile o del gruppo di persone deve provocare o potere ragionevolmente provocare a tale persona o a un'altra persona un danno significativo. I concetti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento sull'IA sono gli stessi e dovrebbero pertanto essere interpretati nello stesso modo. Le spiegazioni fornite nella sezione 3.2.3 in relazione ai tipi di danno, alla soglia di rilevanza del danno, al nesso di causalità e alla sua ragionevolezza sono pertanto ugualmente pertinenti ai fini dell'interpretazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA.

(115) Come spiegato nella sezione 3.2.3, il danno significativo comprende una serie di impatti negativi significativi, compresi i danni fisici, psicologici, finanziari ed economici, che devono essere ragionevolmente possibili affinché scatti l'applicazione del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA. Per i gruppi vulnerabili – bambini, anziani, persone con disabilità e popolazioni svantaggiate dal punto di vista socioeconomico – tali danni possono essere particolarmente gravi e multiformi a causa della maggiore sensibilità di tali persone allo sfruttamento. Ciò che può essere considerato un rischio accettabile di danno per gli adulti rappresenta spesso un danno inaccettabile per i minori e per gli altri gruppi vulnerabili citati. In caso di incertezza e di potenziali danni significativi è pertanto particolarmente giustificato un approccio precauzionale.

(116) Ad esempio, **i minori** sono estremamente impressionabili e potrebbero non possedere la maturità cognitiva per valutare criticamente i contenuti persuasivi o resistere a determinate pratiche di sfruttamento volte a mantenerli dipendenti dai servizi basati sull'IA. Ciò potrebbe, a sua volta, contribuire a plasmare i loro valori, le loro convinzioni e a orientare i loro comportamenti in modi potenzialmente dannosi. Il danno significativo in questo caso è sia fisico che psicologico, aggravato dall'incapacità dei minori di distinguere lo sfruttamento e di resistervi, con effetti nocivi per il proprio sviluppo e benessere che possono avere un impatto a lungo termine.

Esempi

- Sistemi di IA utilizzati per la generazione di materiale pedopornografico (o per la manipolazione di materiale esistente che ritrae minori reali per creare ulteriori nuovi contenuti che li rappresentano) e per lo sviluppo di strategie per l'adescamento e l'estorsione sessuale dei minori possono essere causa di abusi e di danni gravi su

minori e spesso comportano conseguenze fisiche, psicologiche e sociali a lungo termine per i sopravvissuti[88].

- I sistemi di IA che possono prendere di mira le vulnerabilità dei giovani utenti e utilizzare programmi di rinforzo che creano assuefazione con l'obiettivo di renderli dipendenti dal servizio sono particolarmente dannosi per i giovani e le ragazze. Essi possono causare gravi danni psicologici e fisici, tra cui ansia e depressione, insoddisfazione per il proprio corpo, disturbi alimentari e problemi di salute mentale , in alcuni casi comportamenti autolesivi esuicidari[89]. Tali sistemi possono anche avere conseguenze dannose a lungo termine per lo sviluppo dei bambini, tra cui deficit nello sviluppo cognitivo e nell'apprendimento e una riduzione delle competenze sociali, e la rimozione di esperienze quali il gioco fisico, il sonno e le interazioni sociali faccia a faccia, essenziali per il benessere emotivo e fisico del minore[90].
- Un sistema di IA progettato in modo antropomorfico e che simula risposte emotive analoghe a quelle umane interagendo con minori può sfruttare le loro vulnerabilità in modo da indurre un attaccamento emotivo morboso, manipolare il tempo di interazione con la macchina e distorcere la comprensione dei rapporti umani autentici da parte dei minori. Ciò può ostacolare il normale sviluppo sociale ed emotivo dei minori e le loro relazioni con altri esseri umani nonché le loro competenze socio-emotive quali l'empatia, la regolazione emotiva, la comprensione e l'adattabilità nella sfera sociale[91]. Di conseguenza, ciò può provocare danni psicologici quali livelli d'ansia elevati e dipendenza dei minori dal servizio e danni a lungo termine per il benessere del minore.

Tali caratteristiche di progettazione dei servizi basati sull'IA, che creano intenzionalmente meccanismi di sfruttamento e dipendenza e che, come descritto in precedenza, possono causare danni significativi combinati, dovrebbero essere distinte da altri comportamenti leciti dei fornitori e dei deployer volti a perseguire un coinvolgimento degli utenti che rispetti l'autonomia individuale e la sicurezza dei minori e non produca danni significativi, che esulano dall'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA (cfr. sezione 5.3. Esclusioni dall'ambito di applicazione).

(117) Analogamente, **gli anziani** possono subire un declino cognitivo e possedere una minore alfabetizzazione digitale, il che li rende le principali vittime di truffe basate sull'IA o

88 Documento di lavoro dei servizi della Commissione, *Impact Assessment Report* che accompagna il documento Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e il materiale pedopornografico, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI del Consiglio (SWD(2024) 33 final). Per quanto riguarda i dati statistici, cfr. anche la relazione 2024 della Internet Watch Foundation, che contiene statistiche dettagliate sul materiale pedopornografico generato dall'IA, disponibile all'indirizzo: https://www.iwf.org.uk/about-us/why-we-exist/our-research/how-ai-is-being-abused-to-create-child-sexual-abuse-imagery.

89 Ivie, E. J., Pettitt A., Moses, L. J., Allen, N. B. "A meta-analysis of the association between adolescent social media use and depressive symptoms", Journal of Affective Disorders, volume 275, 1º ottobre 2020, pagg. 165-174.

90 Siebers, T., Beyens, I., Pouwels, J. L. e Valkenburg, P. M., "Social Media and Distraction: An Experience Sampling Study among Adolescents", *Media Psychology*, volume 25, 2022, pagg. 343-366.

91 Laestadius, L., Bishop, A., Gonzalez, M., Illenčík, D. e Campos-Castillo, C., "Too human and not human enough: A grounded theory analysis of mental health harms from emotional dependence on the social chatbot Replika", *New Media & Society* 146144482211420, 2022, doi:10.1177/14614448221142007; Neugnot-Cerioli, M. e Laurenty, O. M., *The Future of Child Development in the AI Era. Cross-Disciplinary Perspectives Between AI and Child Development Experts*, prestampa all'indirizzo https://doi.org/10.48550/ARXIV.2405.19275, 2024.

del marketing manipolativo. Il danno in questo caso è spesso finanziario e psicologico, aggravato dalle condizioni di frustrazione e isolamento vissute da molte persone anziane, che possono essere sfruttate per amplificare l'impatto manipolativo.

> Ad esempio, un sistema di IA che sfrutta le vulnerabilità legate alle ridotte capacità cognitive degli anziani offrendo agli anziani cure mediche costose, polizze assicurative non necessarie o programmi di investimento ingannevoli può determinare una perdita rilevante di risparmi, un aumento dei debiti e disagi emotivi per gli anziani.
>
> Alcune pratiche di differenziazione dei prezzi basata sull'IA per servizi essenziali come le assicurazioni, che sfruttano la specifica situazione sociale o economica e offrono prezzi più elevati ai consumatori a basso reddito, per i quali pagare di più per la stessa copertura può rappresentare un onere finanziario significativo, rende tali consumatori più vulnerabili agli shock[92].

(118) Anche le **persone con disabilità** rappresentano un gruppo vulnerabile cui i sistemi di IA di sfruttamento e manipolazione possono arrecare un danno significativo.

> Ad esempio, un sistema di IA che utilizza il riconoscimento delle emozioni per assistere le persone con disabilità mentali nella loro vita quotidiana può anche manipolarle facendo loro prendere decisioni dannose, come l'acquisto di prodotti che promettono benefici irrealistici per la salute mentale. Ciò rischia di peggiorare le loro condizioni di salute mentale e di sfruttarle finanziariamente attraverso l'acquisto di prodotti inefficaci e costosi, il che potrebbe causare loro gravi danni psicologici e finanziari.

(119) Le **persone svantaggiate dal punto di vista sociale o economico** sono particolarmente esposte ai sistemi di IA che sfruttano la loro disperazione finanziaria e la loro situazione sociale precaria e spesso sono meno informate e alfabetizzate sotto il profilo digitale.

> Un chatbot di IA potrebbe ad esempio rivolgersi a specifici gruppi svantaggiati dal punto di vista sociale o economico incitandoli a commettere atti di violenza o lesivi verso altre persone, individuando la loro maggiore sensibilità a determinati tipi di contenuti, narrazioni che fanno leva sulla paura o offerte di sfruttamento. L'approccio mirato del sistema aggrava le vulnerabilità già presenti in queste persone svantaggiate dal punto di vista socioeconomico, accrescendone le difficoltà. In alcuni casi ciò può provocare elevati livelli di ansia, depressione, sentimenti di impotenza, isolamento sociale, autolesionismo e radicalizzazione che possono raggiungere la soglia di danno significativo di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA.

(120) A differenza dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA non fa esplicito riferimento ai danni per il gruppo, mentre al considerando 29 si fa riferimento, per entrambi i divieti, ai danni subiti sia da persone specifiche sia da gruppi di persone. I due divieti dovrebbero pertanto essere interpretati in modo coerente, in linea anche con la logica di sicurezza del regolamento sull'IA e con l'obiettivo del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), di proteggere tutte le persone appartenenti a gruppi vulnerabili specifici a causa dell'età, della disabilità e

[92] EIOPA, Consumer Trends Report 2023, pag. 16, ultimo paragrafo.

della specifica situazione sociale o economica. Nella valutazione della rilevanza del danno ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA dovrebbero pertanto essere presi in considerazione anche i danni che possono essere arrecati all'esterno e che colpiscono altre persone, anche se non direttamente interessate dal sistema.

Esempi

- Lo sfruttamento delle vulnerabilità dei minori basato sull'IA può avere impatti sociali a lungo termine, tra cui una maggiore prevalenza di problemi di salute mentale, costi sanitari e una minore produttività dovuta a problemi di salute cronici.
- Un sistema di IA che sfrutti le vulnerabilità finanziarie delle persone economicamente svantaggiate può portare all'esclusione finanziaria e creare una spirale discendente di difficoltà socioeconomiche per tali gruppi svantaggiati. Questo tipo di sfruttamento può causare danni sociali con impatti negativi più ampi sulle strutture e sui valori sociali, tra cui il perpetuarsi e l'aggravamento della discriminazione e delle disuguaglianze sociali e l'esclusione di tali gruppi.
- Un chatbot che si rivolge a determinati gruppi sociali o economici vulnerabili diffondendo disinformazione o incitamento all'odio può portare alla polarizzazione sociale e alla radicalizzazione, che possono innescare atti di violenza e provocare persino il ferimento o la morte di altre persone.

(121) Questi esempi di pratiche di IA di sfruttamento dovrebbero essere distinti da numerosi altri sistemi di IA che non sfruttano le vulnerabilità dei minori, delle persone con disabilità o delle persone in specifiche situazioni sociali o economiche e che non possono ragionevolmente provocare danni significativi, ma, quando sono progettati e utilizzati in modo adeguato, sono volti a favorire tali persone (cfr. anche la sezione 3.5 Esclusioni dall'ambito di applicazione).

Esempi

- Sistemi di IA che aiutano i bambini nell'apprendimento e nei giochi.
- Sistemi di IA che aiutano gli anziani nella vita quotidiana e migliorano la loro salute e le cure mediche, come assistenti personali o robot assistivi, o rafforzano le loro competenze digitali.
- Sistemi di IA che sostengono l'integrazione economica e di altro tipo delle persone socialmente svantaggiate nella società, migliorano le loro competenze, ecc.
- Sistemi e dispositivi di IA che assistono le persone con disabilità visive o uditive o forniscono un apprendimento adattato e personalizzato.
- Sistemi di IA che generano soluzioni accessibili eliminando gli ostacoli all'uso di prodotti e servizi da parte delle persone con disabilità.
- Protesi basate sull'IA, ecc. che aiutano le persone con disabilità nella loro vita quotidiana e consentono loro di integrarsi e di partecipare pienamente alla società.

3.4. Interazione tra i divieti previsti all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), e quelli previsti all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA

(122) L'interazione tra i divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e quelli previsti all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA richiede la definizione dei contesti specifici contemplati da ciascuna disposizione, per garantire che siano applicati in modo complementare.

(123) Il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA è incentrato principalmente sulla natura delle tecniche, in particolare quelle che operano al di sotto della soglia della percezione conscia o altre tecniche volutamente manipolative o ingannevoli. Gli elementi chiave in questo caso sono la natura principalmente occulta dell'influenza e del suo impatto sull'individuo interessato dal sistema, che compromette la sua autonomia cognitiva a prendere decisioni informate e autonome.

(124) L'obiettivo principale del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA è invece la protezione delle persone particolarmente vulnerabili a causa dell'età, della disabilità o di una specifica situazione sociale o economica, che in linea di principio sono più esposte allo sfruttamento da parte dell'IA a causa di fattori intrinseci o situazionali e necessitano pertanto di una maggiore protezione contro lo sfruttamento. In questo caso gli elementi chiave sono le caratteristiche delle persone vulnerabili interessate e il fatto che le loro vulnerabilità specifiche siano sfruttate dal sistema di IA.

> Ad esempio, un sistema di IA che utilizza la rapidissima trasmissione di immagini per influenzare le decisioni di acquisto può rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA in ragione della natura subliminale della manipolazione. Per contro, un sistema di IA che si rivolge agli anziani con offerte assicurative sfruttando la loro ridotta capacità cognitiva può rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA.

(125) Negli scenari in cui entrambe le disposizioni possono sembrare applicabili, il criterio principale per la differenziazione dovrebbe essere l'aspetto dominante dello sfruttamento. Se lo sfruttamento è applicabile indipendentemente dalle vulnerabilità specifiche delle persone interessate, dovrebbe prevalere l'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA, tenendo conto nel contempo degli effetti particolari della tecnica manipolativa o ingannevole sul comportamento delle persone vulnerabili e dei danni specifici che tali persone possono subire. Se la manipolazione e lo sfruttamento basati sull'IA sono destinati a uno specifico gruppo di persone vulnerabili a causa della loro età, disabilità o specifica situazione sociale o economica o hanno l'obiettivo di sfruttarne le vulnerabilità, dovrebbe essere applicato invece l'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA. Lo sfruttamento delle vulnerabilità di altri gruppi può rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA se la pratica volutamente manipolativa fa leva su vulnerabilità e debolezze specifiche di tali persone.

3.5. Esclusioni dall'ambito di applicazione

(126) Affinché i divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento sull'IA trovino applicazione, devono essere soddisfatte tutte le condizioni elencate nelle disposizioni pertinenti, esaminate in precedenza. Tutti gli altri sistemi di IA che non soddisfano tali condizioni non rientrano nell'ambito di applicazione di tali divieti. Di seguito sono presentati alcuni esempi.

3.5.1. Persuasione lecita

(127) Distinguere la manipolazione dalla persuasione è fondamentale per delimitare l'ambito di applicazione del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA, che non si applica alle pratiche di persuasione lecite. Sebbene entrambe influenzino le decisioni e i comportamenti delle persone, la manipolazione e la persuasione differiscono notevolmente in termini di metodi e implicazioni etiche.

(128) La manipolazione comporta, nella maggior parte dei casi, tecniche occulte che compromettono l'autonomia, inducendo le persone a prendere decisioni che altrimenti avrebbero potuto non prendere se fossero state pienamente consapevoli delle influenze esercitate. Queste tecniche spesso sfruttano debolezze psicologiche o distorsioni cognitive. Per contro, la persuasione agisce nell'ambito della trasparenza e del rispetto dell'autonomia individuale. Nella persuasione, argomentazioni o informazioni sono presentate in modo da fare leva sulla ragione e sulle emozioni, ma spiegando gli obiettivi e il funzionamento del sistema di IA, fornendo informazioni pertinenti e accurate per garantire un processo decisionale informato e contribuendo alla capacità della persona di valutare le informazioni e compiere scelte libere e autonome.

Ad esempio, un sistema di IA che utilizza raccomandazioni personalizzate basate su algoritmi e preferenze e controlli degli utenti in modo trasparente opera una persuasione. Per contro, un sistema che utilizza indizi subliminali (ad esempio immagini impercettibili) per indurre gli utenti a compiere scelte specifiche a loro totale insaputa e senza alcuna consapevolezza costituisce una manipolazione.

(129) Queste tecniche differiscono anche in termini di obiettivo e di impatto. La manipolazione mira spesso a favorire il manipolatore a scapito dell'autonomia e del benessere dell'individuo. Per contro, la persuasione mira a informare e convincere, bilanciando gli interessi e i benefici per entrambe le parti. Una persuasione etica rispetta l'autonomia dell'individuo nel compiere scelte informate ed evita di sfruttare vulnerabilità.

Ad esempio, un sistema di IA che funziona in modo trasparente e analizza le emozioni dei clienti al fine di migliorare le interazioni con essi e fornire sostegno attraverso la conoscenza degli utenti mette in atto un'azione persuasiva e si allinea ai loro interessi. Al contrario, un sistema di riconoscimento delle emozioni utilizzato per la pubblicità mirata che inferisce le emozioni dei consumatori in modo occulto per offrire prodotti a prezzi più elevati in un momento specifico in cui l'utente ha maggiori probabilità di acquistarli mette in atto un'azione manipolativa e risulta pregiudizievole per i consumatori.

(130) Anche il consenso svolge un ruolo importante in alcuni casi. Nelle interazioni di natura persuasiva, le persone sono consapevoli del tentativo di influenzarle e possono assecondarlo liberamente e autonomamente. Nelle interazioni di natura manipolativa, la mancanza di consapevolezza delle tecniche o del loro impatto nega la libertà di scelta e un processo decisionale informato e autonomo.

Ad esempio, un sistema di IA che mira ad aiutare gli utenti a imparare meglio e più rapidamente una lingua straniera attraverso l'impiego di tecniche subliminali non è manipolativo se funziona in modo trasparente e rispetta l'autonomia individuale e la scelta libera e informata dell'utente di acconsentire o meno all'uso del sistema.

(131) Anche il rispetto dei quadri giuridici e normativi svolge un ruolo importante nella valutazione della manipolazione rispetto alla persuasione lecita. È pertanto più probabile che le pratiche di IA conformi agli atti normativi applicabili che tutelano la trasparenza, l'equità e i diritti e l'autonomia individuali non siano vietate ai sensi del regolamento sull'IA.

Ad esempio, il rispetto degli atti normativi in materia di protezione dei dati, come il GDPR, che impone obblighi di trasparenza nel trattamento dei dati, vale a dire che le informazioni da fornire agli interessati dovrebbero evitare un linguaggio ingannevole o manipolativo[93]. In alcuni casi, affinché il trattamento dei dati personali sia lecito, può essere necessario il consenso, come nel caso di alcune personalizzazioni di pubblicità online basate sui dati degli utenti nei social network al di fuori del servizio (off-service)[94]. Tale consenso deve essere, tra l'altro, libero e informato. Se i sistemi di IA rispettano tali norme giuridiche, vi sono maggiori possibilità che la loro azione rientri nell'ambito della persuasione lecita. Per contro, azioni di manipolazione sono più probabili in sistemi che eludono tali obblighi al fine di influenzare il comportamento.

(132) In particolare, il considerando 29 del regolamento sull'IA chiarisce che, a determinate condizioni, i divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento sull'IA non pregiudicano le pratiche lecite nel contesto di trattamenti medici.

Ad esempio, le tecniche subliminali basate sull'IA possono essere utilizzate nel trattamento psicologico di una malattia mentale o nella riabilitazione fisica, quando tali pratiche sono svolte conformemente al diritto applicabile e alle norme in ambito medico, tra cui l'ottenimento del consenso esplicito della persona fisica o dei suoi rappresentanti legali come condizione per l'uso.

(133) Il considerando 29 del regolamento sull'IA chiarisce inoltre che le pratiche commerciali comuni e legittime, come la pubblicità, non dovrebbero essere considerate "di per sé" o per loro stessa natura come pratiche dannose, manipolative, ingannevoli o di sfruttamento basate sull'IA.

Esempi

[93] Orientamenti del comitato europeo per la protezione dei dati, https://www.edpb.europa.eu/system/files/2023-02/edpb_03-2022_guidelines_on_deceptive_design_patterns_in_social_media_platform_interfaces_v2_en_0.pdf, punto 18.

[94] Sentenza della Corte di giustizia del 4 luglio 2023, *Meta Platforms e altri*, C-252/21, ECLI:EU:C:2023:537 (di seguito "sentenza *Meta Platforms*").

- Tecniche pubblicitarie che utilizzano l'IA per personalizzare i contenuti sulla base delle preferenze degli utenti non sono intrinsecamente manipolative se non utilizzano tecniche subliminali, volutamente manipolative o ingannevoli che sovvertono l'autonomia individuale o sfruttano le vulnerabilità in modi dannosi, come vietato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento sull'IA. Il rispetto degli obblighi pertinenti previsti dal GDPR, dal diritto in materia di protezione dei consumatori e dal regolamento (UE) 2022/2065 ("regolamento sui servizi digitali") contribuisce ad attenuare tali rischi.

- Lo sviluppo di modelli e classificatori di IA per rilevare abusi sessuali sui minori online conformemente al diritto applicabile è una pratica legittima che non sfrutta le vulnerabilità dei minori e che, al contrario, è essenziale per migliorare la loro sicurezza online.

- I sistemi di IA utilizzati per fornire servizi bancari, quali mutui ipotecari e prestiti, che utilizzano l'età o la specifica situazione socioeconomica del cliente come input, conformemente alla legislazione dell'Unione in materia di servizi finanziari, protezione dei consumatori, protezione dei dati e non discriminazione, non sono considerati alla stregua dello sfruttamento delle vulnerabilità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA, quando sono concepiti per proteggere e sostenere le persone individuate come vulnerabili a causa della loro età, disabilità o specifiche circostanze socioeconomiche e sono utili per tali gruppi, contribuendo anche a offrire loro servizi finanziari più equi e sostenibili.

- I sistemi di IA che rilevano la sonnolenza e l'affaticamento dei conducenti e li avvertono di riposarsi nel rispetto degli atti normativi in materia di sicurezza sono utili e non sono considerati alla stregua dello sfruttamento delle vulnerabilità ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA.

3.5.2. Sistemi di IA manipolativi, ingannevoli e di sfruttamento che non possono provocare un danno significativo

(134) Una condizione essenziale per l'applicazione dei divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento sull'IA è che la manipolazione e lo sfruttamento delle vulnerabilità basati sull'IA provochino o possano ragionevolmente provocare un danno significativo. Tutte le applicazioni di IA manipolative, ingannevoli e di sfruttamento che non possono ragionevolmente provocare danni significativi esulano, in linea di principio, dall'ambito di applicazione dei divieti, fatte salve le altre normative dell'Unione ancora applicabili (cfr. sezione 3.6.).

Tra gli esempi di sistemi di IA che non possono provocare un danno significativo figurano:

- un sistema di IA da compagnia che è progettato in modo antropomorfico e che impiega l'*affective computing* per rendere il sistema più attraente e aumentare il coinvolgimento degli utenti, ma che non mette in atto altre pratiche manipolative o ingannevoli in un modo che può ragionevolmente causare loro gravi danni psicologici, fisici o di altro tipo, creare un legame morboso e una dipendenza;

- un chatbot terapeutico che utilizza tecniche subliminali per orientare gli utenti verso uno stile di vita più sano e far loro abbandonare cattive abitudini, come il fumo. Anche se gli utilizzatori che seguono i consigli e la terapia subliminale del chatbot subiscono qualche disagio fisico e stress psicologico a causa degli sforzi compiuti per smettere di fumare, non si può ritenere che il chatbot basato sull'IA possa provocare un danno significativo. Si tratta di un disagio temporaneo inevitabile e controbilanciato dai benefici a lungo termine per la salute degli utenti. Non sono presenti tentativi occulti di influenzare il processo decisionale che vadano al di là del promuovere abitudini sane;
- una piattaforma musicale online utilizza un sistema di riconoscimento delle emozioni per inferire le emozioni degli utenti e raccomanda automaticamente loro canzoni adatte al loro stato d'animo, evitando nel contempo di esporli eccessivamente a canzoni deprimenti. Poiché gli utenti stanno semplicemente ascoltando musica e non sono comunque danneggiati o condotti in uno stato depressivo e di ansia, il sistema non può ragionevolmente provocare danni significativi;
- tecniche manipolative e ingannevoli basate sull'IA utilizzate nell'addestramento in materia di sicurezza e altre simulazioni di apprendimento che imitano tentativi di phishing per educare gli utenti alle minacce legate alla cibersicurezza. Tali sistemi possono utilizzare tecniche volutamente manipolative (ad esempio, sfruttamento di distorsioni cognitive) senza che gli utenti siano consapevoli del fatto che esse distorcono il comportamento. Si tratta però di un'azione temporanea effettuata per finalità utili di formazione e sensibilizzazione e senza provocare danni significativi.

3.6. Interazione con altre disposizioni del diritto dell'Unione

(135) I divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento sull'IA non pregiudicano altre disposizioni del diritto dell'Unione, alle quali sono complementari. La stessa pratica che rientra nel divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento sull'IA può anche costituire una violazione di altre normative dell'Unione ed essere soggetta all'applicazione sia del regolamento sull'IA sia degli altri atti in questione. Si tratta di un aspetto importante, perché disposizioni diverse contenute in tali atti mirano a tutelare interessi diversi e hanno obiettivi, ambiti di applicazione e destinatari differenti. Ciò garantisce un approccio normativo globale che protegge le persone e i gruppi di persone da pratiche di IA di sfruttamento e di manipolazione dannose e fa sì che nell'Unione vi siano servizi e prodotti basati sull'IA sicuri e affidabili.

(136) I divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento sull'IA sono rigorosamente allineati agli obiettivi del diritto dell'UE in materia di protezione dei consumatori, segnatamente alla direttiva sulle pratiche commerciali sleali, che protegge i consumatori dalle pratiche commerciali ingannevoli o aggressive, anche quando sono basate sull'IA. Sia il regolamento sull'IA che la direttiva sulle pratiche commerciali sleali mirano a prevenire proattivamente i danni ai consumatori derivanti da pratiche commerciali basate sull'IA che sono manipolative, fuorvianti o aggressive. Allo stesso tempo, i divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento sull'IA

hanno un ambito di applicazione più ampio, in quanto proteggono non solo i consumatori, ma tutte le persone fisiche e il loro comportamento in una varietà di contesti, che vanno oltre quelli commerciali. I danni contemplati dal regolamento sull'IA sono anche più ampi rispetto ai danni economici, sebbene tale regolamento stabilisca una soglia per il danno significativo che non è presente nella normativa in materia di protezione dei consumatori.

(137) I divieti sono inoltre coerenti con le disposizioni del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati, compresi i principi di liceità, correttezza e trasparenza del trattamento dei dati, volto a proteggere i dati personali degli interessati e, in ultima analisi, a tutelarne i diritti fondamentali e l'autonomia. La disponibilità di un maggior numero di dati (personali) e le maggiori possibilità di trattare tali dati con i sistemi di IA aumentano il rischio di pratiche manipolative, ingannevoli o di sfruttamento dannose, come quelle che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento sull'IA. In tal senso, il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati per la trasparenza, la minimizzazione dei dati, la correttezza e la liceità, ad esempio per la profilazione e la pubblicità personalizzate basate sui dati degli utenti *off-service*[95], può contribuire a evitare la manipolazione e lo sfruttamento personalizzati dannosi.

(138) L'interazione con il diritto dell'Unione in materia di non discriminazione è pertinente anche per il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento sull'IA[96], dato che le vulnerabilità dovute all'età e alla disabilità sono anche motivi di discriminazione oggetto di protezione, mentre la situazione socioeconomica si interseca con una serie di altri motivi, quali la razza e l'origine etnica. I divieti di cui al regolamento sull'IA non riguardano i divieti basati su altri motivi o pratiche discriminatorie che non comportano danni significativi e che sono già vietati dal diritto dell'Unione in materia di non discriminazione.

(139) I divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento sull'IA sono inoltre complementari al regolamento (UE) 2022/2065 (regolamento sui servizi digitali) che disciplina i servizi intermediari online, quali le piattaforme online e i motori di ricerca, e garantisce trasparenza e assunzione della responsabilità nella fornitura di tali servizi. In particolare, l'articolo 25, paragrafo 1, del regolamento sui servizi digitali vieta i percorsi oscuri all'interno dell'interfaccia utente, al fine di garantire che i fornitori di piattaforme online non inducano in errore o costringano gli utenti ad azioni che

---

95 Particolarmente pertinente al riguardo è la sentenza della Corte (Grande Sezione) del 4 luglio 2023 nella causa C-252/21, *Meta Platforms Inc e a./Bundeskartellamt*. Sebbene la CGUE ritenga, tra l'altro, che il trattamento dei dati personali degli utenti *off-service* per finalità di marketing diretto da parte di una grande piattaforma di social network possa essere considerato come effettuato per soddisfare un legittimo interesse del titolare del trattamento, tale trattamento non può avvenire senza il consenso dell'utente come base giuridica, in ragione degli interessi e dei diritti fondamentali di tale utente, che, nelle circostanze del caso di specie, in particolare l'ampiezza del trattamento, prevalgono sull'interesse dell'operatore a tale personalizzazione della pubblicità mediante la quale egli finanzia la sua attività (cfr. sentenza *Meta Platforms*, punti da 115 a 118).

96 Ad esempio, la direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica (GU L 180 del 19.7.2000, pag. 22); la direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (GU L 303 del 2.12.2000, pag. 16); la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione) (GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23); la direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura (GU L 373 del 21.12.2004, pag. 37).

potrebbero non corrispondere alle loro reali intenzioni. Tali percorsi oscuri dovrebbero essere intesi come un esempio di tecniche manipolative o ingannevoli ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA, qualora possano provocare danni significativi.

(140) Il regolamento sui servizi digitali stabilisce inoltre l'obbligo per i fornitori di piattaforme online di garantire la trasparenza della pubblicità (articolo 26 e articolo 38 riguardo alle piattaforme online di dimensioni molto grandi o ai motori di ricerca di dimensioni molto grandi), l'obbligo di trasparenza dei sistemi di raccomandazione (articolo 27 del regolamento sui servizi digitali) e obblighi sulla protezione dei minori (articolo 28 del regolamento sui servizi digitali). Inoltre, se una piattaforma online o un motore di ricerca è classificato come piattaforma online di dimensioni molto grandi o come motore di ricerca di dimensioni molto grandi, sul fornitore di tale servizio designato grava l'ulteriore obbligo di valutare e attenuare i rischi sistemici derivanti dalla progettazione o dal funzionamento del suo servizio e dei suoi relativi sistemi, compresi i sistemi algoritmici (articoli 34 e 35 del regolamento sui servizi digitali). Nello svolgimento delle valutazioni dei rischi, i fornitori di piattaforme online di dimensioni molto grandi e di motori di ricerca online di dimensioni molto grandi dovrebbero considerare in che modo i loro sistemi di raccomandazione, pubblicitari, di moderazione dei contenuti e qualsiasi altro sistema algoritmico pertinente influenzano tali rischi sistemici. Tali valutazioni dei rischi dovrebbero inoltre analizzare in che modo i rischi sistemici siano influenzati, tra l'altro, dalla manipolazione intenzionale e dallo sfruttamento automatizzato del servizio (cfr. articolo 34, paragrafo 2, e considerando 83 del regolamento sui servizi digitali). Tuttavia l'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) o b), del regolamento sull'IA copre un'ampia gamma di altri scenari (ad esempio chatbot, servizi e prodotti basati sull'IA) che possono essere offerti o utilizzati da soggetti diversi dai prestatori di servizi intermediari.

(141) Il divieto di tecniche di IA manipolative a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sull'IA contribuisce anche agli obiettivi della direttiva 2010/13/UE (direttiva sui servizi di media audiovisivi)[97], prevenendo pubblicità dannose basate sull'IA[98] e altre pratiche manipolative e di sfruttamento basate sull'IA che possono essere significativamente dannose nel settore dei media.

(142) Il regolamento sull'IA è inoltre complementare al regolamento (UE) 2024/900 (il regolamento sulla pubblicità politica)[99], che stabilisce norme armonizzate, anche sulla trasparenza e i relativi obblighi relativi al dovere di diligenza, per la fornitura di pubblicità politica e servizi connessi; e sull'uso di tecniche di targeting e consegna dei messaggi pubblicitari nel contesto della pubblicità politica online. Detto regolamento

[97] Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi, modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808), che mira, tra l'altro, a migliorare la protezione dei minori e a contrastare più efficacemente l'incitamento all'odio.

[98] Articolo 9 della direttiva sui servizi di media audiovisivi.

[99] Regolamento (UE) 2024/900 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2024, relativo alla trasparenza e al targeting della pubblicità politica (PE/90/2023/REV/1) (GU L, 2024/900, 20.3.2024).

vieta la profilazione basata su categorie particolari di dati personali nel contesto della pubblicità politica online e il targeting di persone che sono almeno un anno al di sotto dell'età per l'esercizio del voto prestabilita dalle norme nazionali. Inoltre le tecniche di targeting e consegna dei messaggi pubblicitari nel contesto della pubblicità politica online possono essere effettuate solo se basate su dati personali raccolti presso gli interessati e con il loro consenso esplicito. Detto regolamento applica inoltre requisiti di trasparenza supplementari, vale a dire l'obbligo di esplicitare la natura politica del messaggio pubblicitario, descrivendo l'uso di tali tecniche e dei principali parametri, e l'obbligo di fornire informazioni supplementari sulla logica utilizzata, anche per quanto riguarda l'uso dei sistemi di IA. La pubblicità politica mirata basata sul trattamento dei dati personali in conformità di tale regolamento[100] contribuirà a garantire che la profilazione degli elettori e il targeting e la consegna dei messaggi di pubblicità politica operino entro i limiti della persuasione lecita.

(143) Il divieto di pratiche di sfruttamento e ingannevoli dannose basate sull'IA previsto dal regolamento sull'IA è altresì complementare ad altre normative applicabili dell'Unione che stabiliscono norme generali di trasparenza in materia di pubblicità e tutela dei consumatori e di comportamento corretto degli operatori (ad esempio la direttiva 2014/65/UE MiFID, la direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa[101], la direttiva (UE) 2023/2225 relativa ai contratti di credito ai consumatori, la direttiva 2002/65/CE concernente la commercializzazione a distanza, la direttiva 2006/114/CE concernente la pubblicità ingannevole e comparativa e la direttiva 2011/83/UE sui diritti dei consumatori che stabilisce norme generali di protezione dei consumatori). A tale riguardo, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha già rilasciato una dichiarazione di vigilanza su alcune pratiche di sfruttamento sleali in relazione ai prezzi differenziati che potrebbero rientrare anche nell'ambito di applicazione del regolamento sull'IA, se basate su sistemi di IA[102].

(144) I divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento sull'IA lasciano anche impregiudicata la normativa dell'UE in materia di sicurezza dei prodotti (ad esempio per quanto riguarda dispositivi medici, giocattoli, macchine), che svolge un ruolo essenziale nel garantire la sicurezza di prodotti in cui sono incorporati sistemi di IA, verso la quale il regolamento sull'IA ha valore complementare. Ciò comporta la conformità ai requisiti di sicurezza ex ante per i prodotti regolamentati e il loro monitoraggio proattivo per garantire che non presentino rischi per la sicurezza che possono generare danni fisici e mentali. Il fabbricante di tali prodotti che incorporano sistemi di IA dovrebbe pertanto tenere conto di tali divieti nelle proprie valutazioni dei rischi e nelle misure di attenuazione a fini di sicurezza, nella misura in cui ciò sia conforme alla logica e all'ambito di applicazione della pertinente legislazione

---

100 Una volta applicabile a decorrere da ottobre 2025.

101 Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19). Ad esempio, l'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva sulla distribuzione assicurativa prevede che i distributori di prodotti assicurativi agiscano in modo onesto, imparziale e professionale per servire al meglio gli interessi dei loro clienti.

102 https://www.eiopa.europa.eu/document/download/1e9a8fb2-e688-4bf5-a347-ee0a1ec3aab3_en?filename=EIOPA-BoS-23-076-Supervisory-Statement-on-differential-pricing-practices_0.pdf.

armonizzata dell'Unione in materia di sicurezza. La normativa dell'Unione in materia di sicurezza è anche complementare ai divieti del regolamento sull'IA e può anche intervenire e affrontare i rischi per la sicurezza che non comportano un danno significativo. In particolare, il regolamento (UE) 2023/988 (regolamento relativo alla sicurezza generale dei prodotti)[103] funge da rete di sicurezza e richiede che tutti i prodotti di consumo non contemplati da requisiti specifici in altre normative settoriali dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti (compresi i prodotti che incorporano sistemi di IA non classificati come ad alto rischio a norma dell'articolo 6 e soggetti ai requisiti del regolamento sull'IA), in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili d'uso, siano sicuri, in particolare tenendo conto dei rischi per la salute fisica e mentale dei consumatori.

(145) È infine fondamentale l'interazione con il diritto penale. I divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento sull'IA mirano a prevenire comportamenti dannosi che possono costituire o comportare reati, quali la frode, la falsificazione, le truffe, la coercizione o la generazione e diffusione di contenuti illegali, ad esempio contenuti terroristici, materiale pedopornografico, incitamento all'odio e deepfake sessualmente espliciti[104]. È importante sottolineare che, poiché il regolamento sull'IA è un atto legislativo relativo al mercato interno, i divieti di cui al suo articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), riguardano non solo l'uso, ma anche l'immissione sul mercato del sistema di IA, prevenendo così tempestivamente i danni limitando l'accesso a tali sistemi vietati che possono favorire e coprire attività criminose. I divieti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento sull'IA potrebbero riguardare anche altre pratiche dannose che non si configurano come reati ai sensi del diritto dell'Unione o nazionale.

4. ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, LETTERA C), DEL REGOLAMENTO SULL'IA: ATTRIBUZIONE DI UN PUNTEGGIO SOCIALE

(146) Sebbene l'attribuzione di un punteggio basato sull'IA possa essere utile per orientare comportamenti corretti, migliorare la sicurezza, l'efficienza o la qualità dei servizi, esistono alcune pratiche di attribuzione di un "punteggio sociale" che trattano o danneggiano ingiustamente le persone ed equivalgono al controllo e alla sorveglianza sociali. Il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA riguarda pratiche inaccettabili di attribuzione di un "punteggio sociale" basato sull'IA, che valutano o classificano individui o gruppi sulla base del loro comportamento sociale o delle loro caratteristiche personali e comportano un trattamento pregiudizievole o sfavorevole, in particolare quando i dati provengono da molteplici contesti sociali non collegati o quando il trattamento è sproporzionato rispetto alla gravità del comportamento sociale. Il divieto di attribuire un "punteggio sociale" ha un ampio

[103] Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativo alla sicurezza generale dei prodotti, che modifica il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva (UE) 2020/1828 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 87/357/CEE del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE).

[104] Direttiva (UE) 2024/1385 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sulla lotta alla violenza contro le donne e alla violenza domestica (PE/33/2024/REV/1) (GU L, 2024/1385, 24.5.2024).

ambito di applicazione sia in contesti pubblici che privati e non è limitato a un campo o a un settore specifico[105].

(147) Allo stesso tempo, il divieto non è inteso a pregiudicare le pratiche lecite di valutazione delle persone per scopi specifici che sono legittimi e conformi al diritto dell'Unione e nazionale[106], in particolare laddove tali atti normativi precisino i tipi di dati pertinenti ai fini specifici della valutazione e garantiscano che un eventuale conseguente trattamento pregiudizievole o sfavorevole delle persone sia giustificato e proporzionato (cfr. sezione 4.3. Esclusioni dall'ambito di applicazione).

4.1. Fondamenti e obiettivi

(148) I sistemi di IA che consentono pratiche di attribuzione di un "punteggio sociale" possono portare a risultati discriminatori e ingiusti nei confronti di determinati individui e gruppi, compresa la loro esclusione dalla società, nonché a pratiche di controllo e sorveglianza sociali incompatibili con i valori dell'Unione. Il divieto riguardante l'attribuzione di un "punteggio sociale" mira a tutelare, in particolare, il diritto alla dignità umana e altri diritti fondamentali, compresi il diritto alla non discriminazione e all'uguaglianza, alla protezione dei dati e alla vita privata e familiare, nonché, a seconda dei casi, i pertinenti diritti sociali ed economici. Esso è volto inoltre a salvaguardare e promuovere i valori dell'Unione di democrazia, uguaglianza (compresa la parità di accesso ai servizi pubblici e privati) e giustizia[107].

4.2. Concetti ed elementi principali del divieto riguardante l'attribuzione di un "punteggio sociale"

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA dispone quanto segue:

sono vietate le pratiche di IA seguenti:

c) l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di sistemi di IA per la valutazione o la classificazione delle persone fisiche o di gruppi di persone per un determinato periodo di tempo sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali o della personalità note, inferite o previste, in cui il punteggio sociale così ottenuto comporti il verificarsi di uno o di entrambi gli scenari seguenti:

i) un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di determinate persone fisiche o di gruppi di persone in contesti sociali che non sono collegati ai contesti in cui i dati sono stati originariamente generati o raccolti;

ii) un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di determinate persone fisiche o di gruppi di persone che sia ingiustificato o sproporzionato rispetto al loro comportamento sociale o alla sua gravità.

---

105 Il divieto di attribuire un punteggio sociale differisce dal divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA, che riguarda in modo più specifico la pratica di valutazione/attribuzione di un punteggio applicabile solo alla valutazione e previsione del rischio che una persona commetta reati, vietando i sistemi di IA che si basano unicamente sulla profilazione o sulla valutazione dei tratti e delle caratteristiche della personalità (cfr. sezione 5).

106 Considerando 31 del regolamento sull'IA.

107 Considerando 31 del regolamento sull'IA.

(149) Affinché il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA trovi applicazione, devono essere soddisfatte diverse condizioni cumulative:

(i) la pratica deve costituire l'"immissione sul mercato", la "messa in servizio" o l'"uso" di un sistema di IA;

(ii) il sistema di IA deve essere destinato o utilizzato per la valutazione o la classificazione delle persone fisiche o di gruppi di persone per un determinato periodo di tempo sulla base:

(a) del loro comportamento sociale; o

(b) di caratteristiche personali o della personalità note, inferite o previste;

(iii) il punteggio sociale creato con l'assistenza del sistema di IA deve comportare o essere in grado di comportare il verificarsi di un trattamento pregiudizievole o sfavorevole di persone o di gruppi in uno o più degli scenari seguenti:

(a) in contesti sociali che non sono collegati ai contesti in cui i dati sono stati originariamente generati o raccolti; e/o

(b) un trattamento che sia ingiustificato o sproporzionato rispetto al comportamento sociale o alla sua gravità.

(150) Affinché scatti il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA, tutte e tre le condizioni devono essere soddisfate contemporaneamente. La prima condizione, ossia l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso del sistema di IA, è già stata analizzata nella sezione 2.3. Il divieto di immettere sul mercato, mettere in servizio o utilizzare tali sistemi di IA si applica pertanto sia ai fornitori che ai deployer di sistemi di IA, ciascuno nell'ambito delle rispettive responsabilità. I restanti criteri relativi al divieto di attribuire un "punteggio sociale" sono descritti e approfonditi nei punti seguenti.

4.2.1. Attribuzione di un "punteggio sociale": valutazione o classificazione sulla base del comportamento sociale o delle caratteristiche personali o della personalità per un determinato periodo di tempo

a) Valutazione o classificazione di persone fisiche o di un gruppo di persone

(151) La seconda condizione per l'applicazione del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA è che il sistema di IA sia destinato o utilizzato per **la valutazione o la classificazione** di persone fisiche o gruppi di persone e che attribuisca loro punteggi sulla base del loro comportamento sociale o delle loro caratteristiche personali o della personalità. Il punteggio prodotto dal sistema può assumere varie forme, come un numero matematico (ad esempio, da 0 a 1), una graduatoria o un'etichetta.

(152) L'ambito di applicazione del divieto è ampio e comprende le pratiche di valutazione e classificazione sia nel settore pubblico che in quello privato (cfr. sezione 4.2.3.). Allo stesso tempo la valutazione o la classificazione riguarda solo le persone fisiche o i

gruppi di persone fisiche, escludendo quindi in linea di principio le persone giuridiche (cfr. sezione 4.3. Esclusioni dall'ambito di applicazione).

(153) Mentre la nozione di "**valutazione**" suggerisce l'implicazione di una qualche forma di **valutazione o giudizio** in merito a una persona o a un gruppo di persone, la semplice **classificazione** di persone o gruppi di persone basata su caratteristiche quali età, sesso e altezza non determina necessariamente una valutazione[108]. La nozione di "classificazione" è pertanto di portata più ampia rispetto a quella di "valutazione" e può comprendere anche altri tipi di classificazioni o categorizzazioni di persone fisiche o gruppi di persone sulla base di criteri che non implicano necessariamente una particolare valutazione o giudizio nei loro confronti o riguardo alle loro caratteristiche o al loro comportamento.

(154) Il termine "**valutazione**" è legato anche al concetto di "profilazione", che è disciplinato dalla normativa dell'Unione in materia di protezione dei dati[109] e costituisce una forma specifica di valutazione. Sebbene l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA non faccia alcun riferimento diretto a tale concetto o a tale normativa[110], essi possono essere pertinenti anche per il divieto contenuto in tale disposizione, nonché per altri divieti contenuti nel regolamento sull'IA[111], quando la valutazione avviene in modo automatizzato da parte di un sistema di IA basato su dati personali. Per **profilazione** si intende l'utilizzo di informazioni su una persona (o un gruppo di persone) e la valutazione delle loro caratteristiche o dei loro modelli di comportamento al fine di includerli in una determinata categoria o gruppo, in particolare per **analizzare e/o fare previsioni**, ad esempio, in merito a: capacità di eseguire un compito; interessi; comportamento probabile[112]. La profilazione delle persone fisiche ai sensi del diritto dell'UE in materia di protezione dei dati, se condotta attraverso sistemi di IA, può pertanto rientrare anche nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA.

Nella sentenza *SCHUFA I*, la CGUE ha ad esempio esaminato un **sistema di punteggio dell'affidabilità creditizia** utilizzato in Germania[113]. In tale causa, il "punteggio" generato dal programma informatico era un "tasso di probabilità" relativo alla capacità di una persona di onorare impegni di pagamento, attività che la CGUE ha definito una "profilazione". Più precisamente, il sistema stabiliva "un pronostico sulla probabilità di un comportamento futuro di una persona ("score"), come il rimborso di un prestito, a partire da talune caratteristiche di tale persona […]. Il calcolo dei punteggi ("scoring")

108 Gruppo di lavoro articolo 29, *Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679*, WP251rev.01, 6.2.2018, pag. 7.

109 Cfr. l'articolo 4, punto 4), e l'articolo 22 GDPR nonché l'articolo 11 della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie. Cfr. anche Gruppo di lavoro Articolo 29, *Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679*, WP251rev.01, 6.2.2018, pag. 7.

110 L'articolo 3, punto 52), del regolamento sull'IA contiene una definizione di "profilazione" che rinvia all'articolo 4, punto 4), GDPR.

111 In particolare, il divieto relativo alla previsione del rischio che una persona fisica commetta un reato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA, che fa riferimento alla "profilazione", e in alcuni casi al riconoscimento delle emozioni e alla categorizzazione biometrica di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere f) e g), del medesimo regolamento.

112 Gruppo di lavoro articolo 29, *Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679*, WP251rev.01, 6.2.2018, pag. 7.

113 Sentenza della Corte di giustizia del 7 dicembre 2023, *SCHUFA Holding (Scoring)*, C-634/21, ECLI:EU:C:2023:957 (di seguito "sentenza *SCHUFA I*"), ad esempio punto 47.

si basa sul presupposto che assegnando una persona a un gruppo di altre persone con caratteristiche comparabili che si sono comportate in un certo modo, si può prevedere un comportamento analogo"[114]. Secondo la CGUE, tale attività rispondeva alla definizione di "profilazione" di cui all'articolo 4, punto 4), GDPR[115]. Tale forma di profilazione può anche essere considerata una valutazione delle persone sulla base delle loro caratteristiche personali ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA, che sarà vietata qualora sia effettuata con sistemi di IA e purché siano soddisfatte le altre condizioni per l'applicazione di tale disposizione.

b) Per un determinato periodo di tempo

(155) Il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA richiede che la valutazione o la classificazione si basi su dati che coprono "**un determinato periodo di tempo**". Ciò suggerisce che tale valutazione non dovrebbe essere limitata a una singola attribuzione di un punteggio o a una singola valutazione, effettuate una tantum in base a dati o comportamenti provenienti da un contesto individuale molto specifico. Allo stesso tempo, è importante che tale condizione sia valutata, tenendo conto di tutte le circostanze del caso, al fine di evitare che tale pratica sfugga all'ambito di applicazione del divieto.

Ad esempio, un'autorità per la migrazione e l'asilo implementa un sistema di sorveglianza parzialmente automatizzato nei campi profughi basato su una serie di infrastrutture di sorveglianza, tra cui telecamere e sensori di movimento. Se i dati analizzati coprono un periodo di tempo, e persone specifiche (come i migranti) sono valutate, ad esempio, per accertare se sussista il rischio che tentino la fuga, ciò si qualificherebbe come "per un determinato periodo di tempo" e il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA potrebbe applicarsi se tutte le altre condizioni sono soddisfatte.

c) Sulla base del loro comportamento sociale o di caratteristiche personali o della personalità note, inferite o previste

(156) Le pratiche di "valutazione" e "classificazione" vietate a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA devono essere attuate sulla base del trattamento dei dati consentito dall'IA (spesso esteso) in relazione i) al comportamento sociale di individui o gruppi di persone o ii) alle loro caratteristiche personali e della personalità note, inferite o previste, o sulla base di entrambi gli elementi. I dati possono essere forniti direttamente dalle persone o raccolti indirettamente, ossia attraverso attività di sorveglianza, ottenuti da terzi o inferiti da altre informazioni.

(157) Per quanto riguarda il primo scenario, "**comportamento sociale**" va inteso come un termine ampio, che può generalmente includere azioni, comportamenti, abitudini, interazioni all'interno della società, ecc., e di solito comprende punti di dati riguardanti il comportamento, provenienti da molteplici fonti[116]. La nozione di "comportamento

[114] *Ibidem*, punto 14.
[115] *Ibidem*, punto 47.
[116] Cfr. considerando 31 del regolamento sull'IA.

sociale" potrebbe riguardare anche il comportamento di persone e gruppi di persone in contesti sociali e privati, come la partecipazione a eventi culturali, il volontariato, ecc., come pure il comportamento sociale in contesti commerciali, ad esempio il pagamento di debiti, il comportamento nell'utilizzo di determinati servizi, nonché le relazioni con enti pubblici e privati, il governo, la polizia e la legge (ad esempio, il rispetto del codice della strada). I dati sul comportamento sociale provenienti da molteplici contesti e punti di dati possono essere raccolti in modo centralizzato dallo stesso soggetto, ma nella maggior parte dei casi sono raccolti in modo distribuito e sono combinati da fonti diverse, il che può comportare un maggior monitoraggio e il tracciamento delle persone (la cosiddetta "*dataveillance*", ossia la sorveglianza attraverso la registrazione di dati).

(158) Il secondo scenario è quello in cui il punteggio è basato su **caratteristiche personali o della personalità**, che possono o meno riguardare aspetti specifici del comportamento sociale. Le "caratteristiche personali" possono includere una serie di informazioni relative a una persona, ad esempio il sesso, l'orientamento sessuale o le caratteristiche sessuali, il genere, l'identità di genere, la razza, l'etnia, la situazione familiare, l'indirizzo, il reddito, i componenti del nucleo familiare, la professione, l'occupazione o un altro status giuridico, il rendimento professionale, la situazione economica, la liquidità finanziaria, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, la posizione o gli spostamenti, il livello di indebitamento, il tipo di automobile, ecc.[117]. Le "caratteristiche della personalità" dovrebbero in linea di principio essere interpretate come sinonimi di caratteristiche personali, ma possono anche comprendere la creazione di profili specifici di persone come personalità. Le caratteristiche della personalità possono anche basarsi su una serie di fattori e implicare un giudizio, che può essere espresso dagli individui stessi, da altre persone o generato da sistemi di IA. Nel regolamento sull'IA, le caratteristiche della personalità sono talvolta definite tratti e caratteristiche della personalità[118]; tali nozioni dovrebbero essere interpretate in modo coerente.

(159) Le caratteristiche personali o della personalità "note, inferite o previste" sono tipi diversi di informazioni e dati personali che devono essere distinti. Le "**caratteristiche note**" sono basate su informazioni che sono state fornite al sistema di IA come input e che, nella maggior parte dei casi, sono informazioni verificabili. Per contro, le "**caratteristiche inferite**" sono basate su informazioni che sono state inferite da altre informazioni, in cui solitamente la deduzione è effettuata da un sistema di IA. Le "**caratteristiche previste**" sono quelle stimate sulla base di modelli con un'accuratezza inferiore al 100 %. I concetti di dati "inferiti" (o desunti) sono utilizzati anche nel contesto della profilazione nel diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e possono pertanto costituire una fonte di ispirazione per l'interpretazione di tali concetti utilizzati nell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA[119]. L'uso di questi diversi tipi di dati può avere implicazioni diverse per l'accuratezza e l'equità delle

117 Cfr. il considerando 42 del regolamento sull'IA, che elenca alcuni esempi di tali caratteristiche.

118 Articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA.

119 Cfr. Gruppo di lavoro articolo 29, *Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679*, WP251rev.01, 6.2.2018, pag. 7 e segg.

pratiche di attribuzione del punteggio e può pertanto essere preso in considerazione, in particolare laddove il trattamento sia poco trasparente o si basi su punti di dati la cui accuratezza è più difficile da verificare.

4.2.2. Il punteggio sociale deve comportare un trattamento pregiudizievole o sfavorevole in contesti sociali non collegati e/o un trattamento ingiustificato o sproporzionato rispetto alla gravità del comportamento sociale

a) Nesso di causalità tra il punteggio sociale e il trattamento

(160) Affinché il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA trovi applicazione, il punteggio sociale creato da un sistema di IA o con la sua assistenza deve **comportare un trattamento pregiudizievole o sfavorevole** per la persona o il gruppo di persone oggetto della valutazione. In altre parole, il trattamento deve essere la conseguenza del punteggio e il punteggio la causa del trattamento. Un siffatto nesso di causalità plausibile può essere presente anche nei casi in cui le conseguenze dannose non si siano ancora concretizzate, ma il sistema di IA sia destinato o in grado di produrre un tale esito negativo. Questo aspetto è particolarmente importante, dato che la pratica vietata di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA riguarda anche l'"immissione sul mercato" di tali sistemi di IA.

(161) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA non prescrive che la valutazione o la classificazione effettuata dal sistema di IA sia l'unica causa del trattamento pregiudizievole o sfavorevole. Il suo ambito di applicazione riguarda pertanto anche pratiche di attribuzione di un punteggio basato sull'IA che possono anche essere soggette o associate ad altre valutazioni umane. Allo stesso tempo, gli output dell'IA devono svolgere un ruolo sufficientemente importante nella produzione del punteggio sociale. Ad esempio, nel caso in cui un'autorità pubblica utilizzi un sistema di IA per valutare l'affidabilità delle persone e combini il suo output con una valutazione umana di fatti aggiuntivi, tale pratica di attribuzione di un punteggio sociale basato sull'IA rientrerà nell'ambito di applicazione del divieto solo se il punteggio generato dall'IA svolge un ruolo sufficientemente importante nella decisione finale, purché siano soddisfatte le altre condizioni per un trattamento pregiudizievole o sfavorevole come descritto di seguito (cfr. sezione 4.2.2. lettera b)).

(162) Un punteggio può comportare un trattamento pregiudizievole o sfavorevole anche se prodotto da un'organizzazione o da più organizzazioni diverse da quella che lo utilizza[120]. Ad esempio, un'autorità pubblica può ottenere un punteggio per la valutazione dell'affidabilità creditizia di una persona fisica prodotto da un'altra società specializzata in valutazioni dell'affidabilità creditizia e dei rischi, che sono basate su informazioni sulle persone fisiche e sul loro comportamento provenienti da varie fonti.

[120] Tale interpretazione è coerente con il dispositivo della CGUE nella sentenza *SCHUFA I*, in cui la CGUE ha dichiarato, nel contesto del processo decisionale automatizzato, che un "punteggio" (valutazione che costituisce una profilazione) prodotto da un soggetto diverso da quello che adotta la decisione finale può costituire una decisione automatizzata ai sensi dell'articolo 22 GDPR. Cfr. sentenza *SCHUFA I*, punti da 42 a 51 e da 60 a 62.

b) Trattamento pregiudizievole o sfavorevole in contesti sociali non collegati e/o trattamento ingiustificato o sproporzionato

(163) La condizione finale per l'applicazione del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA è che l'utilizzo del punteggio sociale comporti (o sia in grado di comportare) un trattamento pregiudizievole o sfavorevole:

i. in contesti sociali che non sono collegati ai contesti in cui i dati sono stati originariamente generati o raccolti, o

ii. che sia ingiustificato o sproporzionato rispetto al comportamento sociale o alla sua gravità.

(164) Tali condizioni sono alternative e possono applicarsi anche in combinazione. È necessaria un'analisi caso per caso per valutare se almeno una di esse sia soddisfatta, dal momento che molte pratiche di valutazione e attribuzione di un punteggio basato sull'IA potrebbero non soddisfarle e non rientrare pertanto nell'ambito di applicazione del divieto. In particolare, ciò potrebbe verificarsi qualora le pratiche di attribuzione di un punteggio basato sull'IA abbiano uno specifico scopo di valutazione legittimo e siano conformi al diritto dell'Unione e nazionale applicabile che specifica i dati considerati pertinenti ai fini della valutazione e garantisce che il trattamento pregiudizievole o sfavorevole sia giustificato e proporzionato al comportamento sociale (cfr. sezione 4.3. Esclusioni dall'ambito di applicazione).

(165) La nozione di "**trattamento sfavorevole**" deve essere intesa nel senso che, in conseguenza del punteggio, la persona o il gruppo di persone riceve un trattamento meno favorevole rispetto ad altri, ma senza che ciò implichi necessariamente un danno o pregiudizio particolare (ad esempio, nel caso di pratiche di attribuzione di un punteggio in cui le persone sono individuate per ulteriori accertamenti in caso di sospetta frode). Per contro, affinché un trattamento si configuri come "**pregiudizievole**", la persona o il gruppo di persone deve subire un determinato danno e pregiudizio a causa del trattamento. Un trattamento sfavorevole o pregiudizievole può anche essere discriminatorio e vietato ai sensi della normativa dell'UE in materia di non discriminazione o comportare l'esclusione di determinate persone o gruppi[121]. Ciò non è tuttavia una condizione necessaria ai fini dell'applicazione del divieto. L'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA potrebbe pertanto contemplare un trattamento iniquo che va oltre il diritto dell'UE in materia di non discriminazione applicato soltanto a determinati gruppi protetti (ad esempio per età, origine etnica e razziale, sesso, religione).

Scenario 1: trattamento pregiudizievole o sfavorevole in contesti sociali non collegati

(166) Nel primo scenario descritto all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento sull'IA, il trattamento pregiudizievole o sfavorevole derivante dal punteggio deve avvenire **in contesti sociali che non sono collegati** ai contesti in cui i dati sono stati originariamente generati o raccolti. Ciò implica non solo che le persone

[121] Considerando 31 del regolamento sull'IA.

possano essere trattate in modo sfavorevole o pregiudizievole a causa del punteggio sociale, ma anche che i dati relativi al loro comportamento sociale o alle loro caratteristiche personali o della personalità note, inferite o previste siano generati o raccolti in contesti sociali che non sono collegati a quello in cui è attribuito il punteggio. I dati raccolti o generati in tali contesti non collegati devono essere successivamente utilizzati dal sistema di IA per attribuire un punteggio alle persone, senza alcun evidente collegamento con lo scopo della valutazione o della classificazione o con modalità che determinano una sorveglianza generalizzata delle persone o dei gruppi di persone. Nella maggior parte dei casi ciò avviene in contrasto con le ragionevoli aspettative delle persone e in violazione del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati e di altre norme eventualmente applicabili che specificano i tipi di dati e di fonti considerati pertinenti e necessari per la valutazione o la classificazione. La conformità a tale condizione richiederà una valutazione caso per caso, tenendo conto dello scopo della valutazione e dei contesti in cui i dati sono stati raccolti e generati.

Esempi di trattamento pregiudizievole o sfavorevole in contesti sociali non collegati, vietati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto i), del regolamento sull'IA

- Le autorità fiscali nazionali utilizzano uno strumento predittivo di IA sulle dichiarazioni dei redditi di tutti i contribuenti di un paese per selezionare le dichiarazioni fiscali da sottoporre a un accertamento più approfondito. Lo strumento di IA utilizza variabili pertinenti, quali il reddito annuo, i beni (immobili, automobili, ecc.), i dati sui familiari dei beneficiari, ma anche dati non collegati, come le abitudini sociali dei contribuenti o le connessioni internet, per individuare persone specifiche da sottoporre ad accertamento.

- Un'agenzia di assistenza sociale utilizza un sistema di IA per stimare la probabilità di frode da parte dei beneficiari di assegni familiari, che si basa su caratteristiche raccolte o inferite in contesti sociali senza alcun evidente collegamento o pertinenza ai fini della valutazione di frodi, ad esempio il fatto di avere un coniuge di una determinata nazionalità o origine etnica, disporre di una connessione internet, il comportamento sulle piattaforme sociali o le prestazioni sul luogo di lavoro, ecc.[122]. Per contro, i dati pertinenti per l'assegnazione delle prestazioni e legalmente raccolti potrebbero essere utilizzati per determinare il rischio di frode, dal momento che, la verifica delle autorità pubbliche della corretta assegnazione delle prestazioni sociali persegue un obiettivo legittimo.

- Un'agenzia pubblica del lavoro utilizza un sistema di IA per attribuire un punteggio alle persone disoccupate sulla base di un colloquio e di una valutazione basata sull'IA al fine di determinare se una persona debba beneficiare di un sostegno statale all'occupazione. Tale punteggio si basa su caratteristiche personali pertinenti, quali l'età e l'istruzione, ma anche su variabili raccolte o inferite da dati e contesti senza

[122] Per un confronto di sistemi nazionali analoghi di prestazioni e punteggio sociale, cfr. Hadwick, D. e Lan, S., "Lessons to be learned from the Dutch childcare allowance scandal: A comparative review of algorithmic governance by tax administrations in the Netherlands, France and Germany", *World Tax Journal*, vol. 13, numero 4, (CNAF), 2021.

alcun evidente collegamento con lo scopo della valutazione, quali lo stato civile, i dati sanitari per le malattie croniche, la dipendenza, ecc.[123].

Tali pratiche inaccettabili di attribuzione di un punteggio possono essere distinte dalle pratiche lecite che valutano le persone per specifiche finalità in conformità del diritto dell'Unione e nazionale, in particolare quando tali normative, nel rispetto del diritto dell'UE, specificano i dati considerati pertinenti e necessari ai fini della valutazione (cfr. sezione 4.3. Esclusioni dall'ambito di applicazione).

Scenario 2: trattamento sfavorevole o pregiudizievole sproporzionato rispetto al comportamento sociale

(167) L'altro scenario alternativo ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento sull'IA in cui l'uso di un sistema di IA per l'attribuzione di un punteggio può essere vietato si configura quando il trattamento derivante dal punteggio è ingiustificato o sproporzionato rispetto alla gravità del comportamento sociale. Per determinare se il trattamento in questione sia sproporzionato rispetto al legittimo scopo perseguito è opportuno considerare la gravità dell'impatto e le interferenze nei diritti fondamentali della persona interessata derivanti dal punteggio sociale rispetto alla gravità del suo comportamento sociale, tenendo conto del principio generale di proporzionalità. Ciò richiede una valutazione caso per caso, che dovrebbe prendere in considerazione tutte le circostanze pertinenti del caso, nonché considerazioni generali di natura etica e principi di equità e giustizia sociale relativi alla valutazione del comportamento sociale e alla proporzionalità del trattamento pregiudizievole. Il trattamento può anche essere "ingiustificato", ad esempio per mancanza di uno scopo legittimo. Nell'ambito di tale valutazione può essere pertinente anche la legislazione settoriale dell'Unione o nazionale che stabilisce criteri e procedure specifici che disciplinano tale trattamento potenzialmente pregiudizievole o sfavorevole.

Esempi di trattamento ingiustificato o sproporzionato rispetto al comportamento sociale vietato a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento sull'IA

- Un'agenzia pubblica utilizza un sistema di IA per effettuare la profilazione di famiglie al fine di individuare precocemente i minori a rischio sulla base di criteri quali salute mentale e stato di disoccupazione dei genitori, ma anche di informazioni sul comportamento sociale dei genitori derivanti da molteplici contesti. Il punteggio che ne risulta è utilizzato per individuate le famiglie da sottoporre ad accertamento e i minori considerati "a rischio" sono sottratti alle famiglie, anche in caso di trasgressioni minori da parte dei genitori, come ad esempio appuntamenti medici occasionalmente saltati o multe stradali.
- Un comune utilizza un sistema di IA per valutare l'affidabilità dei residenti sulla base di molteplici punti di dati relativi al loro comportamento sociale in diversi contesti. Il punteggio generato per i residenti considerati "meno affidabili" è utilizzato per

[123] Un sistema analogo è stato utilizzato in Polonia per un sistema di profilazione dei disoccupati, che è stato abbandonato perché giudicato incostituzionale. Cfr. Szymielewicz K., *Profiling the unemployed in Poland: Social and Political Implications of Algorithmic Decision Making*, Fundacja Panoptykon, 2015, pag. 18.

redigere una "lista nera", che comporta la revoca di benefici pubblici, altre misure punitive severe e un maggiore controllo o sorveglianza. Tra i fattori presi in considerazione nella valutazione figurano attività di volontariato insufficienti e comportamenti scorretti di lieve entità, come la mancata restituzione dei libri alla biblioteca entro la scadenza, l'aver lasciato la spazzatura per strada al di fuori dei giorni di raccolta e un ritardo nel pagamento delle imposte locali.

Tali pratiche inaccettabili di attribuzione di un punteggio sociale possono essere distinte da pratiche lecite che valutano le persone per uno specifico scopo legittimo in conformità del diritto dell'Unione e nazionale, in particolare quando tali leggi garantiscono che un trattamento pregiudizievole o sfavorevole sia giustificato e proporzionato al comportamento sociale (cfr. sezione 4.3. Esclusioni dall'ambito di applicazione).

(168) Entrambe le alternative di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), del regolamento sull'IA possono essere anche soddisfatte contemporaneamente.

Esempi di trattamento ingiustificato o sproporzionato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), punti i) e ii), del regolamento sull'IA

- Un'autorità fiscale utilizza un sistema di IA per individuare le frodi riguardanti le prestazioni per figli a carico che effettua la profilazione dei beneficiari sospettati di frode e li assegna a categorie quali "dolo/negligenza grave" sulla base di criteri quali basso reddito, doppia nazionalità, comportamento sociale, ecc. In base al punteggio di rischio, i fascicoli dei beneficiari sono sottoposti ad accertamento e, in molti casi, le prestazioni per la cura dei figli sono interrotte, gli interessati ricevono un avviso di rimborso delle prestazioni ricevute e non possono più usufruire di meccanismi standard di recupero crediti. Tale punteggio fa sì che molte famiglie siano fortemente indebitate e determina un trattamento ingiusto, discriminatorio e pregiudizievole di persone e gruppi di persone[124], facendo cadere molte famiglie in condizioni di grave difficoltà finanziaria.

- Un'autorità pubblica utilizza un sistema di IA per controllare le frodi nel processo di concessione di sovvenzioni per gli alloggi studenteschi che considera tra gli indicatori i collegamenti internet, lo stato di famiglia o il livello di istruzione dei beneficiari come fattori distintivi per il rischio di frode, che non sembrano pertinenti né giustificati.

- Un governo introduce un sistema globale basato sull'IA che monitora e classifica i cittadini sulla base del loro comportamento in vari aspetti della vita, quali le interazioni sociali, le attività online, le abitudini di acquisto e la puntualità nel pagare le bollette. Le persone con un punteggio più basso si trovano ad affrontare un accesso limitato ai servizi pubblici, tassi di interesse più elevati sui prestiti e difficoltà a viaggiare, affittare appartamenti e persino a trovare lavoro. Il sistema comporta

[124] Per un esempio analogo relativo allo scandalo olandese delle prestazioni per l'accudimento dei figli nei Paesi Bassi, cfr. *Belastingdienst treft 232 gezinnen met onevenredig harde actie*, 27.11.2019. Nel 2020 un organo giurisdizionale olandese ha deciso che "Systeem Risico Indicatie (SyRi)" era illegale. Cfr. anche "Geen powerplay maar fair play. Onevenredig harde aanpak van 232 gezinnen met kinderopvangtoeslag", 2017, pag. 32.

un'eccessiva sorveglianza delle persone e un trattamento pregiudizievole in contesti non collegati al comportamento sociale utilizzato per determinare il punteggio sociale (ad esempio, le opportunità di lavoro sono influenzate dall'attività sui social media), imponendo nel contempo anche sanzioni eccessive per infrazioni minori (ad esempio svantaggi sotto il profilo sociale e finanziario per reati relativamente minori).

Tali pratiche inaccettabili di attribuzione di un punteggio sociale possono essere distinte dalle pratiche lecite di valutazione delle persone per specifici scopi legittimi che non soddisfano tali condizioni e sono conformi al diritto dell'Unione e nazionale, in particolare laddove tali leggi garantiscano che un trattamento pregiudizievole o sfavorevole sia giustificato e proporzionato e che siano utilizzati dati provenienti da contesti sociali collegati (cfr. sezione 4.3. Esclusioni dall'ambito di applicazione).

(169) Il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA può riguardare anche i casi in cui sono concessi riconoscimenti o un trattamento preferenziale a determinate persone o gruppi di persone, in quanto ciò implica un trattamento meno favorevole di altre persone (ad esempio in caso di programmi di sostegno all'occupazione, declassamento di priorità per l'alloggio, o reinsediamento).

4.2.3. Indipendentemente dal fatto che siano forniti o utilizzati da soggetti pubblici o privati

(170) Come già osservato, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA vieta pratiche inaccettabili di attribuzione di un punteggio sociale basato sull'IA, indipendentemente dal fatto che il sistema di IA o il punteggio siano forniti o utilizzati da soggetti pubblici o privati. Sebbene l'attribuzione di un punteggio nell'ambito del settore pubblico possa avere conseguenze molto significative per le persone a causa dello squilibrio di potere e della dipendenza dai servizi pubblici, possono analogamente verificarsi conseguenze dannose anche nel settore privato, in cui sono sempre più diffuse pratiche di attribuzione di punteggi da parte di imprese e di altri soggetti.

Esempi

- Una compagnia di assicurazioni raccoglie da una banca informazioni sulle spese e altre informazioni finanziarie che non sono collegate alla determinazione dell'ammissibilità dei candidati all'assicurazione sulla vita e che sono utilizzate per determinare il prezzo del premio da pagare per tale assicurazione. Un sistema di IA analizza tali informazioni e raccomanda, su tale base, se rifiutare un contratto o fissare premi di assicurazione vita più elevati per una determinato cliente o gruppo di clienti.
- Un'agenzia di credito privata utilizza un sistema di IA per determinare l'affidabilità creditizia delle persone e decidere se una persona debba ottenere un prestito per la casa sulla base di caratteristiche personali non collegate.

Tali pratiche inaccettabili di attribuzione di un punteggio sociale possono essere distinte dalle pratiche lecite di valutazione delle persone per specifici scopi legittimi che non soddisfano tali condizioni e sono conformi al diritto dell'Unione e nazionale, in particolare quando tali leggi garantiscono che un trattamento pregiudizievole o

sfavorevole sia giustificato e proporzionato e che siano utilizzati dati provenienti da contesti sociali collegati (cfr. sezione 4.3. Esclusioni dall'ambito di applicazione).

(171) In caso di controlli da parte delle autorità di vigilanza del mercato competenti, spetta al fornitore e al deployer del sistema di IA, ciascuno nell'ambito delle rispettive responsabilità, dimostrare che la pratica di IA è legittima e giustificata, anche garantendo la trasparenza del funzionamento del sistema di IA, e fornendo informazioni sui tipi di dati e sulle fonti dei dati, garantendo che ai fini della valutazione o della classificazione siano trattati solo i dati collegati al contesto sociale in cui è utilizzato il punteggio, che il sistema funzioni come previsto e che qualsiasi conseguente trattamento pregiudizievole o sfavorevole sia giustificato e proporzionato al comportamento sociale. Il rispetto della normativa applicabile e l'integrazione nel sistema di garanzie adeguate e proporzionate, applicate durante il suo funzionamento, contribuiranno a evitare l'applicazione del divieto, consentendo nel contempo l'uso di sistemi di IA per la valutazione o la classificazione delle persone per scopi legittimi e utili (ad esempio per migliorare l'efficacia dei processi, la qualità del servizio, la sicurezza, ecc.) (cfr. la sezione 4.3. Esclusioni dall'ambito di applicazione).

(172) La conformità ai requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio (ad esempio nel settore delle prestazioni e dei servizi pubblici essenziali, dell'attribuzione del merito di credito e della valutazione dell'affidabilità creditizia, della migrazione, ecc.) può anche contribuire a garantire che i sistemi di IA utilizzati a fini di valutazione e classificazione in tali settori ad alto rischio non costituiscano pratiche inaccettabili di attribuzione di un punteggio sociale che i fornitori e i deployer dovrebbero prendere in considerazione nell'adempimento dei rispettivi obblighi (ad esempio in materia di gestione del rischio, trasparenza, governance dei dati, valutazione d'impatto sui diritti fondamentali, sorveglianza umana, monitoraggio, ecc.).

4.3. Esclusioni dall'ambito di applicazione

(173) Il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA si applica solo all'attribuzione di un punteggio alle persone fisiche o ai gruppi di persone, escludendo quindi, in linea di principio, l'attribuzione di un punteggio ai soggetti giuridici per i quali la valutazione non si basa su caratteristiche personali o della personalità o sul comportamento sociale delle persone, sebbene in alcuni casi le persone fisiche possono essere indirettamente interessate dal punteggio (ad esempio, tutti i cittadini di un comune in caso di assegnazione del bilancio). Tuttavia, se i soggetti giuridici sono stati valutati sulla base di un punteggio complessivo che aggrega la valutazione o la classificazione di un gruppo di persone fisiche sulla base del loro comportamento sociale o delle loro caratteristiche personali o della personalità e tale punteggio influisce direttamente su tali persone (ad esempio, tutti i dipendenti di un'impresa, gli studenti di una scuola specifica il cui comportamento è stato valutato), la pratica può rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA, se sono soddisfatte tutte le altre condizioni. Ciò dipenderà da una valutazione effettuata caso per caso.

(174) Il punteggio sociale basato sull'IA in quanto "tasso di probabilità" e pronostico dovrebbe inoltre essere distinto dalle valutazioni personali degli utenti volte a valutare la qualità di un servizio (ad esempio un conducente su una piattaforma online di car sharing o un host su una piattaforma online per l'alloggio). Tali valutazioni sono la semplice aggregazione di singoli punteggi umani che non implicano necessariamente l'intervento dell'IA, a meno che i dati non siano combinati con altre informazioni e analizzati dal sistema di IA per valutare o classificare le persone, soddisfacendo tutte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA.

(175) Inoltre l'attribuzione di un punteggio alle persone fisiche non è vietata sempre, ma solo nei casi limitati in cui tutte le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA sono soddisfatte cumulativamente, come analizzato in precedenza. Il considerando 31 del regolamento sull'IA in particolare recita che il divieto "non dovrebbe pregiudicare le pratiche lecite di valutazione delle persone fisiche effettuate per uno scopo specifico in conformità del diritto dell'Unione e nazionale". Ad esempio, l'attribuzione del merito di credito, la valutazione del rischio e la sottoscrizione sono aspetti essenziali dei servizi delle imprese finanziarie e assicurative. Tali pratiche, così come altre pratiche legittime (ossia migliorare la qualità e l'efficienza dei servizi, garantire una gestione più efficiente dei reclami, effettuare valutazioni specifiche dei dipendenti, prevenire e individuare le frodi, effettuare attività di contrasto o attribuire un punteggio al comportamento degli utenti sulle piattaforme online), non sono di per sé vietate, se lecite e intraprese in conformità del regolamento sull'IA e delle altre disposizioni applicabili del diritto dell'Unione e nazionale, che devono essere conformi al diritto dell'Unione.

(176) In altri termini, i sistemi di IA che valutano o classificano le persone ai fini della generazione di un punteggio sociale in modo lecito e per uno scopo specifico nel contesto collegato a quello in cui sono stati raccolti i dati personali utilizzati per il punteggio non sono vietati, a condizione che qualsiasi trattamento pregiudizievole o sfavorevole derivante dall'utilizzo del punteggio sia giustificato e proporzionato alla gravità del comportamento sociale[125].

(177) Il rispetto della normativa settoriale dell'Unione, ad esempio in materia di merito di credito, antiriciclaggio, ecc., che specifica il tipo di dati che possono essere utilizzati come pertinenti e necessari per lo scopo di valutazione specifico legittimo e garantisce che il trattamento sia giustificato e proporzionato al comportamento sociale, può quindi far sì che la pratica di IA non rientri nell'ambito di applicazione del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA.

Esempi di pratiche legittime di attribuzione di un punteggio conformi al diritto dell'Unione e nazionale che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA

- I sistemi di attribuzione del merito di credito finanziario utilizzati dai creditori o dalle agenzie di informazione creditizia per valutare l'affidabilità creditizia o i debiti in

[125] Considerando 31 del regolamento sull'IA.

essere di un cliente, che stabiliscono il loro merito di credito o forniscono una valutazione della loro affidabilità finanziaria sulla base del reddito e sulle spese del cliente e su altre circostanze finanziarie ed economiche, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA se sono pertinenti per lo scopo legittimo della valutazione del merito di credito e se sono conformi alle leggi in materia di protezione dei consumatori[126] che specificano il tipo di dati e le garanzie necessarie per garantire l'equo trattamento dei consumatori nelle valutazioni dell'affidabilità creditizia.

- Le imprese hanno un interesse legittimo a valutare i clienti sotto il profilo delle frodi finanziarie e tali pratiche non sono interessate dal divieto, purché la valutazione sia basata su dati pertinenti quali il comportamento nelle transazioni effettuate e i metadati nel contesto dei servizi, i precedenti e altri fattori provenienti da fonti che sono oggettivamente pertinenti per determinare il rischio di frode e valutare se il trattamento pregiudizievole scaturito dal comportamento fraudolento sia giustificato e proporzionato.

- Le informazioni raccolte mediante dispositivi telematici che dimostrano che un conducente supera i limiti di velocità o non osserva pratiche di guida sicura, utilizzate da un assicuratore che offre tariffe basate su informazioni telematiche in relazione al comportamento di guida ad alto rischio di un contraente dell'assicurazione, possono essere utilizzate per aumentare il premio di tale assicurato a causa del maggior rischio di incidente dovuto al suo comportamento di guida, a condizione che l'aumento del premio sia proporzionato al comportamento rischioso del conducente.

- La raccolta e il trattamento di dati pertinenti e necessari per la finalità legittima prevista dei sistemi di IA (ad esempio, dati raccolti da varie fonti relativi alla salute e a disturbi schizofrenici di pazienti per fini diagnostici) non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA, in particolare perché trattano dati pertinenti e necessari e generalmente non comportano un trattamento pregiudizievole o sfavorevole ingiustificato di determinate persone fisiche.

- Le piattaforme online che, per motivi di sicurezza, eseguono sui propri servizi una profilazione degli utenti sulla base di dati pertinenti per il contesto e la finalità della valutazione non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA, se la valutazione non comporta un trattamento pregiudizievole sproporzionato rispetto alla gravità del comportamento scorretto dell'utente.

- La pubblicità commerciale mirata basata sull'IA non rientra nell'ambito di applicazione, laddove sia basata su dati pertinenti (ad esempio le preferenze degli utenti), sia conforme al diritto dell'Unione in materia di protezione dei consumatori, protezione dei dati e servizi digitali e non comporti un trattamento pregiudizievole o

[126] Cfr. in particolare la direttiva (UE) 2023/2225 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 ottobre 2023, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 2008/48/CE e gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti del 29 maggio 2020, EBA/GL/2020/06.

sfavorevole sproporzionato rispetto alla gravità del comportamento sociale dell'utente (ad esempio, determinazione dei prezzi volta allo sfruttamento e iniqua differenziazione dei prezzi).

- I sistemi di IA che utilizzano dati raccolti nei campi profughi (ad esempio rispetto delle regole di comportamento) ai fini delle decisioni in materia di reinsediamento o occupazione non sono interessati dal divieto, dato che tali dati sono pertinenti ai fini della valutazione, purché siano rispettate le procedure previste dal diritto dell'Unione applicabile in materia di migrazione al fine di garantire che il trattamento sia giustificato e proporzionato.
- Il punteggio basato sull'IA da parte di una piattaforma di acquisti online, che offre privilegi agli utenti che sono forti acquirenti con un basso tasso di restituzione dei prodotti, ad esempio una procedura di domanda di restituzione più rapida o rimborsi senza restituzione, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA, dato che i vantaggi sono giustificati e proporzionati per ricompensare i comportamenti positivi e che altri utenti continuano ad avere accesso alla procedura standard di restituzione.
- La valutazione e il punteggio delle persone basati sull'IA da parte della polizia e di altre autorità di contrasto, che raccolgono dati sul comportamento sociale delle persone in molteplici contesti, non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA, se tali dati sono pertinenti ai fini specifici di prevenzione, accertamento, perseguimento e punizione di reati e se il trattamento pregiudizievole è giustificato e proporzionato conformemente al diritto sostanziale e procedurale dell'Unione e al diritto penale e di polizia nazionale. È altresì pertinente considerare in tale contesto il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA, che impone condizioni supplementari e più specifiche per le valutazioni dei rischi basate sull'IA e le previsioni sulla probabilità che una persona commetta un reato, che non devono essere basate esclusivamente sulla profilazione o sulla valutazione dei tratti della personalità (cfr. sezione 5).

4.4. Interazione con altri atti giuridici dell'Unione

(178) I fornitori e i deployer dovrebbero valutare attentamente se uno specifico sistema di IA per l'attribuzione di un punteggio utilizzato nelle loro attività sia soggetto ad altre normative dell'Unione e nazionali applicabili, in particolare se esista una legislazione più specifica che disciplina rigorosamente i tipi di dati che possono essere utilizzati come pertinenti e necessari per specifiche finalità di valutazione e se esistano norme e procedure più specifiche per garantire un trattamento giustificato ed equo.

(179) Le pratiche di attribuzione di un punteggio sociale basato sull'IA da parte di soggetti privati che agiscono in qualità di professionisti nei rapporti tra imprese e consumatori possono violare anche il diritto dell'Unione in materia di tutela dei consumatori, ossia la direttiva 2005/29/CE relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali"). Detta direttiva vieta le pratiche commerciali se sono contrarie alle norme di diligenza professionale e se

falsano o sono idonee a falsare in misura rilevante il comportamento economico del consumatore medio o del membro medio del gruppo in relazione al prodotto (articolo 5 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali). Le pratiche di attribuzione di un punteggio possono anche essere ritenute ingannevoli (articoli da 6 a 7 della direttiva sulle pratiche commerciali sleali) previa valutazione caso per caso dell'impatto della pratica commerciale sulla decisione di natura commerciale del consumatore.

(180) Il punteggio sociale, da parte di soggetti pubblici o privati, può violare anche il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati, ad esempio per quanto riguarda la base giuridica del trattamento (liceità), i principi di protezione dei dati (quali minimizzazione e necessità dei dati, correttezza e trasparenza) e qualsiasi altro obbligo, anche, se del caso, le norme sul processo decisionale esclusivamente automatizzato relativo alle persone fisiche.

(181) Se la valutazione o la classificazione è basata su uno dei motivi di discriminazione oggetto di protezione (ad esempio, età, religione, razza o origine etnica, sesso, ecc.) o comporta direttamente o indirettamente la discriminazione di tali gruppi, tale pratica sarà soggetta anche al diritto dell'Unione in materia di non discriminazione.

(182) In questo contesto può essere pertinente anche la direttiva (UE) 2023/2225 sul credito al consumo[127]. A norma dell'articolo 18, paragrafo 3, di tale direttiva, la valutazione del merito creditizio è effettuata sulla base di informazioni pertinenti e accurate sul reddito e sulle spese del consumatore e su altre informazioni sulla situazione economica e finanziaria, che siano necessarie e proporzionate rispetto alla natura, alla durata, al valore e ai rischi del credito per il consumatore. Tali informazioni possono comprendere elementi probatori del reddito o di altre fonti di rimborso, informazioni sulle attività e passività finanziarie o informazioni su altri impegni finanziari. La direttiva sul credito al consumo vieta esplicitamente di includere categorie particolari di dati personali nelle informazioni e di ottenere informazioni dai social network. Gli orientamenti dell'Autorità bancaria europea in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti[128] specificano ulteriormente le informazioni pertinenti ai fini delle valutazioni del merito creditizio. La specificazione del tipo di dati contenuta in tali normative settoriali a fini di valutazione specifici costituisce un aspetto pertinente di cui tenere conto nel determinare se una pratica rientri nell'ambito di applicazione del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA.

(183) Analogamente, anche i sistemi di IA utilizzati per la valutazione e la classificazione delle persone a fini di lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo dovrebbero essere conformi alla pertinente legislazione dell'Unione in materia.

5. ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, LETTERA D), DEL REGOLAMENTO SULL'IA: VALUTAZIONE E PREVISIONE DEL RISCHIO CHE UNA PERSONA COMMETTA UN REATO

[127] Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (*GU L 133* del 22.5.2008, pag. 66).

[128] Autorità bancaria europea, "Orientamenti in materia di concessione e monitoraggio dei prestiti", 29 maggio 2020 (EBA/GL/2020/06).

(184) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA vieta i sistemi di IA che valutano o prevedono il rischio che una persona fisica commetta un reato, unicamente sulla base della profilazione o della valutazione dei tratti e delle caratteristiche della personalità.

(185) L'ultima frase della disposizione precisa che il divieto non si applica se il sistema di IA è utilizzato a sostegno della valutazione umana del coinvolgimento di una persona in un'attività criminosa, che si basa già su fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi a tale attività. Tali sistemi di IA che non rientrano nell'ambito di applicazione del divieto, e che sono destinati a essere utilizzati dalle autorità di contrasto, o per loro conto, oppure da istituzioni, organi od organismi dell'Unione a sostegno delle autorità di contrasto, per determinare il rischio di commissione del reato o di recidiva in relazione a una persona fisica non solo sulla base della profilazione o per valutare i tratti e le caratteristiche della personalità o il comportamento criminale pregresso, sono classificati come sistemi di IA "ad alto rischio" (allegato III, punto 6, lettera d), del regolamento sull'IA) e devono rispettare tutti i requisiti e gli obblighi pertinenti previsti dal regolamento sull'IA.

5.1. Fondamenti e obiettivi

(186) Il considerando 42 del regolamento sull'IA spiega il contesto e la logica del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA, vale a dire che le persone fisiche dovrebbero essere giudicate in base al loro comportamento effettivo e non sulla base di un comportamento previsto dall'IA basato unicamente sulla profilazione, sui tratti o sulle caratteristiche della personalità.

5.2. Concetti ed elementi principali del divieto

> ***Articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA***
>
> Sono vietate le pratiche di IA seguenti:
>
> d) l'immissione sul mercato, la messa in servizio per tale finalità specifica o l'uso di un sistema di IA per effettuare valutazioni del rischio relative a persone fisiche al fine di valutare o prevedere il rischio che una persona fisica commetta un reato, unicamente sulla base della profilazione di una persona fisica o della valutazione dei tratti e delle caratteristiche della personalità; tale divieto non si applica ai sistemi di IA utilizzati a sostegno della valutazione umana del coinvolgimento di una persona in un'attività criminosa, che si basa già su fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi a un'attività criminosa;

(187) Affinché il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA trovi applicazione, devono essere soddisfatte diverse condizioni cumulative:

(i) la pratica deve costituire l'"immissione sul mercato", la "messa in servizio per tale finalità specifica" o l'"uso" di un sistema di IA;

(ii) il sistema di IA deve effettuare valutazioni del rischio che valutino o prevedano il rischio che una persona fisica commetta un reato;

(iii) la valutazione del rischio o la previsione devono esclusivamente basarsi su uno degli elementi seguenti o su entrambi:

(a) la profilazione di una persona fisica,

(b) la valutazione dei tratti e delle caratteristiche della personalità di una persona fisica.

(188) Affinché scatti il divieto, tutte e tre le condizioni devono essere soddisfatte contemporaneamente. La prima condizione, ossia l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso del sistema di IA, è già stata analizzata nella sezione 2.3. Il divieto di immettere sul mercato, mettere in servizio o utilizzare tali sistemi di IA per tale finalità specifica si applica pertanto sia ai fornitori che ai deployer di sistemi di IA, ciascuno nell'ambito delle rispettive responsabilità. Le altre due condizioni per l'applicazione del divieto sono analizzate di seguito.

5.2.1. Valutazione del rischio o previsione della probabilità che una persona commetta un reato

(189) Le valutazioni del rischio volte a valutare o prevedere il rischio che una persona commetta un reato sono spesso chiamate "previsioni di reati" individuali (*crime prediction*) o "previsioni della criminalità" (*crime forecasting*). Pur non avendo una definizione generalmente condivisa, tali termini[129] si riferiscono in generale a una varietà di tecnologie avanzate di IA e di metodi analitici applicati a una grande quantità di dati spesso storici (compresi i dati socioeconomici, come pure i dati degli archivi di polizia, ecc.) che, in combinazione con le teorie criminologiche, sono utilizzati per fare previsioni sulla criminalità su cui si basano le strategie di polizia e di contrasto e le azioni volte a combattere, controllare e prevenire la criminalità[130].

(190) I sistemi di IA per la previsione di reati individuano modelli all'interno dei dati storici, associando gli indicatori alla probabilità che si verifichi un reato, e successivamente generano punteggi di rischio come output predittivi. Ad esempio, tali sistemi possono essere utilizzati per pianificare task force di polizia, per monitorare situazioni ad alto rischio e per effettuare controlli sulle persone che si prevede possano (ri)commettere reati. Tali sistemi rappresentano un'opportunità per le autorità di contrasto, in particolare per quelle con risorse scarse, in quanto aumentano l'efficienza e consentono un approccio proattivo per individuare, scoraggiare e anticipare i reati[131]. Tuttavia tale uso dei dati storici sui reati commessi volto a prevedere il comportamento futuro di altre persone può perpetuare o addirittura rafforzare le distorsioni e portare a non rilevare circostanze individuali essenziali, nel caso in cui tali circostanze non facciano parte dell'insieme di dati o non siano prese in considerazione negli algoritmi su cui opera il

---

129 Cfr. Europol, AI and policing - The benefits and challenges of artificial intelligence for law enforcement, An Observatory Report from the Europol Innovation Lab, 23 settembre 2024. Cfr. anche Yang, F., "Predictive Policing" in: *Oxford Research Encyclopedia, Criminology and Criminal Justice*, Oxford University Press, 2019.

130 Cfr. ad esempio i sistemi menzionati nel manuale dell'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, come il Criminality Awareness System (CAS) nei Paesi Bassi e Precobs in Germania e Svizzera; *Evitare la profilazione illecita oggi e in futuro: una guida*, *Manuale*, 2018, pag. 104.

131 Ad esempio, OxRec (Ufficio olandese per la libertà vigilata, "Reclassering Nederland"), Fazel, S., Wolf A., Vazquez-Montes M. D. L. A., Fanshawe T. R., Prediction of violent reoffending in prisoners and individuals on probation: *a Dutch validation study* (OxRec), PMC (nih.gov).

particolare sistema di IA. Ciò può anche minare la fiducia dei cittadini nelle autorità di contrasto e nel sistema giudiziario in generale[132].

(191) Tali valutazioni e previsioni dei rischi sono, in linea di principio, prospettiche e riguardano reati futuri (non ancora commessi) o reati che sono valutati come a rischio di commissione in quel momento, anche qualora si tratti di tentativo di reato o di attività preparatorie intraprese per commettere un reato[133]. Dette attività di valutazione e previsione possono essere effettuate in qualsiasi fase delle attività di contrasto, ad esempio durante la prevenzione e l'accertamento di reati, nonché nella fase di indagine, perseguimento ed esecuzione di sanzioni penali (anche durante la valutazione del rischio di recidiva da parte delle autorità giudiziarie, ad esempio nel contesto dell'adozione di decisioni sull'imposizione della custodia cautelare), come pure nell'ambito del programma di reinserimento sociale delle persone dopo l'esecuzione della pena[134].

(192) Il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA non vieta le pratiche di previsione di reati e di valutazione dei rischi in quanto tali. Esso si applica solo ai sistemi di IA utilizzati per l'effettuazione di valutazioni dei rischi al fine di valutare o prevedere il rischio che una persona fisica commetta un reato, qualora sia soddisfatta anche la terza condizione di cui sopra. Inoltre, come osservato, il divieto non si applica nelle situazioni di cui all'esclusione esplicita contenuta nell'ultima frase dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA.

5.2.2. Unicamente sulla base della profilazione di una persona fisica o della valutazione dei tratti e delle caratteristiche della personalità

(193) La terza condizione per l'applicazione del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA è che la valutazione dei rischi volta a valutare o prevedere il rischio che una persona fisica commetta un reato si basi unicamente a) sulla profilazione della persona o b) sulla valutazione dei tratti e delle caratteristiche della personalità.

(194) Il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA si applica indipendentemente dal fatto che il sistema di IA effettui la profilazione o valuti simultaneamente i tratti e le caratteristiche della personalità di una sola persona fisica o di un gruppo di persone fisiche, in quanto esso mira a proteggere ogni persona rispetto alla quale è previsto o valutato il rischio di commissione di un reato.

a) Profilazione di una persona fisica

(195) A differenza dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), utilizza esplicitamente il termine "profilazione". L'articolo 3, punto 52), del regolamento sull'IA definisce tale termine rinviando alla definizione

---

132 Cfr. ad esempio Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali, Bias in algorithms - Artificial intelligence and discrimination, 8 dicembre 2022.

133 Cfr. in proposito il considerando 42 del regolamento sull'IA che fa riferimento, a tale riguardo, alla "probabilità che queste ultime [le persone fisiche] commettano un reato" e al "verificarsi di un reato effettivo o potenziale" uilizzando il tempo presente e non il passato.

134 A titolo di esempio, l'articolo 24, paragrafo 4, della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile prevede che le persone soggette a un procedimento penale o condannate per atti connessi ad abusi sessuali su minori siano sottoposte a una valutazione del pericolo che rappresentano in termini di recidiva.

contenuta nell'articolo 4, punto 4), GDPR[135]. Uno degli elementi fondamentali del concetto di profilazione è l'obiettivo di "valutare determinati aspetti personali"[136]. Nel contesto dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA, la profilazione è effettuata al fine di valutare o prevedere il rischio che una persona commetta un reato.

(196) In questo contesto può essere pertinente anche il concetto della cosiddetta "profilazione di gruppo"[137]. Tale nozione si riferisce alla costruzione e all'applicazione di un profilo descrittivo per un determinato gruppo, ad esempio categorie di autori di reati (ad esempio terroristi, bande, ecc.), costruito sulla base di dati storici relativi a reati commessi in precedenza da altre persone. Tali profili di gruppo possono essere utilizzati successivamente per valutare e prevedere il rischio che altre persone commettano reati analoghi. Ogniqualvolta un sistema di IA effettua previsioni e applica tale profilo (di gruppo) a una persona specifica, ciò costituisce una profilazione della persona e può pertanto rientrare nel divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA.

b) Valutazione dei tratti e delle caratteristiche della personalità

(197) Il divieto si applica anche se la valutazione dei rischi volta a valutare o prevedere il rischio che la persona commetta un reato è basata unicamente sulla valutazione dei tratti e delle caratteristiche della sua personalità. Tale valutazione o previsione è spesso inclusa nel concetto di profilazione, ma potrebbe anche essere considerata un'alternativa, qualora non sia possibile accertare la profilazione quale definita all'articolo 4, punto 4), GDPR.

(198) Come indicato nella sezione 4.2.1c), i tratti e le caratteristiche della personalità costituiscono un'ampia categoria di caratteristiche relative a una specifica persona fisica, per le quali non esiste una tassonomia generalmente condivisa. Il considerando 42 del regolamento sull'IA fornisce esempi di tratti e caratteristiche della personalità che possono essere valutati per prevedere il rischio che una persona commetta un reato, quali "la cittadinanza, il luogo di nascita, il luogo di residenza, il numero di figli, il livello di indebitamento o il tipo di automobile". Si tratta solo di un elenco esemplificativo e non esaustivo.

*c) **"Unicamente"***

(199) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA prevede che le valutazioni dei rischi contemplate da tale disposizione siano vietate solo se basate "unicamente" sulla profilazione di una persona o sulla valutazione dei tratti e delle caratteristiche della

---

135 La definizione di profilazione contenuta nell'articolo 3, punto 4), della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, che è pertinente ai fini del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA, è identica a quella di cui all'articolo 4, punto 4), GDPR: "qualsiasi forma di trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di tali dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti riguardanti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze personali, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, l'ubicazione o gli spostamenti di detta persona fisica". La stessa definizione figura anche all'articolo 3, punto 5), del regolamento (UE) 2018/1725 sul trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

136 Cfr. anche Gruppo di lavoro Articolo 29, *Linee guida sul processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche e sulla profilazione ai fini del regolamento 2016/679*, 6 febbraio 2018, WP 251 rev.01, approvata dall'EDPB, pag. 7. Cfr. anche Agenzia per i diritti fondamentali, *Evitare la profilazione illecita oggi e in futuro: una guida*, *Manuale*, 2018, pag. 104.

137 Per approfondire la profilazione di gruppo, cfr. ad esempio Agenzia per i diritti fondamentali, *Evitare la profilazione illecita oggi e in futuro: una guida*, *Manuale*, 2018, pag. 21.

personalità. Dal considerando 42 del regolamento sull'IA emerge chiaramente che "unicamente" è riferito sia alla profilazione sia alla valutazione dei tratti e delle caratteristiche della personalità.

(200) La condizione secondo cui la valutazione dei rischi deve essere basata "unicamente" sulla profilazione o sulla valutazione dei tratti e delle caratteristiche della personalità potrebbe risultare non soddisfatta in diverse situazioni.

(201) Come risulta dall'ultima frase dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA, tale situazione si verifica, in ogni caso, quando il sistema di IA è utilizzato a sostegno della valutazione umana del coinvolgimento di una persona in un'attività criminosa, che si basa già su fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi a un'attività criminosa. Come chiarisce il considerando 42, in tal senso si dovrebbe pensare, in particolare, ma non necessariamente in modo esclusivo, a una situazione in cui esista già un ragionevole sospetto nei confronti della persona fisica interessata. Dopo tutto, in questi casi vi sarà generalmente una valutazione umana, che di norma si baserà su fatti pertinenti oggettivi e verificabili.

(202) Tuttavia possono esservi anche altre situazioni, che dovranno sempre essere valutate caso per caso. Da un lato, l'uso del termine "unicamente" lascia aperta la possibilità che nella valutazione del rischio siano presi in considerazione diversi altri elementi, il che implica che esso non sia più basato soltanto sulla profilazione o sulla valutazione dei tratti o delle caratteristiche della personalità. D'altro canto, al fine di evitare l'elusione del divieto e garantirne l'efficacia, per poter giustificare la decisione di derogare al divieto, questi altri eventuali elementi dovranno essere reali, sostanziali e significativi. La lettura del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA tenendo conto dell'esclusione formulata nell'ultima frase di quest'ultima suggerisce che, in particolare, l'esistenza di taluni fatti oggettivi e verificabili già accertati possa giustificare tale conclusione.

Esempi

- Un'autorità di contrasto utilizza un sistema di IA per prevedere i comportamenti criminali per reati quali il terrorismo unicamente in base all'età, alla cittadinanza, all'indirizzo, al tipo di automobile e allo stato civile delle persone. Con tale sistema, si ritiene che alcune persone abbiano più probabilità di commettere in futuro reati, che non hanno ancora commesso, unicamente sulla base delle loro caratteristiche personali. Tale sistema può essere ritenuto vietato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA.

- Le autorità fiscali nazionali utilizzano uno strumento predittivo di IA per riesaminare le dichiarazioni fiscali di tutti i contribuenti al fine di prevedere potenziali reati fiscali per individuare i casi che richiedono ulteriori accertamenti. Ciò avviene unicamente sulla base del profilo costruito dal sistema di IA, che utilizza per la sua valutazione caratteristiche della personalità quali doppia nazionalità, luogo di nascita, numero di figli e variabili opache, in particolare informazioni inferite che sono predittive e quindi non obiettive e difficili da verificare. Tale sistema rientrerà di norma nel divieto di cui

all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA, in quanto non vi è alcun ragionevole sospetto che una determinata persona sia coinvolta in un'attività criminosa o in altri fatti oggettivi e verificabili che lo colleghino a tale attività criminosa. Questo esempio rientra anche nell'ambito di applicazione del divieto di punteggio sociale a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), del regolamento sull'IA che comporta un trattamento sfavorevole derivante da dati provenienti da contesti sociali non collegati.

- Un dipartimento di polizia utilizza uno strumento di valutazione dei rischi basato sull'IA per valutare il rischio che bambini e adolescenti siano coinvolti in "futuri atti violenti e reati contro la proprietà". Il sistema valuta i minori sulla base delle loro relazioni con altre persone e dei loro presunti livelli di rischio, il che significa che i minori possono essere considerati a maggior rischio di reato semplicemente per il fatto di essere collegati a un'altra persona con una valutazione ad alto rischio, come un fratello o un amico. Possono incidere sul livello di rischio di un minore anche i livelli di rischio dei genitori. Le valutazioni dei rischi portano la polizia a "registrare" questi minori nei loro sistemi, monitorarli con ulteriori accertamenti e indirizzarli ai servizi di "assistenza" giovanile. Anche tale sistema potrebbe rientrare nell'ambito di applicazione del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA.

5.2.3. Esclusione dei sistemi di IA a sostegno della valutazione umana basata su fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi a un'attività criminosa

(203) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA prevede, nella sua ultima frase, che il divieto non si applichi ai sistemi di IA utilizzati a sostegno della valutazione umana del coinvolgimento di una persona in un'attività criminosa, che si basa già su fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi a un'attività criminosa. Sebbene, come rilevato, la situazione descritta in tale esplicita esclusione non sia necessariamente l'unica in cui il divieto non trovi applicazione, il fatto che tale situazione sia stata espressamente inclusa nella disposizione in questione garantisce certezza del diritto, delimitando l'ambito di applicazione del divieto e precisando che, in tale fattispecie, il divieto in ogni caso non si applica.

(204) Nel caso in cui rientri nell'ambito di applicazione dell'esclusione e non sia pertanto vietato, il sistema sarà classificato come sistema di IA ad alto rischio (di cui all'allegato III, punto 6, lettera d), del regolamento sull'IA), qualora sia destinato a essere utilizzato dalle autorità di contrasto o per loro conto e pertanto soggetto a obblighi e a garanzie, compresa la sorveglianza umana (articoli 14 e 26 del regolamento sull'IA). Detti obblighi prevedono che la sorveglianza umana debba essere affidata a persone che dispongono della competenza, della formazione e dell'autorità necessarie, che dovrebbero essere in grado di comprendere correttamente le capacità e i limiti del sistema di IA, interpretarne correttamente l'output e far fronte al rischio di distorsioni dell'automazione. Le suddette persone dovrebbero disporre di procedure chiare, nonché della necessaria competenza, formazione e autorità per valutare con efficacia gli output del sistema di IA. In questo caso specifico, la loro valutazione umana dovrebbe

garantire che qualsiasi previsione o valutazione dell'IA del rischio che una persona commetta un reato si basi su fatti oggettivi e verificabili connessi a un'attività criminosa. Le persone cui è affidata la sorveglianza dovrebbero inoltre intervenire onde evitare conseguenze negative o rischi oppure interrompere l'uso del sistema di IA qualora non funzionasse come previsto.

(205) La nozione di "intervento umano" è stata altresì oggetto della giurisprudenza della CGUE, in particolare con riguardo a un processo decisionale esclusivamente automatizzato che prevede il rischio che i passeggeri aerei siano coinvolti in reati gravi. La giurisprudenza in questione può essere pertinente anche ai fini dell'applicazione della nozione di "valutazione umana" di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA.

Nella causa *Ligue des droits humains*[138], la CGUE ha esaminato la legittimità dell'uso di un sistema di IA avanzato per il trattamento sistematico dei dati del codice di prenotazione (Passenger Name Record, PNR) dei viaggiatori aerei al fine di valutare la probabilità di coinvolgimento in reati di terrorismo o in altri reati gravi.

La CGUE ha interpretato la norma di cui alla direttiva (UE) 2016/681 ("direttiva PNR"), che vieta l'adozione di decisioni che comportino conseguenze giuridiche negative soltanto sulla base del trattamento automatizzato dei dati PNR e impone che i riscontri positivi siano **singolarmente** sottoposti alla **valutazione umana** e a un esame non automatizzato, al fine di individuare falsi positivi e garantire risultati non discriminatori.

Secondo la CGUE, tale valutazione umana, su cui devono essere basati i risultati automatizzati dei dati PNR, deve fondarsi su criteri oggettivi che consentano di valutare se un riscontro positivo riguardi un individuo che nel caso specifico potrebbe essere implicato in reati di terrorismo o in reati gravi e di garantire il carattere non discriminatorio del trattamento automatizzato.

(206) Quanto al contenuto, uno degli elementi centrali dell'esclusione è costituito dal fatto che il sistema di IA sia utilizzato a sostegno della valutazione umana, mentre nelle situazioni oggetto di divieto assume centralità l'effettuazione della valutazione del rischio da parte del sistema di IA stesso. Tuttavia affinché si applichi l'esclusione, tale valutazione umana deve inoltre essere già fondata su fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi a un'attività criminosa.

5.2.4. Sulla misura in cui le attività degli attori privati possono rientrare nell'ambito di applicazione

(207) Oltre alle autorità di contrasto che, in linea di principio, sono i principali deployer dei sistemi di IA predittivi della criminalità, in alcuni casi possono ricadere nel divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA anche le attività di soggetti privati. Ciò discende dal fatto che, in base al suo tenore letterale, il divieto non

[138] Sentenza della Corte di giustizia del 21 giugno 2022, *Ligue des droits humains*, C-817/19, ECLI:EU:C:2022:491.

si applica esclusivamente alle autorità di contrasto. Oltretutto, il divieto potrebbe essere altrimenti facilmente eluso e la sua efficacia risulterebbe incerta.

(208) Ciò premesso, si può presumere che il divieto si applichi, in particolare, nel caso in cui attori privati siano incaricati per legge di esercitare l'autorità pubblica e i poteri pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali[139]. Gli attori privati possono anche essere esplicitamente incaricati, caso per caso, di agire per conto delle autorità di contrasto e di effettuare previsioni su rischi di reato individuali. In questi casi, anche le attività di detti attori privati potrebbero rientrare nell'ambito di applicazione del divieto, qualora le condizioni applicabili siano soddisfatte e non si applichi l'esclusione.

Ad esempio, un'autorità di contrasto può incaricare un'impresa privata che fornisce un software avanzato per l'analisi del rischio di reato basato sull'IA di analizzare un'ampia quantità di dati provenienti da molteplici fonti e banche dati, quali registri nazionali, transazioni bancarie, dati sulle comunicazioni, dati geospaziali, ecc., al fine di prevedere o valutare la pericolosità dei singoli individui in quanto potenziali autori di reati di tratta di esseri umani. Se tutti i criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), sono soddisfatti, tale caso d'uso potrebbe essere vietato.

(209) Il divieto può inoltre applicarsi ai soggetti privati che valutano o prevedono il rischio che una persona commetta un reato, qualora ciò sia oggettivamente necessario per consentire a tale operatore di adempiere un obbligo di legge che gli impone di valutare o prevedere il rischio che le persone commettano reati specifici (ad esempio, in caso di lotta al riciclaggio di denaro, di finanziamento del terrorismo).

Ad esempio, un istituto bancario ha l'obbligo, ai sensi della legislazione antiriciclaggio dell'Unione[140], di effettuare lo screening e la profilazione dei clienti per i reati di riciclaggio di denaro. Se la banca utilizza un sistema di IA per l'adempimento dei propri obblighi, dovrebbe farlo solo sulla base dei dati specificati in tale normativa, che sono oggettivi e verificabili, al fine di garantire che vi sia una ragionevole probabilità che le persone individuate in quanto sospettate commettano reati antiriciclaggio. Le previsioni devono inoltre essere soggette a valutazione e verifica umana conformemente a tale normativa[141], al fine di garantire l'accuratezza e l'adeguatezza di tali valutazioni. Il rispetto della normativa antiriciclaggio garantirà che l'uso del sistema di IA per la previsione di reati individuali non rientri nell'ambito di applicazione del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA.

(210) Tuttavia, tenuto conto dell'accento posto sulle valutazioni dei rischi riguardanti esclusivamente e specificamente la commissione di reati, che risulta evidente dalla formulazione del divieto, e vista la finalità del divieto esposta al considerando 42, le attività di un soggetto privato che effettua la profilazione dei clienti per le sue normali attività commerciali e la propria sicurezza o per tutelare i propri interessi finanziari (ad

139 Cfr. la definizione di autorità di contrasto di cui all'articolo 3, punto 45), del regolamento sull'IA.
140 Regolamento antiriciclaggio (UE) 2024/1624 del 31 maggio 2024.
141 Articolo 20 del regolamento (UE) 2024/1624.

esempio, rilevare irregolarità finanziarie), senza lo scopo di valutare o prevedere il rischio che il cliente commetta uno specifico reato, non dovrebbero essere considerate rientranti nell'ambito di applicazione del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA.

(211) In altri termini, qualora non si tratti di parti private incaricate per legge di svolgere determinati compiti specifici di attività di contrasto per conto di autorità di contrasto o soggette a uno specifico obbligo di legge di cui ai punti precedenti, l'utilizzo di sistemi di IA per effettuare valutazioni del rischio nell'ambito del normale svolgimento dell'attività di soggetti privati e al fine di tutelare i propri interessi privati, sebbene possano riguardare il rischio di commissione di reati puramente come circostanza accidentale e secondaria, non è considerato soggetto al divieto.

5.3. Esclusioni dall'ambito di applicazione

5.3.1. Previsioni di reati basate sulla posizione, sull'analisi geospaziale predittiva o sul territorio

(212) Le previsioni di reati basate sulla posizione, sul territorio o su dati geospaziali sono basate sul territorio o sul luogo in cui è stato commesso un reato o sulla probabilità che in tali zone venga commesso un reato. In linea di principio, tali attività di polizia non implicano la valutazione di una persona specifica. Esse non rientrano pertanto nell'ambito di applicazione del divieto.

Esempi di previsioni di reati basate sulla posizione, sull'analisi geospaziale predittiva o sul territorio

- Un sistema di polizia predittiva basato sull'IA, che fornisce un punteggio del rischio di criminalità nelle diverse zone di una città sulla base dei precedenti tassi di criminalità per zona e di altre informazioni di supporto, quali mappe stradali, per rilevare la presenza di rischio elevato per tipi specifici di reati, ad esempio furti con scasso, accoltellamenti, ecc., e aiutare le autorità di contrasto a stabilire dove intensificare o diminuire i pattugliamenti/la presenza della polizia per lo svolgimento delle attività di polizia di prossimità al fine di contrastare e prevenire le attività criminose.
- Un'autorità doganale che utilizza strumenti di IA di analisi del rischio per prevedere la probabilità di localizzare stupefacenti o merci illecite, ad esempio sulla base di rotte di traffico conosciute.
- Un dipartimento di polizia che utilizza sistemi basati sull'IA per rilevare e localizzare in tempo reale colpi d'arma da fuoco. Il sistema utilizza sensori acustici nelle aree urbane per rilevare il suono dei colpi d'arma da fuoco e triangolarne la posizione, fornendo agli agenti dati utilizzabili per facilitare l'accertamento e l'indagine di reati.

(213) Tuttavia potrebbe non essere sempre chiaro come distinguere i sistemi predittivi della criminalità basati sulla posizione da quelli basati sulla persona che valutano il rischio che una persona commetta un reato. Nella misura in cui un sistema di IA svolge attività di polizia predittiva basate sulla posizione e poi considera il punteggio di rischio del

luogo un aspetto della profilazione di una persona, tale sistema dovrebbe essere considerato basato sulla persona e, in linea di principio, disciplinato dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA, anche se potrebbe non rientrare nell'ambito di applicazione del divieto per altri motivi.

Ad esempio, se le informazioni geospaziali, le informazioni basate sulla posizione o sul territorio sono collegate a informazioni relative a una persona fisica (ad esempio, il luogo di residenza di una determinata persona) e il sistema di IA valuterebbe il rischio che tale persona commetta un reato unicamente sulla base della profilazione della persona interessata, anche in considerazione del fatto che l'interessato risiede in un luogo con un tasso di criminalità elevato, tale sistema dovrebbe essere considerato basato sulla persona.

5.3.2. Sistemi di IA a sostegno di valutazioni umane basate su fatti oggettivi e verificabili connessi a un'attività criminosa

(214) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA stabilisce che il divieto non si applica ai sistemi di IA utilizzati a sostegno della valutazione umana del coinvolgimento di una persona fisica in un'attività criminosa, che si basa già su fatti oggettivi e verificabili direttamente connessi a un'attività criminosa. In tal caso, anche le valutazioni e le previsioni individuali del rischio di reato non si baserebbero *unicamente* sulla profilazione o sulla valutazione delle caratteristiche personali e non sarebbero pertanto vietate.

Esempi di sistemi di IA che non rientrano nell'ambito di applicazione del divieto per tale motivo

- L'uso di un sistema di IA per la profilazione e la categorizzazione del comportamento effettivo, come un comportamento pericoloso in una folla che faccia ragionevolmente sospettare che qualcuno stia per commettere o che possa commettere un crimine, laddove vi sia una efficace valutazione umana della classificazione effettuata dall'IA. In questo caso, la valutazione del rischio effettuata dall'uomo con il sostegno dell'IA non si basa unicamente sui tratti personali o sulla profilazione, ma su fatti oggettivi e verificabili legati al pericoloso comportamento criminale di tale persona, che è stato esaminato da un essere umano prima di intervenire.

- La polizia sta indagando sul rischio di una possibile rapina a mano armata e su due persone sospettate. Il sospetto si basa su diversi fatti verificabili e oggettivi, come la partecipazione e i dialoghi verificabili nei gruppi di chat sul dark web per l'acquisto di armi. Un sistema di IA che combina informazioni di polizia predittiva geospaziali o basate sul territorio e informazioni di riconoscimento automatizzato della targa (ANPR) dei veicoli appartenenti agli indagati sostiene la valutazione umana nell'indagine sulla base di fatti verificabili e oggettivi direttamente connessi a una specifica attività criminosa.

- L'uso di un sistema di IA che valuta il rischio in caso di liberazione anticipata di un detenuto. Il profilo di IA della persona interessata o la valutazione dei tratti e delle caratteristiche della personalità sostengono solo la valutazione umana di fatti oggettivi

e verificabili relativi a reati pregressi e a comportamenti comprovati pertinenti ai fini della riabilitazione.

- Un giudice conduce un'udienza di custodia cautelare per una persona accusata di un reato grave al fine di valutare se possano essere applicate misure non detentive. La decisione si basa su una valutazione dell'esistenza di validi motivi per imporre la custodia cautelare, come la probabilità che l'indagato o l'imputato commetta un altro reato se non detenuto o che fugga o ostacoli il corretto svolgimento delle indagini. Per agevolare il processo, il giudice si avvale di uno strumento di valutazione dei rischi basato sull'IA, addestrato su dati comprendenti i precedenti penali di persone fisiche in casi analoghi precedenti, nonché fattori quali la fascia di età, il comportamento sociale, il reddito e la situazione occupazionale.
- Un sistema di IA utilizzato a sostegno della valutazione effettuata da un funzionario umano, volta a valutare il rischio che una persona che sta scontando una pena non detentiva violi le condizioni della libertà condizionale o si renda irreperibile sulla base di comportamenti criminali pregressi e di fatti oggettivi che danno adito a sospetti, quali il rispetto delle condizioni della libertà condizionale, i risultati della valutazione psicologica e le raccomandazioni di altri servizi della comunità che la persona può utilizzare. Sulla base di tali informazioni, il funzionario decide se mantenere lo status quo o rivedere le condizioni di rilascio.
- Sistemi di IA utilizzati dalle autorità doganali per valutare il rischio che le merci che entrano nell'UE non siano conformi alla legislazione applicabile alla frontiera (che può includere, ad esempio, divieti di importazione di droghe illecite, infrazioni alle sanzioni all'esportazione o altre attività illegali) per individuare le situazioni in cui è opportuno effettuare un controllo doganale. Il sistema di IA valuta le informazioni oggettive e verificabili fornite alle autorità doganali relative alle merci e alle relative catene di approvvigionamento (ad esempio natura e valore delle merci, numero del container, mezzi di trasporto che consentono di occultare altre merci, conoscenze preliminari relative alla conformità delle merci con specifica descrizione e origine ai requisiti per la loro importazione nell'Unione o la loro esportazione dall'Unione). In alcuni casi, il sistema può anche trattare informazioni riguardanti il precedente coinvolgimento dell'importatore o dell'esportatore in irregolarità relative all'importazione di merci, la sua affiliazione a organizzazioni criminali o precedenti penali per traffico di stupefacenti. Tali sistemi non rientrano nell'ambito di applicazione del divieto, in quanto la previsione della probabilità che una persona fisica sia coinvolta nell'importazione o nell'esportazione di merci illecite non si basa unicamente sulla profilazione, ma su informazioni oggettive e verificabili relative alle merci e al precedente coinvolgimento dell'importatore o dell'esportatore in attività criminose ed è soggetta a una valutazione umana volta a stabilire se la situazione richieda o meno un controllo doganale o un'azione di attenuazione dei rischi.

5.3.3. Sistemi di IA utilizzati per previsioni e valutazioni di reati in relazione a soggetti giuridici

(215) Il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA si applica solo a previsioni e valutazioni individuali dei rischi relativi alle persone fisiche, escludendo quindi di norma i sistemi predittivi della criminalità che profilano soggetti giuridici quali società o organizzazioni non governative.

Esempi

- Un'autorità fiscale o doganale utilizza un sistema di IA per analizzare grandi quantità di dati sulle transazioni, sulle dichiarazioni fiscali e sui dati doganali delle imprese per valutare il rischio che una società commetta una frode fiscale o doganale che costituisca reato.
- Sistemi di IA utilizzati per aiutare le autorità doganali a individuare le situazioni in cui è opportuno intimare a una persona giuridica di non spedire merci illecite nell'UE.

(216) Allo stesso tempo, possono esservi casi limite in cui una persona fisica agisce tramite un soggetto giuridico in qualità di "imprenditore individuale" o come professionista indipendente (ad esempio un avvocato). In tali circostanze, il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA può applicarsi, purché siano soddisfatte tutte le condizioni, in quanto il sistema di IA profila una specifica persona fisica e valuta o prevede il rischio che questa commetta un reato, anche se lo fa per scopi legati all'attività commerciale intrapresa dalla persona fisica.

5.3.4. Sistemi di IA utilizzati per previsioni individuali di illeciti amministrativi

(217) Il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA si applica solo alla previsione di reati. Restano così esclusi dal divieto gli illeciti amministrativi, il cui perseguimento è, in linea di principio, meno intrusivo per i diritti e le libertà fondamentali delle persone.

Ad esempio, un'autorità pubblica che utilizza l'IA nel contesto di un'indagine amministrativa per valutare il rischio che potenziali trasgressori commettano reati minori (come piccole infrazioni stradali) o irregolarità nelle procedure fiscali, di appalto o di spesa non rientrerebbe nell'ambito di applicazione del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA, anche nei casi in cui potrebbero essere raccolte informazioni per un eventuale coinvolgimento delle persone fisiche in reati a seguito delle indagini e dei controlli amministrativi.

(218) La natura amministrativa o penale di un illecito può dipendere dal diritto dell'Unione o nazionale. Per gli illeciti che non sono direttamente disciplinati dal diritto dell'Unione, la qualificazione dell'illecito a livello nazionale è soggetta al controllo della CGUE, in quanto la nozione di "reato" ha un significato autonomo proprio del diritto dell'UE e dovrebbe essere interpretata in modo coerente in tutti gli Stati membri. La CGUE ha concluso, in un contesto diverso, che la qualificazione delle infrazioni da parte degli Stati membri non è determinante al riguardo[142]. I criteri pertinenti utilizzati per valutare

[142] Cfr., ad esempio, sentenza della Corte (Grande Sezione) del 14 novembre 2013 - Procedimento relativo all'esecuzione di una sanzione pecuniaria irrogata nei confronti - Marián Baláž, C-60/12, ECLI:EU:C:2013:733.

la natura dell'illecito (penale o meno) sono reperibili nella pertinente giurisprudenza della CGUE e della Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU)[143].

5.4. Interazione con altri atti giuridici dell'Unione

(219) L'interazione del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA con la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie e il GDPR è pertinente per valutare la liceità del trattamento dei dati personali ai sensi del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati, di cui tali atti sono parte. In particolare, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA vieta specificamente alle autorità di contrasto, ad altre autorità pubbliche e ai soggetti privati che rientrano nell'ambito di applicazione del divieto di valutare o prevedere il rischio che una persona fisica commetta un reato, unicamente sulla base della profilazione di una persona fisica o della valutazione dei tratti e delle caratteristiche della personalità. Per quanto riguarda la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA lascia impregiudicato l'articolo 11, paragrafo 3, di detta direttiva, che vieta la profilazione che porta alla discriminazione (diretta o indiretta).

(220) Pertinente è anche l'interazione tra il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA e la direttiva (UE) 2016/343 sulla presunzione di innocenza, in quanto entrambi gli atti riguardano, direttamente nel caso della direttiva e indirettamente nel caso del regolamento sull'IA (cfr. considerando 42), il diritto fondamentale di essere considerato innocente fino a quando la propria colpevolezza non sia stata legalmente provata[144]. Mentre la direttiva si applica dal momento in cui una persona è indagata o imputata per aver commesso un reato[145], il regolamento sull'IA ha un ambito di applicazione più ampio e si applica già nella fase di previsione e prevenzione del reato, prima dell'avvio di un'indagine penale formale nei confronti di una determinata persona e anche nei casi in cui tali previsioni e valutazioni del rischio siano effettuate da soggetti privati che rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA e non dalle autorità di contrasto competenti, comprese le autorità giudiziarie.

(221) È importante sottolineare che, anche nei casi in cui non si applica il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera d), del regolamento sull'IA, il diritto dell'Unione e

---

143 Secondo la giurisprudenza della CGUE, spetta ai giudici nazionali stabilire se una sanzione non penale possa essere considerata "penale" alla luce dei cosiddetti "criteri Engel", cfr.: Corte EDU, sentenza dell'8 giugno 1976, Engel e altri c. Paesi Bassi, ricorso n. 5100/71, 5101/71, 5102/71, 5354/72 e 5370/72, CE:ECHR:1976:0608JUD000510071, punto 82. Inizialmente coniati dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (CEDU) e successivamente approvati dalla CGUE, tali criteri sono alternativi e non cumulativi. Nell'esaminare se una sanzione abbia natura penale, il giudice nazionale competente dovrebbe valutare: 1) la qualificazione nelle disposizioni pertinenti del diritto interno; 2) la natura intrinseca dell'illecito; e 3) la severità della sanzione. Nel valutare la natura del reato, gli aspetti presi in considerazione comprendono, tra l'altro: la questione se il procedimento sia avviato da un'autorità pubblica in virtù di poteri legali di esecuzione; la questione se la norma giuridica abbia una finalità repressiva o preventiva; la questione se la norma giuridica sia volta a tutelare gli interessi generali della società normalmente tutelati dal diritto penale; la questione se la condanna a una qualsiasi pena dipenda dalla constatazione di colpevolezza. Per quanto riguarda la gravità della sanzione, il riferimento pertinente è la pena massima comminabile prevista dal diritto nazionale. Tali criteri sono alternativi e non necessariamente cumulativi. Cfr. Corte europea dei diritti dell'uomo, "Guida sull'articolo 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, Diritto a un processo equo (profilo penale)", aggiornata al 29 febbraio 2024. Cfr. anche la sentenza della CGUE del 5 giugno 2012, *Bonda*, C-489/10, ECLI:EU:C:2012:319, punto 37 e segg.; sentenza della CGUE del 26 febbraio 2013, *Åkerberg/Fransson*, C-617/10, ECLI:EU:C:2013:105, punto 35.

144 La presunzione di innocenza è un diritto fondamentale sancito dall'articolo 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

145 Come specificato dalla CGUE, affinché la direttiva trovi applicazione non è necessario che la persona sia stata informata dalle autorità competenti di essere indagata o imputata.

nazionale pertinente rimane pienamente applicabile compresi, in particolare, il diritto in materia di protezione dei dati, il diritto processuale penale e il diritto di polizia e le garanzie che possono limitare ulteriormente o imporre condizioni supplementari all'uso di singoli sistemi di IA predittivi della criminalità.

6. ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, LETTERA E), DEL REGOLAMENTO SULL'IA: SCRAPING NON MIRATO DELLE IMMAGINI FACCIALI

(222) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sull'IA, vieta l'immissione sul mercato, la messa in servizio per tale finalità specifica o l'uso di sistemi di IA che creano o ampliano le banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso.

6.1. Fondamenti e obiettivi

(223) Lo scraping non mirato delle immagini facciali da internet e da filmati di telecamere a circuito chiuso interferisce gravemente con i diritti delle persone alla vita privata e alla protezione dei dati e nega loro il diritto di rimanere anonimi. Il considerando 43 del regolamento sull'IA giustifica pertanto il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sull'IA sulla base del "senso di sorveglianza di massa" e dei rischi di "gravi violazioni dei diritti fondamentali, compreso il diritto alla vita privata".

6.2. Concetti ed elementi principali del divieto

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sull'IA dispone quanto segue:

sono vietate le pratiche di IA seguenti:

e) l'immissione sul mercato, la messa in servizio per tale finalità specifica o l'uso di sistemi di IA che creano o ampliano le banche dati di riconoscimento facciale mediante scraping non mirato di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso.

(224) Affinché il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sull'IA trovi applicazione, devono essere soddisfatte diverse condizioni cumulative:

(i) la pratica deve costituire l'"immissione sul mercato", la "messa in servizio per tale finalità specifica" o l'"uso" di un sistema di IA;

(ii) per la finalità di creare o ampliare banche dati di riconoscimento facciale;

(iii) i mezzi per alimentare la banca dati sono costituiti da strumenti di IA per lo scraping non mirato; e

(iv) le fonti delle immagini provengono da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso.

(225) Affinché scatti il divieto, tutte e quattro le condizioni devono essere soddisfate contemporaneamente. Il primo elemento, ossia l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso del sistema di IA, è già stato analizzato nella sezione 2.3. Il divieto di immettere sul mercato, mettere in servizio o utilizzare tali sistemi di IA si applica pertanto sia ai fornitori che ai deployer di sistemi di IA, ciascuno nell'ambito delle

rispettive responsabilità. I criteri specifici relativi al divieto di scraping non mirato sono ulteriormente descritti e analizzati di seguito. Il divieto si applica agli strumenti di scraping immessi sul mercato o messi in servizio "per tale finalità specifica", ossia lo scraping non mirato di immagini facciali da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso. Ciò implica che il divieto non si applica a tutti gli strumenti di scraping con cui può essere creata o ampliata una banca dati per il riconoscimento facciale, ma solo agli strumenti di scraping non mirato.

6.2.1. Banche dati di riconoscimento facciale

(226) Il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sull'IA riguarda i sistemi di IA utilizzati per creare o ampliare banche dati di riconoscimento facciale. In questo contesto, per "banca dati" si intende qualsiasi raccolta di dati o di informazioni, appositamente organizzata per la ricerca rapida e il recupero tramite computer. Una banca dati di riconoscimento facciale è in grado di abbinare un volto umano proveniente da un'immagine digitale o da un fotogramma video a un volto contenuto in una banca dati di volti, effettuando un confronto tra tale immagine o fotogramma e le immagini della banca dati e determinando se vi sia una probabile corrispondenza tra i due. Può trattarsi di una banca dati di riconoscimento facciale temporanea, centralizzata o decentrata. L'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), non richiede che l'unico scopo della banca dati sia l'utilizzo ai fini del riconoscimento facciale; è sufficiente che la banca dati possa essere utilizzata per il riconoscimento facciale.

6.2.2. Mediante scraping non mirato di immagini facciali

(227) Per "scraping" si intende in genere l'uso di web crawler, bot o altri mezzi per estrarre automaticamente dati o contenuti da fonti diverse, tra cui telecamere a circuito chiuso, siti web o social media. Si tratta di software programmati per passare al vaglio banche dati, estrarre informazioni e utilizzarle per un altro scopo.

(228) L'espressione "non mirato" si riferisce a una tecnica che funziona come un "aspirapolvere", assorbendo il maggior numero possibile di dati e informazioni, senza mirare in modo specifico a singoli obiettivi di scraping prestabiliti. Lo scraping raccoglie indistintamente dati e contenuti. Pertanto la nozione di "non mirato" sta ad indicare: senza concentrarsi su una determinata persona o gruppo di persone. Il rispetto delle istruzioni di protocolli internet di esclusione, quali robot.txt, non incide sulla natura non mirata dello scraping.

(229) Se a uno strumento di scraping è stato richiesto di raccogliere immagini o video contenenti volti soltanto di specifiche persone o di un gruppo predefinito di persone, allora lo scraping diventa mirato, ad esempio al fine di trovare uno specifico autore di reato o per identificare un gruppo di vittime. Questo tipo di scraping non rientra nel divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sull'IA.

(230) Ad esempio, la raccolta mirata di immagini incentrate su una classe di vittime, utilizzando crawler per raccogliere immagini delle vittime che i trafficanti di esseri umani pubblicano/pubblicizzano sui canali dei social media, non rientra nel divieto. Lo scraping non mirato dovrebbe essere interpretato in modo da non consentire l'elusione

del divieto. Lo scraping di internet o di filmati di telecamere a circuito chiuso per la creazione graduale di una banca dati, scegliendo quindi ogni volta specifici gruppi di persone o altri criteri, dovrebbe rientrare nel divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sull'IA, laddove il risultato finale equivalga in termini di funzioni a quello del perseguimento dello scraping non mirato fin dall'inizio.

(231) Se i sistemi combinano ricerche mirate di immagini o video con ricerche non mirate, lo scraping non mirato è vietato.

6.2.3. Da internet e da filmati di telecamere a circuito chiuso

(232) Affinché scatti il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sull'IA, la fonte delle immagini facciali può essere costituita da internet o da filmati di telecamere a circuito chiuso. Per quanto riguarda internet, il fatto che una persona abbia pubblicato immagini del proprio volto su una piattaforma di social media non significa che tale persona abbia dato il proprio consenso all'inserimento di tali immagini in una banca dati di riconoscimento facciale. Tra gli esempi di scraping di immagini facciali da filmati di telecamere a circuito chiuso rientra l'acquisizione di immagini da telecamere di sorveglianza gestite in luoghi quali aeroporti, strade, parchi, ecc.

Esempio

Un'impresa di software di riconoscimento facciale raccoglie immagini di volti. Le fotografie in possesso dell'azienda sono state estratte mediante scraping dai social media (ad es. Facebook, YouTube, Twitter, Venmo) con uno "scraper automatico di immagini" che scandaglia internet e rileva immagini contenenti volti umani. Lo scraper raccoglie le immagini e tutte le informazioni associate (come la fonte dell'immagine (URL), la geolocalizzazione e talvolta i nomi delle persone). Le caratteristiche del volto sono quindi estratte dalle immagini e trasformate in rappresentazioni matematiche, che vengono sottoposte ad hashing con finalità di indicizzazione e di confronto successivo. Quando un utente carica l'immagine di una persona nel sistema di IA, il sistema determinerà se tale immagine corrisponde a un volto nella banca dati. L'immagine caricata subirà la stessa trasformazione matematica delle immagini estratte tramite scraping.

(233) Se un sistema di IA riceve l'immagine di una persona e ne cerca il volto su internet per individuare corrispondenze, ossia un "motore con ingegneria di ricerca inversa di immagini", ciò sarà considerato scraping mirato. Inoltre non è certo che tali corrispondenze possano apparire in una "banca dati".

6.3. Esclusioni dall'ambito di applicazione

(234) Il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sull'IA non si applica allo scraping non mirato di dati biometrici diversi dalle immagini facciali (come i campioni vocali). Il divieto non si applica neppure nel caso in cui nello scraping non sia utilizzato alcun sistema di IA. Sono escluse dal divieto anche le banche dati di immagini facciali che non sono utilizzate per il riconoscimento delle persone, come le

banche dati di immagini facciali utilizzate a fini di addestramento o prova dei modelli di IA, qualora le persone non siano identificate.

(235) Il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sull'IA non si applica ai sistemi di IA che raccolgono grandi quantità di immagini facciali da internet per costruire modelli di IA che generano nuove immagini di persone fittizie, perché tali sistemi non darebbero luogo al riconoscimento di persone reali. Tali sistemi di IA potrebbero rientrare negli obblighi di trasparenza di cui all'articolo 50 del regolamento sull'IA.

(236) Il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sull'IA riguarda i sistemi di IA utilizzati per creare o ampliare banche dati di riconoscimento facciale. Per quanto riguarda le banche dati facciali esistenti, create prima dell'entrata in applicazione del divieto, che non sono ulteriormente ampliate attraverso lo scraping non mirato basato sull'IA, tali banche dati e il loro utilizzo devono essere conformi alle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione dei dati.

(237) Il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento sull'IA riguarda la creazione o l'ampliamento di banche dati di riconoscimento facciale. L'atto concreto dell'identificazione biometrica è soggetto a disposizioni specifiche contenute nel regolamento sull'IA e in altre normative pertinenti dell'Unione.

6.4. Interazione con altri atti giuridici dell'Unione

(238) In relazione al diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati, lo scraping non mirato di internet o di materiale di telecamere a circuito chiuso per creare o ampliare banche dati di riconoscimento facciale, ossia il trattamento di dati personali (raccolta di dati e utilizzo di banche dati), sarebbe illegale e privo di base giuridica ai sensi del GDPR, dell'EUDPR e della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie.

7. ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, LETTERA F), DEL REGOLAMENTO SULL'IA: RICONOSCIMENTO DELLE EMOZIONI

(239) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'IA vieta i sistemi di IA volti a inferire le emozioni di persone fisiche nell'ambito del luogo di lavoro e degli istituti di istruzione, tranne laddove il sistema sia destinato a essere utilizzato per motivi medici o di sicurezza. I sistemi di riconoscimento delle emozioni che non rientrano nel divieto sono considerati ad alto rischio a norma dell'allegato III, punto 1, lettera c), del regolamento sull'IA. L'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento sull'IA stabilisce specifici obblighi di trasparenza per l'uso dei sistemi di riconoscimento delle emozioni.

7.1. Fondamenti e obiettivi

(240) La tecnologia di riconoscimento delle emozioni è in rapida evoluzione e comprende diverse tecnologie e operazioni di trattamento volte a rilevare, raccogliere, analizzare, classificare, apprendere le emozioni umane, reagire e interagire. Tale tecnologia è anche chiamata "tecnologia affettiva". Il riconoscimento delle emozioni può essere utilizzato

in molteplici aree e ambiti per un'ampia gamma di applicazioni[146], ad esempio per analizzare il comportamento dei clienti[147], per la pubblicità mirata e il neuromarketing[148]; nel settore dell'intrattenimento, ad esempio per fornire raccomandazioni personalizzate o prevedere reazioni ai film; nella medicina e nell'assistenza sanitaria, ad esempio per individuare la depressione, per prevenire i suicidi o per individuare l'autismo; nell'istruzione, ad esempio per monitorare l'attenzione o il coinvolgimento dei discenti (alunni e studenti di età diversa); nel mondo del lavoro, ad esempio per affiancare il processo di assunzione, monitorare le emozioni o la noia dei dipendenti, ma anche per applicazioni di benessere volte a "rendere i lavoratori più felici"[149]; per attività di contrasto e di pubblica sicurezza, ad esempio con rilevatori di menzogne o screening delle emozioni in occasione di grandi eventi; e per molti altri scopi.

(241) L'efficacia o l'accuratezza del riconoscimento delle emozioni è spesso messa in dubbio[150]. Il considerando 44 del regolamento sull'IA spiega che "[s]ussistono serie preoccupazioni in merito alla base scientifica dei sistemi di IA volti a identificare o inferire emozioni, in particolare perché l'espressione delle emozioni varia notevolmente in base alle culture e alle situazioni e persino in relazione a una stessa persona. Tra le principali carenze di tali sistemi figurano la limitata affidabilità, la mancanza di specificità e la limitata generalizzabilità". Nel considerando si spiega inoltre che il riconoscimento delle emozioni può "portare a risultati discriminatori" e può "essere invasiv[o] dei diritti e delle libertà delle persone interessate", in particolare dei diritti alla vita privata, alla dignità umana e alla libertà di pensiero. Questo aspetto riveste una particolare importanza nelle relazioni asimmetriche, specialmente nell'ambito del luogo di lavoro e degli istituti di istruzione e formazione, in cui sia i lavoratori che gli studenti si trovano in situazioni di particolare vulnerabilità. Al tempo stesso, in contesti d'uso specifici, ad esempio per la sicurezza e l'assistenza medica (ad esempio cure sanitarie e diagnosi), il riconoscimento delle emozioni offre diversi vantaggi[151].

7.2. Concetti ed elementi principali del divieto

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'IA dispone quanto segue:

sono vietate le pratiche di IA seguenti:

---

146 L'uso delle emozioni a fini economici è definito anche "emotionomics".

147 Cfr. ad es. Mangano, G., Ferrari, A., Rafele, C., Vezzetti, E. e Marcolin F., "Willingness of sharing facial data for emotion recognition:a case study in the insurance market" in: *AI & Society*, Londra, Springer, 2023.

148 Cfr. Lee, N., Broderick, A. J. e Chamberlain, L., "What is 'neuromarketing'? A discussion and agenda for future research", in: *International Journal of Psychophysiology*, volume 63, numero 2, 2007, pagg. 199-204, che definisce il neuromarketing in quanto campo di studi come "*l'applicazione di metodi neuroscientifici per analizzare e comprendere il comportamento umano in relazione ai mercati e agli scambi commerciali*" (pag. 200).

149 Cfr. Ackerman, E. e Strickland, E.,"Are you Ready for Workplace Brain Scanning? Extracting and using brain data will make workers happier and more productive, backers say", *IEEE Spectrum*, 19 novembre 2022, https://spectrum.ieee.org/neurotech-workplace-innereye-emotiv, i cui autori spiegano che "l'attività elettrica delle diverse aree del cervello è misurata da sensori e i modelli di questa attività possono essere in gran parte abbinati a diverse emozioni o risposte fisiologiche, come stress, attenzione o a una reazione a stimoli esterni".

150 Cfr. ad es. Stanley, J. *Experts Say 'Emotion Recognition' lacks Scientific Foundation*, 18.7.2019, ACLU, che cita uno studio di Feldman Barrett L., Adolphs, R., Marsella, S., Martine, A. e Pollak S., "Emotional Expressions Reconsidered: Challenges to Inferring Emotion From Human Facial Movements", *Psychological Science in the Public Interest*, 2019, pagg. iii-90.

151 Cfr. ad es. El Kaliouby, R., Picard, R., Baron-Cohen, S., "Affective Computing and Autism" , *Annals New York Academy of Sciences*, 2007, pagg. 228-248.

f) l'immissione sul mercato, la messa in servizio per tale finalità specifica o l'uso di sistemi di IA per inferire le emozioni di una persona fisica nell'ambito del luogo di lavoro e degli istituti di istruzione, tranne laddove l'uso del sistema di IA sia destinato a essere messo in funzione o immesso sul mercato per motivi medici o di sicurezza.

(242) Affinché il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'IA trovi applicazione, devono essere soddisfatte diverse condizioni cumulative:

(i) la pratica deve costituire l'"immissione sul mercato", la "messa in servizio per tale finalità specifica" o l'"uso" di un sistema di IA;

(ii) deve trattarsi di un sistema di IA per inferire emozioni;[152]

(iii) nell'ambito del luogo di lavoro o degli istituti di istruzione e formazione; e

(iv) sono esclusi dal divieto i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per motivi medici o di sicurezza.

(243) Affinché scatti il divieto, tutte e quattro le condizioni devono essere soddisfate contemporaneamente. Il primo elemento, ossia l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso del sistema di IA è già stato analizzato nella sezione 2.3. Il divieto di immettere sul mercato, mettere in servizio o utilizzare tali sistemi di IA si applica pertanto sia ai fornitori che ai deployer di sistemi di IA, ciascuno nell'ambito delle rispettive responsabilità. Le altre condizioni relative al divieto sono ulteriormente descritte ed esaminate di seguito.

7.2.1. Sistemi di IA per inferire emozioni

a) Raffronto tra i sistemi di IA per inferire emozioni e sistemi di IA di riconoscimento delle emozioni

(244) L'articolo 3, punto 39), del regolamento sull'IA definisce "sistema di riconoscimento delle emozioni" un sistema di IA finalizzato all'identificazione o all'inferenza di emozioni o intenzioni di persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici. Il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'IA non fa riferimento a "sistemi di riconoscimento delle emozioni", ma solo a "sistemi di IA per inferire le emozioni di una persona fisica". Il considerando 44 chiarisce inoltre che tale divieto riguarda i sistemi di IA volti a "identificare o inferire emozioni".

(245) L'inferenza di norma presuppone l'identificazione, cosicché il divieto dovrebbe essere inteso come comprendente sia i sistemi di IA che identificano emozioni o intenzioni che quelli che le inferiscono[153]. Per motivi di coerenza è altresì importante interpretare il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'IA come avente un ambito di applicazione analogo a quello delle norme applicabili ad altri sistemi di riconoscimento delle emozioni (allegato III, punto 1, lettera c), e articolo 50 del regolamento sull'IA) e limitarlo alle inferenze basate sui dati biometrici di una persona. La definizione di cui all'articolo 3, punto 39), del regolamento sull'IA dei sistemi di

[152] Oppure dotato di una tecnologia in grado di inferire emozioni (ossia al momento della sua immissione sul mercato).
[153] Cfr. anche il considerando 18 del regolamento sull'IA.

riconoscimento delle emozioni dovrebbe pertanto essere considerata pertinente in relazione all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), di detto regolamento.

b) Identificazione e inferenza di emozioni o intenzioni

(246) Sussiste "identificazione" quando il trattamento dei dati biometrici (ad esempio, la voce o un'espressione facciale) di una persona fisica consente di confrontare e identificare direttamente un'emozione con una che è stata precedentemente programmata nel sistema di riconoscimento delle emozioni. L'"inferenza" è effettuata deducendo le informazioni generate tramite processi analitici e di altro tipo dal sistema stesso. In tal caso, le informazioni sull'emozione non sono esclusivamente basate sui dati raccolti sulla persona fisica, ma sono inferite da altri dati, compresi gli approcci di apprendimento automatico che apprendono dai dati come rilevare le emozioni[154].

c) Emozioni

(247) Ai fini dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'IA, il concetto di emozioni o intenzioni dovrebbe essere inteso in senso lato e interpretato in modo non restrittivo. Il considerando 18 fornisce alcune indicazioni, citando emozioni quali felicità, tristezza, rabbia, sorpresa, disgusto, imbarazzo, eccitazione, vergogna, disprezzo, soddisfazione e divertimento. Si tratta di esempi non esaustivi.

(248) Il divieto non dovrebbe essere eluso facendo ricorso al termine "atteggiamenti" e riguarda anche i casi in cui il sistema di IA, sulla base dei dati biometrici, rilevi in una persona un atteggiamento rabbioso.

(249) Il considerando 18 del regolamento sull'IA precisa che emozioni e intenzioni non comprendono "stati fisici, quali dolore o affaticamento, compresi, ad esempio, i sistemi utilizzati per rilevare lo stato di affaticamento dei piloti o dei conducenti professionisti al fine di prevenire gli incidenti". Esso chiarisce inoltre che i sistemi di riconoscimento delle emozioni non comprendono "la semplice individuazione di espressioni, gesti o movimenti immediatamente evidenti, a meno che non siano utilizzati per identificare o inferire emozioni", precisazione anch'essa da intendersi come applicabile all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'IA. Tali espressioni possono essere espressioni facciali di base quali un aggrottamento delle sopracciglia o un sorriso, gesti quali il movimento di mani, braccia o testa, o caratteristiche della voce di una persona, ad esempio una voce alta o un sussurro. Tuttavia tali espressioni o gesti immediatamente evidenti rientrano nel divieto quando sono utilizzati per identificare o inferire emozioni o intenzioni.

Esempi
- Osservare il fatto che una persona sorride non costituisce riconoscimento delle emozioni.

[154] Cfr. considerando 12 del regolamento sull'IA. I dati inferiti sono quindi spesso anche il risultato di processi analitici basati sulle probabilità (big data) volti a individuare correlazioni e modelli nei set di dati.

- Identificare lo stato di malattia di una persona non costituisce riconoscimento delle emozioni.

- Un'emittente televisiva che utilizza un dispositivo che consente di tracciare il numero di volte in cui i suoi conduttori dei notiziari sorridono alla telecamera non costituisce riconoscimento delle emozioni.

- Concludere che una persona è felice costituisce riconoscimento delle emozioni. Un sistema di IA che inferisce che un dipendente è infelice, triste o arrabbiato nei confronti dei clienti (ad esempio da gesti del corpo, da un aggrottamento delle sopracciglia o dall'assenza di sorrisi) esegue un "riconoscimento delle emozioni".

- Sistemi che inferiscono dalla voce o dai gesti del corpo che uno studente è furioso e sta per diventare violento costituiscono un "riconoscimento delle emozioni".

- L'uso di sistemi di riconoscimento di IA per inferire lo stato di affaticamento di un pilota o conducente professionista, per avvertirlo e suggerire quando fare una sosta per evitare incidenti non costituisce "riconoscimento delle emozioni", in quanto il riconoscimento delle emozioni non include stati fisici quali dolore o affaticamento.

d) Sulla base dei loro dati biometrici

(250) Secondo la definizione di cui all'articolo 3, punto 39), del regolamento sull'IA, solo i sistemi di IA che identificano o inferiscono emozioni o intenzioni sulla base di dati biometrici costituiscono sistemi di riconoscimento delle emozioni[155].

(251) Le caratteristiche personali dalle quali è possibile estrarre i dati biometrici sono caratteristiche fisiche o comportamentali. La biometria fisiologica utilizza attributi fisici, strutturali e relativamente statici di una persona, quali le impronte digitali, il motivo dell'iride, i contorni del volto o la geometria delle vene nelle mani. Alcune modalità sono di natura microscopica, ma presentano comunque strutture biologiche e chimiche che possono essere acquisite e identificate, ad esempio DNA e odore[156]. I dati biometrici comportamentali monitorano le caratteristiche distintive dei movimenti, dei gesti e delle abilità motorie delle persone che svolgono un compito o una serie di compiti. Ciò significa che vengono rilevati e analizzati i movimenti umani, come passeggiare (analisi dell'andatura) o il contatto delle dita sulla tastiera (pressione esercitata sui tasti). La biometria comportamentale comprende una serie di modalità che includono movimenti ripetitivi, sia volontari che involontari, e pressioni/tempi ritmici associati a caratteristiche del corpo, che possono andare dalla firma, dall'andatura, dalla voce e dallo stile di battitura sulla tastiera e arrivare fino al tracciamento dei movimenti oculari e ai battiti cardiaci[157], all'elettroencefalografia (EEG)[158] o agli

[155] Articolo 3, punto 34), del regolamento sull'IA. definisce i "dati biometrici" come "i dati personali ottenuti da un trattamento tecnico specifico relativi alle caratteristiche fisiche, fisiologiche o comportamentali di una persona fisica, quali le immagini facciali o i dati dattiloscopici"; cfr. anche considerando 18 dello stesso regolamento per quanto riguarda le inferenze dalla voce e dal parlato.

[156] Physiological and Behavioural Biometrics - Biometrics Institute.

[157] Physiological and Behavioural Biometrics - Biometrics Institute.

[158] Cfr. EDPS, TechDispatch 1/2024 – Neurodata, 3.6.2024, in cui sono esaminati l'uso dei dati cerebrali e la relativa tecnologia, nonché le implicazioni legali, compresa la formulazione di nuovi "neurodiritti", tra cui la privacy mentale e l'integrità mentale. O'Sullivan, S., Chneiweiss, H., Pierucci, A. e Rommelfanger, K. S., *Neurotechnologies and Human Rights Framework: Do we need new Human Rights?* , relazione, OCSE e CoE, 9.11.2021, pag. 33, sullo stato dell'arte e gli aspetti legali della neurotecnologia.

elettrocardiogrammi (ECG)[159]. L'input biometrico può riguardare una modalità (ad esempio immagini facciali) o più modalità (ad esempio informazioni facciali combinate con elettroencefalogramma (EEG)). Il considerando 18 cita, a titolo di esempio, espressioni facciali, gesti quali il movimento delle mani o le caratteristiche della voce di una persona.

Esempi

- Un sistema di IA che inferisce emozioni dal testo scritto (analisi del contenuto/dell'opinione) per definire lo stile o il tono di un determinato articolo non si basa su dati biometrici e pertanto non rientra nell'ambito di applicazione del divieto.
- Un sistema di IA che inferisce emozioni dalla pressione esercitata sui tasti (modo di battitura), dalle espressioni facciali, dalla postura o dai movimenti del corpo si basa su dati biometrici e rientra nell'ambito di applicazione del divieto.

(252) La definizione di dati biometrici contenuta nel regolamento sull'IA è pertanto ampia e comprende tutti i dati biometrici utilizzati per il riconoscimento delle emozioni, la categorizzazione biometrica o per altri fini[160].

7.2.2. Limitazione del divieto al luogo di lavoro e agli istituti di istruzione

(253) Il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'IA è limitato ai sistemi di riconoscimento delle emozioni "nell'ambito del luogo di lavoro e degli istituti di istruzione". Come chiarito nel considerando 44 del regolamento, tale limitazione è intesa ad affrontare lo squilibrio di potere nel contesto del lavoro o dell'istruzione.

a) "Luogo di lavoro"

(254) La nozione di "luogo di lavoro" dovrebbe essere interpretata in senso ampio. Essa si riferisce a qualsiasi spazio fisico o virtuale specifico in cui le persone fisiche svolgono compiti e responsabilità assegnati dal loro datore di lavoro o dall'organizzazione cui sono affiliate, ad esempio in caso di lavoro autonomo. Ciò comprende qualsiasi contesto nel quale si svolge l'attività lavorativa, che può variare notevolmente in base alla natura del lavoro, e comprendere spazi al chiuso, come uffici, fabbriche e magazzini, spazi accessibili al pubblico come negozi, stadi o musei, come pure luoghi all'aperto o automobili, nonché postazioni di lavoro temporanee o mobili. È un concetto indipendente dalla condizione di dipendente, professionista, apprendista, volontario, ecc.[161]. La nozione di "luogo di lavoro" di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'IA dovrebbe essere intesa come applicabile anche ai candidati durante

159 Cfr. Hasnul et al., 2021, "Electrocardiogram-Based Emotion Recognition Systems and Their Applications in Healthcare".

160 Nel regolamento sull'IA la definizione di dati biometrici non include la formulazione "che consentono o confermano l'identificazione univoca" (l'uso funzionale dei dati biometrici), requisito che è invece incluso nella definizione di dati biometrici contenuta nel GDPR. La definizione di dati biometrici del GDPR si applicherà ai sensi delle norme in materia di protezione dei dati, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali (e quando, ad esempio, sarebbe applicabile l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, GDPR).

161 Cfr. anche i considerando relativi ai sistemi di IA ad alto rischio sul luogo di lavoro, come il considerando 56, che utilizzano un'interpretazione ampia. Cfr. anche l'elenco dei sistemi di IA ad alto rischio di cui all'allegato III, che al punto 4 fa riferimento al lavoro autonomo. Il lavoro autonomo è inoltre ampiamente disciplinato dalla normativa antidiscriminazione dell'UE.

il processo di selezione e assunzione, coerentemente con altre disposizioni del regolamento sull'IA riguardanti l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso di sistemi di IA nel settore dell'occupazione, nella gestione dei lavoratori e nell'accesso al lavoro autonomo, poiché vi è uno squilibrio di poteri e la natura invasiva del riconoscimento delle emozioni può riguardare già la fase di assunzione.

Esempi

- L'uso di webcam e sistemi di riconoscimento vocale da parte di call center per rilevare le emozioni dei propri dipendenti, come la rabbia, è vietato[162]. Se utilizzati solo a fini di formazione personale, i sistemi di riconoscimento delle emozioni sono consentiti se i risultati non sono condivisi con le persone responsabili delle risorse umane e non possono incidere sulla valutazione, la promozione ecc. della persona formata, a condizione che il divieto non sia eluso e che l'uso del sistema di riconoscimento delle emozioni non abbia alcun impatto sul rapporto di lavoro.
- L'uso di sistemi di riconoscimento vocale da parte di un call center per rilevare le emozioni dei clienti, come rabbia o impazienza, non è vietato dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'IA (ad esempio per aiutare i dipendenti a far fronte a determinati clienti arrabbiati).
- Sono vietati i sistemi di IA che monitorano il tono emotivo nei gruppi di lavoro ibridi identificando e inferendo le emozioni dalla voce e dalle immagini delle videochiamate ibride, che generalmente servirebbero allo scopo di promuovere la consapevolezza sociale, la gestione delle dinamiche emotive e la prevenzione dei conflitti.
- L'uso di sistemi di IA per il riconoscimento delle emozioni durante il processo di assunzione è vietato.
- L'uso di sistemi di IA per il riconoscimento delle emozioni durante il periodo di prova è vietato.
- L'uso di telecamere da parte di un supermercato per rilevare le emozioni dei dipendenti, come la felicità, è vietato.
- L'uso di telecamere da parte di un supermercato o di una banca per individuare clienti sospetti, ad esempio per concludere che qualcuno sta per commettere una rapina, non è vietato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'IA, purché si faccia in modo che nessun dipendente sia tracciato e vi siano garanzie sufficienti.

b) "Istituti di istruzione"

(255) Il riferimento agli **istituti di istruzione** è ampio e dovrebbe essere inteso come comprendente sia gli istituti pubblici che quelli privati. Non vi sono limitazioni per quanto riguarda il tipo o l'età degli alunni o degli studenti o un ambiente specifico (online, di persona, in un modello misto[163], ecc.). Rientrano ad esempio nell'ambito di

[162] Esempio tratto da Boyd, K. L. e Andalibi, N., Automated Emotion Recognition in the Workplace: How Proposed Technologies Reveal Potential Futures of Work, 2023.

[163] L'apprendimento misto deve essere inteso come l'adozione di più di un approccio nel processo di istruzione e formazione, comprendente la combinazione di strumenti di apprendimento digitali (compreso l'apprendimento online) e non digitali.

applicazione del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'IA gli istituti di istruzione e formazione a tutti i livelli, comprese le scuole professionali, ossia le scuole in cui gli studenti apprendono competenze che comportano l'uso delle mani[164] e la formazione continua[165]. Gli istituti di istruzione sono generalmente accreditati o sanzionati dalle autorità nazionali competenti in materia di istruzione o da autorità equivalenti. Una caratteristica fondamentale è che gli istituti di istruzione possono fornire un certificato (la partecipazione è una condizione preliminare per ottenere un certificato). Il divieto dovrebbe essere inteso come applicabile anche ai candidati durante il processo di ammissione.

Esempi

- Un'applicazione basata sull'IA che utilizza il riconoscimento delle emozioni per l'apprendimento di una lingua online al di fuori di un istituto di istruzione non è vietata ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'IA. L'uso di tale sistema di riconoscimento delle emozioni è invece vietato qualora l'utilizzo dell'applicazione da parte degli studenti sia richiesto da un istituto di istruzione.
- L'uso da parte di un istituto di istruzione di un software di oculometria (*eye tracking*) basato sull'IA durante lo svolgimento degli esami on line per tracciare fissazioni e movimenti oculari dello studente (il "punto di osservazione" (*gaze point*), ad esempio per individuare se è utilizzato materiale non autorizzato) non è vietato perché il sistema non identifica né inferisce emozioni. Per contro, se il sistema fosse utilizzato anche per rilevare emozioni, come l'attivazione emotiva (*emotional arousal*) e l'ansia, tale uso rientrerebbe nell'ambito di applicazione del divieto.
- L'uso di un sistema di IA per il riconoscimento delle emozioni da parte di un istituto di istruzione per inferire l'interesse e l'attenzione degli studenti è vietato. Per contro, se utilizzati solo a fini di apprendimento nel contesto di un gioco di ruolo (ad esempio per i partecipanti alla formazione o gli insegnanti), i sistemi di riconoscimento delle emozioni sono consentiti se i risultati non possono incidere sulla valutazione o sulla certificazione della persona che partecipa alla formazione.
- L'uso di un sistema di IA per il riconoscimento delle emozioni da parte di un istituto di istruzione durante le prove di ammissione dei nuovi studenti è vietato.
- L'uso di un sistema di IA che consente di individuare studenti che parlano tra loro per telefono o attraverso altri canali durante le conferenze online di un istituto di istruzione non è vietato, in quanto non inferisce emozioni. Per contro, se il sistema fosse utilizzato anche per individuare emozioni, come l'*arousal* emotivo, l'ansia e l'interesse, in tal caso tale utilizzo rientrerebbe nell'ambito di applicazione del divieto.

[164] Cfr. ad es. la valutazione d'impatto che accompagna la proposta della Commissione, in cui gli usi specifici dell'IA da parte degli istituti di formazione professionale sono stati menzionati in quanto interferiscono fortemente con un'ampia gamma di diritti fondamentali, ad esempio nella valutazione: Commissione europea, *Commission Staff Working Document. Impact Assessment. Allegati, SWD(2021)84 final, Parte2/2* , pag. 43. Cfr. anche Tuomi, I., *The use of Artificial Intelligence (AI) in education*, Parlamento europeo, 2020, pagg. 9-10.

[165] Articolo 14 della Carta.

- L'uso da parte di un istituto di istruzione di un sistema di IA per il riconoscimento delle emozioni sia negli insegnanti (sul posto di lavoro) che negli studenti (istruzione) è vietato.

7.2.3. Eccezioni per motivi medici e di sicurezza

(256) Il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'IA contiene un'eccezione esplicita per i sistemi di riconoscimento delle emozioni utilizzati nell'ambito del luogo di lavoro e degli istituti di istruzione per motivi medici o di sicurezza, come i sistemi destinati all'uso terapeutico[166]. Alla luce dell'obiettivo del regolamento sull'IA di garantire un elevato livello di protezione dei diritti fondamentali, tale eccezione dovrebbe essere interpretata in modo restrittivo.

(257) In particolare, per usi terapeutici si dovrebbero intendere gli usi di dispositivi medici recanti la marcatura CE. Tale deroga non comprende inoltre l'uso di sistemi di riconoscimento delle emozioni per rilevare aspetti generali riguardanti il benessere. Gli aspetti relativi alla salute o alla sicurezza non possono essere invocati per il monitoraggio generale dei livelli di stress sul luogo di lavoro, che rimane vietato. Ad esempio, un sistema di IA destinato a rilevare burnout o depressione sul luogo di lavoro o negli istituti di istruzione non rientrerebbe nell'eccezione e rimarrebbe vietato.

(258) La nozione di motivi di sicurezza nell'ambito di questa eccezione dovrebbe essere intesa come applicabile solo in relazione alla protezione della vita e della salute e non alla protezione di altri interessi, come ad esempio i beni da furti e truffe.

(259) Da questa interpretazione restrittiva dell'eccezione discende che qualsiasi uso per motivi medici e di sicurezza dovrebbe sempre rimanere limitato a quanto strettamente necessario e proporzionato, compresi limiti di tempo, applicazione personale e portata, e dovrebbe essere accompagnato da garanzie sufficienti. Tali garanzie potrebbero includere, ad esempio, un precedente parere di esperti scritto e motivato relativo al caso d'uso specifico. La necessità dovrebbe essere valutata su base obiettiva in relazione alla finalità medica e di sicurezza e non fare riferimento alle "esigenze" del datore di lavoro o dell'istituto di istruzione. Tale valutazione dovrebbe accertare se esistano mezzi alternativi meno invasivi che conseguirebbero lo stesso scopo.

(260) I datori di lavoro e gli educatori dovrebbero utilizzare sistemi di riconoscimento delle emozioni solo per motivi medici e di sicurezza qualora vi sia una necessità esplicita[167]. I dati raccolti e trattati in questo contesto non possono essere utilizzati per altri scopi. Questo aspetto è particolarmente importante perché l'uso di software basati su IA per la gestione del lavoro si è dimostrato potenzialmente controproducente per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Il monitoraggio continuo attraverso i dispositivi indossabili, ad

166 Considerando 44 del regolamento sull'IA.

167 A norma del diritto del lavoro dell'UE, in caso di introduzione di queste nuove tecnologie, i datori di lavoro devono consultare anche i lavoratori o i loro rappresentanti, conformemente alle procedure nazionali. I sistemi in questione non possono essere introdotti invocando il regolamento sull'IA in quanto tale, senza che siano state rispettate tali prescrizioni procedurali. Per il loro utilizzo sarà necessario anche il consenso a norma della legislazione in materia di protezione dei dati, che rimane applicabile.

esempio, può aumentare lo stress da lavoro, incidendo nel contempo sulla produttività[168].

(261) Poiché il considerando 18 del regolamento sull'IA esclude dalla definizione di sistemi di riconoscimento delle emozioni gli stati fisici, quali dolore o affaticamento, una serie di sistemi di IA utilizzati per motivi di sicurezza, compresi, ad esempio, i sistemi utilizzati per rilevare lo stato di affaticamento dei piloti o dei conducenti professionisti al fine di prevenire gli incidenti, risulterebbero già esclusi da tale definizione.

(262) Rispetto ai sistemi di riconoscimento delle emozioni che soddisfano le condizioni dell'eccezione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'IA restano applicabili le altre normative, comprese le norme in materia di protezione dei dati[169].

(263) I sistemi di riconoscimento delle emozioni classificati come sistemi ad alto rischio a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, e dell'allegato III, punto 1, lettera c), del regolamento sull'IA dovranno rispettare i requisiti per i sistemi ad alto rischio stabiliti al capo III, sezione 2, del regolamento sull'IA e l'obbligo di trasparenza di cui all'articolo 50, paragrafo 3, del regolamento sull'IA.

Esempi

Il riconoscimento delle emozioni può essere utilizzato per motivi medici per assistere dipendenti o studenti affetti da autismo e migliorare l'accessibilità per coloro che sono non vedenti o non udenti[170]. Tali usi rientrerebbero nell'eccezione per motivi medici di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'IA.

Per contro, il riconoscimento delle emozioni per valutare il benessere, i livelli di motivazione e la soddisfazione dei dipendenti a livello professionale o degli studenti nell'apprendimento non è considerato "uso per motivi medici" e sarebbe vietato.

A un datore di lavoro sarebbe vietato utilizzare dispositivi basati sull'IA o assistenti digitali sul luogo di lavoro per misurare l'ansia dei dipendenti in base alla rilevazione dei livelli di stress o per misurare la noia lavorativa, a meno che l'elevato livello di stress/la mancanza di concentrazione rappresenti un pericolo specifico, ad esempio quando si utilizzano macchine pericolose o si trattano sostanze chimiche pericolose. In quest'ultimo caso, il datore di lavoro non può utilizzare i dati per altri scopi, quali la valutazione delle prestazioni lavorative del dipendente.

7.3. Diritto degli Stati membri più favorevole

(264) L'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento sull'IA prevede che l'Unione o gli Stati membri possano mantenere o introdurre "disposizioni legislative, regolamentari o amministrative più favorevoli ai lavoratori in termini di tutela dei loro diritti in relazione

168 "The Interconnection between the AI Act and the EU's Occupational Safety and Health Legal Framework", Global Workplace Law & Policy (kluwerlawonline.com).

169 A decorrere dal dicembre 2026 entrerà in applicazione la direttiva (UE) 2024/2831 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024, relativa al miglioramento delle condizioni di lavoro nel lavoro mediante piattaforme digitali.

170 I sistemi potrebbero essere utilizzati in modo utile per aiutare i dipendenti o gli studenti/alunni a comprendere le emozioni dei colleghi o dei compagni, ecc.

all'uso dei sistemi di IA da parte dei datori di lavoro". Possono essere anche incoraggiati o consentiti contratti collettivi più favorevoli ai lavoratori.

Gli Stati membri possono ad esempio adottare leggi che prevedano che l'uso di sistemi di riconoscimento delle emozioni in ambito lavorativo non possa essere applicato a fini medici.

7.4. Esclusioni dall'ambito di applicazione

(265) Come indicato in precedenza, non rientrano nell'ambito di applicazione:

- i sistemi di IA che inferiscono emozioni e sentimenti non sulla base di dati biometrici,
- i sistemi di IA che inferiscono stati fisici, quali dolore e affaticamento.

(266) I sistemi di riconoscimento delle emozioni utilizzati in tutti gli altri settori diversi dall'ambito del luogo di lavoro e degli istituti di istruzione non rientrano nel divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'IA. Essi sono tuttavia considerati sistemi di IA ad alto rischio[171] e, in alcune circostanze, possono peraltro essere vietati ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento sull'IA (manipolazione e sfruttamento dannosi) o in virtù di altre normative dell'Unione. A tali sistemi continuano ad applicarsi tutte le altre normative applicabili, come il diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati, la protezione dei consumatori, ecc.

Esempi

I sistemi di riconoscimento delle emozioni utilizzati in un contesto commerciale per rivolgersi ai clienti non rientrano nel divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'IA, a prescindere che siano basati o meno su dati biometrici. Pertanto non rientrano ad esempio nel divieto i sistemi di IA che consentono il riconoscimento delle emozioni sulla base della battitura su tastiera o dei messaggi vocali dei clienti (ad esempio messaggi chat, uso di assistenti vocali virtuali), utilizzati nel marketing online per applicazioni per la visualizzazione di messaggi personalizzati e a fini pubblicitari, anche in ambienti smart ("cartelloni intelligenti").

Tali pratiche possono tuttavia rientrare nei divieti di manipolazione e sfruttamento dannosi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento sull'IA[172], se sono soddisfatte tutte le condizioni per la loro applicazione.

a) Altri sistemi esclusi dall'ambito di applicazione

(267) Per "controllo della folla" si intende generalmente il controllo e il monitoraggio del comportamento dei gruppi volti al mantenimento dell'ordine (pubblico) e della sicurezza durante gli eventi. È un'attività spesso associata a eventi molto affollati (ad esempio, partite di calcio, concerti, ecc.) o a luoghi specifici, come aeroporti o treni. I sistemi di controllo della folla possono funzionare senza inferire le emozioni delle singole persone, ad esempio analizzando il livello generale del rumore e dell'atmosfera

[171] Articolo 6, paragrafo 2, del regolamento sull'IA e allegato III, punto 1, lettera c).
[172] Tali situazioni potrebbero anche essere vietate da altre norme, quali la protezione dei dati o dei consumatori.

in un determinato luogo. In tal caso, il sistema non rientrerebbe nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'IA, in quanto non inferisce le emozioni di una persona fisica (concreta).

(268) Tuttavia in alcuni casi questi sistemi di controllo della folla potrebbero inferire le emozioni delle persone, ad esempio l'eventuale presenza di numerose facce arrabbiate. Di norma, tali sistemi di IA non rientrerebbero nel divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'IA, in quanto generalmente non sono utilizzati sul luogo di lavoro o negli istituti di istruzione.

(269) Non rientrano nell'ambito di applicazione neppure i sistemi utilizzati nel settore medico, ad esempio i robot per l'assistenza, o l'utilizzo di sistemi di riconoscimento delle emozioni da parte dei medici durante un esame sul luogo di lavoro e i monitor vocali che analizzano le chiamate di emergenza.

(270) Spesso questi sistemi sottoporranno a screening le persone che si trovano sul posto nel contesto dell'attività lavorativa, ad esempio gli addetti alla sicurezza in uno stadio di calcio o in una stazione centrale (dove tali sistemi sono utilizzati per riconoscere comportamenti aggressivi) o i dipendenti del settore medico. In questi casi, i deployer devono applicare garanzie per evitare lo screening dei dipendenti. Tuttavia non è possibile evitare completamente che tali sistemi inferiscano anche le emozioni di questi lavoratori. Poiché il loro obiettivo principale non è quello di valutare le emozioni dei dipendenti, tali sistemi dovrebbero essere considerati esclusi dall'ambito di applicazione del divieto. I deployer di tali sistemi conservano la responsabilità di garantire che il loro utilizzo non incida negativamente sui dipendenti.

8. ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, LETTERA G), DEL REGOLAMENTO SULL'IA: CATEGORIZZAZIONE BIOMETRICA IN BASE A DETERMINATE CARATTERISTICHE "SENSIBILI"

(271) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sull'IA vieta i sistemi di categorizzazione biometrica delle persone fisiche sulla base dei loro dati biometrici per trarre deduzioni o inferenze in merito a razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale; tale divieto non riguarda l'etichettatura, il filtraggio o la categorizzazione dei set di dati biometrici acquisiti in linea con il diritto dell'Unione o nazionale, che possono essere utilizzati, ad esempio, a fini di attività di contrasto[173].

8.1. Fondamenti e obiettivi

(272) Dalle informazioni biometriche è possibile estrarre, dedurre o inferire una grande varietà di informazioni, comprese quelle "sensibili", anche all'insaputa delle persone interessate, per classificarle. Ciò può dare luogo a un trattamento iniquo e discriminatorio, ad esempio quando un servizio viene negato perché qualcuno è considerato di una determinata razza. I sistemi di categorizzazione biometrica basati sull'IA finalizzati ad assegnare persone fisiche a gruppi o categorie specifici, relativi ad

[173] Considerando 30 del regolamento sull'IA.

aspetti quali l'orientamento sessuale o politico o la razza, violano la dignità umana e comportano rischi significativi per altri diritti fondamentali, quali la vita privata e la non discriminazione. Sono pertanto vietati dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sull'IA.

8.2. Concetti ed elementi principali del divieto

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sull'IA dispone quanto segue:

sono vietate le pratiche di IA seguenti:

g) l'immissione sul mercato, la messa in servizio per tale finalità specifica o l'uso di sistemi di categorizzazione biometrica che classificano individualmente le persone fisiche *sulla base dei loro dati biometrici* per trarre deduzioni o inferenze in merito a razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale; tale divieto non riguarda l'etichettatura o il filtraggio di set di dati biometrici acquisiti legalmente, come le immagini, sulla base di dati biometrici o della categorizzazione di dati biometrici nel settore delle attività di contrasto.

(273) Affinché il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sull'IA trovi applicazione, devono essere soddisfatte diverse condizioni cumulative:

(i) la pratica deve costituire l'"immissione sul mercato", la "messa in servizio per tale finalità specifica" o l'"uso" di un sistema di IA;

(ii) il sistema deve essere un sistema di categorizzazione biometrica;

(iii) devono essere classificate singole persone;

(iv) sulla base dei loro dati biometrici;

(v) per trarre deduzioni o inferenze in merito a razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale.

(274) Affinché scatti il divieto, devono essere soddisfatte contemporaneamente tutte e cinque le condizioni. La prima condizione, ossia l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'uso del sistema di IA, è analizzata nella sezione 2.3. Il divieto di immettere sul mercato, mettere in servizio o utilizzare tali sistemi di IA si applica pertanto sia ai fornitori che ai deployer di sistemi di IA, ciascuno nell'ambito delle rispettive responsabilità. Le altre condizioni per l'applicazione del divieto[174] sono ulteriormente descritte ed esaminate di seguito.

(275) Il divieto non riguarda l'etichettatura o il filtraggio di set di dati biometrici acquisiti legalmente, anche a fini di attività di contrasto.

8.2.1. Sistema di categorizzazione biometrica

(276) "La classificazione di una persona mediante un sistema biometrico consiste solitamente nello stabilire se i dati biometrici di una persona appartengano a un gruppo dotato di

[174] Per il criterio di "sistema di IA", "immissione sul mercato", "messa in servizio per tale finalità specifica" o l'uso, cfr. *sopra*.

alcune caratteristiche predefinite. Non si tratta di identificare una persona o di verificarne l'identità, bensì di inserirla in una determinata categoria. Per esempio, una schermata pubblicitaria può mostrare messaggi pubblicitari diversi, in base all'età o al sesso della persona che la guarda."[175] Le persone possono anche essere classificate semplicemente per motivi statistici, senza che siano identificate né che lo scopo sia quello di identificarle.

(277) L'articolo 3, punto 40), del regolamento sull'IA definisce un sistema di categorizzazione biometrica come un sistema di IA che utilizza i dati biometrici di persone fisiche al fine di assegnarle a categorie specifiche, a meno che non sia accessorio a un altro servizio commerciale e strettamente necessario per ragioni tecniche oggettive. Come spiegato nella sezione 7.2.1., lettera d), i "dati biometrici" sono definiti all'articolo 3, punto 34), del regolamento sull'IA. In particolare, i dati biometrici comprendono caratteristiche comportamentali basate su elementi biometrici. La categorizzazione in base a indumenti o accessori, quali sciarpe o croci, così come l'attività sui social media, non rientra nella definizione di categorizzazione biometrica.

(278) La categorizzazione biometrica può basarsi su categorie di caratteristiche fisiche (ad esempio caratteristiche e forma del volto, colore della pelle) in base alle quali le persone sono assegnate a categorie specifiche. Alcune di queste categorie possono avere una particolare natura "sensibile" o caratteristiche protette dal diritto dell'Unione in materia di non discriminazione, come la razza. La categorizzazione biometrica può però essere basata anche sul DNA o su aspetti comportamentali, come l'analisi della battitura su tastiera o dell'andatura di una persona[176].

(279) Per non rientrare nella definizione di categorizzazione biometrica ai sensi del regolamento sull'IA, devono essere soddisfatte cumulativamente due condizioni: essere "accessorio a un altro servizio commerciale e strettamente necessario per ragioni tecniche oggettive".

(280) Ai sensi del considerando 16 del regolamento sull'IA, una caratteristica puramente accessoria è una caratteristica intrinsecamente legata a un altro servizio commerciale, il che significa che l'elemento non può, per ragioni tecniche oggettive, essere utilizzato senza il servizio principale e che l'integrazione di tale caratteristica o funzionalità non rappresenta un mezzo per eludere l'applicabilità delle norme del regolamento sull'IA.

Ad esempio, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sull'IA consente gli usi seguenti dell'IA:

- i filtri che classificano le caratteristiche facciali o del corpo utilizzate sui mercati online per consentire a un consumatore di visualizzare in anteprima un prodotto su se stesso potrebbero costituire una tale caratteristica accessoria, in quanto possono essere utilizzati solo in relazione al servizio principale che consiste nel vendere un prodotto;

[175] Cfr. Gruppo di lavoro articolo 29, *Parere 3/2012 sugli sviluppi nelle tecnologie biometriche*, WP193, 27.4.2012, pag. 6.

[176] Cfr. ad es. Gruppo di lavoro articolo 29, *Parere 3/2012 sugli sviluppi nelle tecnologie biometriche*, WP193, 27.4.2012, pagg.16-17, in cui il gruppo fa riferimento al "riconoscimento blando" (pag. 18), ossia "la rilevazione del comportamento o di necessità specifiche delle persone".

- anche i filtri integrati nei servizi di social network online che classificano le caratteristiche facciali o del corpo per consentire agli utenti di aggiungere o modificare immagini o video potrebbero essere considerati una caratteristica accessoria, in quanto tale filtro non può essere utilizzato senza il servizio principale dei servizi di social network consistente nella condivisione di contenuti online.

Per contro, tra gli esempi di usi vietati figurano:

- un sistema di IA che classifica le persone attive su una piattaforma di social media in base al loro presunto orientamento politico, analizzando i dati biometrici delle foto caricate sulla piattaforma, per inviare loro messaggi politici mirati. Sebbene tale sistema possa essere solo accessorio alla pubblicità politica, non sarebbe "strettamente necessario per ragioni tecniche oggettive", pertanto non sono soddisfatte le condizioni per escluderlo dalla definizione di categorizzazione biometrica;
- un sistema di IA che classifica le persone attive su una piattaforma di social media in base al loro presunto orientamento sessuale analizzando i dati biometrici provenienti da fotografie condivise su tale piattaforma e che, su tale base, proponga loro messaggi pubblicitari, rientrerebbe nella definizione di categorizzazione biometrica ai sensi del regolamento sull'IA. Anche in questo caso, il "servizio accessorio" non è strettamente necessario, per cui l'esclusione dal divieto non si applica.

8.2.2. Le persone sono classificate individualmente sulla base dei loro dati biometrici

(281) L'uso di dati biometrici per la classificazione delle persone fisiche è un elemento essenziale ai fini dell'applicazione del divieto (cfr. sezione 8.2.1 e sezione 7.2.1, lettera d)).

(282) Inoltre perché il divieto trovi applicazione, le persone fisiche devono essere classificate "individualmente". Se questo non è lo scopo o il risultato della categorizzazione biometrica, il divieto non si applica, ad esempio nel caso in cui sia classificato un intero gruppo senza considerare l'individuo.

Tra gli esempi di categorizzazione individuale figurano:

- sistemi di IA che conducono una "stima degli attributi" (*Attribute Estimation*) (per la conta dei dati statistico-demografici), comprendenti ad esempio "età, genere, etnia", sulla base, ad esempio, di caratteristiche del corpo quali il volto, l'altezza o il colore della pelle, degli occhi e dei capelli (o una loro combinazione);
- sistemi di IA in grado di classificare le persone e di distinguerle sulla base di una caratteristica specifica (ad esempio, una cicatrice sotto l'occhio destro) o perché hanno un tatuaggio sulla mano destra.

Questi casi d'uso sono esempi di categorizzazione biometrica individuale. Affinché tali esempi rientrino nel divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sull'IA, devono essere soddisfatte tutte le condizioni di tale disposizione.

8.2.3. Trarre deduzioni o inferenze in merito alle opinioni politiche, all'appartenenza sindacale, alle convinzioni religiose o filosofiche, alla razza, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale

(283) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sull'IA vieta solo i sistemi di categorizzazione biometrica che hanno l'obiettivo di dedurre o inferire un numero limitato di caratteristiche sensibili: razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale.

I sistemi vietati a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sull'IA comprendono, a titolo di esempio:

- un sistema di categorizzazione biometrica che, secondo quanto dichiarato, è in grado di dedurre la razza di una persona dalla sua voce (questo sistema è diverso dai sistemi che classificano le persone in base al colore della pelle o degli occhi, o che analizzano il DNA delle vittime di reati in base alla loro origine, che non sarebbero vietati);
- un sistema di categorizzazione biometrica che, secondo quanto dichiarato, è in grado di dedurre l'orientamento religioso di una persona dai tatuaggi o dal volto.

8.3. Esclusioni dall'ambito di applicazione

(284) Il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sull'IA non riguarda i sistemi di IA usati nell'etichettatura o nel filtraggio di set di dati biometrici acquisiti legalmente, come le immagini, in funzione dei dati biometrici, anche nel settore delle attività di contrasto. Tale aspetto è ulteriormente chiarito nel considerando 30 del regolamento sull'IA[177].

(285) L'etichettatura o il filtraggio di set di dati biometrici possono essere effettuati mediante sistemi di categorizzazione biometrica proprio al fine di garantire che i dati rappresentino in egual misura tutti i gruppi demografici e, ad esempio, per evitare che un gruppo specifico sia rappresentato più di altri. Se i dati utilizzati per l'addestramento di un algoritmo presentano delle distorsioni sfavorevoli per un gruppo specifico (ad esempio perché esistono differenze sistematiche nei dati di gruppi diversi dovute alle modalità di raccolta dei dati, o perché i dati presentano storicamente delle distorsioni), l'algoritmo può replicare tali distorsioni, con la possibile conseguenza di una discriminazione illecita nei confronti di persone o gruppi di persone[178]. Per questo motivo, l'etichettatura sulla base di alcune informazioni sensibili protette può essere necessaria per ottenere dati di elevata qualità, proprio al fine di evitare discriminazioni. Il regolamento sull'IA può anche richiedere che le operazioni di etichettatura siano conformi ai requisiti in esso prescritti per i sistemi di IA ad alto rischio[179]. Tale etichettatura o filtraggio dei dati biometrici sono pertanto esplicitamente esentati dal divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sull'IA. Il divieto si applica solo quando i dati biometrici sono classificati per inferire razza, opinioni

[177] Considerando 30 del regolamento sull'IA: "Tale divieto non dovrebbe riguardare l'etichettatura, il filtraggio o la categorizzazione legali dei set di dati biometrici acquisiti in linea con il diritto dell'Unione o nazionale in funzione dei dati biometrici, come la selezione di immagini in base al colore dei capelli o degli occhi, che possono essere utilizzati, ad esempio, nel settore delle attività di contrasto".

[178] Ibidem.

[179] Cfr. ad es. articoli 10 e 17 del regolamento sull'IA.

politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale.

Tra gli esempi di etichettatura o filtraggio ammessi figurano:

- l'etichettatura dei dati biometrici per evitare casi in cui un membro di un gruppo etnico abbia minori possibilità di essere invitato a un colloquio di lavoro perché l'algoritmo è stato "addestrato" sulla base di dati in cui tale gruppo particolare ottiene risultati peggiori, ossia ha risultati peggiori rispetto ad altri gruppi[180];
- la classificazione dei pazienti utilizzando immagini in base al colore della pelle o degli occhi può essere importante per la diagnosi medica, ad esempio la diagnosi del cancro.

(286) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), del regolamento sull'IA stabilisce inoltre che il divieto di cui a tale disposizione non si applica all'etichettatura o al filtraggio di set di dati acquisiti legalmente nel settore delle attività di contrasto[181].

In tale fattispecie rientra ad esempio l'uso da parte di un'autorità di contrasto di un sistema di IA che consente di etichettare e filtrare un set di dati che si sospetta contenga materiale pedopornografico. In una prima fase, le autorità di contrasto utilizzerebbero il sostegno dei sistemi di IA per rilevare ed espungere i dati sensibili dalle immagini. Inoltre il filtraggio e l'etichettatura in base al genere, all'età, a dati biometrici quali colore degli occhi e dei capelli, cicatrici e segni particolari potrebbero aiutare a identificare le vittime o a stabilire collegamenti con altri casi. Sono anche consentiti il filtraggio e l'etichettatura delle mani degli autori di abusi sulla base di caratteristiche specifiche quali la lunghezza delle dita o eventuali segni distintivi o tatuaggi per aiutare a identificare eventuali sospetti.

8.4. Interazione con altre disposizioni del diritto dell'Unione

(287) È opportuno classificare come ad alto rischio i sistemi di IA destinati a essere utilizzati per la categorizzazione biometrica in base ad attributi o caratteristiche sensibili protetti a norma dell'articolo 9, paragrafo 1, GDPR sulla base di dati biometrici, nella misura in cui non sono vietati[182] a norma del regolamento sull'IA[183].

(288) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sull'IA limita ulteriormente le possibilità di trattamento lecito dei dati personali ai sensi del diritto dell'Unione in materia di protezione dei dati, come il GDPR, la direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie e l'EUDPR. In particolare, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sull'IA esclude le possibilità di categorizzazione biometrica delle persone fisiche, sulla base dei loro dati biometrici, quali definiti nel regolamento stesso, per inferire razza, opinioni politiche, appartenenza sindacale, convinzioni religiose o filosofiche, vita sessuale o orientamento sessuale, fatta salva l'eccezione per l'etichettatura o il filtraggio di set di dati biometrici acquisiti legalmente, anche nel

180 FRA, *# BigData: Discrimination in data-supported decision making*, Lussemburgo, 2018, 14, pag. 5.

181 Le disposizioni del regolamento sull'IA riguardanti l'uso dei sistemi di categorizzazione biometrica a fini di attività di contrasto trovano fondamento nell'articolo 16 TFUE. Cfr. anche il considerando 3 del regolamento sull'IA.

182 Considerando 54 e allegato III, punto 1, lettera b), del regolamento sull'IA.

183 Considerando 54 e allegato III, punto 1, lettera b), del regolamento sull'IA.

settore delle attività di contrasto, come descritto in precedenza. Inoltre il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera g), del regolamento sull'IA è coerente con l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, che vieta esplicitamente la "profilazione" che porta alla discriminazione sulla base di categorie particolari di dati personali, quali origine razziale o etnica, orientamento sessuale, opinioni politiche o convinzioni religiose.

9. ARTICOLO 5, PARAGRAFO 1, LETTERA H), DEL REGOLAMENTO SULL'IA: SISTEMI DI IDENTIFICAZIONE BIOMETRICA REMOTA IN TEMPO REALE A FINI DI ATTIVITÀ DI CONTRASTO

(289) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA vieta l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, fatte salve le limitate eccezioni stabilite in modo esaustivo nel regolamento stesso. Segnatamente, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punti da i) a iii), del regolamento sull'IA prevede tre situazioni in cui l'uso di tali sistemi può essere consentito, se autorizzato dalla legislazione nazionale e se sono soddisfatte le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 5, paragrafi da 2 a 7, del medesimo regolamento.

(290) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sull'IA, gli Stati membri sono liberi di decidere se e in quale delle tre situazioni sia consentito l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto nel loro territorio. In assenza di una legislazione nazionale che consenta e disciplini tale uso, le autorità di contrasto e i soggetti che agiscono per loro conto non possono utilizzare tali sistemi a fini di attività di contrasto. L'esistenza di una legislazione nazionale conforme alle prescrizioni pertinenti del regolamento sull'IA è pertanto un presupposto essenziale di tale uso.

(291) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA vieta soltanto l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto; pertanto tale disposizione riguarda solo i deployer di tali sistemi. L'immissione sul mercato e la messa in servizio di tali sistemi, nonché l'uso di altri sistemi di identificazione biometrica remota, non sono vietati, ma sono soggetti alle regole per i sistemi di IA ad alto rischio, conformemente all'articolo 6, paragrafo 2, e all'allegato III, lettera a), del regolamento sull'IA[184]. Qualora uno Stato membro autorizzi l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto per uno dei tre obiettivi elencati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA, le regole per i sistemi di IA ad alto rischio si applicano anche a tale uso.

(292) Norme specifiche si applicano infine all'uso di sistemi di identificazione biometrica remota a posteriori a fini di attività di contrasto. Tale uso non in tempo reale non è

[184] Oltre che alle norme specifiche applicabili all'uso di sistemi di identificazione biometrica remota a posteriori a fini di attività di contrasto (articolo 26, paragrafo 10, del regolamento sull'IA).

vietato, ma è soggetto alle tutele supplementari per l'utilizzo di sistemi di IA ad alto rischio (articolo 26, paragrafo 10, del regolamento sull'IA).

9.1. Fondamenti e obiettivi

(293) Il considerando 32 del regolamento sull'IA riconosce la natura invasiva dei sistemi di IA di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto rispetto ai diritti e alle libertà delle persone interessate, nella misura in cui il loro uso potrebbe avere ripercussioni sulla vita privata di un'ampia fetta della popolazione, farla sentire costantemente sotto sorveglianza e scoraggiare in maniera indiretta l'esercizio della libertà di riunione e di altri diritti fondamentali. Le inesattezze di carattere tecnico dei sistemi di IA destinati all'identificazione biometrica remota delle persone fisiche possono determinare risultati distorti e comportare effetti discriminatori. Tali possibili risultati distorti ed effetti discriminatori sono particolarmente importanti per quanto riguarda l'età, l'etnia, la razza, il sesso o le disabilità. L'immediatezza dell'impatto e le limitate opportunità di eseguire ulteriori controlli o apportare correzioni in relazione all'uso di tali sistemi che operano in tempo reale comportano inoltre un aumento dei rischi per quanto concerne i diritti e le libertà delle persone interessate nell'ambito delle attività di contrasto, o che sono da queste condizionate".

(294) Tuttavia, qualora l'uso di tali sistemi sia strettamente necessario per perseguire un interesse pubblico rilevante e a condizione che le situazioni in cui tale uso può essere consentito siano elencate in modo esaustivo e definite rigorosamente, esso prevale sui rischi per i diritti fondamentali (considerando 33 del regolamento sull'IA). Al fine di garantire che tali sistemi siano utilizzati "in modo responsabile e proporzionato", il loro utilizzo è soggetto alle tutele e agli obblighi e requisiti specifici di cui all'articolo 5, paragrafi da 2 a 7, del regolamento sull'IA.

9.2. Concetti ed elementi principali del divieto

Articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA

Sono vietate le pratiche di IA seguenti:

h) l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto a meno che, e nella misura in cui, tale uso sia strettamente necessario per uno degli obiettivi seguenti:

i) la ricerca mirata di specifiche vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale di esseri umani, nonché la ricerca di persone scomparse;

ii) la prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l'incolumità fisica delle persone fisiche o di una minaccia reale e attuale o reale e prevedibile di un attacco terroristico;

iii) la localizzazione o l'identificazione di una persona sospettata di aver commesso un reato, ai fini dello svolgimento di un'indagine penale, o dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una sanzione penale per i reati di cui all'allegato II, punibile

nello Stato membro interessato con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima di almeno quattro anni.

La lettera h) del primo comma lascia impregiudicato l'articolo 9 del regolamento (UE) 2016/679 per quanto riguarda il trattamento dei dati biometrici a fini diversi dall'attività di contrasto.

(295) Affinché il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA trovi applicazione, devono essere soddisfatte diverse condizioni cumulative:

(i) il sistema di IA deve essere un sistema di identificazione biometrica remota;

(ii) l'attività consiste nell'"uso" di tale sistema;

(iii)in tempo reale;

(iv)in spazi accessibili al pubblico; e

(v) a fini di attività di contrasto.

(296) La seconda condizione, ossia l'"uso" del sistema di IA, è già stata analizzata nella sezione 2.3 dei presenti orientamenti. Le altre condizioni sopra elencate sono ulteriormente descritte ed esaminate di seguito.

9.2.1. La nozione di identificazione biometrica remota

(297) Le tecnologie di riconoscimento biometrico rilevano, acquisiscono e trasformano caratteristiche fisiche misurabili (quali dimensioni degli occhi e distanza interoculare, lunghezza del naso, ecc.) o caratteristiche comportamentali (come l'andatura o la voce) in dati biometrici leggibili meccanicamente (cfr. sezione 7.2.1, lettera d)). Tali dati sono disponibili in diverse forme: immagini o modelli, che costituiscono una rappresentazione matematica delle caratteristiche salienti di una persona, utilizzate a fini di riconoscimento. Le tecnologie di riconoscimento biometrico sono utilizzate a fini di verifica e identificazione[185].

(298) Ai sensi dell'articolo 3, punto 41), del regolamento sull'IA, un sistema di identificazione biometrica remota è:

> *un sistema di IA finalizzato all'identificazione di persone fisiche, senza il loro coinvolgimento attivo, tipicamente a distanza mediante il confronto dei dati biometrici di una persona con i dati biometrici contenuti in una banca dati di riferimento.*

(299) Questa definizione riguarda solo la funzionalità di identificazione dei sistemi di riconoscimento biometrico, il che implica l'assenza di coinvolgimento attivo delle persone interessate (ossia l'assenza di partecipazione attiva) e comporta l'acquisizione delle caratteristiche di tali persone tipicamente a distanza. Ai fini delle prestazioni di identificazione, i dati biometrici acquisiti sono confrontati con i dati biometrici già

[185] Secondo la definizione data dalla comunità biometrica nella norma ISO/IEC 2382-37:2022 Information Technology — Vocabulary, Biometric recognition, Term 37.01.03.

memorizzati in una banca dati di riferimento (come un archivio, ad esempio una banca dati giudiziaria contenente immagini facciali o modelli di sospettati).

a) Unicamente a fini di identificazione

(300) La nozione di "identificazione biometrica" è definita all'articolo 3, punto 35), del regolamento sull'IA come:

> *il riconoscimento automatizzato delle caratteristiche umane fisiche, fisiologiche, comportamentali o psicologiche allo scopo di determinare l'identità di una persona fisica confrontando i suoi dati biometrici con quelli di individui memorizzati in una banca dati.*

(301) Il considerando 15 del regolamento sull'IA chiarisce ulteriormente che tali caratteristiche umane possono comprendere:

> *il volto, il movimento degli occhi, la forma del corpo, la voce, la prosodia, l'andatura, la postura, la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna, l'odore, la pressione esercitata sui tasti.*

(302) Possono rientrare nella definizione di identificazione biometrica anche i sistemi di IA utilizzati per seguire le persone fisiche, ad esempio per vedere in quale direzione fugge un sospetto, come si deduce dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punto iii), del regolamento sull'IA, che consente la localizzazione di sospettati di reati. La localizzazione è possibile quando si segue una persona.

(303) I sistemi di IA destinati a essere utilizzati per la verifica biometrica non rientrano nell'ambito di applicazione del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA[186]. La verifica biometrica (o autenticazione) consiste nel confrontare i dati rilevati da un sensore con un altro set di dati precedentemente registrati memorizzati su un dispositivo, come uno smartphone, un passaporto o una carta d'identità. La finalità della verifica biometrica è verificare che una persona specifica sia chi dice di essere.

Un esempio di verifica biometrica è il confronto del volto di un viaggiatore scannerizzato a un varco elettronico con l'immagine del volto contenuta nel passaporto.

b) La nozione di remoto

(304) Ai sensi dell'articolo 3, punto 41), del regolamento sull'IA la nozione di remoto implica la capacità di un sistema biometrico di identificare persone fisiche, senza il loro coinvolgimento attivo, tipicamente a distanza mediante il confronto dei dati biometrici di una persona con i dati biometrici contenuti in una banca dati di riferimento.

(305) L'uso di sistemi biometrici per confermare l'identità di una persona fisica al solo scopo di accedere a un servizio, sbloccare un dispositivo o disporre dell'accesso di sicurezza

[186] Considerando 17 del regolamento sull'IA.

a locali è escluso dal concetto di "remoto" (considerando 15 del regolamento sull'IA). Questa modalità è utilizzata, ad esempio, nel controllo degli accessi[187].

> Ad esempio, un sistema di identificazione facciale è utilizzato per entrare in una zona soggetta a restrizioni (ad es. i locali delle centrali elettriche) attraverso tecnologia di scansione facciale; il sistema confronta il volto della persona che si presenta all'ingresso con un'immagine di riferimento contenuta in una banca dati di riferimento delle persone autorizzate a entrare nell'edificio.

(306) Il considerando 17 del regolamento sull'IA chiarisce che tale esclusione dall'ambito di applicazione del divieto è giustificata dal fatto che detti sistemi hanno probabilmente un impatto minore sui diritti fondamentali delle persone fisiche rispetto ai sistemi di identificazione biometrica remota, che possono essere utilizzati per il trattamento dei dati biometrici di un numero elevato di persone senza il loro coinvolgimento attivo. Il considerando precisa inoltre che i sistemi di identificazione biometrica remota sono generalmente utilizzati per percepire più persone o il loro comportamento simultaneamente al fine di facilitare in modo significativo l'identificazione di persone fisiche senza il loro coinvolgimento attivo. Ai fini del coinvolgimento attivo, non è sufficiente che le persone siano informate della presenza di telecamere, ma devono posizionarsi attivamente e consapevolmente davanti a una videocamera installata in modo da favorire la partecipazione attiva.

> Esempi
>
> - I sistemi di identificazione biometrica remota utilizzati nelle telecamere installate su pareti o soffitti delle stazioni della metropolitana a fini di sorveglianza. Tale sistema soddisfa la condizione della distanza.
>
> - I sistemi utilizzati per dare accesso alla stazione della metropolitana, come i biglietti della metropolitana biometrici, in cui le persone sono coinvolte attivamente e si avvicinano consapevolmente al sensore biometrico per ottenere l'accesso, non soddisfano tale condizione.

(307) Possono costituire sistemi di identificazione biometrica remota anche i sistemi di riconoscimento biometrico che trattano (senza contatto) le impronte digitali, l'andatura, la voce, il DNA, le sequenze di battute su tastiera e altri segnali comportamentali (biometrici)[188].

> Esempi
>
> - Un sistema di tecnologia biometrica vocale può essere utilizzato per identificare una persona che parla. Il microfono raccoglie quindi il campione biometrico.

---

187 Ad es. Ross A., Jain A. K., 2015, "Biometrics, Overview" in: Li S. Z. e Jain A. K. (a cura di) *Encyclopedia of Biometrics*, (1ª ed. Springer Science, New York), pagg. 289-294.

188 Parere congiunto 5/2021 dell'EDPB e del GEPD, pag. 11; Consiglio dell'Unione europea, "Parere del servizio giuridico", 12302/22, 12 settembre 2022, punto 33, e considerando 15 del regolamento sull'IA.

- Un sistema di riconoscimento dell'andatura può essere usato tramite telecamere a circuito chiuso e i video sono controllati automaticamente per verificare le corrispondenze con modelli precedentemente rilevati.

- La tecnologia biometrica relativa al modo di battere sulla tastiera può essere utilizzata per identificare la persona che digita un messaggio fraudolento.

Il fatto che tali sistemi siano forniti come esempi di sistemi di identificazione biometrica remota non implica che siano vietati a norma dell'articolo 5 del regolamento sull'IA.

(308) Nel caso di telecamere in grado di effettuare l'identificazione biometrica remota indossate da singoli agenti delle forze dell'ordine, le riprese non mirate durante, ad esempio, una manifestazione con centinaia di partecipanti saranno considerate conformi alla condizione della distanza.

c) Banca dati di riferimento

(309) L'identificazione non è possibile senza una banca dati di riferimento contenente dati biometrici per finalità di confronto. Pertanto l'esistenza di una banca dati di riferimento è **indispensabile** per effettuare il confronto a fini di identificazione[189].

Ad esempio, nel caso delle persone scomparse, come banca dati di riferimento ai fini del riconoscimento facciale potrebbe essere utilizzata (una volta operativa) la banca dati del sistema d'informazione Schengen[190].

9.2.2. In tempo reale

(310) "In tempo reale" significa che il rilevamento e l'ulteriore trattamento dei dati biometrici da parte del sistema avvengono "istantaneamente, quasi istantaneamente o in ogni caso senza ritardi significativi"[191]. Tutte le fasi di trattamento, ossia il rilevamento, il confronto e l'identificazione dei dati biometrici, avvengono simultaneamente o quasi simultaneamente, il che può comprendere un "breve ritardo limitato", al fine di evitare l'elusione del divieto mediante l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota a posteriori[192]. Il concetto di "senza ritardi significativi" non è definito nel regolamento sull'IA e dovrà essere valutato caso per caso. Poiché per l'identificazione remota in tempo reale o a posteriori sempre più spesso è utilizzato lo stesso dispositivo dotato di diverse funzionalità, la distinzione è di carattere temporale. In generale, un ritardo è significativo quando la persona ha per lo meno lasciato il luogo in cui sono stati rilevati i dati biometrici.

(311) In generale, i sistemi in tempo reale sono utilizzati in un determinato luogo per facilitare una reazione rapida e non per identificare le persone a posteriori. Essi forniscono

189 Considerando 34 del regolamento sull'IA.

190 Segnalazione di persone scomparse (articolo 32 della decisione SIS II); decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II).

191 Considerando 17 del regolamento sull'IA.

192 Articolo 3, punto 42), del regolamento sull'IA.

all'utente del sistema un mezzo per seguire i movimenti delle persone sotto sorveglianza e monitorarle.

a) Un sistema di IA sottopone a screening tutti i visitatori in arrivo nel luogo di un concerto: identificazione biometrica remota in tempo reale.

b) Un sistema filma tutti i visitatori in arrivo a un concerto. Durante il concerto si verifica un incidente. Dopo il concerto, il sistema di identificazione utilizza il materiale video per identificare il responsabile dell'incidente: identificazione biometrica remota a posteriori.

(312) Quando un'autorità di contrasto acquisisce l'immagine di una persona mediante un dispositivo mobile all'insaputa dell'interessato e la trasmette a una banca dati per una ricerca immediata, a seconda delle circostanze, tale fattispecie può rientrare nel divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA.

9.2.3. In spazi accessibili al pubblico

(313) L'articolo 3, punto 44), del regolamento sull'IA definisce gli **spazi accessibili al pubblico** come

> *qualsiasi luogo fisico di proprietà pubblica o privata accessibile a un numero indeterminato di persone fisiche, indipendentemente dal fatto che possano applicarsi determinate condizioni di accesso e indipendentemente dalle potenziali restrizioni di capacità.*

(314) Il considerando 19 del regolamento sull'IA elenca diversi elementi che caratterizzano tali spazi:

- l'accessibilità a un numero indeterminato di persone, indipendentemente da potenziali restrizioni di capacità o di sicurezza, quali l'acquisto di un biglietto o titolo di trasporto, la registrazione previa o il raggiungimento di una determinata età. La possibilità di accedere a uno spazio attraverso una porta sbloccata non implica che il luogo sia accessibile al pubblico, in presenza di indicazioni o circostanze che suggeriscono il contrario (ad esempio segnaletica che limita l'accesso). Inoltre l'accesso a uno spazio potrebbe essere limitato a determinate persone, definite dalla legge, per motivi legati alla pubblica sicurezza o alla decisione della persona che ha l'autorità pertinente sul luogo;

Ad esempio, gli spazi accessibili al pubblico sono in linea di principio:

- uno spazio per concerti in cui i partecipanti pagano un diritto d'ingresso;
- una sede per eventi in cui è organizzata una fiera commerciale rivolta a partecipanti di età superiore ai 50 anni.

Uno spazio chiuso da un cancello, anche se sbloccato, come il cancello di ingresso di una zona residenziale recintata con diverse case, di norma non è considerato uno spazio accessibile al pubblico. Per contro, un parco situato all'interno di un'area recintata, con orari di apertura al pubblico durante i quali l'accesso è consentito senza

restrizioni, in linea di principio, costituirà uno spazio accessibile al pubblico durante l'orario di apertura e uno spazio chiuso al di fuori di tale orario.

- l'irrilevanza della proprietà, ossia uno spazio non deve necessariamente essere di proprietà pubblica per poter essere considerato uno spazio accessibile al pubblico;

Ad esempio, lo spazio può essere di proprietà di un ente privato, di un ente pubblico oppure appartenere a un ente pubblico ed essere gestito da un soggetto privato, senza che ciò incida sulla natura dello spazio.

- l'assenza di un'attività specifica per cui lo spazio è utilizzato; un'area accessibile al pubblico non è necessariamente uno spazio collegato a un servizio pubblico. Inoltre uno spazio collegato a un servizio pubblico può comprendere spazi non accessibili al pubblico, come gli uffici dei funzionari che lavorano in un comune.

Gli spazi accessibili al pubblico possono tra l'altro essere utilizzati per il commercio, ad esempio negozi, ristoranti, bar, ecc.; per i servizi, ad esempio banche, attività professionali (uno studio medico così come uno studio commercialista), per ospitalità (ad esempio un albergo), ecc.; per lo sport, ad esempio piscine, palestre, stadi, ecc.; per i trasporti, ad esempio stazioni di autobus, metropolitane e ferroviarie, aeroporti, mezzi di trasporto, ecc.; per l'intrattenimento, ad esempio cinema, teatri, musei, sale da concerto e sale conferenze, ecc.; o per il tempo libero o altro, ad esempio strade e piazze pubbliche, parchi, foreste, parchi giochi[193].

(315) Non costituiscono spazi accessibili al pubblico ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA:

- gli spazi online, in quanto non costituiscono luoghi fisici ai sensi dell'articolo 3, punto 44), del regolamento sull'IA;

Ad esempio, le chat room, i social media, le piattaforme online ecc. sono pertanto esclusi dall'ambito di applicazione del divieto.

- determinati spazi destinati ad essere accessibili da un numero limitato di persone, come fabbriche, imprese e luoghi di lavoro con ingresso controllato o limitato ai dipendenti o ai prestatori di servizi pertinenti, in quanto sono destinati ad essere accessibili solo dai pertinenti dipendenti e prestatori di servizi[194];

Ad esempio, un luogo di lavoro accessibile con un badge in linea di principio non è considerato uno spazio accessibile al pubblico, mentre un ufficio senza controlli all'ingresso può esserlo.

193 Considerando 19 del regolamento sull'IA.
194 Considerando 19 del regolamento sull'IA.

- **le carceri e i controlli di frontiera** non sono spazi accessibili al pubblico[195].

(316) Ad esempio, un valico di frontiera non è uno spazio accessibile al pubblico, mentre di norma lo è la strada che conduce al valico di frontiera o una foresta nelle vicinanze.

(317) Alcuni spazi possono avere una duplice funzione. Ad esempio, un aeroporto è generalmente considerato uno spazio accessibile al pubblico per quanto riguarda le sue aree comuni, ma l'area dedicata al controllo di frontiera (in cui si trovano i funzionari doganali e sono effettuati i controlli dei passaporti o dei documenti d'identità) è esclusa dall'ambito di applicazione del divieto.

(318) Come chiarito nel considerando 19 del regolamento sull'IA, la valutazione dell'accessibilità di uno spazio al pubblico dovrebbe essere effettuata sulla base di un'analisi caso per caso.

9.2.4. A fini di attività di contrasto

(319) Il divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA si applica all'uso dei sistemi di identificazione biometrica remota a fini di attività di contrasto, indipendentemente dall'entità, dall'autorità o dall'organismo che svolge le attività di contrasto.

(320) L'articolo 3, punto 46), del regolamento sull'IA definisce le attività di contrasto come "le attività svolte dalle autorità di contrasto o per loro conto a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse". Dal momento che si tratta degli stessi fini elencati all'articolo 1 della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie[196], qualsiasi loro interpretazione in relazione a detta direttiva può essere pertinente anche ai fini dell'interpretazione della nozione di "attività di contrasto" utilizzata nel regolamento sull'IA.

(321) I fini delle attività di contrasto comprendono l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati. Vi sono incluse anche attività relative alla prevenzione dei reati, comprese la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse, svolte prima che sussista effettivamente un reato. Ad esempio, la polizia può adottare "misure coercitive in occasione di manifestazioni, grandi eventi sportivi o sommosse" nel contesto della prevenzione della criminalità[197]. Infine le attività di contrasto comprendono l'esecuzione di sanzioni, come ad esempio l'esecuzione delle sentenze.

(322) A norma dell'articolo 3, punto 46), del regolamento sull'IA, le attività di contrasto possono essere svolte dalle autorità di contrasto o per loro conto. All'articolo 3, punto 45), del regolamento sull'IA è data la specifica definizione di autorità di contrasto, che

---

195 Considerando 19 del regolamento sull'IA. In un contesto diverso, il controllo di frontiera è stato definito come l'attività svolta alla frontiera, in conformità e per gli effetti del regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen), in risposta esclusivamente all'intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento. La definizione non comprende la cosiddetta zona di frontiera, che può estendersi fino a un massimo di 50 chilometri su entrambi i lati della frontiera.

196 Alcune attività delle autorità di contrasto sono escluse dall'ambito di applicazione della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, ad esempio lo svolgimento di compiti amministrativi (come le risorse umane) non rientra nel quadro delle attività di contrasto. Tali attività ricadono nell'ambito di applicazione del GDPR. Cfr. il considerando 19 GDPR.

197 Considerando 12 della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie.

corrisponde alla definizione di autorità nazionali competenti contenuta nella direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie[198]. Tale definizione comprende le autorità di contrasto e organismi o entità incaricati (che possono essere parti private):

(a) qualsiasi autorità pubblica competente in materia di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica; o

Tali autorità pubbliche comprendono ad esempio le autorità di polizia e le autorità giudiziarie penali (come i pubblici ministeri) quando svolgono compiti di contrasto.

(b) qualsiasi altro organismo o entità incaricati dal diritto dello Stato membro di esercitare l'autorità pubblica e i poteri pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica.

(323) A norma del regolamento sull'IA, altre entità, organismi o persone possono esercitare attività di contrasto dopo essere stati incaricati in forza del diritto degli Stati membri che conferisce loro poteri di autorità pubblica e poteri pubblici ai fini sopra elencati.

(324) La locuzione "per conto di" sta ad indicare che un'autorità di contrasto ha delegato l'esecuzione di un'attività di contrasto (o parte di essa) a un'altra entità o persona, anche privata, oppure ha chiesto in casi specifici a un'altra entità o persona di agire a sostegno di tali attività. In entrambi i casi, le autorità di contrasto devono impartire istruzioni su tutti gli aspetti principali e controllare l'altro soggetto, essendo tale obbligo insito nel concetto di agire "per conto" di una persona.

La delega di compiti ad altri organismi può comprendere, ad esempio, i casi seguenti:

- imprese di trasporto pubblico cui le autorità di contrasto abbiano chiesto di garantire la sicurezza sulle reti di trasporto pubblico, in base alle loro istruzioni e sotto il loro controllo;
- federazioni sportive alle quali le autorità di contrasto abbiano chiesto di agire secondo le loro istruzioni e sotto il loro controllo al fine di garantire la sicurezza in occasione di eventi sportivi;
- banche cui le autorità di contrasto abbiano chiesto di condurre, in base alle loro istruzioni e sotto il loro controllo, determinate azioni per "contrastare determinati reati in casi specifici".

Tali attività rientrano nella definizione di "a fini di attività di contrasto", perché tali entità agiscono "per conto" delle autorità di contrasto. Se agiscono "per proprio conto" nell'individuare e contrastare i reati (quali frodi, riciclaggio di denaro), tali

[198] Articolo 3, punto 7), della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie.

entità non saranno considerate soggette al divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA.

(325) Le attività di tali altri organismi o entità rientrano nella definizione di "attività di contrasto" solo nel caso in cui essi siano stati incaricati di svolgere un compito specifico di attività di contrasto.

9.3. Deroghe al divieto

(326) Il regolamento sull'IA prevede tre eccezioni al divieto generale di utilizzo della identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto. L'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punti da i) a iii), del regolamento sull'IA elenca in modo esaustivo tre obiettivi per i quali può essere autorizzata l'identificazione biometrica remota in tempo reale, mentre l'articolo 5, paragrafi da 2 a 7, del regolamento sull'IA stabilisce le condizioni e le tutele ai fini di tale autorizzazione. L'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punti da i) a iii), del regolamento sull'IA non costituisce di per sé una base giuridica per l'uso in tempo reale dei sistemi di identificazione biometrica remota in spazi accessibili al pubblico. Al contrario, solo una legge nazionale di uno Stato membro che soddisfi, in particolare, le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafi da 2 a 7, del regolamento sull'IA può consentire l'uso dell'identificazione biometrica remota in tempo reale, previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del medesimo regolamento. Di conseguenza, in assenza di una normativa degli Stati membri che autorizzi l'uso dell'identificazione biometrica remota in tempo reale per uno o più di tali obiettivi, tale uso è vietato a decorrere dal 2 febbraio 2025.

9.3.1. Fondamenti e obiettivi

(327) Gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punti da i) a iii), del regolamento sull'IA mirano a consentire l'uso di determinati strumenti di IA e investigativi a fini di attività di contrasto. Tali obiettivi sono i seguenti:

> i) la ricerca mirata di vittime di tre specifici reati gravi e di persone scomparse [protezione];
>
> ii) la prevenzione di minacce imminenti per la vita o l'incolumità fisica o una minaccia reale di attacchi terroristici [prevenzione]; e
>
> iii) la localizzazione o l'identificazione di sospettati o di autori di determinati reati gravi elencati nell'allegato II [perseguimento/indagine].

(328) In tali scenari, il legislatore dell'Unione ha ponderato le esigenze di sicurezza della società a fronte del rischio posto dai sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale per i diritti fondamentali delle persone che vi sono sottoposte. Ai sensi del considerando 33 del regolamento sull'IA, gli obiettivi per i quali è consentito l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale a fini di attività di contrasto in spazi accessibili al pubblico devono essere definiti in modo rigoroso, esaustivo e restrittivo e devono essere "strettamente necessari" per perseguire "un interesse pubblico rilevante", che "prevale sui rischi" per i diritti fondamentali. Qualsiasi altro uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al

pubblico a fini di attività di contrasto, non contemplato dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punti da i) a iii), del regolamento sull'IA, è vietato.

È ad esempio vietato l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale da parte della polizia per identificare un taccheggiatore e confrontare le immagini facciali di cui dispone con le banche dati giudiziarie, in quanto tale uso non rientra in nessuno degli obiettivi elencati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punti da i) a iii), del regolamento sull'IA.

9.3.2. Ricerca mirata delle vittime di tre reati gravi e di persone scomparse

(329) A norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punto i), del regolamento sull'IA, l'uso dell'identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto è consentito, subordinatamente alla stretta necessità e alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafi da 2 a 7, del medesimo regolamento, per la ricerca mirata delle vittime di sottrazione, tratta di esseri umani o sfruttamento sessuale di esseri umani, nonché per la ricerca di persone scomparse.

a) Ricerca mirata di vittime di tre tipi di reati

(330) Nello scenario descritto all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punto i), del regolamento sull'IA l'intento è assistere le autorità di contrasto nella ricerca delle vittime di tre reati gravi.

(331) Una ricerca mirata dovrebbe comprendere la localizzazione e l'identificazione delle vittime.

Tre tipi di reati

(332) La ricerca mirata di specifiche vittime di tre reati gravi rientra nello scenario di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punto i), del regolamento sull'IA: la sottrazione, la tratta e lo sfruttamento sessuale di esseri umani[199].

Se, ad esempio, un minore è rapito e vi sono indicazioni concrete dell'intenzione del rapitore di trasferire il minore da un luogo a un altro in automobile, la polizia può utilizzare un sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale per la ricerca mirata del minore in questione, ma deve definire un perimetro e la durata dell'uso per l'identificazione del minore.

b) Ricerca di persone scomparse

(333) Il primo scenario riguarda anche la ricerca di una persona scomparsa[200].

---

199 Il rapimento, la tratta di esseri umani e lo sfruttamento sessuale sono tre reati per cui può essere spiccato un mandato d'arresto europeo (MAE) volto ad arrestare e trasferire una persona indagata o condannata nel paese che ha emesso il MAE. I tre reati riguardano principalmente, ma non esclusivamente, donne e bambini. Secondo la DG Migrazione e affari interni della Commissione europea, quasi il 40 % delle vittime sono cittadini dell'UE, di cui la maggior parte è costituita da donne e bambini vittime della tratta a fini di sfruttamento sessuale. In dieci anni il numero degli uomini tra le vittime è quasi raddoppiato. Gli uomini sono vittima della tratta a fini di lavoro forzato e accattonaggio forzato, mentre la maggior parte delle donne e dei bambini è oggetto di tratta a fini di sfruttamento sessuale, https://home-affairs.ec.europa.eu/policies/internal-security/organised-crime-and-human-trafficking/together-against-trafficking-human-beings_en?prefLang=it.

200 La nozione di "persona scomparsa" non è definita a livello dell'UE. Il Consiglio, nelle conclusioni sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera tra forze di polizia in relazione alle persone scomparse del dicembre 2021, fa tuttavia riferimento sia alla definizione di persona scomparsa contenuta nella raccomandazione CM/Rec (2009) 12 del Consiglio d'Europa sia ai regolamenti nazionali. Conclusioni del Consiglio (2021) 14808/21, punto 11, pag. 4.

(334) Si può operare una distinzione tra minori scomparsi e adulti scomparsi, poiché la sparizione volontaria di un adulto scomparso non sempre fa scattare una ricerca. Le norme applicabili in materia di minori scomparsi variano notevolmente da uno Stato membro all'altro[201]. In ogni caso, l'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punto i), del regolamento sull'IA consente l'uso di un sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale solo per cercare persone scomparse a fini di attività di contrasto.

(335) La sparizione di un adulto non sempre porta alla ricerca della persona scomparsa da parte della polizia, in quanto gli adulti hanno il diritto di scomparire. Una ricerca potrebbe essere collegata allo status giuridico della persona ("in custodia cautelare"), al suo stato di salute (malattia mentale), all'esistenza di una lettera di suicidio, come pure alla partenza senza effetti personali. Se le circostanze della scomparsa sono fonte di preoccupazione, può essere fatta una denuncia alla polizia affinché possa iniziare una ricerca.

(336) In alcuni Stati membri la ricerca di una persona scomparsa può avvenire nell'ambito di una procedura amministrativa e non a fini di attività di contrasto. Ad esempio, nel caso di scomparsa di una persona vulnerabile, laddove non vi sia alcun sospetto di reato o in assenza di altri fini di attività di contrasto, l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale per cercare tale persona non sarebbe considerato a fini di attività di contrasto e rientrerebbe pertanto nell'ambito di applicazione delle norme per tale uso ai sensi del GDPR.

9.3.3. Prevenzione di minacce imminenti per la vita o di attacchi terroristici

(337) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punto ii), del regolamento sull'IA indica il secondo scenario in cui è consentito l'uso dell'identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, solo in caso sia strettamente necessario e alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafi da 2 a 7, del regolamento sull'IA.

> *la prevenzione di una minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l'incolumità fisica delle persone fisiche o di una minaccia reale e attuale o reale e prevedibile di un attacco terroristico.*

a) Minaccia specifica, sostanziale e imminente per la vita o l'incolumità fisica delle persone fisiche

(338) In applicazione dell'articolo 2 della Carta, che garantisce il diritto alla vita, l'Unione e i suoi Stati membri devono salvaguardare e, quindi, proteggere la vita delle persone. I criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punto ii), del regolamento sull'IA relativi alla minaccia per la vita che consentono l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico impongono la sussistenza di 1) una minaccia specifica, 2) sostanziale e 3) imminente per la vita o l'incolumità fisica delle 4) persone fisiche. La minaccia non deve necessariamente

[201] Commissione europea, Rete europea sulle migrazioni, How do EU Member States treating cases of missing unaccompanied minors?, EMN Inform, 2020.

essere limitata a individui identificati o a un gruppo, in quanto riguarda le persone fisiche in generale.

(339) Il considerando 33 del regolamento sull'IA chiarisce che una minaccia imminente per la vita o l'incolumità fisica delle persone fisiche potrebbe anche includere una minaccia imminente per un'infrastruttura critica[202] ove "il danneggiamento o la distruzione di tale infrastruttura critica possa comportare una minaccia imminente per la vita o l'integrità fisica di una persona, anche in ragione di un grave danno alla fornitura di forniture di base alla popolazione o all'esercizio della funzione essenziale dello Stato".

> Esempi[203]
>
> Il grave danneggiamento e la distruzione di un'infrastruttura critica (ad esempio una centrale elettrica, una rete idrica o un ospedale) può comportare una minaccia imminente per la vita o l'incolumità fisica di una persona in caso di grave danno derivante dalla cessazione della fornitura di beni essenziali alla popolazione (privazione di energia elettrica o di acqua potabile per un lungo periodo, in condizioni meteorologiche particolarmente calde o fredde, ecc.).

(340) Ciò che costituisce una minaccia imminente per la vita o l'incolumità fisica delle persone fisiche è in ultima analisi definito e valutato a livello di Stato membro sulla base del diritto nazionale, conformemente al diritto dell'UE, in particolare tenendo conto degli elementi chiave e della logica dell'articolo 5 del regolamento sull'IA. Tale concetto dovrà essere definito/richiamato nella legislazione che gli Stati membri devono adottare per avvalersi delle eccezioni al divieto di utilizzo dell'identificazione biometrica remota in tempo reale a fini di attività di contrasto negli spazi accessibili al pubblico.

(341) Una minaccia **imminente** per la vita o l'incolumità fisica è una minaccia che può verificarsi in qualsiasi momento e richiede "**un intervento immediato**"[204]. Una minaccia **sostanziale** all'incolumità fisica implica lesioni gravi.

(342) Per minaccia specifica si intende che la minaccia è chiaramente definita, individualizzata e concreta, nel senso che non dovrebbe essere ipotetica o riguardare determinati pericoli in generale.

> Ad esempio, la polizia è informata del fatto che un ex studente sta pianificando un attacco mortale all'università frequentata in precedenza, per vendetta contro diversi ex compagni di studi. La polizia riceve informazioni sull'imminenza dell'attacco, sulla scuola minacciata, e sulle armi che l'ex studente intende utilizzare per realizzare i suoi piani.

(343) Una minaccia specifica non deve necessariamente essere intenzionale. Anche gli atti non intenzionali potrebbero comportare una minaccia per la vita o l'incolumità fisica.

---

202 Quale definita all'articolo 2, punto 4), della direttiva (UE) 2022/2557.
203 Considerando 33 del regolamento sull'IA.
204 Considerando 37 del regolamento (UE) 2023/1543.

b) Una minaccia reale e attuale o reale e prevedibile di un attacco terroristico

(344) Questa parte del secondo scenario descritto all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punto ii), del regolamento sull'IA comprende diversi elementi: l'esistenza di una minaccia di un attacco terroristico e le caratteristiche della minaccia, che deve essere reale e attuale o reale e prevedibile.

Minaccia di un attacco terroristico

(345) La valutazione dell'esistenza e della gravità della minaccia è effettuata a livello nazionale in sede di valutazione delle circostanze concrete che rendono necessaria l'adozione di misure per salvaguardare la sicurezza nazionale e, più specificamente, in caso di attacco terroristico. Il **livello di minaccia terroristica è definito a livello nazionale** e varia da uno Stato membro all'altro. Ad esempio, i Paesi Bassi hanno definito cinque livelli di minaccia[205], il Belgio quattro[206], la Francia tre[207] e la Svezia cinque[208]. Tuttavia la nozione di "minaccia reale e attuale o reale e prevedibile", di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punto ii), è una nozione autonoma del diritto dell'Unione e dovrebbe pertanto essere valutata, in linea di principio, indipendentemente dalle definizioni nazionali. La minaccia non riguarda il terrorismo in generale, ma specificamente la minaccia di un attacco terroristico.

Caratteristiche della minaccia: reale e attuale o reale e prevedibile

(346) La soglia di gravità che una minaccia deve raggiungere per consentire l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto è stata ispirata dalla giurisprudenza della CGUE in materia di conservazione dei dati e misure relative al codice di prenotazione volte a salvaguardare la sicurezza nazionale, in particolare contro gli attacchi terroristici. Secondo la CGUE, in tali contesti, "una minaccia per la sicurezza nazionale deve essere reale ed attuale o, quanto meno, prevedibile, il che presuppone il verificarsi di circostanze sufficientemente concrete"[209].

Prevenzione

(347) A differenza dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punti i) e iii), del regolamento sull'IA, lo scenario descritto all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punto ii), non specifica che l'uso dell'identificazione biometrica remota in tempo reale sia consentito per localizzare o identificare una persona concreta. Il suo scopo è la prevenzione di una determinata minaccia. Di conseguenza, lo scenario può contemplare anche l'uso dell'identificazione biometrica remota in tempo reale per individuare e seguire "terroristi in movimento", ossia più persone legate alla stessa minaccia, se vi sono

---

205 https://www.government.nl/topics/counterterrorism-and-national-security/risk-of-an-attack-threat-level.

206 https://cuta.belgium.be; https://crisiscenter.be/en/risks-belgium/security-risks/terrorism-and-extremism.

207 https://www.sgdsn.gouv.fr/vigipirate#; https://www.sgdsn.gouv.fr/files/files/Vigipirate/20160130-np-sgdsn-pse-tackling-terrorism-together.pdf.

208 https://www.krisinformation.se/en/hazards-and-risks/terrorism.

209 Sentenza della Corte di giustizia del 20 settembre 2022, *Spacenet*, C-793/19, (cause riunite C-793/19 e C-794/19), ECLI:EU:C:2022:702, punto 93.

indicazioni concrete del fatto che tali persone intendano commettere un attentato terroristico, ma nessuna certezza sul luogo.

Identificazione biometrica remota in tempo reale per prevenire un attacco terroristico in un parco

La polizia è informata della presenza di una persona che si aggira in un parco e cerca di aggredire i passanti brandendo un coltello e urlando slogan estremisti violenti, solitamente legati ad attentati terroristici e a gruppi terroristici. Se lo Stato membro ha autorizzato l'uso dell'identificazione biometrica remota in tempo reale nello scenario descritto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punto ii), del regolamento sull'IA, le autorità di contrasto possono utilizzare tale tecnica per identificare e localizzare la persona nel parco e nelle sue vicinanze, al fine di prevenire l'attacco, purché siano state soddisfatte le altre condizioni di cui all'articolo 5, paragrafi da 2 a 7, del regolamento sull'IA.

9.3.4. Localizzazione e identificazione di sospettati di determinati reati

(348) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punto iii), del regolamento sull'IA consente l'uso in tempo reale dell'identificazione biometrica remota in spazi accessibili al pubblico per "la localizzazione o l'identificazione di una persona sospettata di aver commesso un reato, ai fini dello svolgimento di un'indagine penale, o dell'esercizio di un'azione penale o dell'esecuzione di una sanzione penale per i reati di cui all'allegato II, punibile nello Stato membro interessato con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima di almeno quattro anni".

L'allegato II del regolamento sull'IA fornisce un elenco esaustivo dei reati gravi per i quali l'uso dell'identificazione biometrica remota in tempo reale può essere autorizzato per il suddetto obiettivo. Tali reati sono:

- terrorismo,
- tratta di esseri umani,
- sfruttamento sessuale di minori e pornografia minorile,
- traffico illecito di stupefacenti o sostanze psicotrope,
- traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi,
- omicidio volontario, lesioni gravi,
- traffico illecito di organi e tessuti umani,
- traffico illecito di materie nucleari e radioattive,
- sequestro, detenzione illegale e presa di ostaggi,
- reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale,
- illecita cattura di aeromobile o nave,
- violenza sessuale,

- reato ambientale,
- rapina organizzata o a mano armata,
- sabotaggio,
- partecipazione a un'organizzazione criminale coinvolta in uno o più dei reati elencati sopra.

a) Localizzazione e identificazione

(349) Uno Stato membro può autorizzare l'uso dell'identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto per localizzare e identificare una persona sospettata di aver commesso un reato, ai fini della conduzione di un'indagine penale, per perseguire tale persona per il reato commesso o per dare esecuzione a una sentenza pronunciata.

b) Sospettati e autori di reati

(350) L'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punto iii), del regolamento sull'IA riguarda due categorie di individui: sospettati e autori di reati. Un sospettato è una persona nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che abbia commesso un reato e riguardo alla quale sono già stati riscontrati sufficienti elementi di prova del suo coinvolgimento nel reato. L'autore di un reato è una persona accusata o condannata per aver commesso un reato. Le stesse condizioni (reato elencato nell'allegato II e pena massima di almeno quattro anni) si applicano alla localizzazione e all'identificazione di complici dei reati elencati nell'allegato II del regolamento sull'IA.

c) Elenco dei reati gravi

(351) Solo i reati gravi giustificano l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto.

(352) I primi cinque reati elencati nell'allegato II del regolamento sull'IA coincidono con gli "eurocrimini" elencati all'articolo 83 TFUE, mentre gli altri reati costituiscono priorità per la cooperazione nell'attività di contrasto[210]. Alcuni di essi (ad esempio rapimenti, traffico illecito di materie nucleari o radioattive) possono essere collegati al terrorismo[211].

(353) Sebbene tutti i reati elencati nell'allegato II possano comportare l'emissione di un mandato d'arresto europeo ("MAE") nei confronti di un sospettato o di un autore di reato, l'uso dell'identificazione biometrica remota in tempo reale per localizzare e identificare un sospettato per uno di questi reati gravi non richiede l'emissione di un MAE.

(354) Inoltre, per utilizzare a tal fine l'identificazione biometrica remota in tempo reale, il rispettivo reato deve essere punibile nello Stato membro interessato con una pena o una misura di sicurezza privativa della libertà della durata massima di almeno quattro anni.

[210] Priorità dell'Europol.
[211] Cfr. considerando 33 e la definizione di reati di terrorismo di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2017/541.

Durante un festival affollato in una città, le autorità di polizia utilizzano tecnologie di riconoscimento facciale "dal vivo" per monitorare l'area circostante il festival e individuare persone ricercate nei cui confronti pendono mandati d'arresto per traffico illecito di stupefacenti e reati sessuali. Presso i diversi ingressi del festival, la polizia utilizza filmati dal vivo delle persone che passano davanti a una telecamera mobile, per confrontare i loro volti con un elenco di volti di persone ricercate.

In primo luogo, per quanto riguarda i tipi di reato, l'identificazione biometrica remota può essere utilizzata in caso di traffico illecito di stupefacenti. I reati sessuali però non figurano nell'elenco dei reati, a meno che non riguardino lo sfruttamento sessuale dei minori, il materiale pedopornografico o lo stupro. La polizia non è autorizzata a utilizzare le tecnologie di riconoscimento facciale in tempo reale in modo ampio e non mirato, ossia nella speranza di trovare i criminali ricercati e di allontanarli dalle strade.

Altra cosa è se la polizia ha ricevuto una fotografia con la descrizione fisica di una persona ricercata oggetto di un mandato d'arresto europeo per traffico di stupefacenti e ha motivo di credere che sarà presente al festival. In tali circostanze, l'impiego di tecnologie di riconoscimento facciale in tempo reale per individuare una persona interessata può rientrare nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punto iii), del regolamento sull'IA.

Dopo un grave attacco terroristico in un mercato natalizio che ha causato 12 morti, la polizia utilizza tecnologie di riconoscimento facciale in tempo reale per identificare l'autore del reato e scoprire dove sta fuggendo. In tale contesto sono utilizzate anche le tecnologie di riconoscimento facciale in tempo reale della vicina stazione ferroviaria e delle stazioni di destinazione dei treni in partenza da lì subito dopo l'attacco. In caso di attacco terroristico, tale uso può essere consentito a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punto iii), del regolamento sull'IA.

(355) È possibile stabilire un collegamento tra il punto i) e il punto iii) dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA per quanto riguarda i reati contemplati nello scenario di cui al paragrafo 1, lettera h), punto i), del medesimo articolo. I sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale possono essere utilizzati per trovare una vittima o una persona scomparsa, ma d'altro canto, possono essere anche utilizzati per localizzare e identificare l'autore o il sospettato di tratta di esseri umani, sfruttamento sessuale per quanto riguarda i minori (di cui all'allegato II), e di sequestro (nella misura in cui la sottrazione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punto i), del regolamento sull'IA sia ritenuta un sequestro ai sensi dell'allegato II del regolamento sull'IA). È inoltre possibile stabilire un collegamento tra il punto ii) e il punto iii) dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA: i sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale possono essere utilizzati per prevenire una minaccia che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punto ii) e, se tale minaccia si concretizza, tali sistemi possono essere utilizzati per identificare/localizzare l'autore del reato "in movimento".

10. TUTELE E CONDIZIONI PER LE DEROGHE (ARTICOLO 5, PARAGRAFI DA 2 A 7, DEL REGOLAMENTO SULL'IA)

10.1. Persona interessata e tutele (articolo 5, paragrafo 2, del regolamento sull'IA)

L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento sull'IA dispone quanto segue:

"L'uso di sistemi di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto per uno qualsiasi degli obiettivi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera h), è applicato ai fini di cui a tale lettera, solo per confermare l'identità della persona specificamente interessata e tiene conto degli elementi seguenti:

(a) la natura della situazione che dà luogo al possibile uso, in particolare la gravità, la probabilità e l'entità del danno che sarebbe causato in caso di mancato uso del sistema;

(b) le conseguenze dell'uso del sistema per i diritti e le libertà di tutte le persone interessate, in particolare la gravità, la probabilità e l'entità di tali conseguenze.

L'uso di sistemi di identificazione biometrica remota 'in tempo reale' in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto per uno qualsiasi degli obiettivi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera h), del presente articolo rispetta inoltre le tutele e le condizioni necessarie e proporzionate in relazione all'uso, conformemente al diritto nazionale che autorizza tale uso, in particolare per quanto riguarda le limitazioni temporali, geografiche e personali. L'uso del sistema di identificazione biometrica remota 'in tempo reale' in spazi accessibili al pubblico è autorizzato solo se l'autorità di contrasto ha completato una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali come previsto all'articolo 27 e ha registrato il sistema nella banca dati UE conformemente all'articolo 49. Tuttavia, in situazioni di urgenza debitamente giustificate, è possibile iniziare a usare tali sistemi senza la registrazione nella banca dati dell'UE, a condizione che tale registrazione sia completata senza indebito ritardo".

(356) L'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale per uno degli obiettivi elencati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punti da i) a iii), del regolamento sull'IA è soggetto a determinate tutele e condizioni, specificate all'articolo 5, paragrafi da 2 a 7, del regolamento stesso.

(357) In primo luogo, l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto è consentito solo per "confermare l'identità della persona specificamente interessata". Questa prima condizione mira a trovare un equilibrio tra la gravità della situazione e il danno derivante dal mancato utilizzo del sistema, da un lato, e l'impatto della tecnologia sui diritti e sulle libertà delle persone, dall'altro lato. Essa è volta a evitare la sorveglianza di massa, mediante un utilizzo dell'identificazione biometrica remota in tempo reale

mirato al singolo individuo. Di conseguenza, l'utilizzo di un sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto dovrebbe essere soltanto autorizzato nei confronti delle persone interessate.

(358) L'uso dell'espressione "confermare l'identità", in contrapposizione a "identificazione", è inteso come una tutela supplementare dei diritti fondamentali, che limita il rischio di sorveglianza indiscriminata e implica la condizione che l'identificazione di una persona ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA debba essere mirata. Tale espressione dovrebbe essere intesa nel senso che l'uso dell'identificazione biometrica remota in tempo reale può soltanto essere avviato per cercare persone specifiche riguardo alle quali le autorità di contrasto hanno motivo di ritenere, o sono state informate del fatto che sono vittima di reati elencati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punto i), regolamento sull'IA o che sono coinvolte in uno degli scenari descritti al punto ii) o al punto iii), del medesimo articolo. In pratica questo comporta un confronto dei dati raccolti in tempo reale con quelli contenuti nella banca dati di riferimento. Per quanto riguarda l'uso del sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale negli scenari descritti all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punto ii), del regolamento sull'IA e per la conduzione di un'indagine penale ai sensi del punto iii) dello stesso articolo, non è necessario che le autorità di contrasto conoscano l'identità delle persone ricercate prima di utilizzare il sistema. Se dispongono di indicazioni fattuali e informazioni su un previsto attacco terroristico da parte di un gruppo terroristico (senza sapere chi eseguirà il piano) in un momento e in un luogo specifici, il sistema di identificazione biometrica remota può essere utilizzato per identificare l'autore dell'attacco tra i membri del gruppo terroristico, sempre che le autorità di contrasto abbiano creato una banca dati di riferimento contenente i dati biometrici delle persone appartenenti al gruppo terroristico. In tutti e tre gli scenari descritti all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punti da i) a iii), del regolamento sull'IA, "confermare l'identità" può includere anche la localizzazione della persona in questione.

(359) In secondo luogo, l'utilizzo del sistema dovrebbe essere preceduto da una valutazione della natura della situazione che dà luogo all'eventuale uso, in particolare, della gravità, della probabilità e dell'entità del danno per le persone fisiche, la società e le finalità di contrasto che sarebbe causato in caso di mancato uso del sistema, rispetto alle conseguenze dell'uso del sistema sui diritti e sulle libertà delle persone interessate, in particolare alla gravità, alla probabilità e all'entità di tali conseguenze. Nell'ambito di tale valutazione si dovrebbe verificare anche se le autorità di contrasto o le entità che agiscono per loro conto dispongano di soluzioni alternative meno invasive.

Ad esempio, alle autorità di contrasto è vietato utilizzare sulle strade sistemi di riconoscimento facciale in tempo reale sulla base di considerazioni riguardanti la sicurezza generale, la prevenzione della criminalità e il sovraffollamento, perché tale utilizzo comporterebbe il monitoraggio e la sorveglianza costanti di tutte le persone, non è limitato nel tempo e pertanto non soddisferebbe i criteri per l'eccezione al divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA.

(360) Il criterio della "**gravità**", applicato nel caso di specie in relazione ai possibili danni e conseguenze, implica diversi livelli di ingerenza nei diritti fondamentali in questione, che sono legati al principio di proporzionalità[212]. Per quanto riguarda le ingerenze nei diritti fondamentali, alcune di esse sono considerate più gravi di altre.

(361) Il criterio dell'"**entità**" si riferisce, in particolare, al numero e alle categorie di persone interessate dall'ingerenza (compresi i minori e le persone vulnerabili o emarginate).

(362) Infine, la "**probabilità**" è la probabilità che si verifichi un evento.

(363) La valutazione della gravità, dell'entità e della probabilità del danno e delle conseguenze dovrebbe essere parte integrante della valutazione d'impatto sui diritti fondamentali che l'autorità di contrasto è tenuta a completare (cfr. sotto). Tale valutazione sarà effettuata caso per caso.

(364) In terzo luogo, l'uso in tempo reale dell'identificazione biometrica remota dovrebbe essere soggetto a limitazioni chiaramente definite in termini di ambito geografico, durata e della persona interessata. Ciò al fine di garantire che il sistema di identificazione biometrica remota sia utilizzato solo quando strettamente necessario.

(365) Per quanto attiene alla **restrizione geografica**, essa può riguardare una o più zone geografiche sulla base di "elementi oggettivi e non discriminatori". In caso di identificazione biometrica ciò implica che la limitazione geografica riguarda un'area chiaramente delimitata in cui vi è motivo di ritenere che si verificherà l'evento. In circostanze normali, tale area delimitata non dovrebbe estendersi a un'intera città o paese, ma dovrebbe essere più mirata.

(366) Un'altra tutela riguarda l'**ambito di applicazione personale** della misura, ossia la definizione delle **categorie di persone interessate**. Sarebbe perciò esclusa, in assenza di ulteriori indicazioni di un attentato, l'identificazione non mirata e indiscriminata delle persone.

(367) Infine, la **limitazione temporale** si riferisce a un periodo di tempo limitato a quanto strettamente necessario, ma che può essere prolungato in caso di necessità, conformemente alle norme applicabili. L'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale non può pertanto riguardare un periodo di tempo indeterminato o vago. Il periodo deve essere determinato alla luce delle indicazioni concrete che hanno indotto ad usare sistemi di identificazione biometrica remota.

(368) In quarto luogo, l'autorità di contrasto che utilizza il sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale, prima di metterlo in uso, deve condurre una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali e registrare il sistema nella banca dati dell'UE (tranne in casi debitamente giustificati).

10.1.1. Valutazione d'impatto sui diritti fondamentali

(369) La valutazione d'impatto sui diritti fondamentali effettuata in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento sull'IA deve rispettare le condizioni di cui all'articolo

[212] Sentenza della Corte di giustizia del 2 ottobre 2018, *Ministerio Fiscal*, C-207/16, ECLI:EU:C:2018:788, punto 55, in cui la Corte afferma che "[...] l'accesso deve essere adeguat[o] alla gravità dell'ingerenza nei diritti fondamentali in questione [...]".

27 dello stesso regolamento, che stabilisce le prescrizioni relative alla valutazione d'impatto sui diritti fondamentali applicabili ai sistemi di IA ad alto rischio.

(370) Nel periodo compreso tra la data in cui i divieti di cui all'articolo 5 del regolamento sull'IA diventano applicabili (dopo il 2 febbraio 2025), ma le disposizioni sui sistemi di IA ad alto rischio non lo sono ancora (prima del 2 agosto 2026), le prescrizioni relative alla valutazione d'impatto sui diritti fondamentali di cui all'articolo 27 del regolamento sull'IA dovrebbero applicarsi ai deployer di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale che soddisfano le condizioni per avvalersi di una o più delle deroghe di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA. Gli orientamenti che seguono, e che hanno carattere provvisorio, riguardano solo l'uso dell'identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto per il periodo che precede l'applicazione degli obblighi per i sistemi di IA ad alto rischio e l'adozione del modello per la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali nonché la pubblicazione di ulteriori orientamenti sull'obbligo di cui all'articolo 27 del regolamento sull'IA da parte della Commissione.

(371) La valutazione d'impatto sui diritti fondamentali costituisce un nuovo tipo di valutazione d'impatto che mira a individuare l'impatto che determinati sistemi di IA ad alto rischio, compresi i sistemi di identificazione biometrica remota, possono produrre sui diritti fondamentali. La valutazione d'impatto sui diritti fondamentali è uno strumento di responsabilizzazione. Essa non sostituisce l'attuale valutazione d'impatto sulla protezione dei dati che i titolari del trattamento (ossia i responsabili del trattamento dei dati personali) devono effettuare a norma dell'articolo 27 della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, dell'articolo 35 GDPR o dell'articolo 39 EUDPR.

> Ad esempio, quando i dati biometrici sono trattati mediante nuove tecnologie che possono presentare un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche (quali telecamere a circuito chiuso, riconoscimento facciale dell'IA e fotocamere indossate sul corpo) in spazi accessibili al pubblico deve essere effettuata una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati.

(372) Mentre una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati si concentra sui rischi per i diritti e le libertà delle persone fisiche derivanti dal trattamento dei loro dati personali, una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali riguarda il possibile impatto dei sistemi di IA sui diritti fondamentali delle persone più in generale. Una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali ha pertanto una portata più ampia in termini di attività contemplate e di valutazione dei diritti fondamentali. Quando il sistema di IA tratta dati personali (come nel caso dei sistemi di identificazione biometrica remota), la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali dovrebbe integrare la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati effettuata dal deployer in qualità di titolare del trattamento[213], senza occuparsi degli aspetti in essa già trattati ed evitare sovrapposizioni. I presenti orientamenti si limitano a esaminare la valutazione d'impatto

[213] Articolo 27, punto 4), del regolamento sull'IA.

sui diritti fondamentali per quanto riguarda l'uso autorizzato dell'identificazione biometrica remota in tempo reale e sono volti a fungere da guida preliminare per i deployer in questo periodo transitorio prima che l'ufficio per l'IA fornisca un modello[214].

(373) L'obbligo di eseguire la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento sull'IA grava sui deployer del sistema di identificazione biometrica remota e non sulle entità o sugli organismi o su chiunque altro agisca per loro conto. Eventuali altri soggetti che agiscono per conto del deployer/dell'autorità di contrasto dovranno contribuire alla preparazione della valutazione d'impatto sui diritti fondamentali con tutte le informazioni pertinenti per garantirne la corretta esecuzione.

(374) La valutazione d'impatto sui diritti fondamentali deve essere effettuata prima dell'utilizzo del sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale autorizzato.

(375) A norma dell'articolo 27 del regolamento sull'IA, una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali dovrebbe includere le informazioni seguenti:

- una descrizione dell'uso dell'identificazione biometrica remota e dei processi del deployer per il suo uso, unitamente alla finalità prevista di tale utilizzo:

la descrizione dovrebbe comprendere:

- il nome del deployer;

- i fini delle attività di contrasto per le quali sarà utilizzato il sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale;

- la descrizione della banca dati di riferimento utilizzata per il confronto ai fini dell'identificazione biometrica, comprese le fonti dei dati biometrici (immagini facciali, campioni vocali, ecc.) che saranno utilizzati;

- la descrizione della tecnologia di base del sistema per spiegarne il funzionamento (facendo riferimento alla documentazione disponibile fornita dal fornitore e indicandone il nome)[215];

- la base giuridica per l'utilizzo dell'identificazione biometrica remota in tempo reale.

- La durata dell'uso e la relativa frequenza

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sull'IA, ogni singolo uso di un sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale in base a una delle eccezioni che lo consentono, prima di iniziare, deve essere autorizzato da un'autorità giudiziaria o da un'altra autorità indipendente. Per contro, ai fini della valutazione d'impatto sui diritti fondamentali, i deployer devono fornire un'indicazione generale della prevista durata e frequenza dell'uso.

[214] L'analisi non riguarda pertanto il caso di sistemi di IA ad alto rischio in generale.

[215] Una volta entrate in vigore le norme sui sistemi di IA ad alto rischio, questo requisito può essere soddisfatto tramite riferimento al numero di registrazione del sistema nella banca dati dell'UE e alle informazioni disponibili per il sistema ivi contenute.

- Le categorie di persone e i gruppi interessati dal sistema

Ai fini dell'eccezione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA, la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali dovrebbe operare una distinzione tra:

- la persona interessata, che può essere una vittima, un autore, o un sospettato di reato,

- le persone i cui dati biometrici sono registrati nella banca dati di riferimento, e

- le categorie di persone presenti nelle aree circostanti in cui sarà usato il sistema di identificazione biometrica remota.

L'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale non inciderà solo sui diritti fondamentali della persona interessata. Saranno lesi anche i diritti delle altre persone i cui dati biometrici sono utilizzati a fini di confronto, dei passanti e delle persone presenti per caso nell'area di ricerca. La descrizione dell'ambito geografico dell'area o delle aree di ricerca coperte dal sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale inciderà sul numero di persone interessate dal sistema.

- I rischi specifici di danno per le persone interessate:

(376) i diritti fondamentali che possono essere interessati dall'uso dell'identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto comprendono, in particolare:

- il diritto alla vita privata e familiare, compresa la ragionevole aspettativa di anonimato negli spazi pubblici;

- il diritto alla protezione dei dati, in quanto, per identificare persone specifiche, i sistemi di identificazione biometrica remota si basano sul trattamento di dati biometrici e altri dati personali (ad esempio nomi, numeri di identificazione, nonché dati sensibili come l'origine etnica);

- la libertà di pensiero, di coscienza e di religione, la libertà di espressione e la libertà di riunione e di associazione negli spazi pubblici in cui è effettuata la ricerca; infatti l'uso dei sistemi di identificazione biometrica remota potrebbe avere un effetto dissuasivo, impedendo alle persone di esercitare pienamente i propri diritti e libertà, dal momento che, sapendo di essere monitorate, esse potrebbero modificare il proprio comportamento o addirittura evitare di comportarsi in un determinato modo;

- il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale;

- il diritto alla non discriminazione, se il sistema contiene distorsioni (quali pregiudizi di genere, etnici o razziali) portando all'errata identificazione di un sospettato o dell'autore di un reato;

- il diritto alla dignità umana, a causa della sensazione di essere ridotto a un oggetto del sistema;

- la presunzione di innocenza e i diritti della difesa; perché nessuna decisione che arreca pregiudizio a una persona può essere presa unicamente sulla base dell'output del sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale;
- i diritti del bambino, nel caso in cui la vittima, la persona scomparsa o il sospettato sia un minore;
- i diritti degli anziani, in caso di persone scomparse.

Per valutare i rischi specifici di danno che possono incidere sulle persone o i gruppi di persone individuati interessati, la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali deve individuare i diritti fondamentali di tali persone e valutare l'impatto su tali diritti, anche in termini di gravità e portata dell'impatto, tenendo conto delle persone potenzialmente interessate.

In questa parte della valutazione d'impatto sui diritti fondamentali si dovrebbe anche valutare se l'uso di un sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale sia necessario e proporzionato, alla luce degli obiettivi e delle circostanze in cui ne è previsto l'uso, compresa l'esistenza o l'assenza di alternative meno invasive. La valutazione d'impatto sui diritti fondamentali dovrebbe descrivere il livello di prestazione e accuratezza del sistema, sulla base della documentazione tecnica e, se disponibili, i dati di addestramento sui quali la tecnologia è stata sottoposta a prova e sviluppata per prevenire distorsioni e discriminazioni.

La valutazione d'impatto sui diritti fondamentali dovrebbe inoltre individuare l'impatto dell'uso di un sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale sui diritti fondamentali di tutte le persone potenzialmente interessate, in particolare sul sospettato o sull'autore di un reato ricercato, sulla vittima oggetto della ricerca e sulle altre persone presenti negli spazi accessibili al pubblico sottoposti alla ricerca. Dal momento che tratta i dati biometrici di tali persone, il sistema avrà un impatto sui loro diritti alla vita privata e familiare e alla protezione dei dati, che sarà valutato nell'ambito della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati per quanto riguarda le attività di trattamento dei dati. Per quanto riguarda altre attività connesse all'uso dei sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale e l'impatto su altri diritti fondamentali, la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali integrerà la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati. A seconda del contesto dell'utilizzo, possono essere pregiudicati altri diritti fondamentali di tali persone, quali il diritto alla dignità umana, alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, alla libertà di riunione o di espressione, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, la presunzione di innocenza e i diritti della difesa, i diritti del bambino.

L'analisi condotta nell'ambito della valutazione d'impatto sui diritti fondamentali dovrebbe essere effettuata a livello astratto, e precedere la prima messa in servizio del sistema di IA. Nelle singole richieste di rilascio di autorizzazione da parte dell'autorità giudiziaria o di un'altra autorità amministrativa indipendente per ciascun uso del sistema di identificazione biometrica remota dovrebbero essere formulate ulteriori considerazioni specifiche legate al contesto, volte a esporre l'impatto dell'uso, in ciascun

caso specifico di utilizzo, di un sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale (cfr. sezione 10.2 3.8.3.).

- Misure di sorveglianza umana

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sull'IA, nessuna decisione che produca effetti negativi su una persona può essere presa unicamente sulla base dell'output del sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale. Di conseguenza, la valutazione d'impatto sui diritti fondamentali dovrebbe descrivere le procedure che saranno seguite durante il funzionamento del sistema e il modo in cui gli output saranno interpretati nel contesto del processo decisionale. Le procedure dovrebbero fornire istruzioni sull'impiego del sistema di identificazione biometrica remota, chiarire il ruolo dell'intervento umano nella verifica e nell'interpretazione dell'output e fornire formazione per il funzionamento del sistema. La persona incaricata della sorveglianza umana dovrebbe disporre di un'"alfabetizzazione, addestramento e autorità in materia di IA"[216] sufficiente a comprendere il funzionamento del sistema e quando presenta prestazioni insoddisfacenti o malfunzionamenti.

Sono pertinenti, e dovrebbero essere descritte, anche altre considerazioni riguardanti la sorveglianza e il monitoraggio umani a norma degli articoli 14 e 26 del regolamento sull'IA.

- Misure di attenuazione dei rischi

Oltre ad attuare le misure di sorveglianza umana (anche al fine di evitare l'adozione di misure discriminatorie), il deployer dovrebbe spiegare le misure di ricorso nel caso in cui si concretizzi un rischio, comprese le procedure di governance e i meccanismi di reclamo (ad esempio in caso di errata identificazione).

10.1.2. Registrazione dei sistemi di identificazione biometrica remota autorizzati

(377) L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento sull'IA impone inoltre al deployer di un sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale utilizzato in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto di registrare il sistema nella banca dati dell'UE di cui all'articolo 49 del medesimo regolamento. Tuttavia, in situazioni di emergenza debitamente giustificate (come una minaccia imminente), l'utilizzo può iniziare anche prima della registrazione, a condizione che l'autorità di contrasto registri il sistema senza indebito ritardo. Per indebito ritardo si dovrebbe intendere "quanto prima", tenuto conto delle circostanze di emergenza che hanno impedito la registrazione del sistema prima del suo utilizzo. Per determinare se la registrazione soddisfi tale criterio è necessaria una valutazione caso per caso, in quanto si tratta di un elemento che non può essere definito a priori con un termine preciso. Il ritardo non dovrebbe essere causato da un'azione deliberata. A norma dell'articolo 49, paragrafo 4, del regolamento sull'IA, i sistemi di identificazione biometrica remota utilizzati a fini di

[216] Considerando 91 del regolamento sull'IA.

attività di contrasto saranno registrati in una sezione sicura non pubblica della banca dati, contenente soltanto alcune informazioni ad accesso ristretto.

> Ad esempio, la richiesta alle autorità di contrasto di registrare il sistema di identificazione biometrica remota entro 24 ore dall'uso potrebbe essere considerata un ritardo ragionevole se il sistema fosse utilizzato in una situazione di minaccia imminente per la vita, come nel caso di un cecchino.

10.2. Necessità di un'autorizzazione preventiva

(378) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sull'IA, per ogni singolo uso di un sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale è necessaria un'**autorizzazione preventiva** ed è vietato il ricorso a processi decisionali automatizzati **basati unicamente sull'output di tale sistema** che producano effetti giuridici negativi.

> **L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sull'IA dispone quanto segue:**
>
> ai fini del paragrafo 1, primo comma, lettera h), e del paragrafo 2, ogni uso di un sistema di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto è subordinato a un'autorizzazione preventiva rilasciata da un'autorità giudiziaria o da un'autorità amministrativa indipendente, la cui decisione è vincolante, dello Stato membro in cui deve avvenire l'uso, rilasciata su richiesta motivata e in conformità delle regole dettagliate del diritto nazionale di cui al paragrafo 5. Tuttavia, in una situazione di urgenza debitamente giustificata, è possibile iniziare a usare il sistema senza autorizzazione a condizione che tale autorizzazione sia richiesta senza indebito ritardo, al più tardi entro 24 ore. Se tale autorizzazione è respinta, l'uso è interrotto con effetto immediato e tutti i dati nonché i risultati e gli output di tale uso sono immediatamente eliminati e cancellati.
>
> L'autorità giudiziaria competente o un'autorità amministrativa indipendente la cui decisione è vincolante rilascia l'autorizzazione solo se ha accertato, sulla base di prove oggettive o indicazioni chiare che le sono state presentate, che l'uso del sistema di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in questione è necessario e proporzionato al conseguimento di uno degli obiettivi di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera h), come indicato nella richiesta e, in particolare, rimane limitato a quanto strettamente necessario per quanto riguarda il periodo di tempo e l'ambito geografico e personale. Nel decidere in merito alla richiesta, tale autorità tiene conto degli elementi di cui al paragrafo 2. Nessuna decisione che produca effetti giuridici negativi su una persona può essere presa unicamente sulla base dell'output del sistema di identificazione biometrica remota "in tempo reale".

10.2.1. Obiettivo

(379) Lo scopo di un obbligo di autorizzazione preventiva ("autorizzazione ex ante") per qualsiasi uso di un sistema di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto è di rispondere alla necessità,

per ogni uso previsto di tale sistema per dette finalità, di una valutazione, e di una relativa decisione, in merito agli elementi seguenti:

- se l'uso è necessario e proporzionato al conseguimento di uno degli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punti da i) a iii), ossia per la ricerca mirata di vittime specifiche, la prevenzione di minacce specifiche o la localizzazione o l'identificazione di autori di reati; e

- se l'uso è limitato a quanto strettamente necessario per quanto riguarda il periodo di tempo e l'ambito geografico e personale.

(380) Da tali prescrizioni deriva che è opportuno effettuare una doppia valutazione della necessità e della proporzionalità prima di iniziare a usare qualsiasi sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto. In primo luogo, l'utente dovrebbe effettuare una valutazione nell'ambito della valutazione d'impatto sui diritti fondamentali, come previsto dall'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento sull'IA. In secondo luogo, conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sull'IA, un'autorità giudiziaria o amministrativa indipendente deve anche valutare la necessità e la proporzionalità dell'uso di tale sistema entro i limiti del diritto nazionale che fornisce la base giuridica per tale uso, tenendo conto della Carta e di altre normative dell'Unione. Di conseguenza, qualsiasi sistema di questo tipo può essere utilizzato solo 1) dopo una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali e 2) quando l'autorità nazionale competente ha autorizzato tale uso.

(381) L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sull'IA deve essere letto e inteso in combinato disposto con l'articolo 5, paragrafo 5, del medesimo regolamento: affinché l'uso di un sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale possa essere autorizzato, deve esistere una legge nazionale adottata negli Stati membri interessati che autorizzi tale uso[217]. Alcuni Stati membri dispongono già di un sistema di autorizzazione preventiva per l'uso di sistemi biometrici ai sensi di altre normative dell'Unione o nazionali, come il diritto in materia di protezione dei dati.

10.2.2. Principio fondamentale: autorizzazione preventiva di un'autorità giudiziaria o di un'autorità amministrativa indipendente

(382) L'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale che perseguono uno degli obiettivi elencati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punti da i) a iii), del regolamento sull'IA, e che è stato previsto dal diritto nazionale degli Stati membri interessati, deve essere autorizzato da un'autorità giudiziaria o da un'autorità amministrativa indipendente **prima del suo utilizzo**. Questo è il principio fondamentale.

(383) Esiste tuttavia un'eccezione in caso di urgenza, che deve essere **debitamente giustificata**[218]. L'urgenza **è descritta come** "le situazioni in cui la necessità di utilizzare

---

217 Cfr. anche l'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento sull'IA: "[…] conformemente al diritto nazionale che autorizza tale uso. […]".

218 Il che significa che "[i]n tali situazioni, [...], l'autorità di contrasto dovrebbe richiedere tale autorizzazione, indicando contestualmente i motivi per cui non ha potuto richiederla prima, senza indebito ritardo e al più tardi entro 24 ore". (considerando 35 del regolamento sull'IA).

i sistemi interessati è tale da far sì che **sia effettivamente e oggettivamente impossibile ottenere un'autorizzazione** prima di iniziare a utilizzare il sistema di IA"[219]. In tali casi di urgenza, "è opportuno limitare l'uso del sistema di IA al **minimo indispensabile** e **subordinarlo a tutele e condizioni adeguate,** come stabilito dal diritto nazionale e specificato nel contesto di ogni singolo caso d'uso urgente dall'autorità di contrasto stessa".

10.2.2.1. Richiesta preventiva e motivata in conformità delle regole procedurali nazionali

a) Richiesta da parte di chi?

(384) Sebbene non sia specificato, si può presumere che la richiesta sarà di norma avviata dal deployer, ossia **dall'autorità (di contrasto) competente**. Secondo la definizione di autorità di contrasto di cui all'articolo 3, punto 45), lettera b), del regolamento sull'IA, qualsiasi "altro organismo o entità incaricati dal diritto dello Stato membro di esercitare l'autorità pubblica e i poteri pubblici a fini di prevenzione, indagine, accertamento o perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro le minacce alla sicurezza pubblica e la prevenzione delle stesse" è considerato un'autorità di contrasto e potrebbe anche essere responsabile in quanto "autorità competente" della presentazione della richiesta di autorizzazione preventiva.

(385) L'uso di un sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale per attività che non rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento sull'IA non è soggetto all'obbligo di autorizzazione a norma del suo articolo 5, paragrafo 3. Nel caso in cui tale sistema fosse successivamente utilizzato a fini di attività di contrasto, l'uso rientrerebbe nell'ambito di applicazione del regolamento sull'IA e, qualora fossero soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento, sarebbe necessaria un'autorizzazione.

b) Richiesta per quale uso?

(386) Per l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico **a fini di attività di contrasto** è necessaria un'autorizzazione preventiva, anche se i sistemi sono gestiti da altre parti per conto delle autorità di contrasto, ad esempio club sportivi o centri commerciali.

Esempi

- Un'organizzazione cui sono affidate risorse per la ricerca di minori scomparsi decide di utilizzare un sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale. Non ha alcun mandato per esercitare l'autorità pubblica e i pubblici poteri o per prevenire reati, né compiti di prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica. Tale uso non rientra nel divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA, in quanto non è a fini di attività di contrasto. Tale sistema sarà tuttavia classificato "ad alto rischio" (allegato III, punto 1, lettera a)) e potrebbe essere necessaria la consultazione preventiva dell'autorità di controllo per la protezione dei dati ai sensi dell'articolo 36

[219] Considerando 35 del regolamento sull'IA.

GDPR. A seconda del diritto nazionale applicabile e dell'eventuale applicazione di una delle eccezioni all'articolo 9, paragrafo 1, GDPR, potrebbe essere richiesta un'autorizzazione preventiva anche per tale trattamento. Per contro, se le autorità di contrasto chiedessero alla stessa organizzazione di agire per loro conto per la ricerca di minori scomparsi in un contesto di attività di contrasto, sotto la supervisione e secondo le istruzioni delle autorità di contrasto competenti, sarebbe necessaria un'autorizzazione preventiva a norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sull'IA.

- Un'organizzazione privata incaricata di portare aiuti alle persone che rischiano di morire a seguito di una calamità naturale[220] decide di utilizzare a tal fine un sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale. Tale uso non rientra nel divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA, in quanto non è a fini di attività di contrasto. Tale sistema sarà tuttavia classificato "ad alto rischio" (allegato III, punto 1, lettera a)) e potrebbe essere necessaria la consultazione preventiva dell'autorità di controllo per la protezione dei dati ai sensi dell'articolo 36 GDPR. A seconda del diritto nazionale applicabile e dell'eventuale applicazione di una delle eccezioni all'articolo 9, paragrafo 1, GDPR, potrebbe essere richiesta un'autorizzazione preventiva anche per tale trattamento.

c) Quando? "Ogni uso"

(387) A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sull'IA, è necessaria un'autorizzazione preventiva per "ogni uso". Ciò implica che il momento determinante in cui deve essere ottenuta tale autorizzazione non è quello che precede l'installazione di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale, ma ogni loro uso concreto.

Esempi

- La polizia installa telecamere a circuito chiuso approntate per rilevare dati biometrici presso la stazione ferroviaria principale di una città (non è necessaria alcuna autorizzazione ai sensi del regolamento sull'IA, ma il sistema biometrico deve soddisfare le prescrizioni relative ai sistemi ad alto rischio, prima del primo utilizzo deve essere preparata una valutazione d'impatto sui diritti fondamentali e prima di ogni singolo uso del sistema è necessaria una specifica autorizzazione da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa indipendente).

La polizia dispone di elementi concreti per ritenere che un terrorista arriverà in treno in città (è necessaria un'autorizzazione preventiva per l'identificazione in tempo reale).

d) Richiesta motivata

(388) L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sull'IA prevede che ogni singola richiesta di utilizzo di identificazione biometrica remota in tempo reale sia "motivata" e quindi comprovata e argomentata.

[220] Nelle calamità naturali rientrano le alluvioni fluviali e gli incendi boschivi.

(389) In alcuni Stati membri le richieste possono essere presentate online[221]. Conformemente all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sull'IA, la legislazione nazionale dovrebbe stabilire disposizioni riguardanti il contenuto esatto della richiesta, tenendo pienamente conto delle prescrizioni di cui sopra, tra cui prove sufficienti per determinare la stretta necessità e la proporzionalità dell'uso dell'identificazione biometrica remota in tempo reale e altri aspetti pertinenti volti a rispecchiare la natura eccezionale dell'autorizzazione di tale uso.

10.2.2.2. Autorizzazione da parte di un'autorità giudiziaria o di un'autorità amministrativa indipendente

(390) L'autorizzazione può essere rilasciata soltanto da un'autorità giudiziaria o da un'autorità amministrativa indipendente la cui decisione è vincolante.

a) Autorità indipendente

(391) La CGUE ha interpretato il concetto di "indipendenza" in diversi contesti. Nella sentenza *HK/Prokuratuur*, la CGUE ha ad esempio spiegato che l'indipendenza implica che l'autorità mantenga una "*posizione di neutralità*"[222]. La CGUE ha precisato che un'autorità coinvolta in indagini precedenti, in quel caso il pubblico ministero, non ha tale indipendenza. Considerazioni analoghe possono applicarsi per quanto riguarda l'indipendenza richiesta dall'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sull'IA, il che implica che l'autorità competente per l'autorizzazione deve essere indipendente dall'autorità che utilizza il sistema di identificazione biometrica remota. Tale principio si applicherebbe non solo alla polizia, ma anche ai casi di giudici istruttori o pubblici ministeri che controllano il lavoro della polizia e il ricorso all'identificazione biometrica remota per la quale è richiesta l'autorizzazione.

(392) Nella causa *Commissione/Polonia*, riguardante la questione dei casi in cui un organismo può essere considerato indipendente nel contesto della sicurezza delle ferrovie, la CGUE ha dichiarato che, "per quanto riguarda gli organi pubblici, l'indipendenza designa normalmente uno status che garantisce all'organo considerato la possibilità di agire in piena libertà rispetto agli organismi nei confronti dei quali la sua indipendenza deve essere garantita, al riparo da qualsiasi istruzione e pressione"[223]. Indicazioni analoghe possono applicarsi nel contesto dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sull'IA.

(393) In una società democratica le autorità giudiziarie sono in genere anche autorità indipendenti. Una magistratura indipendente dal potere esecutivo e dal legislatore svolge un ruolo importante, applicando il diritto e controllando la corretta applicazione del diritto, nonché dei diritti e delle libertà fondamentali, in modo autonomo e indipendente. L'indipendenza della magistratura è uno degli elementi su cui si fonda lo

[221] Cfr. ad esempio le richieste di autorizzazione all'autorità francese per la protezione dei dati, la CNIL.
[222] Sentenza della Corte di giustizia del 2 marzo 2021, *Prokuratuur*, C-746/18, ECLI:EU:C:2021:152, punto 54.
[223] Sentenza della Corte di giustizia del 13 giugno 2018, *Commissione/Polonia*, C-530/16, ECLI:EU:C:2018:430, punto 67.

Stato di diritto ed è garantita dall'articolo 47 (Carta) e dall'articolo 6, paragrafo 1, della CEDU[224].

b) Autorità del luogo in cui avverrà l'uso

(394) L'autorizzazione deve essere indirizzata all'autorità competente ai sensi del diritto nazionale[225].

c) Autorizzazione solo se l'uso è "necessario e proporzionato" al conseguimento di uno degli obiettivi stabiliti nelle eccezioni

(395) Ai fini del rilascio di un'autorizzazione a utilizzare l'identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto è necessario valutare se le prescrizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sull'IA sono state rispettate.

Altamente invasivo

(396) Nel contesto della protezione dei dati, il comitato europeo per la protezione dei dati (EDPB) nelle sue linee guida 5/2022 e il Garante europeo della protezione dei dati (GEPD) hanno ritenuto che l'uso dei dati biometrici, in particolare della tecnologia di riconoscimento facciale, incida su molteplici diritti e libertà fondamentali. Tale opinione è condivisa dall'Agenzia dell'Unione europea per i diritti fondamentali e dal Consiglio d'Europa[226]. Sia la CGUE[227] che la Corte europea dei diritti dell'uomo[228] hanno ribadito la natura sensibile del trattamento dei dati biometrici.

(397) Eventuali ingerenze **nei diritti e nelle libertà fondamentali devono sempre rispettare il contenuto essenziale dei diritti e delle libertà**. Si tratta di un principio sancito dall'articolo 52, paragrafo 1, della Carta.

(398) La nozione di "contenuto essenziale" dei diritti e delle libertà fondamentali è stata elaborata nella giurisprudenza della CGUE e costituisce un valore autonomo nell'ordinamento giuridico dell'Unione. Il mancato rispetto del contenuto essenziale di un diritto o di una libertà fondamentale implica il pregiudizio di un diritto o di una libertà e pertanto non è consentita, a priori, alcuna ingerenza.

Solo "se necessario e proporzionato"

(399) Eventuali ingerenze nei diritti e nelle libertà fondamentali richiedono "una legge", che, in linea di principio, dovrebbe rispettare la necessità e la proporzionalità ai sensi dell'articolo 52 della Carta (cfr. di seguito nella sezione dedicata all'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sull'IA). L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sull'IA prevede

---

224 Cfr. Manko, R. *Judicial independence in the case law of the European Court of Human Rights*, Briefing, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), 2022, pag. 12; X, *ECJ case law on judicial independence. A Chronological overview*, Briefing, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), 2023, pag. 12.

225 Cfr. sentenza della Corte di giustizia del 6 ottobre 2015, *Schrems*, C-362/14, ECLI:EU:C:2015:650, punto 44 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62014CJ0362).

226 Comitato consultivo della Convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale (ETS 108), *Guidelines on Facial Recognition*, 2021.

227 Sentenza della Corte di giustizia del 26 gennaio 2023, *Ministerstvo na vatreshnite raboti*, C-205/21, ECLI:EU:C:2023:49, punti da 60 a 76 e da 116 a 134.

228 Sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo del 4 luglio 2023, *Glukhin/Russia*, ricorso n. 11519/20, ECLI:CE:ECHR:2023:0704JUD001151920, punti 88 e 90 (di seguito "sentenza *Glukhin/Russia*").

che il diritto nazionale che consente l'uso dell'identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto debba prevedere che l'autorizzazione per tale uso sia consentita "solo se [l'autorità] ha accertato […] che l'uso del sistema di identificazione biometrica remota 'in tempo reale' in questione è necessario e proporzionato al conseguimento di uno degli obiettivi di cui" all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA. Le autorità nazionali devono verificare se l'identificazione biometrica è strettamente necessaria[229]. Tale valutazione dovrebbe basarsi sulla valutazione d'impatto sui diritti fondamentali, che dovrebbe già contenere una valutazione della necessità e della proporzionalità in termini generali effettuata prima della richiesta di autorizzazione per ciascun uso in funzione delle circostanze specifiche.

10.2.2.3. L'eccezione all'obbligo di autorizzazione preventiva: richiesta entro 24 ore e conseguenze se la richiesta è respinta

(400) In casi di urgenza, un utente può presentare una richiesta di autorizzazione entro 24 ore dal momento in cui ha inizio l'uso del sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale, che, in pratica, sarà generalmente il momento in cui le videocamere che rilevano o sono predisposte per rilevare dati biometrici sono "accese" e utilizzate ed è effettuato il primo confronto biometrico con il sistema. Al fine di comprovare la tempestività della richiesta, dovrebbe essere messa a disposizione dell'autorità la registrazione delle attività di trattamento[230].

(401) In tal caso, la richiesta dovrebbe precisare il motivo per cui non è stata presentata alcuna richiesta preventiva prima di iniziare a utilizzare il sistema.

10.2.2.4. Interruzione immediata nel caso in cui la richiesta di autorizzazione sia respinta e cancellazione dei dati

(402) L'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sull'IA stabilisce inoltre che, se una richiesta di autorizzazione in caso di urgenza è respinta, l'uso del sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale dovrebbe interrompersi con effetto immediato. In questi casi, tutti i dati, compresi i risultati e gli output di tale uso, devono essere immediatamente eliminati e cancellati[231]. A tale riguardo, l'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sull'IA è esplicito, senza eccezioni. Il deployer sarà in possesso:

a) di una banca dati di riferimento contenente informazioni biometriche (ad esempio immagini facciali, frammenti vocali, ecc.) e le relative informazioni identificative, se del caso, con cui

b) sono confrontate le informazioni biometriche acquisite da persone presenti nello spazio accessibile al pubblico al fine di identificare e individuare tali persone;

---

229 Cfr. anche per la raccolta dei dati: sentenza della Corte di giustizia del 28 novembre 2024, *Ministerstvo na vatreshnite raboti*, C-80/23, ECLI:EU:C:2024:991.

230 Per quanto riguarda i sistemi ad alto rischio, i log di dati generati automaticamente devono essere conservati per almeno sei mesi e, nel caso di sistemi ad alto rischio di cui all'allegato III, punto 1, lettera a), devono contenere la data e l'ora di inizio e di fine di ciascun utilizzo. Cfr. articolo 12, paragrafo 3, lettera a), e articolo 19 del regolamento sull'IA.

231 Le autorità di controllo dovrebbero anche disporre dei poteri per provvedervi, dopo avere verificato e controllato i fatti. Cfr. articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sull'IA.

c) da tale confronto scaturirà il risultato del confronto.

(403) L'obbligo di eliminare e cancellare i dati raccolti e trattati significa anche che la banca dati o le banche dati di riferimento utilizzate per l'identificazione biometrica non autorizzata devono essere rimosse e cancellate, se sono state create specificamente per la ricerca contestata. La banca dati può essere mantenuta *soltanto* se si tratta di una banca dati creata in precedenza dalle autorità di contrasto e destinata ad essere da queste gestita e utilizzata a fini di identificazione *in modo lecito* per scopi legittimi *diversi* dall'uso non autorizzato di identificazione biometrica remota in tempo reale.

(404) Oltre alla cancellazione di qualsiasi banca dati (illecita) contenente informazioni biometriche, devono essere cancellati anche tutte le immagini e gli altri dati personali raccolti, compresi i metadati, i dati tecnici di trattamento, inclusi i modelli e altri dati personali, come pure altri dati riguardanti il confronto e il relativo output ottenuti durante l'uso illecito del sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale.

(405) Se l'autorità di contrasto contesta il rifiuto, i dati possono essere conservati da un fiduciario fino all'adozione di una decisione definitiva sulla richiesta. Durante tale periodo, i dati in questione non dovrebbero di norma essere messi a disposizione dell'autorità di contrasto[310].

10.2.2.5. È vietato prendere decisioni unicamente sulla base dell'output del sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale

(406) Conformemente all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento sull'IA, anche qualora il deployer di un sistema di identificazione biometrica remota in tempo reale ottenga un'autorizzazione, nessuna decisione che produca effetti giuridici negativi su una persona può essere presa unicamente sulla base dell'output del sistema di identificazione biometrica remota "in tempo reale".

Esempi

- Una persona è arrestata e incarcerata per un reato grave, unicamente sulla base dell'identificazione da parte di un sistema di riconoscimento facciale, senza ulteriori controlli, il che si aggiunge all'obbligo della sorveglianza umana di cui all'articolo 14 del regolamento sull'IA. I controlli potrebbero ad esempio verificare se una determinata persona si sia trovata in un luogo diverso o se vi siano anche altri motivi per cui non può trattarsi della persona ricercata.

Prescrizioni di cui all'articolo 14 del regolamento sull'IA riguardanti la sorveglianza umana

(407) L'uso dell'identificazione biometrica remota in tempo reale, quando è consentito perché persegue uno degli obiettivi elencati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), ed è conforme all'articolo 5, paragrafi da 2 a 6, del regolamento, è comunque disciplinato dalle regole per sistemi ad alto rischio. A norma dell'articolo 14 del regolamento sull'IA, i sistemi di IA ad alto rischio "sono progettati e sviluppati, anche con strumenti di interfaccia uomo-macchina adeguati, in modo tale da poter essere efficacemente supervisionati da persone fisiche durante il periodo in cui sono in uso". Ai sensi dell'articolo 14, paragrafo

5, del regolamento sull'IA, il deployer non può compiere azioni o adottare decisioni sulla base dell'identificazione risultante dal sistema, "a meno che tale identificazione non sia stata verificata e confermata separatamente da almeno due persone fisiche dotate della necessaria competenza, formazione e autorità" o a meno che "il diritto dell'Unione o nazionale ritenga sproporzionata l'applicazione di tale requisito". L'articolo 4 del regolamento sull'IA impone ai fornitori e agli utilizzatori dei sistemi di IA di adottare misure di alfabetizzazione in materia di IA volte a garantire "un livello sufficiente di alfabetizzazione in materia di IA del loro personale nonché di qualsiasi altra persona che si occupa del funzionamento e dell'utilizzo dei sistemi di IA", tenendo conto delle persone su cui i sistemi devono essere utilizzati.

(408) Come affermato dall'EDPB nel contesto della protezione dei dati, affinché la sorveglianza umana sia efficace, è fondamentale "permetterle [alla persona] di comprendere il sistema [nel caso di specie, di riconoscimento facciale] e i suoi limiti, nonché di interpretarne correttamente i risultati; è altresì necessario predisporre un ambiente di lavoro e un'organizzazione tali da controbilanciare gli effetti della distorsione dell'automazione, evitando di favorire l'accettazione acritica dei risultati, per esempio a causa delle ristrettezze di tempo, di procedure onerose, di potenziali effetti negativi sulla carriera, ecc."[232]. Considerazioni analoghe possono applicarsi nel contesto del regolamento sull'IA.

10.3. Notifica alle autorità di ogni uso di sistemi di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico per le attività di contrasto

L'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento sull'IA dispone quanto segue:

fatto salvo il paragrafo 3, ogni uso di un sistema di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto è notificato alla pertinente autorità di vigilanza del mercato e all'autorità nazionale per la protezione dei dati conformemente alle regole nazionali di cui al paragrafo 5. La notifica contiene almeno le informazioni di cui al paragrafo 6 e non include dati operativi sensibili.

(409) Ogni uso di un sistema di identificazione biometrica remota che persegue uno degli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punti da i) a iii), del regolamento sull'IA deve essere notificato all'autorità di vigilanza del mercato competente e all'autorità nazionale per la protezione dei dati. La notifica deve avvenire dopo ogni uso per poter riferire in merito al numero di autorizzazioni e al loro risultato. La notifica non deve necessariamente includere dati operativi sensibili. Ai sensi dell'articolo 3, punto 38), del regolamento sull'IA per "dati operativi sensibili" si intende dati operativi relativi ad attività di contrasto (prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati), la cui divulgazione potrebbe compromettere l'integrità dei procedimenti penali.

(410) Per i dettagli sull'obbligo relativo alle presentazione di relazioni, si rimanda alla sezione 10.6.

[232] EDPB, *Linee guida 05/2022 sull'uso della tecnologia di riconoscimento facciale nel settore delle attività di contrasto*, versione 2.0, 26 aprile 2023, pag. 22.

10.4. Necessità di leggi nazionali entro i limiti delle eccezioni previste dal regolamento sull'IA

10.4.1. Principio: il diritto nazionale deve fornire la base giuridica per l'autorizzazione per quanto riguarda tutte le eccezioni o per alcune di esse

(411) Affinché l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto possa diventare operativo, sono necessarie leggi nazionali. Allo stesso tempo, l'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sull'IA stabilisce che gli Stati membri restano liberi di decidere se adottare tali leggi nazionali. Le leggi nazionali eventualmente adottate che autorizzano l'uso di sistemi di identificazione biometrica in tempo reale devono contenere gli elementi essenziali specificati nel regolamento sull'IA ai fini della conformità alle prescrizioni in esso stabilite.

Articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sull'IA

Uno Stato membro può decidere di prevedere la possibilità di autorizzare in tutto o in parte l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, entro i limiti e alle condizioni di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera h), e ai paragrafi 2 e 3. Gli Stati membri interessati stabiliscono nel proprio diritto nazionale le necessarie regole dettagliate per la richiesta, il rilascio, l'esercizio delle autorizzazioni di cui al paragrafo 3, nonché per le attività di controllo e comunicazione ad esse relative. Tali regole specificano inoltre per quali degli obiettivi elencati al paragrafo 1, primo comma, lettera h), compresi i reati di cui alla lettera h), punto iii), le autorità competenti possono essere autorizzate ad utilizzare tali sistemi a fini di attività di contrasto. Gli Stati membri notificano tali regole alla Commissione al più tardi 30 giorni dopo la loro adozione. Gli Stati membri possono introdurre, in conformità del diritto dell'Unione, disposizioni più restrittive sull'uso dei sistemi di identificazione biometrica remota.

10.4.2. Il diritto nazionale rispetta i limiti e le condizioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA

(412) Poiché l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto è considerato un'ingerenza nei diritti fondamentali, l'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento sull'IA prevede che esso sia disciplinato dal diritto nazionale degli Stati membri. Tali norme nazionali costituiscono la base giuridica per l'uso di tali sistemi.

(413) Le leggi nazionali non superano i limiti stabiliti dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA e rispettano tutte le ulteriori condizioni correlate stabilite nel regolamento sull'IA. Ciò implica che gli Stati membri non possono ampliare gli obiettivi per i quali l'identificazione biometrica remota in tempo reale può essere utilizzata in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto andando oltre

quelli elencati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punti da i) a iii), del regolamento sull'IA[233].

(414) Gli Stati membri notificano le norme nazionali alla Commissione al più tardi 30 giorni dopo la loro adozione. Detta notifica non conferisce una presunzione di conformità del diritto degli Stati membri al regolamento sull'IA. Dopo aver ricevuto la notifica, l'ufficio per l'IA invierà una conferma di ricevimento. Prima della sua adozione, gli Stati membri sono inoltre incoraggiati a inviare all'ufficio per l'IA una versione preliminare della legge nazionale (o regionale) proposta. In ogni caso, la mancata notifica all'ufficio per l'IA entro il termine legale di 30 giorni dall'adozione di cui all'articolo 5, paragrafo 5, può implicare l'inopponibilità del diritto nazionale nei procedimenti giudiziari, come è avvenuto in contesti diversi[234]. La Commissione pubblicherà le leggi degli Stati membri su un sito web pubblico.

(415) Gli Stati membri possono introdurre, in conformità del diritto dell'Unione, disposizioni più restrittive, ossia disposizioni che prevedono requisiti più restrittivi rispetto a quelli di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), e all'articolo 5, paragrafi da 2 a 7, del regolamento sull'IA.

10.4.3. Norme nazionali dettagliate in materia di richiesta, rilascio ed esercizio delle autorizzazioni

(416) Le regole dettagliate che si applicano alla richiesta, al rilascio e all'esercizio dell'autorizzazione devono essere stabilite dal diritto nazionale. Ogni Stato membro che intenda consentire l'uso dei sistemi in questione deve specificare nella propria legislazione nazionale tali regole, che sono volte a fornire all'autorità competente per l'autorizzazione informazioni pertinenti e complete sull'uso dei sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale che le consentano di adottare una decisione in merito alla stretta necessità e alla proporzionalità di tale uso.

Il diritto nazionale che consente l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale può ad esempio stabilire quanto segue:

- quali sono le autorità competenti soggette all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA e le autorità indipendenti dello Stato membro competenti per il rilascio (o il diniego) di un'autorizzazione;
- la portata dettagliata degli obiettivi per i quali l'identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico può essere utilizzata a fini di attività di contrasto (senza andare oltre gli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punti da i) a iii), ma eventualmente limitandoli ulteriormente);

[233] Sentenza della Corte di giustizia del 5 aprile 2022, *Commissioner of An Garda Síochána*, C-140/20, ECLI:EU:C:2022:258, punto 54. "Per soddisfare il requisito di proporzionalità, una normativa [nazionale] deve prevedere norme chiare e precise che disciplinino la portata e l'applicazione della misura considerata e fissino un minimo di requisiti".

[234] Cfr., per analogia, la sentenza della Corte di giustizia del 19 dicembre 2019, *Airbnb Ireland*, C-390/18, EU:C:2019:1112, punti 96 e 97.

- prevedere che le richieste siano presentate per iscritto e contengano una spiegazione dettagliata dell'uso specifico e della finalità prevista dell'uso per un reato specifico/una situazione specifica che lo giustificano;

- l'obbligo di motivazione e di elementi probatori (e la necessità di una traduzione, se pertinente) per giustificare l'uso del sistema per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punti da i) a iii), del regolamento sull'IA, in particolare riportando il luogo, la durata e l'ambito personale e giustificando la stretta necessità e la proporzionalità, anche per quanto riguarda la pertinenza, l'adeguatezza e l'efficacia dell'uso del sistema e l'assenza di mezzi meno invasivi;

- la descrizione della tecnologia che sarà utilizzata e i punti in cui sarà effettuata la raccolta dei dati;

- l'affidabilità minima, la soglia utilizzata e i tassi di accuratezza dei sistemi utilizzati;

- che l'autorità competente per l'autorizzazione abbia la possibilità di verificare le informazioni trasmesse, compresi i dettagli tecnici e i criteri di accuratezza in qualsiasi momento, ex ante ed ex post;

- che siano specificate le banche dati di riferimento utilizzate;

- la durata di conservazione dei dati raccolti e di tutti gli altri dati personali correlati utilizzati;

- le misure di sicurezza, anche contro l'accesso illecito ai dati;

- altre misure di tutela (se del caso);

- la descrizione di eventuali cooperazioni con autorità pubbliche o private, anche in altri paesi, e dei trasferimenti e scambi di dati;

- la tracciabilità del processo;

- il nome dei responsabili dei deployer;

ai fini del rilascio *per quanto riguarda altri elementi formali*

- la possibilità di una procedura scritta integrata da un'udienza;

- i motivi del rifiuto;

i diritti delle persone per cui è effettuata la ricerca, i diritti delle persone di cui sono acquisiti i dati e gli eventuali diritti di terzi[235];

- i termini entro i quali le autorità dovranno adottare la decisione;

- l'eventuale necessità di notifiche formali al momento del rilascio/del rifiuto dell'autorizzazione;

- sanzioni per il mancato rispetto dei requisiti (formali e sostanziali);

- il diritto di ricorrere avverso il diniego dell'autorizzazione;

[235] Cfr. EDPB, *Linee guida 05/2022 sull'uso della tecnologia di riconoscimento facciale nel settore delle attività di contrasto*, versione 2.0, 26 aprile 2023, pag. 24 *e segg*.

ai fini dell'esercizio

- la registrazione dell'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in un registro centrale con una sintesi degli elementi sostanziali;

- eventuali ulteriori obblighi di comunicazione;

- procedura per prorogare o modificare l'autorizzazione.

10.4.4. Norme nazionali dettagliate in materia di vigilanza e di comunicazioni relative all'autorizzazione

(417) L'articolo 70 del regolamento sull'IA impone agli Stati membri di istituire "almeno un'autorità di notifica e almeno un'autorità di vigilanza del mercato". L'articolo 74, paragrafo 8, del regolamento sull'IA stabilisce che "gli Stati membri designano come autorità di vigilanza del mercato ai fini del presente regolamento le autorità di controllo competenti per la protezione dei dati a norma del regolamento (UE) 2016/679 o della direttiva (UE) 2016/680 o qualsiasi altra autorità designata a norma delle stesse condizioni di cui agli articoli da 41 a 44 della direttiva (UE) 2016/680".

(418) Le suddette designazioni si aggiungono alla designazione dell'autorità competente per l'autorizzazione, che lo Stato membro dovrà istituire prima di poter autorizzare l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale per uno degli obiettivi elencati all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), punti da i) a iii), del regolamento sull'IA.

10.5. Relazioni annuali delle autorità nazionali di vigilanza del mercato e delle autorità nazionali per la protezione dei dati degli Stati membri

L'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento sull'IA dispone quanto segue:

le autorità nazionali di vigilanza del mercato e le autorità nazionali per la protezione dei dati degli Stati membri cui è stato notificato l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto a norma del paragrafo 4 presentano alla Commissione relazioni annuali su tale uso. A tal fine, la Commissione fornisce agli Stati membri e alle autorità nazionali di vigilanza del mercato e di protezione dei dati un modello comprendente informazioni sul numero di decisioni che le autorità giudiziarie competenti, o un'autorità amministrativa indipendente la cui decisione è vincolante, hanno adottato in risposta alle richieste di autorizzazione a norma del paragrafo 3 e il loro esito.

(419) Le autorità nazionali di vigilanza del mercato e le autorità nazionali per la protezione dei dati degli Stati membri che sono state informate dai deployer dell'uso di sistemi di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto (cfr. articolo 5, paragrafo 4) devono presentare alla Commissione relazioni annuali su tale uso. Tali relazioni sono redatte sulla base di un modello fornito dalla Commissione. Il modello sarà stabilito a tempo debito.

(420) Se il deployer è un'istituzione, un organo o un organismo dell'UE, l'EDPS è tenuto a informare di conseguenza la Commissione su base annuale in merito ai sistemi di

identificazione biometrica remota in tempo reale utilizzati in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto.

(421) Solo la relazione dell'autorità nazionale per la protezione dei dati riguarderà il periodo compreso tra il 2 febbraio 2025 e il 2 agosto 2025, in quanto il regolamento sull'IA non impone agli Stati membri di nominare un'autorità nazionale di vigilanza del mercato prima del 2 agosto 2025.

(422) Le autorità nazionali di vigilanza del mercato e le autorità nazionali per la protezione dei dati sono libere di decidere se presentare relazioni individuali o una relazione congiunta per Stato membro.

10.6. Relazioni annuali della Commissione

L'articolo 5, paragrafo 7, del regolamento sull'IA dispone quanto segue:

la Commissione pubblica relazioni annuali sull'uso di sistemi di identificazione biometrica remota "in tempo reale" in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto, fondate sui dati aggregati negli Stati membri sulla base delle relazioni annuali di cui al paragrafo 6. Tali relazioni annuali non includono dati operativi sensibili delle relative attività di contrasto.

(423) Il regolamento sull'IA impone alla Commissione di pubblicare relazioni annuali sugli usi dei sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale in spazi accessibili al pubblico a fini di attività di contrasto negli Stati membri e da parte di istituzioni, organi e organismi dell'Unione, sulla base di dati aggregati. Tali relazioni si baseranno sulle informazioni notificate dalle autorità nazionali a norma dell'articolo 5, paragrafo 6, del regolamento sull'IA.

(424) La relazione annuale della Commissione non contiene dati operativi sensibili. Per "dati operativi sensibili" si intendono "dati operativi relativi ad attività di prevenzione, accertamento, indagine o perseguimento di reati, la cui divulgazione potrebbe compromettere l'integrità dei procedimenti penali"[236]. Ciò potrebbe significare che non devono essere pubblicati dettagli specifici che rivelino informazioni su indagini in corso o pregresse, come ad esempio i luoghi, la fotocamera utilizzata.

10.7. Esclusioni dall'ambito di applicazione

(425) Tutti gli altri usi dei sistemi di identificazione biometrica remota non soggetti al divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA ricadono nella categoria dei sistemi di IA ad alto rischio quali definiti all'articolo 6 ed elencati all'allegato III, punto 1, lettera a), del regolamento sull'IA, purché rientrino nell'ambito di applicazione del regolamento sull'IA.

(426) Tra i sistemi di identificazione biometrica remota che non rientrano nell'ambito di applicazione del divieto di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA figurano i sistemi di verifica/autenticazione biometrica e l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota a posteriori in spazi accessibili al pubblico a fini di

[236] Articolo 3, punto 38), del regolamento sull'IA.

attività di contrasto. Ad esempio, le autorità di polizia potrebbero essere autorizzate dal diritto nazionale a effettuare il riconoscimento facciale a posteriori per confrontare le immagini di sospetti criminali con immagini facciali registrate in una banca dati criminale[237]. Un altro uso che non rientra nell'ambito di applicazione del divieto è l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale a fini di attività di contrasto in uno spazio privato (come in un'abitazione privata) oppure online (come l'uso di una chat room o di un gioco online per identificare un sospettato di diffusione di materiale pedopornografico). È infine escluso dall'ambito di applicazione del divieto l'uso di sistemi di identificazione biometrica remota da parte di soggetti privati, sia in tempo reale che a posteriori (come l'uso della tecnologia di riconoscimento facciale "dal vivo" da parte di un supermercato per identificare taccheggiatori noti, l'uso di tecnologie di riconoscimento facciale "dal vivo" da parte di un impianto sportivo per identificare le persone cui è vietato l'ingresso nell'impianto, o l'uso di tecnologie di riconoscimento facciale "dal vivo" nelle scuole a fini di sicurezza e di frequenza scolastica).

(427) Oltre alle norme che si applicano ai sistemi di IA ad alto rischio in generale, l'**uso di sistemi di identificazione biometrica remota a posteriori** a fini di attività di contrasto è soggetto a condizioni e tutele supplementari conformemente all'articolo 26, paragrafo 10, del regolamento sull'IA (in applicazione a decorrere dal 2 agosto 2026)[238].

(428) Gli usi **a fini diversi dalle attività di contrasto** devono in ogni caso rispettare le **norme in materia di protezione dei dati**. I casi che seguono illustrano l'interpretazione dell'articolo 9, paragrafo 2, GDPR nei casi di tale uso e le deroghe al divieto di trattamento dei dati biometrici.

Esempi

- Un tribunale amministrativo francese ha ritenuto che la sperimentazione della tecnologia di riconoscimento facciale "dal vivo" in due scuole pubbliche a fini di controllo degli accessi e di sicurezza non fosse né necessaria né proporzionata (ai sensi delle norme in materia di protezione dei dati). Erano disponibili soluzioni alternative meno invasive per gli studenti, ad esempio l'uso dei badge. Non erano state inoltre rispettate le condizioni relative al consenso esplicito. Il consenso non poteva pertanto essere invocato come base giuridica valida per testare la tecnologia di riconoscimento facciale nelle scuole superiori[239].

- Un supermercato nei Paesi Bassi non era autorizzato a utilizzare una tecnologia di riconoscimento facciale "dal vivo" per impedire il taccheggio. Senza il consenso esplicito del cliente o senza una base giuridica che consenta il trattamento per un interesse pubblico rilevante (come scopi di sicurezza), il supermercato non poteva trattare i dati biometrici e quindi utilizzare la tecnologia di riconoscimento facciale[240].

237 Ad esempio, la banca dati *Traitement d'antécédents judiciaires* in Francia, creata dal *Décret n. 2012-652 du 4 mai 2012 relatif au traitement d'antécédents judiciaires* (decreto 2012-652).

238 Cfr. articolo 26, paragrafo 10, e considerando 94 del regolamento sull'IA.

239 TA Marseille (tribunale amministrativo di Marsiglia) 27 febbraio 2020, n. 1901249.

240 https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/en/current/dutch-dpa-issues-formal-warning-to-supermarket-for-use-of-facial-recognition-technology.

- In Francia è stato vietato l'uso di tecnologie di riconoscimento facciale "dal vivo" al cancello di ingresso di una società calcistica per identificare i tifosi[241] e in Spagna ne è stato vietato l'uso volto a garantire la sicurezza degli spettatori[242].

10.8. Esempi di utilizzo

La polizia installa telecamere a circuito chiuso mobili dotate di tecnologie di riconoscimento facciale basate sull'IA su una camionetta della polizia posizionata nei pressi dell'ingresso principale di uno stadio di calcio durante una partita di campionato europeo, per garantire la sicurezza dell'area e identificare le persone i cui volti sono registrati in una banca dati ad hoc contenente elenchi di controllo di persone ricercate. Tale elenco di controllo comprende persone sospettate di aver commesso un reato (in un elenco che va dai reati gravi alle frodi passando per i furti con scasso), persone di possibile interesse a fini di intelligence e persone vulnerabili con problemi mentali. L'uso da parte della polizia di tecnologie di riconoscimento facciale "dal vivo" non è collegato alle informazioni relative alla presenza di una persona specifica all'evento. Anche se è probabile che nella lista di controllo figurino persone per la ricerca delle quali sarebbe consentito l'uso dell'identificazione biometrica remota in tempo reale, tale elenco è troppo poco specifico e non è collegato all'evento della partita di calcio. Tale uso sarebbe pertanto vietato.

Un sistema di identificazione biometrica (non remota) verifica se le persone hanno accesso a una centrale nucleare. Quando le persone si presentano davanti alla telecamera (evidente) e il sistema rifiuta l'accesso, il sistema stesso cerca successivamente di individuare se la persona è in una lista di controllo dei terroristi. Non si tratta di un sistema remoto. Le persone hanno partecipato attivamente all'esercizio di verifica per ottenere l'accesso all'impianto. Il caso d'uso non rientra nel divieto di cui all'articolo 5 del regolamento sull'IA.

Le autorità di polizia di una città densamente popolata utilizzano telecamere a circuito chiuso alimentate dall'IA, che possono utilizzare tecnologie di riconoscimento facciale "dal vivo". Oltre al riconoscimento facciale potrebbero essere aggiunte diverse funzionalità, come il rilevamento di oggetti e il movimento della folla.

La polizia colloca tali telecamere in posti diversi, ad esempio luoghi di culto, diversi posti frequentati dalla comunità LGBT+, studi medici, farmacie e vari ristoranti e bar. L'installazione di telecamere predisposte per la biometria in quanto tali non è vietata dal regolamento sull'IA. Tuttavia, alcuni usi, compresa l'identificazione non mirata e indifferenziata delle persone fisiche, sono vietati.

Durante la pausa estiva si sono verificati diversi furti in un quartiere residenziale. La polizia ottiene una descrizione del sospettato da testimoni oculari che lo hanno visto

241 https://www.cnil.fr/fr/reconnaissance-faciale-et-interdiction-commerciale-de-stade-la-cnil-adresse-un-avertissement-un-club.

242 https://www.biometricupdate.com/202401/spanish-data-authority-opposes-facial-recognition-for-football-stadium-access.

in diversi momenti nel quartiere prima dei furti. Per identificare e arrestare il sospettato, durante un fine settimana la polizia utilizza tecnologie di riconoscimento facciale "dal vivo" in diversi punti del quartiere. Sulla base delle indicazioni di testimoni oculari, la polizia ha ricostruito un identikit dell'indagato e ha estratto da una banca dati giudiziaria diverse immagini di persone somiglianti.
Anche se la polizia utilizza tecnologie di riconoscimento facciale "dal vivo" nei confronti di un sospettato specifico e ha definito un perimetro e un tempo di utilizzo, nel caso di specie l'uso non è consentito, in quanto il reato non figura nell'allegato II del regolamento sull'IA.

La polizia effettua lo screening delle emozioni dei tifosi in uno stadio di calcio con un sistema di riconoscimento biometrico. Il sistema rileva alcune potenziali aggressioni e attiva immediatamente in quella parte dello stadio l'identificazione biometrica remota in tempo reale per individuare tifosi con precedenti violenti.
Lo screening delle emozioni nello stadio non è vietato dal regolamento sull'IA (rientra comunque nella categoria "ad alto rischio" del regolamento sull'IA). L'applicazione dell'identificazione biometrica remota in tempo reale sarebbe tuttavia vietata ai sensi del regolamento sull'IA, in particolare quando è il sistema biometrico a decidere in merito alla necessità di identificare le persone ai fini delle attività di contrasto.

La polizia si avvale di una rete di telecamere a circuito chiuso installata nelle strade e nella metropolitana per identificare un attivista politico che ha organizzato una manifestazione di piazza. Nello Stato membro interessato, gli organizzatori di manifestazioni su strade e aree pubbliche, come le vie di una città, devono darne comunicazione alle autorità comunali, almeno tre giorni prima della data della manifestazione programmata, al fine di prevenire i disordini pubblici e la violenza. La mancata notifica è un reato punibile con la reclusione fino a sei mesi e con una sanzione pecuniaria massima di 8 000 EUR. Per identificare il dimostrante, la polizia estrae i video delle telecamere a circuito chiuso installate nelle strade ed effettua un riconoscimento facciale a posteriori confrontando le immagini estratte con le fotografie pubblicate sui social media.

L'uso della tecnologia di riconoscimento facciale a posteriori non è vietato dal regolamento sull'IA. Tale uso è considerato ad alto rischio e dovrebbe essere conforme alle prescrizioni previste nel regolamento sull'IA per tali sistemi[243].
Altri esempi di pratiche NON vietate:

[243] Il trattamento dei dati biometrici a fini di attività di contrasto rimane soggetto all'articolo 10 della direttiva sulla protezione dei dati nelle attività di polizia e giudiziarie, che deve essere attuata a livello nazionale. Il loro trattamento per utilizzare a posteriori la tecnologia di riconoscimento facciale dovrebbe essere consentito solo se strettamente necessario e dovrebbe essere soggetto a garanzie adeguate. Resta da chiarire se l'uso a posteriori della tecnologia di riconoscimento facciale sia strettamente necessario per identificare il dimostrante. Nella sentenza *Glukhin/Russia*, che funge da base per tale scenario, la Corte europea dei diritti dell'uomo ha stabilito che, sebbene l'individuazione dei reati possa essere un obiettivo legittimo, l'uso della tecnologia di riconoscimento facciale, sia a posteriori che dal vivo, era sproporzionato, in quanto non vi erano rischi per l'ordine pubblico o la sicurezza dei trasporti. La Corte ha sottolineato la natura "altamente invasiva" delle tecnologie di riconoscimento facciale. In tale causa, la Corte ha concluso che l'uso della tecnologie di riconoscimento facciale non rispondeva a un'esigenza sociale urgente, né era necessario in una società democratica.

- alberghi che utilizzano l'identificazione biometrica remota in tempo reale per riconoscere gli ospiti VIP. Non si tratta di un'attività di contrasto;
- centri commerciali che utilizzano l'identificazione biometrica remota in tempo reale per scoprire i taccheggiatori. Non si tratta di un'attività di contrasto.

Vietate:

su incarico della polizia, un centro commerciale utilizza l'identificazione biometrica remota in tempo reale per scoprire i taccheggiatori. Il sistema è utilizzato a fini di attività di contrasto, in uno spazio accessibile al pubblico. L'uso è vietato perché la ricerca di taccheggiatori non rientra in nessuna delle eccezioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera h), del regolamento sull'IA.

11. ENTRATA IN APPLICAZIONE

(429) A norma dell'articolo 113 del regolamento sull'IA, il suo articolo 5 si applica a decorrere dal 2 febbraio 2025. I divieti di cui a tale disposizione si applicheranno, in linea di principio, a tutti i sistemi di IA, indipendentemente dal fatto che siano stati immessi sul mercato o messi in servizio prima o dopo tale data[244].

(430) I capi riguardanti la governance, l'applicazione e le sanzioni entreranno invece in applicazione il 2 agosto 2025. Di conseguenza, le disposizioni relative alle sanzioni in caso di inosservanza dei divieti di cui all'articolo 5 del regolamento sull'IA non si applicheranno prima del 2 agosto 2025. In questo periodo transitorio inoltre non vi saranno autorità di vigilanza del mercato per controllare la corretta osservanza dei divieti.

(431) Ciononostante, per i fornitori e i deployer di sistemi di IA, i divieti sono pienamente applicabili e obbligatori anche in questo periodo transitorio. Tali operatori dovrebbero pertanto adottare le misure necessarie per assicurarsi di non immettere sul mercato, mettere in servizio o usare sistemi di IA che potrebbero costituire pratiche vietate a norma dell'articolo 5 del regolamento sull'IA. Anche se le disposizioni in materia di controllo e di sanzioni pecuniarie non si applicano fino a una data successiva, i divieti hanno di per sé effetto diretto e pertanto le parti interessate possono farli valere davanti ai giudici nazionali e chiedere provvedimenti ingiuntivi provvisori contro le pratiche vietate.

12. RIESAME E AGGIORNAMENTO DEGLI ORIENTAMENTI DELLA COMMISSIONE

(432) I presenti orientamenti costituiscono una prima interpretazione con esempi pratici dei divieti di cui all'articolo 5 del regolamento sull'IA. La Commissione fornirà ulteriore sostegno agli operatori e alle autorità per meglio comprendere i divieti e continuerà a raccogliere ulteriori casi d'uso pratici con il contributo dei fornitori e dei deployer di sistemi di IA, del consiglio per l'IA e di altri portatori di interessi pertinenti.

[244] Cfr. articolo 111, paragrafi 1 e 2, del regolamento sull'IA, che specifica che la clausola di "anteriorità" non pregiudica l'applicazione dell'articolo 5 di cui all'articolo 113, paragrafo 3, lettera a), del medesimo regolamento.

(433) La Commissione riesaminerà i presenti orientamenti non appena ciò si renderà necessario alla luce dell'esperienza pratica acquisita nell'attuazione dei divieti e del ritmo degli sviluppi tecnologici, sociali e normativi in questo settore. Si terrà conto altresì delle esperienze pertinenti derivanti dalle azioni di vigilanza del mercato e delle interpretazioni della CGUE in merito ai divieti e ad altre disposizioni del regolamento sull'IA esaminate nei presenti orientamenti. Nel corso di tale riesame, la Commissione può decidere di revocare o modificare i presenti orientamenti. La Commissione incoraggia i fornitori e i deployer di sistemi di IA, le autorità nazionali di vigilanza del mercato attraverso il consiglio per l'IA, il forum consultivo sull'IA, la comunità di ricerca e le organizzazioni della società civile a contribuire a tale processo rispondendo alle consultazioni pubbliche che saranno aperte in futuro.

